

תתל/33

מסילה רביעית באיילון, קטע

תל אביב מרכז - לוד

דו"ח חוקר בהשגות ובהערות לתכנית

מוגש לוועדת המשנה לתשתיות לאומיות

על ידי

תלמה דוכן, עו"ד

פברואר 2018

תוכן

3.....	התכנית
4.....	תתל/ 33 – שלבים עיקריים בהליך התכנון
4.....	החקירה
5.....	תקציר הדו"ח – עיקרי ההמלצות
5.....	1. הרחבת תחום התכנית
6.....	2. התניית אישור התכנון המפורט לפני ביצוע או הביצוע בתנאים שונים
7.....	3. עריכת בה"ת לתנועת ה"ר וכ"ר ועריכת תכנית משלימה למסדרון האיילון
8.....	4. צמצום הקו הכחול – מגבלות בניה ופיתוח
8.....	5. שינוי סעיף 6.1.2 ד
8.....	6. קירוי האיילון וגישור
9.....	7. הוספת תחנות ותכנון מפורט של תחנות
11.....	8. התיב הרביעי בדרך מס' 1
12.....	9. שטחי התארגנות ומעבר משאיות
13.....	10. הוספת דרך, מפגש דרך מסילה ומחלף, בין דרך מס' 1 לדרך מס' 44
13.....	11. הפרדות מפלסיות
14.....	12. מעברים בלוד
14.....	13. השצ"פים בלוד
14.....	14. גשר מיכה רייסר
15.....	15. הריסת מבנים
15.....	16. שימור מבנים
15.....	17. ניקוז
16.....	18. נחל שפירים
18.....	19. חשמל
19.....	20. תיאום תשתיות עם חברות התשתית
20.....	21. תכנון נופי בתחום מועצה אזורית עמק לוד
20.....	22. גשר החווה או הגשר הירוק
21.....	23. מניעת מפגעי רעש ורעידות
23.....	24. מניעת מפגעי קרינה
23.....	25. היועצות
23.....	26. שיפוי
23.....	27. הסתרת התיב הרביעי והטעיית הציבור ומניעת הזכות לדעת
24.....	28. תכנית אחת לתשתיות
25.....	29. טענות נוספות שהומלץ לקבלן
25.....	30. הערה טכנית
27.....	ריכוז תיקונים בהוראות

28	ריכוז תיקונים בתשריטים
30	הדוח המפורט
30	17- נתיבי ישראל – גלעד צוובנר
30	11-נתיבי איילון – רויטל שגיא
30	18- נת"ע – דנה ענר
31	2- משרד החקלאות ופיתוח הכפר – בני יעקב
34	1- תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ – אתי סופר, אביבה רחמים יניב
36	31- חברת החשמל – גיא גריצמן
40	9- הועדה המחוזית תל-אביב – רות רז שמולביץ
50	19- עיריית תל אביב-יפו – עודד גבולי, ניר כהן ותמי כורם
53	21- עיריית חולון – מימי פלג
55	15- אדם טבע ודין – יעל דורי
68	6- הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק – אדרי' רויטל קסטרו
69	28- רשות מקרקעי ישראל – גיל טסלר
72	12- חברת אחים שורגי ושות' – עו"ד עפר טויסטר
74	5- יעל קדם
76	4- הערות הועדה המחוזית - מחוז מרכז
80	16- עיריית לוד – סימוני מזרחי
91	20- דירה להשכיר – אריאל וכסלר
94	26- במקום – סזאר יהודקין
100	27- 43 השגות של תושבי שכונת כרם אלנקיב והרכבת בלוד – עו"ד עאוני בנא
107	7- חסונה עבד אל רחמן / 8- חסונה אנוור
109	3- רוברט מעווד, מיוצג ע"י עו"ד קונסטנטין זערוור
110	14- המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל – טל בן נון גלז
111	23- מועצה אזורית וועדה מקומית עמד לוד – שאול צבעון
116	24- אג"ש משמר השבעה – רן פוני
121	10- תושבי כפר חב"ד ע"י רבקה סטמבלר / 32- כפר חב"ד
125	30- מושב אחיעזר
127	33- מושב גנות – רננה ירדני-גולן
130	13- משפחת שפרוט – עפר טויסטר
133	22- ריאלטי קרן השקעות בנדל"ן III - עו"ד תמר מגדל וליאור לוי
136	25- רשות הטבע והגנים – אד' נוף, שירה בנארי כהן

התכנית

תתל/ 33 היא תכנית לתוספת מסילות ולהרחבת דרך. התכנית מוסיפה מסילה רביעית במסדרון האיילון בין המסלולים של דרך מס' 20, ומסילות שלישית ורביעית מדרום תל-אביב ועד למתחם התחזוקה והתפעול של רכבת ישראל בלוד, בחלקן בין המסלולים של דרך מס' 1, ובכך יוצרת רצועה של 4 מסילות בין גשר ההלכה לבין מרכז לוד.

במקטע המרכזי של התוואי, בין דרום תל-אביב לבין מחלף שפירים, מוסיפה התכנית לצד המסילות, נתיב רביעי לכיוון ירושלים בדרך מס' 1, וזאת על ידי הרחבת רצועת הדרך בשני מקטעים. במקטע הראשון, בין מחלף המסילות לבין מחלף גנות, הדרך מורחבת צפונה בכ- 24 מטרים. לשטח ההרחבה יועברו המסלול לכיוון תל-אביב והנתיב המהיר. במקטע השני, בין מחלף גנות לבין מחלף שפירים, מורחבת הדרך לכיוון דרום בכ- 14 מטרים ומוסיפה נתיב במסלול הדרומי.

התכנית כוללת גם הארכת רציפים קיימים ותוספת רציפים חדשים בתחנות קיימות, התאמת גישה לרציפים בתחנות קיימות מתוך מבני התחנות הקיימים, שמירת מקום לרציפים עתידיים בתחנות יצחק שדה, אזור ושפירים, התאמת מתקני הכבישים והגשרים לשדרוג המסילה והדרך, תוספת מעברים לכלי רכב, רוכבי אופנים והולכי רגל (בדגש על לוד), העתקת תשתיות חשמל וביוב לאורך דרך מס' 1, הארכה/הגנה על תשתיות בזק, סלקום, פרטנר, קווי דלק וקווי גז. כמו כן עוסקת התכנית בשורה של נושאים נוספים שהסדרתם נדרשת לתוספת מסילות או להרחבת דרך.

במסגרת ביצוע התכנית יוסדר מערך הניקוז של מסדרון האיילון על ידי ביצוע תכניות ניקוז מאושרות לפארק אריאל שרון (להלן: "פא"ש") ולריסון גאוויות באגן ההיקוות של נחל איילון (מס' מחוזי תגפ/ 13 / 1). ביצוע תכנית הניקוז לפא"ש לפי תכנית הניקוז המאושרת מהווה תנאי לתחילת העבודות להצרת תעלת האיילון. ביצוע פשט ההצפה במקווה ישראל ומאגרי הריסון וההחדרה במחצבות נשר ומודיעין וכן ביצוע מאגר משמר איילון מהווים תנאי להפעלת המסילה במקטע איילון. בנוסף קובעת התכנית הוראות להסדרת נחל שפירים, לרבות הסטת מקטע שלו.

המסילה הרביעית באיילון היא פרויקט לאומי בעל חשיבות ממדרגה ראשונה ומהווה נדבך מרכזי במדיניות הארצית לתגבור התחבורה הציבורית, שהמסילות באיילון מהוות את עמוד השדרה שלה. בלעדיה לא ניתן יהיה להבטיח את הגדלת מספר הרכבות לשעה העוברות במסדרון האיילון מ-22 ל-40 וספק אם ניתן יהיה להרחיב את השירות הרכבתי במטרופולין תל אביב ובכלל המדינה, מאחר ומסדרון זה מהווה היום את צוואר הבקבוק של הפעילות הרכבתית.

הערך המוסף הנובע משיפור התחבורה הציבורית הוא חסכון בקרקע, חסכון באנרגיה, מניעת מפגעים, שיפור הבריאות ואיכות הסביבה, מאבק בשינויי אקלים, הפחתת התלות בדלק פוסילי ועמידה בהסכמים בינלאומיים באשר למעבר לכלכלה דלת פחמן.

תתל/ 33/א, שבמסגרתה מתוכנן פתרון ניקוז למסדרון האיילון ולשטחים בנויים בישובים העירוניים הסמוכים לתקופת חזרה של 1:100 תהווה תכנית משלימה לתכנית זו. יצוין שמליאת הות"ל החליטה ביום 26.12.16 שתכנית זו תוגש לה תוך שנה ותכלול את כל פתרונות הניקוז הנדרשים למסילת האיילון לתקופת חזרה של 1:100, וזאת לאור חשיבות הניקוז לביצוע המסילה. תתל/ 33/א אמורה לכלול את כל פתרונות הניקוז לטווח הארוך, ככל שלא אושרו בינתיים במסגרות סטטוטוריות אחרות.

תתל/33 – שלבים עיקריים בהליך התכנון

תאריך	הגוף	הנושא
5.6.07	הממשלה	אכרזת התכנית כתשתית לאומית
27.6.11	קונגרס	הצגת עיקרי התכנית המוצעת, דיון בחלופות ובהערות המשתתפים
12.3.12	מליאת הות"ל	דיון לבחירת חלופת מקרו והודעה על דבר הכנת התכנית לפי סעיף 77 לחוק וקביעת תנאים לפי סעיף 78 לחוק
15.5.12	ראש צוות תכנון	טיוטת הנחיות להגשת מסמכי התכנית
24.9.12	רשומות	פרסום לפי סעיף 77 לחוק התוה"ב
22.12.13		הגשת מסמכי תתל/33 לבדיקה תכנונית מוקדמת
22.2.16		הגשת תכנית לבדיקת עמידה בתנאי סף
1.3.16	ראש צוות סביבה	העברת הנחיות ליזם להכנת תסקיר השפעה על הסביבה
10.3.16	ראש צוות תכנון	הודעה על עמידה בתנאי סף
14.12.16		הגשת תסקיר השפעה על הסביבה על ידי היזם לאחר סבב השלמות
19.12.16	ראש צוות תכנון + ראש צוות סביבה	דו"ח בדיקה תכנונית + חו"ד סביבתית לוועדה
26.12.16	מליאת הות"ל	החלטה לפרסם את התכנית להערות והשגות
1.11.17	רשומות	פרסום התכנית להערות והשגות
16.1.18, 6.2.18, 8.6.18	חקירה	שמיעת מעירים ומשיגים

החקירה

לתכנית הוגשו 75 השגות והערות, מתוכן 43 השגות של תושבי לוד שבתיהם מסומנים בתשריט מצב מוצע להריסה ואשר הוגשו ע"י עו"ד עאוני בנא. החוקרת ערכה סיור בחלק מתחום התכנית ביום 12.12.17.

הדיונים הפומביים בהשגות התקיימו בימים 16.1.18, 6.2.18 ו-8.2.18. לדיונים אלה הוזמנו המשיגים, המעירים ומהנדסי הועדות המקומיות הנוגעות בדבר. מהדיון הפומבי נעדרו 2 מבין המוזמנים, והשגותיהם נשמעו בהעדרם. השגה אחת נמשכה על ידי המשיג.

דו"ח החוקרת כולל תקציר של עיקרי ההמלצות שאליו צורף ריכוז המלצות לתיקונים במסמכי התכנית. כן כולל הדו"ח דיון מפורט בכל אחד מכתבי הטענות. **טענות המשיגים והמעירים מופיעות במלבן על רקע אפור**. כשלא צוין מקור מתחת לתשריט, התשריט המוצג לקוח ממסמכי תתל/33.

תקציר הדו"ח – עיקרי ההמלצות

בתקציר שלהלן מובאים הנושאים העיקריים והטענות המרכזיות בכל נושא. לפירוט המלא של ההשגות יש לפנות לדו"ח המפורט על הנמקותיו המלאות.

1. הרחבת תחום התכנית

ההמלצה היא לקבל את הערת הוועדה המחוזית תל-אביב ולהרחיב את תחום התכנית כדלקמן:

לתשריט מצב מוצע ייוסף השטח הרלוונטי לתכנית זו הכלול בתכנית הניקוז "ריסון גאוויות נחל איילון בפארק אריאל שרון" (מס' מחוזי – תגפ/13 /1) אשר פורסמה לאישור בי.פ. 6620 ביום 2.7.2013, ולמעט השטחים הבאים: השטח שנמצא מדרום לדרך מס' 44 והשטח הכלול בתכנית תא/1358/ד, ולמעט שטחי הנחל. השטח הנוסף יסומן בתשריט מצב מוצע כשטח ביעוד על פי תכנית מאושרת אחרת, ויעודי הקרקע בתחומו יהיו על פי התכניות התקפות: תממ/ 5 /3 ותכנית 599-0170134. ההוראות יתוקנו בהתאם לצורך, ולאחר שמיעת ההשגות לפי סעיף 106 (ב). הניקוז יהיה על פי הקבוע בתכניות הניקוז הנ"ל.

המסילה הרביעית באיילון היא פרויקט לאומי בעל חשיבות ממדרגה ראשונה ומהווה נדבך מרכזי במדיניות הארצית לתגבור התחבורה הציבורית, שהמסילות באיילון מהוות את עמוד השדרה שלה, במטרופולין תל אביב בפרט ובארץ בכלל.

מליאת הות"ל ראתה בתכניות הניקוז מרכיב מרכזי וחיוני לביצוע המסילה הרביעית באיילון, ולכן בעקבות החלטתה נקבע בהוראות תתל/33 שתנאי לתחילת ביצועה של התכנית - עבודות להצרת תעלת האיילון, הוא "השלמת פתרון ניקוז בהתאם לתכניות מאושרות לפארק אריאל שרון", וזאת כדי למנוע את ההרעה במצב הניקוז במסדרון האיילון כתוצאה מהתווית המסילה הרביעית. כן נקבע כי תנאי להפעלת המסילה הוא ביצוע פשט ההצפה בתחומי מקווה ישראל על פי תכנית הניקוז הנ"ל, וביצוע מאגרי הריסון וההחדרה במחצבות נשר, מודיעין ומאגר משמר איילון, אשר יביאו להארכת תקופת החזרה ל-35:1.

לעת ההחלטה לפרסום תתל/33 להערות והשגות הוחלט על קידומה במקביל של תתל/33/א לפתרון ארוך טווח לניקוז, שתכלול את כל פתרונות הניקוז, אלא אם יתייחר הצורך הסטטוטורי בהם. ההחלטה קבעה כי תכנית זו תוגש לות"ל תוך שנה, אולם היא טרם הוגשה. נכון להיום, חלק מפתרונות הניקוז מקודמים במקביל במסגרות סטטוטוריות שונות, ועדיין יש להשלים את מערך הניקוז המלא לתקופת חזרה של 100:1.

כדי להבטיח את ביצועה של תתל/33 המותנית בביצוע תכנית הניקוז בפא"ש ובמקווה ישראל, וכדי להבטיח את אופן הריסון המירבי בפארק שעליו הצביעה מליאת הות"ל, יש לכלול את תכנית הניקוז במסגרת תתל/33 ביעוד על פי תכנית מאושרת אחרת, וזאת כדי להבטיח ששינויי יעוד עתידיים לא יפגעו בהיקף הניקוז הנדרש, לא רק לעת ביצוע המסילה והפעלתה, אלא גם במהלך שנות פעילותה. עמדה זו מתחזקת לאור השינויים המבניים המוצעים בפארק אריאל שרון במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2019. ראוי למנוע מראש מצבים שבהם עלול יישומה של התת"ל החשובה הזו להיפגע.

המלצה זו כרוכה בביצוע הליך לפי ס' 106(ב) לחוק התוה"ב.

2. התניית אישור התכנון המפורט לפני ביצוע או הביצוע בתנאים שונים

ההמלצה היא לדחות את הטענות.

הוועדות המחוזיות תל אביב ומרכז ומשיגים נוספים ביקשו להתנות את אישור התכנון המפורט לפני ביצוע, ביצוע התכנית או מתן היתרים וכן את הפעלת המסילה בתנאים שונים, כל אחד בתנאיו הוא. להלן הרשימה של הבקשות לפי שלביות ההליכים:

תנאים לאישור התכנון המפורט:

הנושא	המבקש	התנאי
ניקוז	הועדה המחוזית ת"א	הפקדת תכנית משלימה - תתל/33/א (המובל לים).
נגישות לשצ"פים בלוד	עיריית לוד	השלמת התכנון המפורט של המעברים המאפשרים נגישות לשצ"פים על ידי העירייה.

תנאים לביצוע/מתן היתר:

הנושא	המבקש	התנאי
ניקוז	עיריית ת"א	תנאי להצרת תעלת איילון ביצוע החלופה המשולבת לניקוז, הנותנת מענה לתקופת חזרה של 100:1.
ניקוז	הועדה המחוזית מרכז	תנאי לביצוע כל שלב בתכנית יהיה ביצוע הניקוז, לרבות ניקוז לים.
תחנות שפירים וכ. חב"ד	ועדה מחוזית מרכז	תנאי לביצוע המסילה – הפעלת התחנה בחניון חנה וסע שפירים כתחליף לתחנת כפר חב"ד.
תחמ"ש ת"א מזרח	הועדה המחוזית ת"א	תנאי לביצוע תכנית זו יהיה השלמת פינוי תחמ"ש ת"א מזרח והתחלת הפעלת תחמ"ש גנות.
הפרדה 129	ועדה מחוזית מרכז	תנאי לביצוע – ביצוע הפרדה 129 בד בבד עם המסילות.
פינוי מבנים	עיריית לוד	תנאי לביצוע התכנית - פינוי מבנים שאינם מוסדרים סטטוטורית ובהם צפויות חריגות ממפלסי הרעש.
תחנת שפירים	אדם טבע ודין	תנאי למתן היתרי הבניה למסילה הרביעית - הפעלת התחנה בחניון חנה וסע שפירים.
מעברים לשצ"פים	עיריית לוד	תנאי למתן היתר יהיה אישור עיריית לוד לתכנון המעברים העיליים והתחתיים, לתכנון השצ"פים הליניאריים, לעיצוב האדריכלי של הקירות האקוסטיים ולתכנון דרכי הגישה לשטח הכלוא.
מיגון אקוסטי	כפר חב"ד	תנאי להיתרים להקמת הקו - מציאת פתרון כדוגמת מיגון אקוסטי לכל אורך מקטע המסילה העובר בסמוך לכפר חב"ד.

תנאים להפעלת המסילה:

הנושא	המבקש	התנאי
ניקוז	עיריית ת"א	תנאי להפעלת המסילה ה-4 במקטע איילון - החלופה המשולבת לניקוז, הנותנת מענה לתקופת חזרה של 100:1.
תחנת שפירים	הועדה המחוזית ת"א	תנאי להפעלת המסילה - לאחר הקמת תחנת שפירים.
תחנות באזור ובאור יהודה	אדם טבע ודין	תנאי להפעלת המסילה הרביעית - הפעלת תחנות אזור ואור יהודה.
חשמול	עיריית לוד	התנייה בסעיף 7 אשר מאפשרת הגדלת תנועת רכבות רק לאחר חשמול וכתנאי לאישור היתר הפעלה.

הוספת תנאים אלה, שכל אחד מהם נבחן לגופו בדו"ח המפורט, לתכנית זו כתנאי לתכנון מפורט לפני ביצוע ו/או למתן היתר ו/או להפעלת המסילה, ולמעט לעניין הניקוז, כפי שהובהר בסעיף 1 לעיל, מסכלת את האפשרות להשלים את התכנון המפורט בזמן ומעבר לכך, עשויה לדחות את הפעלת המסילות לזמן בלתי מוגבל. בכך מסכלים תנאים אלה את המטרה העיקרית של התכנית שהיא שחרור מהיר של צוואר הבקבוק המסילתי והכפלת מספר הרכבות השעתי במסדרון האיילון. התוצאה מקבלת רוב התנאים אלה עלולה להיות פגיעה ממשית באפשרות למימוש המטרה העיקרית שלשמה הוכנה התכנית, שהיא שיפור ניכר בזמינות ובתדירות התנועה המסילתית וצמצום היקף השימוש ברכב פרטי.

לפיכך, השאלה האם התנאי המבוקש הינו תנאי הכרחי לביצוע המסילות היוותה את אחד הקריטריונים להמלצה האם להוסיף בתכנית זו את התנאי כמבוקש.

בחינת הצורך בהתניות **כבר בוצעה** בצורה ראויה על ידי הות"ל, שסברה שהנושא הקריטי וההכרחי לביצוע המסילה הוא ביצוע חלקי של תכניות הניקוז באגן האיילון. מליאת הות"ל ראתה בתכניות הניקוז מרכיב מרכזי וחיוני לביצוע המסילה הרביעית באיילון, ולכן בעקבות החלטתה נקבע בהוראות שתנאי לתחילת ביצועה של תתל/ 33 - הצרת האיילון, הוא השלמת פתרון ניקוז בהתאם לתכניות מאושרות לפארק אריאל שרון, ואת ביצוע המרכיבים העיקריים של תכנית ריסון הגאוויות: פשט ההצפה במקווה ישראל, המאגרים במחצבות נשר ומודיעין ובמשמר האיילון כתנאי להפעלת המסילה במקטע איילון. שכן פעולות אלה מאיינות את הפוטנציאל לנזקי ההצפות הנגרמים ישירות על ידי הוספת המסילה באיילון, ומגדילות את תקופת החזרה מכ-10-8 שנים ל-35 שנים. לפיכך, התכנית כבר נותנת מענה ראוי לתנאים הנדרשים לביצועה. כן קבעה הות"ל כי תתל/ 33/א תוגש לה תוך שנה, כדי להבטיח את השלמת מערך הניקוז לתקופת חזרה של 100:1.

כל התנאים האחרים שהוצעו אינם חיוניים לביצוע תכנית זו, אם כי כל אחד מהם, בתחומו, עשוי להשיג את המטרה שלשמה הוא התבקש.

לאור האמור לעיל ההמלצה היא לדחות את כל הבקשות הנ"ל, ולמעט ההמלצה לעניין הניקוז, ראה בסעיף 1 לעיל.

3. עריכת בה"ת לתנועת ה"ר וכ"ר ועריכת תכנית משלימה למסדרון האיילון

ההמלצה היא לדחות את ההשגה.

הועדה המחוזית תל-אביב ועיריית תל-אביב סבורות שלאור העובדה שבמטרופולין תל-אביב צפוי גידול אוכלוסייה מכ- 4 מיליון תושבים היום לכ- 7-8 מיליון תושבים בשנת 2045 ובמקביל צפויה עליה גדולה בהיקפי התעסוקה בסמיכות לאיילון, יש להכין תכנית משלימה לתכנית זו, המתבססת על בה"ת עדכני. תכנית כוללת זו צריכה לתת מענה למסדרון האיילון, לכלול פתרונות לכלל התשתיות הלאומיות שיש להעביר במסדרון או בסמוך לו, להתמודד עם הקונפליקטים הרבים לאורכו, להנגיש את התחבורה הציבורית להולכי רגל ונוסעים ולהסדיר את הקישוריות בין אמצעי תחבורה.

גם לטעמי נדרשת תכנית משלימה להסדרת הנושאים הנ"ל ואחרים במסדרון האיילון. אולם אני סבורה שאין לעכב את תתל/ 33, שביצועה כה נחוץ לשיפור המערך הרכבתי, עד להשלמת תכנית משלימה שהכנתה עשויה להימשך מספר שנים. עריכת הבה"ת צריכה להיות חלק מהתכנית המשלימה ולא חלק מתכנית זו. מטרת הבה"ת היא להציג בפני מוסד תכנון מידע רלוונטי הכרוך בהשפעות התחבורה על סביבת התכנית. מאחר ובמקרה זה השימושים המוצעים הנ"ל אינם כלולים בתכנית, אין צורך בביצועה.

הועדה המחוזית מוסמכת להגיש למועצה הארצית שינוי לתכנית המתאר המחוזית שבמסגרתו יינתן מענה כולל למסדרון האיילון.

4. צמצום הקו הכחול – מגבלות בניה ופיתוח

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההערות וההשגות שהועלו על ידי הועדה המחוזית מרכז, עיריית לוד, דירה להשכיר, מועצה אזורית עמק לוד, מושב משמר השבעה, מושב גנות, תושבי לוד שבתיהם מסומנים להריסה ועמותת במקום כדלקמן:

- א. מגבלות בניה ופיתוח בתא שטח 020 יצומצמו לכדי 20 מ' מגבול מסילה מוצעת.
- ב. מגבלות בניה ופיתוח בתאי שטח 016 ו-017 יצומצמו לכדי 60 מ' מגבול מסילה מוצעת.
- ג. מגבלות בניה ופיתוח בתא שטח 008 בתחום משמר השבעה יצומצמו לכדי 20 מ' ובתנאי שיעמדו בהיתר הקרינה כדין מדרום לציר התיל הקיצוני של קו החשמל המיועד להסטה, ולמעט השטח בגוש 6796 חלקה 43 ממזרח לרחוב השיטה שבתחומו יסומן אתר ההתארגנות, שם יישאר רוחב רצועת המגבלות כמוצעת בתכנית שפורסמה להשגות.

- ד. מגבלות בניה ופיתוח בתא שטח 009, בתחום מושב גנות בנחלות 61-73, יצומצמו למרחק של 10 מ' מהצד הצפוני של הקיר האקוסטי.

הטעם להמלצה זו הוא הימנעות ככל הניתן מפגיעה בקניין. ראוי לצמצם את הפגיעה במקרקעין אם ניתן להגשים את מטרת התכנית באמצעי הפוגע פחות בזכות הקניין, תוך התחשבות בנסיבות הספציפיות בכל מקרה ומקרה. השונות בין ההמלצות נובעת מהתנאים המקומיים הספציפיים.

5. שינוי סעיף 6.1.2 ד

ההמלצה היא לקבל את השגת רמ"י לפיה בסעיף 6.1.2 ד יש להוסיף שהקמת מעברים לכלי רכב עיליים או תת קרקעיים לא תהווה שינוי לתכנית זו ובלבד שיאושרו בתכנית על פי כל דין, ובתנאי שמוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית מצא כי אין בהם כדי לסכל את מטרותיה של תכנית זו, ולאחר היוועצות עם מגיש התכנית ועם רכבת ישראל.

הטעם לכך הוא שהסעיף הנ"ל מאפשר מעברים להולכי רגל והפרדות מפלסיות, ואין מניעה לאפשר גם מעברים לכלי רכב ככל שהדבר אינו פוגע בתכנית זו. ממילא, בתחום לוד מאפשרת תכנית זו את הקמתם של מעברים מסוג זה.

6. קירוי האיילון וגישור

ההמלצה היא לדחות את הערת הועדה המחוזית תל אביב, וכן את השגות עיריית תל אביב ורמ"י לעניין חיוב תכנון של ניצבים במסגרת התכנון המפורט של תתל/ 33 עבור כל הגשרים הקיימים באיילון ועבור התכנית לקירוי האיילון.

הטעמים להמלצה זו הם: קירוי האיילון וגישור עתידי נשענים על ביצוע סמכים בתוואי האיילון, ולכן המצב האופטימלי הוא שילוב ביצוע עבודות ההכנה לקירוי והגישור עם עבודות ההקמה של המסילה הרביעית. עם זאת, הבעיה, כפי שהבהיר המשיב, היא העדר מידע הנדסי בכל הנוגע לסמכים אלה, מיקומם והיקפם, ולכן לא ניתן בשלב זה לשמור רצועה עבורם או לקבוע כי ביצועם יהיה לעת ביצוע התת"ל.

תכנית זו קובעת בסעיף 6.1.2 ד ובסעיף 6.1.2 ח בהתאמה כי הפרדות מפלסיות ומעברים להולכי רגל (ובהמלצות בדו"ח זה גם לכלי רכב) וכן קירוי עילי מעל תוואי המסילה והדרך לא יהיו שינוי לה ובלבד שיאושרו בתכנית על פי כל דין, ובתנאי שמוסד התכנון המוסמך

להפקיד את התכנית מצא כי אין בהם כדי לסכל את מטרותיה של תכנית זו, ולאחר היועצות עם מגיש התכנית ועם רכבת ישראל.

7. הוספת תחנות ותכנון מפורט של תחנות

ההמלצה היא לדחות את כל ההערות וההשגות לעניין תוספת תחנות או לעניין תכנון המפורט במסגרת תכנית זו.

יובהר כי תכנית זו אינה עוסקת בתכנון המפורט של מבני תחנה. התכנית יוצרת תשתית תכנונית להקמת תחנות עתידיות בשני אופנים: הראשון, הוראת סעיף 6.1.2 ג קובעת כי הקמת תחנות רכבת או תחנות לתחבורה ציבורית לא יהיו שינוי לתכנית זו ובתנאי שמוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית מצא כי אין בהם כדי לסכל את מטרותיה של תכנית זו, ולאחר היועצות עם מגיש התכנית ועם רכבת ישראל. השני, על ידי התווייה גיאומטרית של רציפי התחנות ויצירת פיסוק שיאפשר את הקמתן בעתיד.

בנוסף, הסמכות להחליט בעניין הוספת/פתיחת תחנות היא של המפקח על התעבורה במשרד התחבורה.

תחנת שפירים: הועדה המחוזית תל אביב, אדם טבע ודין והועדה המקומית מצפה אפק בקשו להוסיף את שטח התחנה לפי מח/150 לתשריט ו/או להבטיח במסגרת תכנית זו את התחנה ולקבוע כי תנאי להפעלת המסילה תהיה פתיחת התחנה. כן הוצע שתחנה זו תבוא במקום תחנת כפר חב"ד.

הומלץ לדחות את ההערה וההשגות האלה מהטעמים הבאים.

תחנת הרכבת שפירים תוכננה כחלק מתכנית לחניון "חנה וסע" ולנתיב המהיר בתכנית מח/150 (אושרה ב-2005). סעיף 14.5 להוראות התכנית קבע כי מתחם "חנה וסע" יבוצע במקביל לביצועם של הנתיב המהיר ותחנת הרכבת. סעיף 14.8 להוראות קבע כי החניון לא יופעל עד להשלמת בניית תחנת הרכבת, הסדרי הנגישות התפעול והחניה, ולאחר שתאושר על ידי משרד התחבורה הפעלת קווי שאטל לפרויקט.

במסגרת תכנית מח/150 1 אושר בשנת 2008 שינוי שלביות מרכיבי הביצוע, ונקבע כי מתחם חנה וסע והנתיב המהיר יבוצעו במקביל, ואילו תחנת הרכבת תוקם במועד שייקבע על ידי משרד התחבורה. גם אלמלא הוראה זו בתכנית, האחריות והסמכות להחליט על פתיחת התחנה הייתה ונותרה של משרד התחבורה.

מבחינה מרחבית תחנת שפירים נותנת מענה מקיף יותר למשתמשי התח"צ מזה הניתן בתחנת כפר חב"ד מהנימוקים שפורטו בסעיף 7 להערות הועדה המחוזית תל אביב.

על אף שיש הגיון תכנוני ותחבורתי רב בהפעלה מיידית של תחנת הרכבת בשפירים, במטרה להגשים את מדיניות התכנון הארצית להגברת השימוש בתחבורה ציבורית ולצמצום השימוש ברכב הפרטי; ועל אף עדיפותה הברורה על פני תחנת כפר חב"ד, אין זה ראוי להתנות את ביצועה של תכנית זו לרצועת 4 מסילות ודרך בהפעלת תחנת שפירים.

ראוי להתנות ביצוע או הפעלה של תשתית חיונית במרכיב תכנוני כלשהו המאושר בתכנית אחרת, רק כאשר ביצועו של אותו מרכיב מהווה תנאי הכרחי לפעילותה או הפעלתה של אותה תשתית. הקמת תחנת רכבת בשפירים אינה תנאי הכרחי לביצוע המסילות השלישית והרביעית לאורך דרך מס' 1 או להפעלתן. ללא ספק הפעלת תחנת שפירים תאפשר קליטה של נוסעים רבים מהסביבה ומחניון חנה וסע, תגביר ותייעל את השימוש בתח"צ. ראוי אף לקבוע שהנתיב הרביעי, אם יוקם, ישמש לתח"צ, אולם הסמכות לכך

היא של המפקח על התעבורה. בכל מקרה, פתיחת תחנת שפירים אינה תנאי הכרחי לביצוע המסילות.

יצירת התניות שאינן הכרחיות מביאה בסופו של יום לחסמי ביצוע, המעודדים את עקיפת מוסדות התכנון.

תחנת אזור: הועדה המחוזית תל אביב טענה שיש להאריך את הפיסוק המוצע בין המסילות מהתחום שבו מוצעת תחנת אזור לאורך הדופן לכיוון מזרח לצורך גמישות תכנונית. עיריית חולון טענה כי תחנת אזור יכולה לשרת את אזור התעסוקה והשכונות המזרחיות של חולון ובכך להפחית יוממות. אדם טבע ודין ביקשה להגדיל את הקו הכחול ולצרף תכנון של התחנה באזור.

ההמלצה היא לדחות את ההשגות האלה מהטעמים הבאים: מיקומה הסופי של תחנת אזור, המתוכננת במסגרת התכנית הכוללת של אזור, טרם נקבע. תתל/ 33 מאפשרת בסעיף 6.1.2 ג להרחיב תחנות קיימות או מאושרות. ההתוויה הגיאומטרית לתחנת אזור כלולה בתכנית זו, ולפיכך, ככל שיידרש, ניתן יהיה להקים בעתיד את התחנה, להרחיב את התחנה לכיוון המבוקש ולהפעילה.

תחנת יצחק שדה: הועדה המחוזית תל אביב טענה שיש להוסיף לנספחי התכנית נספח לתחנת יצחק שדה. עיריית תל אביב טענה שבנוסף לכך יש להרחיב את גבול התכנית לתוספת רציף בתחנה זו.

הומלץ לדחות את הערה וההשגה מהטעמים הבאים: תממ/ 5 קבעה מספר מרכזי תחבורה לאורך תוואי דרך מס' 20, לרבות מרכז תחבורה במחלף יצחק שדה עם דרך מס' 20. הוראות התמ"מ קובעות כי תכנית הכוללת תכנונו של מרכז תחבורה תבטיח שבמסגרתה יישקלו הנושאים הבאים: דרכי גישה לרכב פרטי וציבורי; חניה לרכב פרטי ולתחבורה ציבורית; שילוב בין אמצעי התחבורה השונים ודרכי גישה ומעברים להולכי רגל ובכלל זה לאנשים עם מוגבלות ורוכבי אופניים.

הוספת תחנות והגדלת מספרן לאורך תוואי מסוים מאריכה את זמן הנסיעה, ולכן יש צורך לאזן בין רמת השירות המיטבי לנוסע לעומת הארכת זמן הנסיעה. קביעת תחנה נוספת צריכה להיבחן גם בהקשר זה במסגרת הבחינה הכוללת של התחנות.

הוספת נספח לתחנת יצחק שדה לא תיתן מענה לבחינה מתבקשת זו, שהיא חיונית לקבלת החלטות להסדרת זרימה של הולכי רגל ונוסעים באזור זה ולשילוב של אמצעים שונים להבטחת זרימת התנועה.

כפי שהבהיר המשיב, האופציה לתחנה זו נשמרת בתכנית זו בשני אופנים: התוויה גיאומטרית שמאפשרת הקמת תחנת רכבת בעתיד וכן על ידי סעיף 6.1.2 ג הקובע שהקמת תחנות לתחבורה ציבורית לא תיחשב כשינוי לתכנית זו.

תחנת סבידור: רמ"י טענה כי תתל/ 33 מציעה מבנה מקשר בחלק המזרחי של מתחם 2000 אשר עומד בניגוד למוצע בפרויקט שלה ויהווה חסם במידה וייבנה (תא/ 9076).

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. תכנית תא/ 9076 מבוססת על תכנית אב למרחב 2000, שמשתרעת על כ- 420 ד' סביב תחנת סבידור וכוללת מוקד תחבורה, מגדלי תעסוקה, מגורים ומסחר וכן שטח פתוח בהיקף של כ- 200 דונם. לעת כתיבת דו"ח זה, התכנית טרם נקלטה במוסדות התכנון וטרם נדונה במסגרתם. תת"ל זו מסדירה את הוספת והארכת הרציפים בלבד, והמבנה המקשר שמוצג באופן סכמתי בנספח התחנות אינו כלול בתכנית זו, וכמובן נתון לשינויים.

תחנת גני אביב: עיריית לוד וחברת דירה להשכיר טענו כי הרחבת התחנה לכניסה חדשה מצפון אינה כלולה בתכנית זו, ויש לסמנה בתשריט ולקבוע לה הוראות. כמו כן נטען כי יש להבהיר שכניסה צפונית עתידית לתחנת גני אביב לא תהיה חלופה לכניסה הדרומית, שהיא הכניסה הראשית.

עוד טענו כי בתכנית הבינוי מוצגים חתכים לא ברורים ומוצג חתך של 6 מסילות במקום 4. העיריה מתנגדת לתוספת המסילות.

ההמלצה היא לדחות את ההשגות.

מבני התחנה בגני אביב אינם כלולים בתכנית זו, כפי שנקבע במפורש בנספח התחנות. תוספת המסילות מתייחסת לאזור התחנה בלבד, ולצרכים תפעוליים כפי שעולה מנספח חתכי תנועה. בכניסה וביציאה מהתחנה קיימות 4 מסילות בלבד.

תחנת אור יהודה: אדם טבע ודין טענה כי יש להגדיל את הקו הכחול ולצרף תכנון של התחנה באור יהודה, ולהתנות את פתיחת המסילה הרביעית בהפעלתה.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה מאחר ותחנה זו אינה נמצאת על תוואי המסילה בתת"ל זו. לעניין ההתניה ראה סעיף 2 לעיל.

8. התיב הרביעי בדרך מס' 1

ההמלצה היא לדחות את הערה וההשגה לעניין ביטול התיב הרביעי לכיוון ירושלים בדרך מס' 1.

הועדה המחוזית תל אביב טענה כי הרחבת מקטע כביש 1 והוספת נתיב לכיוון מזרח באה על חשבון פא"ש ומקווה ישראל ולפיכך אין לבצעה. אדם טבע ודין טענה כי יש לבטל את התיב הרביעי המוצע בנתיבי איילון, ש'הוגנב' לתכנית, ולהחריגו מהתכנית. נתיב נוסף יכול להיות רק עבור תח"צ, ויש להקצות אותו על חשבון נתיב קיים או לקדם תכנית מתואמת, משלימה כדוגמת תתל/33/א.

ההמלצה היא לדחות את הערה וההשגה בנימוקים הבאים (לניתוח המלא ראה השגת אט"ד).

התכנון המפורט של דרך מס' 1, בקטע זה, הוא נלווה למסילת הברזל. דרך מס' 1 תוכננה החל משנות ה-70 במקטעים, בתכניות שונות. במהלך השנים מאז, נפגעה הרצועה המשולבת של דרך מס' 1 והמסילה על ידי חדירה לתחומה של תכניות גוברות, אשר שינו את רוחבה ופגעו במרכיביה הבטיחותיים. לפיכך נוצר צורך להסדת נתיבי דרך ומסילה כדי לאפשר את רוחב הרצועה המשולבת הנדרש לתכנית זו ולהסדרת המרכיבים שנפגעו.

הפרדת תכנון דרך מס' 1 מתכנון המסילה כמבוקש אינה רצויה. כעניין של מדיניות לניהול התכנון, עדיף לטפל בתכנית אחת במכלול בעיות, ולא ליצור נדבכי תכנון בתכניות נפרדות, שתמיד מתואמות פחות טוב מהתיאום שנעשה במסגרת תכנית אחת ועלול להביא לסתירות. עצם התכנון של הדרך כחלק מתכנית זו, הוא ראוי ונכון מנקודת המבט של ניהול התכנון ויעילותו.

השאלה האחרת היא לעניין הרחבת הדרך.

על פי תמא/42, בדרך מהירה, לרבות בדרך מהירה רבת קיבולת, מספר הנתיבים המזערי הוא 4, ורוחב הרצועה ההנדסית הנדרש בתכנון המפורט לצורך נתיבים ומסילות במטרים לכל צד מהציר הוא 40 מ'. תתל/33, בקטע הרלוונטי להשגה זו כוללת רצועה ברוחב של 80 מ', ולכן עולה בקנה אחד עם ההנחיות העתידיות של התמ"א.

ביצוע הרחבת הדרך אגב הכפלת המסילות והסטת תשתיות חשמל, ביוב ותקשורת, מתוך הכורח שבהסדרת רצועת דרך מס' 1 כמובהר לעיל, נראה מהלך סביר אשר יחסוך את הצורך לבצע עבודות הכפלת המסילה ותשתית והוספת נתיב תחבורה במספר מהלכים תכנוניים וביצועיים נפרדים. בכך ייחסכו לא רק משאבים תקציביים אלא גם שיבושי תנועה ועומסים בדרך.

העדרה של תחבורה ציבורית יעילה, תדירה, זמינה ובעלת מגוון של אמצעים משולבים מהווה בעיה אקוטית. תחזיות האוכלוסייה והדיור מצביעות על עליה צפויה באוכלוסייה במטרופולין ת"א אשר תגדיל את הלחץ על הכבישים. גם במצב אידיאלי שבו ישראל תדביק את הפער בינה לבין מדינות ה-OECD בשיעור ההשקעה בתחבורה ציבורית כשיעור מהתוצר המקומי, ברמת השירות וברמת השימוש, עדיין ייעשה שימוש ברכב הפרטי. ויובהר, היעד לשנת 2030 להיקף השימוש בתחבורה ציבורית מכלל התחבורה היבשתית (פיצול נסיעות) במטרופולין ת"א הוא 40%¹. גם אם יושג יעד זה, שהוא יעד ריאלי, עדיין כ-60% מכלל הנסיעות יהיו ברכב פרטי.

לפיכך, בכל תסריט אפשרי, וגם אם כל ההשקעה בתחבורה תהיה בתח"צ, הגודש בדרכים לא צפוי לקטון. הקלה בעומסי התנועה של הרכב הפרטי, מעבר לחסכון בזמן, עשויה לתרום לשיפור איכות האוויר והבריאות. לכן, לצד השקעות מסיביות בתח"צ יש מקום, במקרים מסוימים, כמו גם במקרה זה, להשקיע גם בדרכים.

גם אני סבורה שהנתיב הרביעי בדרך מס' 1 לכיוון ירושלים צריך להיות נתיב המיועד לתחבורה ציבורית (נת"צ) או למצער נתיב מהיר. עם זאת, הסמכות לקביעת הסדרי התנועה בדרך היא של המפקח על התעבורה, וגם תמא/42, כפי שעולה מהגדרותיה, **מותירה את הסמכות הזו בידי.**

9. שטחי התארגנות ומעבר משאיות

א. עיריית תל אביב טענה כי יש לתאם את אתרי ההתארגנות עם עיריית ת"א, כולל קביעת מגבלות רעש, אבק ומניעת הפרעה לנופשים בפארק דרום.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה מאחר והתכנית נותנת מענה לתיאום הנדרש (ראה למשל, סעיפים 6.2.2 ז, 6.7 א, 6.11 (1), 6.11 (16) ועוד), וקובעת הנחיות לטיפול במטרדים הנובעים מאתרים אלה (ס' 6.2.2 ז, ס' 6.4).

ב. עיריית לוד טענה שאין לאפשר את הקמת שטח ההתארגנות בתחום השטח המיועד לשצ"פ הכלוא, ת.ש. 020, וכי יש לתאם את סימון אתר ההתארגנות ולו"ז מוגדר להקמתו, פינויו ושיקומו עם עיריית לוד.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. שטח ההתארגנות מחויב לצורך בינוי מעבר מיכה רייסר הסמוך. התכנית נותנת מענה לתיאום הנדרש וקובעת הנחיות לטיפול במטרדים הנובעים מאתרים אלה.

ג. הועדה המקומית עמק לוד ומשפחת שיפרוט טענו שיש לבטל את אזור ההתארגנות בת.ש. 008 בשל קרבתו לבתי משפחות שפרוט וסירוטה.

¹ ד"ר יניב רונן, השקעות בתחבורה ציבורית בישראל ובעולם, הכנסת מרכז המחקר והמידע, 29.5.13 בעמ' 5, בהתבסס על התכנית האסטרטגית של משרד התחבורה משנת 2012.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע ובנספח הנוף, יצומצם שטח ההתארגנות בתא שטח 008 לכדי 8 דונם. הצמצום יהיה בצידו המערבי של שטח ההתארגנות כדי להקטין את פגיעת התכנית באזור המגורים של הנחלה.

ד. עיריית לוד טענה שיש להוסיף הוראה המחייבת את היזם לתאם את דרכי המעבר והגישה לצורך התארגנות, ולקבל את אישורה לכך. היתר יינתן רק בדרכים עוקפות.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה מאחר ולפי הוראות החוק, סעיף 6א(ו), מוזמן מהנדס הועדה המקומית לדיונים בתכנית, לרבות בוועדת המשנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, ומקבל את כל חומרי התכנון המוצגים לות"ל במסגרת זו. הוראות הנוהל של הות"ל מחייבות להעביר לוועדות המקומיות את התכנון המפורט מבעוד מועד, והרשות המקומית תוזמן לדיון ותהא רשאית להציג את עמדתה בעניין. כמו כן, התכנית נותנת מענה לתיאומים הנדרשים (בין היתר בס' 6.7 א, ס' 6.2.2 ז).

10. הוספת דרך, מפגש דרך מסילה ומחלף, בין דרך מס' 1 לדרך מס' 44

עיריית חולון טענה שיש לחבר את שדרות ירושלים בחולון לדרך מס' 1 באמצעות דרך חדשה בצמוד לדופן המזרחית של מקווה ישראל, הכוללת גם גשר מעל כביש 44 ומחלף בחיבור עם כביש 1, לשירות האזור. כן יש להוסיף בסמיכות לדרך מס' 1 מתחם תחבורה משולב (מתח"מ).

ההמלצה היא לדחות את ההשגה.

גם אם יש הגיון תכנוני ותחבורתי בהתוויה המוצעת על ידי העירייה, וגם אם התוואי והמתח"מ המוצעים עשויים להגביר ולייעל את השימוש בתח"צ, אין מקום לכלול אותם במסגרת תכנית זו. אין הגיון לכלול בתכנית זו, שהיא תכנית מפורטת למסילות ולדרך, ואשר הוראותיה מאפשרות מתן היתר בניה או ביצוע עבודה לפיה, בלא צורך באישור תכנית נוספת, תכנון רעיוני. הות"ל אמנם רשאית לכלול בתכנית מקטע ברמה המתארית, שביצעו טעון תכנית נוספת, אבל אפילו לכך המוצע אינו בשל. יובהר כי ההחלטה להתחברות לדרכים ראשיות היא בידי משרד התחבורה וראוי שתיעשה בחינה אם אכן היא נחוצה, ובמידת הצורך, תוכן תכנית לשם כך.

11. הפרדות מפלסיות

הועדה המחוזית מרכז ועיריית לוד טענו שיש לסמן בתכנית זו את הפרדה מפלסית 129 ולסמן גשר במקום הפרדה מפלסית 129 המסומנת. כן טענה עיריית לוד שיש להרחיב את סימון הפרדה 129 כך שתכלול את כל עמודי הגשר.

ההמלצה היא לדחות את ההשגות.

הפרדה מפלסית מס' 129 אושרה בתכנית לד/מק/713, והיא מסומנת בתתל/33 על פי התכנית המקומית. הפרדה מפלסית 129א תוכננה בתכנית 406-0123018. ביום 2.3.15 דנה הועדה המחוזית מרכז בתכנית אחרונה זו והחליטה לסגור את התכנית, וזאת בעקבות הודעתה של עיריית לוד כי "היא אינה מעוניינת בתכנית ולכן מבקשת לא לדון בה." לפיכך, אין תכנון להפרדה מפלסית 129א, וכל עוד אין חלופה, נראה סביר להותיר את הפרדה 129 המאושרת סטטוטורית בתשריט.

סעיף 6.1.2 ד קובע כי תכנית הכוללת הפרדה מפלסית לא תיחשב כשינוי לתכנית זו אם אין היא מסכלת את מטרות התת"ל, ולאחר התייעצות עם רכבת ישראל. ככל שתוכן

תכנית העומדת בתנאי תכנית זו, והמבטלת את ההפרדה המפלסית 129 ו/או קובעת הפרדה מסילתית אחרת, ניתן יהיה לבצעה, ותכנית זו לא תהווה מכשול לכך. לעניין הטענה שהועלתה בדיון הפומבי לפיה בתשריט מצב מוצע חסר מקום לאחד מעמודי הסמך, הרי שסעיף 6.1.1 ג נותן מענה לעניין זה.

12. מעברים בלוד

עיריית לוד ביקשה לסמן בתכנית את המעברים לשצ"פ הכלוא וכן מעבר נוסף משטח גני אביב לאזור התעסוקה החדש, מעבר לאלה הכלולים בתכנית זו.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. סעיף 6.1.1 ז קובע במפורש כי באזור השצ"פ הכלוא יבוצעו מעברים להולכי רגל ואופניים בתיאום עם עיריית לוד ורכבת ישראל. לפיכך התכנית נותנת מענה לעניין זה.

לעניין המעבר הנוסף בגני אביב, סעיף 6.1.1 ו מאפשר הוספת מעברים להולכי רגל מתוקף תכנית זו, לפיכך, אין צורך לסמנו.

13. השצ"פים בלוד

עיריית לוד ביקשה לסמן בתכנית את השצ"פים הליניאריים והשצ"פ הכלוא, המתוכננים במסגרת תכנית המתאר לד/10000, בתכנית זו ולחייב את היזם לבצעם.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה לעניין השצ"פ הליניארי באזור ביטול המסילה: בנספח הנוף יש לסמן את תא שטח 701 כשטח לשיקום נופי. כמו כן להאריך בנספח הנוף את שבילי ההליכה והרכיבה המגיעים עד לתחנת גני אביב מערבה, עד לשכונה המתוכננת בתמל/1087. הארכה זו תהיה מדרום לדרך השירות ובגבול רצועת המסילה. בסייפא של סעיף 6.3.3 ב. ייוסף "בתיאום עם עיריית לוד". לעניין המעברים בשצ"פ הכלוא ראה ס' 12 לעיל.

ההמלצה היא לדחות ההשגה לסימון שצ"פים בתשריט מצב מוצע. חוק התכנון והבניה מגדיר מהי תשתית לאומית, והגדרה זו אינה כוללת שצ"פ. לפיכך, לא ניתן לסמן בתשריט התכנית יעוד קרקע של שצ"פ, ולכן גם לא ניתן בתכנית זו לחייב את היזם לבצע את השצ"פ. כל שניתן לעשות הוא לחייב את היזם לשקם את השטח בהתאם לעקרונות הכלולים בתכנון הנופי.

כמו כן לא ניתן לסמן שטח זה על פי תכנית אחרת, כי התכנית הכוללת את השצ"פים, לד/10000, אמנם הופקדה אך טרם אושרה, ואין במקום תכנית אחרת המייעדת את השטח למטרה זו.

14. גשר מיכה רייסר

עיריית לוד ביקשה להרחיב את הבוקס בגשר המסילה מעל שד' מיכה רייסר כדי לאפשר שבילי אופניים והליכה.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. המעבר תואם עם עיריית לוד, כולל הרחבת ושיפור ניתוב הולכי הרגל על מדרכות מוגבהות, כמו גם מעבר אפשרי לשטח המיועד לשצ"פ הכלוא.

15. הריסת מבנים

עו"ד עאוני בנא בשם 43 משפחות תושבות לוד, עמותת במקום, ומשפחות חסונה ועוד טענו כנגד ההריסה המתוכננת של 56 מבנים, חלקם הגדול למגורים בשכונת כרם אלנקיב (קשת המסילה) ובשכונת הרכבת בלוד.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה, ולצמצם את מגבלות הבניה והפיתוח בקשת לוד לכדי 20 מ'.

הריסת ביתו של אדם, גם אם הוא נבנה ללא היתר, וגם אם הדבר נדרש לצורך ציבורי חיוני, היא פעולה שלטונית דרסטית, שיש לה השלכות כבדות משקל על התא המשפחתי והקהילה. לכן כל פעולה כזו צריכה להיבדק בשבע עיניים ולהיערך בזהירות רבה, תוך מתן משקל לצרכי הדיור של אותו נפגע. על הרשויות המוסמכות להיערך למתן פתרון הוגן למי שביתו ייהרס עקב ביצועה של תכנית זו.

ביעוד מסילה מוצעת בתחום לוד מסומנים 56 מבנים להריסה: 39 בתחום שכונת כרם אלנקיב (קשת המסילה) ו-17 מבנים בשכונת הרכבת. ראוי לנקוט במהלך התכנון המפורט לביצוע בדיקה פרטנית לגבי כל מבנה המשמש למגורים. המשיב התייחס לסוגיה זו בכובד ראש במהלך הדיון הפומבי, ובשלב זה, בהעדר אלטרנטיבות ריאליות להעברת המסילה מבלי לגרום לאותו נזק לצד אחר, יש לקוות שהבדיקה אכן תיעשה, כפי שכבר קובעות הוראות התכנית.

עמותת במקום טענה כי יש לבטל את סעיף 6.1.2 ה אשר עלול לפגוע בשיקול הדעת ומאילוץ לא ענייניים בעת עריכה של בחינה מחודשת של כלל המבנים להריסה.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה. סעיף 6.1.2 ה יתוקן כדלקמן: "שימור, ככל הניתן, של מבנים היסטוריים, בכפוף לאילוצים הנדסיים וסביבתיים הנובעים מתכנית זו".

16. שימור מבנים

המועצה לשימור מבנים ואתרים, עמותת במקום ועו"ד עאוני בנא טענו כנגד הריסת מבנים היסטוריים, המסומנים בתשריט מצב מוצע להריסה, בשכונת הרכבת בלוד.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה. בסוף סעיף 6.2.2 א ייוסף: "בשטחים המיועדים למסילה מוצעת, יעוד על פי תכנית אחרת והנחיות מיוחדות בתאי שטח 113, 114, 227 ו-253 יבוצע סקר מבנים היסטוריים, ותיבחן האפשרות להסיט את המסילה או המתקנים כדי למנוע פגיעה במבנים בעלי ערך לשימור. קו בניין במבנה לשימור יכול להיות 0 ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כדין."

שכונת הרכבת בלוד הוקמה על ידי הבריטים בשנות ה-30 של המאה העשרים לסגל העובדים של הרכבת. חלק מהמבנים, הבנויים בסגנון כפרי בריטי קלאסי, שרדו. תכנית המתאר הנערכת בימים אלה ללוד – לד/10000 קבעה כמטרה לשמר את אתרי המורשת האלה ולנצלם לחיזוק מרכז העיר והגדרת ייחודיותו.

17. ניקוז

הועדה המחוזית תל אביב, הועדה המחוזית מרכז, משרד החקלאות ועיריית תל אביב טענו שהפתרון של המובל אינו כלול בתכנית ולכן אין עמידה בסטנדרטים של תמא/34/ב/3 וכי יש לכלול אותו בתשריט. לחילופין נטען כי יש לקבוע בתכנית כי תנאי לאישור תכנון

מפורט או להיתר/ הרשאה יהיה הפקדת תכנית משלימה לתתל/33/א (המובל לים) ולחילופין לקבוע שתנאי לביצוע כל שלב בתכנית יהיה ביצוע הניקוז, לרבות ניקוז לים.

ההמלצה היא לדחות את ההשגות בנושא זה (ראה הרחבה בעניין בהשגת משרד החקלאות). הות"ל בישיבתה מיום 26.12.16 קבעה כי הביצוע יהיה בשלבים. האיגום בפא"ש מהווה תנאי לתחילת העבודות להצרת תעלת איילון, השלמת פשט ההצפה במקווה ישראל והשלמת מאגרי הריסון מהווים תנאי להפעלת המסילה במקטע איילון. המובל יהיה רק בשלב השלישי, עם זאת יש לוודא שפתרונות הניקוז אכן ייכללו בתכנית משלימה.

באופן מעשי אזנה הות"ל בין צורך מיידי וממשי בפיתוח המסילות לשיפור השירות הרכבתי לבין הסיכונים להצפות שהצרת תעלת האיילון והבינוי המסיבי סביבה יוצרים, תוך שהיא יוצרת התניה בין קצב התקדמות העבודות לפיתוח המסילות לבין שלבי הביצוע של המערך לשיפור הדרגתי של הניקוז ולמניעת שטפונות. החלטת השלבויות של הות"ל לפיה יושלם פתרון הניקוז בפא"ש כתנאי לתחילת הצרת תעלת האיילון, משמרת למעשה את המצב הקיים, ואולי אף מאריכה ומשפרת אותו קמעה (תקופת חזרה של 12: 1). בכל שלב ביצוע נוסף – פשט הצפה במקווה וביצוע מאגרי הריסון – יחול שיפור ניכר ביחס לקיים (תקופת חזרה של 35: 1).

הפגיעה בכושר ההולכה של האיילון היא תוצאה של הבינוי והפיתוח במסדרון זה. המסילה הרביעית באיילון מחריפה את הפגיעה אולם אינה אחראית לה במלואה.

מאחר ואין אפשרות לבצע את המסילה הרביעית באיילון מבלי להחריף את בעיית כושר ההולכה, נכון להשית על התכנית את תיקון הנזק שהיא גורמת.

תתל/33/א, המתייחסת לתקופת חזרה של 100: 1 שנים כנדרש על פי תמא/34/ב/3, באה לתת מענה ארוך טווח למניעת שיטפונות בשטחים הבנויים במסדרון האיילון ובשכונות הדרומיות של תל-אביב וכמענה לבעיית ניקוז כללית שאינה נובעת מתכנית זו גרידא. לכן לא נכון להשית על תכנית זו את הפתרון ארוך הטווח, וזאת לאור העובדה שתכנית זו משפרת באופן ניכר את תקופת החזרה. לפיכך אין להתנות בין קידום תתל/33/א לבין תכנית זו. עם זאת, מן הראוי לוודא שיישום פתרונות הניקוז אכן אפשרי ולקדם את תתל/33/א.

רשות הטבע והגנים טענה שיש לכתוב בהוראות בצורה ברורה שפתרונות הניקוז יהיו במסגרת תכנית ארצית אחרת ולא במסמכי ביצוע או תנאים להיתר, וכי לא ניתן יהיה מתוקף תכנית זו להוציא היתר לביצוע עבודות ניקוז מחוץ לקו הכחול.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. למחצבת נשר יש תכנית מאושרת (תמא/14/ 4 /1), למחצבת מודיעין יש תכנית ניקוז בהכנה (9306-5). הבעיה היא עם מאגר משמר איילון, המסומן בתמא/34/ 4/ב כמפעל החדרה קיים, ובתממ/ 3 /21 כמאגר החדרה. שתי תכניות אלה קובעות כי לא ניתן להוציא היתרים מכוחן אלא מכוח תכנית מפורטת שתוכן. מכאן גם החשיבות הרבה בהשלמת תתל/33/א.

18. נחל שפירים

הועדה המחוזית מרכז בקשה להוסיף הוראות לשיקום נחל שפירים, ולכלול מעברי בעל חיים; להוסיף לנספח הנוף את מעבר בעלי החיים גם למקטע כפר חב"ד-לוד; ולהוסיף התייחסות לשבילי הליכה ורכיבה, נטיעות מקבצי עצים לאורך הנחל לצורך שהייה מוצללת ומיסוד ממגורים ותעשייה.

ההמלצה היא לדחות את ההערה מאחר והתכנית כבר נותנת מענה לנושאים אלה (ראה סעיפים 6.2.2, ט, 6.3.4, 6.4.7, 6.4.8, ו-6.11 ס"ק 2 ו-5).

19. חשמל

א. חברת החשמל טענה כי יש להטמיע הוראות להקמת רצועת תשתיות עילית (הרחבת סעיף 6.7) וכן לסמן אותה בנוהל מבא"ת בתשריט ביעוד של מגבלות בניה ופיתוח ורצועת תשתיות עילית ותת-קרקעית לקווי חשמל.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה.

1) בתשריט מצב מוצע: לסמן את רצועת קווי החשמל להעתקה ביעוד מגבלות בניה ופיתוח, דרך מוצעת, דרך מאושרת ונחל/תעלה/מאגר לפי סימונה בנספח תיאום תשתיות.

2) בסעיף 4.6.1 ייווסף ס"ק ג: "יותר קווי וכבלי חשמל במתח עליון, גבוה ו/או נמוך, עמודים ותיילים מעל או מתחת לקרקע."

3) בסעיף 4.7.1 ייווסף ס"ק ג: "יותר קווי וכבלי חשמל במתח עליון, גבוה ו/או נמוך, עמודים ותיילים מעל או מתחת לקרקע."

4) לתקן את סעיף 6.7 ס"ק ב ולכלול בו את כל תאי השטח שבתחומם עובר קו חשמל. הטעם לכך הוא שכדי להעביר קווי מתח עליון נדרש תכנון סטטוטורי ואין להסתפק בתכנון תשתית החשמל בנספח התשתיות המנחה.

ב. חברת החשמל טענה כי התכנית גורעת שטחים מתחמ"ש תל אביב מזרח ומבטלת את דרך הגישה באופן שפוגע בפעילותו. לטענת החברה יש לאפשר את פעילות התחמ"ש לעוד 15 שנים. כן טענה החברה לפגיעה במתקניה במחלף שפירים.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. הניתוח הסטטוטורי שנערך מצביע על כך שהוראות תמא/4/10/ג/5, תממ/5 ותגפ/597 במשולב מאפשרות את המשך פעילות התחמ"ש עד למועד הפעלת התחמ"ש החליפי במחלף גנות, ובניגוד לדברי חברת החשמל, גם מתירות פעולות הנדרשות לתפקוד תקין וחידוש ציוד של התחמ"ש עד למועד להפסקת פעילותו ולפינוי השטח שנקבע בתכניות הנ"ל.

רוב המתקנים בתחום התחמ"ש הכלולים בתתל/33, נמצאים בשטח המיועד למגבלות בניה ופיתוח. סעיף 4.6.1 קובע כי יעודי הקרקע באזור המגבלות והשימושים המותרים בו יהיו כפי שנקבעו בתכניות תקפות. לפיכך, על המבנים בתחום זה חלה תגפ/597 והיעוד הזמני הוא תחמ"ש (סעיף 11.1.5 ד' להוראות תגפ/597). ככל שיידרשו שינויים לצורך תפקוד תקין וחידוש ציוד, רשאי מוסד תכנון להתירם מכוח ההוראות המשולבות של תמא/4/10/ג/5 ותגפ.

לניתוח המפורט ראה סעיף סעיפים 4-5 בהשגת חברת החשמל.

לעניין הטענה על פגיעה במתקני החברה בבית דגן, הרי שתכנית זו אינה מרחיבה את הדרך באזור המתקנים, ואינה משנה את מצבם.

ג. הועדה המחוזית תל אביב, הועדה המקומית עמק לוד ומושב משמר השבעה טענו שיש להטמין את רצועת החשמל.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה. בסייפא של סעיף 6.7 ג ייווסף: בשטח ישוב על פי תכנית מאושרת תוסמן תשתית החשמל בתת-הקרקע לצמצום הפגיעה במקרקעי התושבים. בנחלות 121 ו-123 במשמר השבעה לפי תכנית גז/314/7 יינקטו צעדים למזעור השפעות קו החשמל שיבטיחו עמידה בהיתרי הקרינה הרלוונטיים.

20. תיאום תשתיות עם חברות התשתית

א. נתיבי ישראל

חברת נתיבי ישראל ביקשה תוספת של סימון מבנה דרך לצורך ניקוז בתחום הרצועה התחבורתית של כביש 1 עם גמישות במיקומו, בתחום שבין המקצה המערבי של הישוב אזור לבין כניסת נחל איילון לתוך נתיבי איילון, לצורך העברת מי נגר מפא"ש למקווה ישראל ע"פ תכנית הניקוז. כן ביקשה החברה להוסיף סעיף קטן בסעיף 6.11 המקיים חובת תיאום עם חברת נת"ע לעניין חציית הקו האדום והסגול את מסילת הברזל.

ההמלצה היא לקבל את ההשגה כלהלן:

1) בסעיף 4.6.1 "שימושים מותרים בתחום מגבלות בניה ופיתוח" ייוסף ס"ק ד: "בתאי שטח 003 ו-004 תותר הקמת מבני דרך או מגלשים בדרך מס' 1 לצורך ניקוז."

2) בסעיף 6.1.1 ייוסף ס"ק ח: "בקטע המסילה והדרך במרחב שבין גשר בבו לבין תחנת אזור, בין נ.צ. $\gamma = 660100$ $x = 180400$ לבין נ.צ. $\gamma = 661100$ $x = 181100$ יבוצעו מבני דרך או מגלשים בדרך מס' 1 לצורך ניקוז."

3) לסעיף 6.11 ייוסף ס"ק 17: "תיאום עם חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) לעניין חציית הקו האדום והקו הסגול של הרכבת הקלה את מסילת הברזל".

ב. נת"ע

נת"ע ביקשה להוסיף הוראה לפיה תנאי לאישור מסמכים מפורטים לפני ביצוע בשטחים הסמוכים למפגש קווי הרק"ל עם המסילה יהיה קבלת אישורה לתכנון המפורט. כן ביקשה החברה להבטיח תיאום בינה לבין נתיבי ישראל בכל הנוגע לחציית הרכבת הקלה – הקווים האדום והסגול את מסילת הברזל.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה כלהלן: לסעיף 6.11 ייוסף ס"ק 17: "תיאום עם חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) לעניין חציית הקו האדום והקו הסגול של הרכבת הקלה את מסילת הברזל".

ג. תש"ן

תש"ן טענה לפגיעה בשני קווי דלק שלה (למיקום הקווים ראה תשריט בהשגת תש"ן): קו הדלק המזרחי עובר במרחק רב מתחום התכנית, ולכן אינו משתנה או נפגע מתכנית זו, ואינו רלוונטי לדיון זה.

הקו השני חוצה את דרך מס' 1 ובעניינו ביקשה החברה לסמן אותו בתשריט ולהוסיף הוראות בנושאים אשר ימנעו את הפגיעה בו.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה מאחר והקו מסומן בנספח תיאום תשתיות והתכנית נותנת כבר מענה לכל בקשות תש"ן. התכנית מחייבת בסעיף 6.7 א תיאום עם הרשויות המוסמכות, בעלי התשתית והקרקע כחלק מהתכנון המפורט, ובסעיף 6.11 ס"ק 1 תיאום עם כל חברות התשתית הרלוונטיות כתנאי למתן היתר בניה.

לעניין הבקשה לתוספת הוראות תכנון לרצועות הדלק: אין מקום לקבוע, באמצעות תכנית זו, העוסקת במסילה ובדרך, הוראות והגבלות לקווי ומתקני תשתית שאינם נושא מנושאים, וזאת בהתחשב בכך שהתכנית כבר נותנת מענה לתיאום בין בעלי קווי התשתית כפי שצוין לעיל.

21. תכנון נופי בתחום מועצה אזורית עמק לוד

הועדה המקומית עמק לוד, כפר חב"ד, תושבי כפר חב"ד ואחיעזר טענו כי יש להגדיר רצועה ירוקה שתכלול שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך קטע המסילה שבין כפר חב"ד לעיר לוד משני צידיה מטעמים שפורטו על ידי כל משיג.

ההמלצה היא לדחות את ההשגות. התכנית נותנת מענה לתכנון הנופי לאורך התוואי המשולב מצידו הצפוני, ונספח הנוף קובע את העקרונות המנחים לפיתוח הנופי באופן מפורט, לרבות לעניין שבילי הליכה ורכיבה. לעניין מעבר הרצועה הירוקה מדרום לכפר חב"ד, המעבר כרוך בהרחבת הקו הכחול ובתוספת מגבלות בניה ופיתוח שהמשיגים מבקשים לצמצמן.

תתל/ 33 יוצרת מסגרת סטטוטורית לביצוע המסילות על מרכיביהן השונים. התכנית כוללת נספח מנחה המציג תנוחה וחתכים של מערכת החשמול, אך היא אינה מקבעת את מיקום עמודי החשמול. לעת הביצוע ניתן יהיה לבחון את יישומם בפועל על פי מכלול ההיבטים. היתרונות של החשמול הם גדולים ועולים על הנזק הוויזואלי של עמודי החשמול.

22. גשר החווה או הגשר הירוק

משפחת שורגי טענה שהתכנית 'מחסלת' את החווה בדלת האחורית על ידי יצירת כניסה חדשה לפארק אריאל שרון; וכי יש לקבוע שאין לפגוע בגשר הקיים או להאריכו במינימום הנדרש או להתקין גשר חלופי ברוחב שלא יעלה על הגשר הקיים; להסדיר ירידה מהגשר באופן שלא יפגע בתפקוד החווה ולבטל את שינוי היעוד בקטע המיועד לדרך ממזרח לכביש 1. כמו כן נטען כי יש להבטיח כי גם בזמן הביצוע של הגשר החלופי תהיה גישה הוגנת ורציפה לאורך כל התקופה.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. מטרת הגשר המתוכנן היא להחליף גשר קיים שאינו מאפשר שינויים ברצועה התחבורתית של כביש 1, שהם פועל יוצא מתכנון המסילות והדרך.

מהניתוח הסטטוטורי של השטח עולה כי תתל/ 33 אינה משנה את המצב הסטטוטורי הקיים על פי תממ/ 5/ 3.

בתשריט תממ/ 5/ 3, ליד החווה, מסומנת דרך פארק, המהווה את אחת הכניסות לפארק, והמחברת בין גשר החווה לחווה. מדרך פארק זו מתפצלת דרך פארק היקפית הסמוכה לשטחי החווה והעוקפת אותה מדרום ומצפון מערב. דרך פארק זו מוליכה גם לשטח המיועד לחניה לבאי הפארק שנמצא מדרום לחווה. סעיף 13.9.2 להוראות התמ"מ קובע כי מיקומה המדויק של החניה ייקבע בתכניות מקומיות למתחמי התכנון, ויהיה סמוך ככל הניתן לכניסות לפארק ולדרך הפארק. לאור זאת, הטענה לפיה תת"ל זו יוצרת כניסה חדשה לפארק, אינה עולה בקנה אחד עם התכנון המתארי התקף מאז 23.5.2005.

הגשר המוצע בתכנית זו נועד לשתי מטרות: לא לפגוע במצב הקיים ובמשתמשי הגשר, וליצור חיבור בין אזור לבין שטח הפארק. הגשר החלופי עומד בסטנדרט מקובל לדרך גישה, הכולל שני נתיבי נסיעה, שבילי אופניים ומדרכות.

הגשר סמוך למבני החווה, אך אינו חודר לאזור הבנוי של החווה. הקצה הצפוני של השטח המיועד לדרך הוא למעשה סוללה היורדת בהדרגה מגובה הגשר לגובה דרך העפר המובילה לחווה. סוללה זו מאפשרת רציפות בין החווה לגשר.

גשר החווה אכן אינו ממטרות תתל/33 והתת"ל אינה עוסקת בתכנון או בביצוע פארק אריאל שרון. עם זאת, התת"ל נותנת מענה חליפי לכל תשתית שנפגעת או שעשויה להיפגע עקב ביצועה.

לעניין הגישה החלופית בתקופת הבניה של הגשר החדש, התכנית נותנת לכך מענה בסעיף 6.1.4 לפיו לא תנותק דרך גישה סטטוטורית או דרך גישה למבנה או שימוש שהוקם כדין טרם הסדרת גישה חלופית.

23. מניעת מפגעי רעש ורעידות

מספר משיגים טענו כי התכנית אינה נותנת מענה מספק למפגעי רעש ורעידות, וביקשו שינויים שונים בתכנית.

א. **יעל קדם** טענה שקרבת הדרך והמסילות לביתה יגרמו למטרדי רעש ורעידות, העלולים לפגוע בבריאות ובאיתנות המבנה.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה. המשיב הבהיר כי נפלה טעות בנספח המיגון האקוסטי, ולכן בשכונת עזרא בסמיכות לגוש/חלקה 6034/5 תתוקן טעות הסופר שנמצאה, כך שיוצג בו הקיר האקוסטי המתוכנן באורך מלא כפי שנקבע בעקבות החישובים בתסקיר.

ב. **עיריית לוד** ביקשה כי בהוראות ייקבע כי המיגון האקוסטי ייעשה בתיאום ובאישור העירייה. כן דרשה העירייה כי מבנים שאינם מוסדרים סטטוטורית ובהם צפויות חריגות ממפלסי הרעש יפוננו כתנאי לביצוע התכנית. לגבי מבנים שנבנו בהיתר יש להוסיף סעיף שיפוי בגין ירידת ערך הנכס.

ההמלצה היא לדחות את ההשגות. לעניין התיאום והשיפוי ראה להלן. מבנים שאינם מוסדרים סטטוטורית, כמו גם מבנים כדין, המיועדים להריסה בתכנית זו ייהרסו רק אם הריסתם תהיה חיונית לביצוע התכנית. אין מקום, במסגרת תכנית זו, לפנות מבנים שאינם מוסדרים אם הם אינם נחוצים לביצוע המסילה. התכנית מאפשרת מיגון של מבנים אולם מסייגת זאת בתנאי שהם נבנו כחוק.

ג. **עו"ד אעוני בנא** טען שחובתן של הרשויות לבחון את השלכות התכנית על קבוצות אוכלוסייה מוחלשות.

ההמלצה היא לקבל חלקית את ההשגה. על אף שלא נטען ספציפית בעניין המיגון, אני סבורה שיש למגן מבנים קיימים בשכונת הרכבת, ככל שהם הוקמו לפני חקיקת פקודת בניין ערים כחלק ממגורי הסגל לעובדי הרכבת. על היזם, לעת התכנון המפורט יהיה לאתר מבנים אלה כפי שכבר הוצע בתיקון לסעיף 6.2.2א.

לעניין מבנים בכרם אלנקיב, התכנית החדשה ללוד/10000, עם אישורה, תאפשר הגשת תכניות לבניה ותעניק לגיטימציה לשכונה זו. לאוכלוסייה הערבית בלוד אין אלטרנטיבות דיור ראויות, ויש לאפשר לה להמשיך לחיות על מקרקעיה ככל שהתכנון המפורט לפני ביצוע יאפשר זאת. ככל שתכניות הלגיטימציה, בתחום ההשפעה של מסילה זו, יאושרו לאחר אישורה של תכנית זו הן יידרשו לכלול מיגון.

ד. **לגבי תחנת גני אביב** טענה עיריית לוד שיש להרחיק את דרכי הגישה והחניון מבתי המגורים וליצור חיץ בינם שבו ניתן יהיה להקים מתרס רעש מגוון; ליישם אמצעים להקטנת רעש מערכות הכריזה לאורך הרציפים, לרבות הקמת מתרס רעש לאורכם; לתכנן את המערכות המכניות כך שהרעש לא יחרוג מהתקנות ולהכין מסמך סביבתי

מפורט למניעת מפגעים מהתחנה. נושאים אלה יהיו תנאים להיתר הבניה לתחילת העבודות.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. ככלל, התכנית אינה עוסקת במבני התחנות, החניון והגישה אליהן. הוראות התכנית לעניין המיגון האקוסטי הן הוראות מפורטות הקובעות דרישה להכנת מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים מעודכנים והמפרט אמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות, פתרונות מיגון, ניטור ובקרה (ס' 6.2.2 יא). סעיף 6.5.1 קובע קריטריונים והנחיות למדידת רעש, הנחיות לביצוע מיגונים, ניטור ובקרה. על היזם מוטלת החובה למצוא פתרונות למניעת מפגעי רעש וליישם. משכך, אין מקום להתנות היתרי בניה לתחילת העבודות במסמך סביבתי נוסף או בתנאים אחרים.

לעניין הבקשה שהנושאים הנ"ל יהיו תנאי להיתר, ראה סעיף 2 לעיל.

ה. חברת זירה להשכיר טענה שיש להחיל את מגבלות הרעש והקרינה על תכנית תמל/1087 הנמצאת בהכנה כמו בשטח מאוכלס ולהבטיח תכנון נופי נאות למיגון זה.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. תמל/1053 הופקדה במאי 2017, וטרם אושרה. תמל/1087, המחליפה אותה, טרם התקבלה במערכת המקוונת, ולפיכך עדיין לא ברור אם היא תאושר, ואם כן, מה יכללו הוראותיה. לכן, אי אפשר בשלב זה להסתמך עליה. מיגון אקוסטי ניתן על ידי יזם רק כאשר מדובר בתכנית מפורטת מאושרת.

ו. המועצה האזורית עמק לוד, כפר חב"ד, תושבי כפר חב"ד, גנות, אחיעזר ומשמר השבעה טענו שאין התכנית נותנת מענה ראוי למטרדי רעש ורעידות.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. בתסקיר ההשפעה על הסביבה נבחנו בפירוט נזקי הרעש, הרעידות, זיהום האוויר והשפעת התוואי המשולב של דרך ומסילות על הנוף וצביון האזור. הוראות התכנית נותנות ביטוי מקיף ומענה מפורט לממצאי התסקיר. ראה פרטים בהשגות המועצה והישובים.

ז. ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן דרשה להוסיף מיגון אקוסטי באזור, כך שהמיגון יגן על מגרש בן 57 ד' ביעוד תעשייה בבעלותה. החברה עגנה את הבקשה בטענה שהמגרש מיועד בתממ/5 לאזור עירוני בדגש מגורים, וכי בתכנית האב לאזור הוא מיועד למגורים.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. לתכנית האב של אזור אין מעמד סטטוטורי. הועדה המחוזית דנה בתכנית זו ביום 31.10.11 וקבעה שהיא רואה בתכנית האב ובעבודת הפרוגרמה לצרכי ציבור "בסיס נאות להנעת הכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית לאזור ותכנית אב לתחבורה", אולם בכך אין התייחסות לפרטיה ולייעודי הקרקע שבה. תכנית המתאר הכוללנית לאזור טרם אושרה.

תממ/5 אכן מייעדת את המגרש לאזור עירוני בדגש מגורים, אולם היא קובעת כי אין בהוראותיה, משום מתן אישור לתכנון הכלול בתשריטים, כל עוד לא אושר התכנון בתכנית אחרת על פי החוק ועל מנת לתת תוקף לתכנון זה, יהיה צורך לנקוט לגבי כל תכנית, בהליכים הנדרשים על פי כל דין; תכנית מתאר מקומית או מפורטת שאושרה עובר לאישורה של תממ/5 תישאר בתוקפה והוראותיה גוברות. בנוסף קובעת התמ"מ ששטח שעל פי תממ/5 ייעודו אינו זהה ליעוד הנוכחי שלו על פי תכנית בת תוקף או שאין לגביו תכנית בת תוקף כלל, לא יחול שינוי ביעודו מכוח כניסתה לתוקף של

תכנית זו. לפיכך היעוד התקף, על אף התמ"מ הוא אזור תעשייה, שאינו שימוש רגיש לרעש, ואינו מזכה במיגון אקוסטי.

24. מניעת מפגעי קרינה

ההמלצה היא לדחות את כל ההשגות שביקשו לפרט את האמצעים לצמצום מפגעי הקרינה ולא להשאיר נושא כה חשוב לממונה על הקרינה במשרד להגה"ס. כן ביקשו המשיגים ליידע את התושבים על האמצעים שיינקטו.

הגורם המוסמך למתן היתרים ולקביעת המיגון הנדרש לפי חוק הקרינה הבלתי מיינת הוא הממונה על הקרינה במשרד להגה"ס. הוראות התכנית בסעיף 6.6.1 קובעות כי מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע יבטיחו עמידה בקביעות הממונה על הקרינה ויכללו את כל האמצעים הנדרשים על ידו. ההחלטה אם יש צורך במיגון של מבנה או בתוך מבנה מסורה לממונה זה. גם מערך הניטור ייקבע על ידי הממונה. על היזם יהיה לעמוד בביצוע התנאים שייקבעו על ידי הממונה.

25. היועצות

ההמלצה היא לדחות את כל ההשגות שעניינן דרישה להיועצות עם הרשות המקומית לעת התכנון המפורט לביצוע או לעת מתן היתרים והרשאות. כמו כן ההמלצה היא לדחות את כל ההשגות בהן התבקש להכפיף את התכנון המפורט לפני ביצוע לתנאים שייקבעו על ידי הרשויות המקומיות.

הטעם לכך הוא שסעיפים 6ב (ב) ו-ג) לחוק התוה"ב מאפשרים למגיש תכנית לתשתית לאומית, המגיש בקשה להיתר על פי תכנית מאושרת לתשתית לאומית, לבחור בין שתי חלופות: להגיש את הבקשה להיתר לות"ל, או להגיש לועדה המקומית שבמרחב התכנון שלה חלה התכנית האמורה. לגוף הנבחר לעניין היתר – הות"ל או הועדה המקומית – הוענקו כל הסמכויות לעניין מתן ההיתר (ובוועדה מקומית, למעט בקשה להרשאה לפי סעיף 261(ה)). היזם רשאי איפוא לבחור את הדרך הנוחה לו להגשת בקשה להיתר.

לפי הוראות החוק (סעיף 6א(ו)), מוזמן מהנדס הועדה המקומית לדיונים בתכנית, לרבות בוועדת המשנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, ומקבל את כל חומרי התכנון המוצגים לות"ל במסגרת זו. הוראות הנוהל של הות"ל מחייבות להעביר לוועדות המקומיות את התכנון המפורט מבעוד מועד, והועדה המקומית תוזמן לדיון ותהא רשאית להציג את עמדתה בעניין.

26. שיפוי

ההמלצה היא לדחות את כל ההשגות שעניינן הגדלת היקף השיפוי. במסגרת תכנית זו הועבר לות"ל כתב שיפוי מטעם היזם לפיהם מתחייב היזם לשפות את הועדות המקומיות ב-70% מתשלומי הפיצויים שבהם יחויבו, אם יחויבו, לפי סעיף 197 עקב אישורה של תכנית זו. על התחייבות זו חלות הוראות סעיף 119ד (א) – (3א) ו-ב) לחוק.

תיקון 115 לחוק התכנון והבניה קובע כי ועדה מקומית במועצה אזורית רשאית לפנות לוועדת השיפוי שהוקמה ע"פ סעיף 119ד (א)2(1) ולבקש את הגדלת שיעור השיפוי. ועדת השיפוי תחליט בבקשה כאמור בהתחשב בתועלת הכלכלית הנובעת מההשבת העתידית הצפויה במקרקעין עקב ביצוע התכנית.

27. הסתרת הנתב הרביעי והטעיית הציבור ומניעת הזכות לדעת

כחלק מהשגתה של אדם טבע ודין להסיר את הנתיב הרביעי לכיוון ירושלים, טענה אדם טבע ודין שהאופן שבו תוכננה הוספת הנתיב הרביעי לכיוון ירושלים בדרך מס' 1 מהווה גניבת דעת והטעיית הציבור, וכי במהלך ההליך התכנוני הסתירה הות"ל את הנתיב הרביעי ממוסדות התכנון ומהציבור ופגעה בזכותם לדעת ולנקוט בצעדים שימנעו את אישורו.

ההמלצה היא לדחות את ההשגה. בדיקת ההליך מצביעה על כך שההליך היה תקין. בבדיקה זו לא נמצא כי התכנון נעשה תוך "מניעת זכות הציבור לדעת ולהתנגד והולכת שולל, גם של מוסדות התכנון, אשר נעדרים את היכולת להגיב כהלכה לתכנית המוצעת" כדברי המשיגה. כמו כן אין סימוכין לכך שהתכנון נעשה באופן בלתי גלוי ומטעה ומתוך כוונה "להגניב" לתכנית נושא שלא נדון ולא הוצג במהלך הדיונים בתכנית. הדברים נאמרו במפורש החל מיום 12.3.12 (דיון לבחינת חלופות והחלטה לפרסם את דבר הכנת התכנית).

על אף שהבקשה הפורמלית של משרד התחבורה להוספת נתיב רביעי בדרך מס' 1 הגיעה לידי הות"ל רק ביום 12.12.12, הוספת הנתיב הרביעי נדונה במליאת הות"ל כ-9 חודשים קודם לכן, והוצגה בתשריטי התכנית כבר לעת ההחלטה על דבר פרסום הכנת התכנית ביום 12.3.12. תמליל הדיון מצביע על כך שהיזם הציג בדיון באופן מפורט ומפורש את הוספת הנתיב הרביעי וכי הנושא נשקל במהלך הישיבה.

דבר הכנת התכנית למסילה הרביעית באיילון כשהיא כוללת נתיב רביעי בדרך מס' 1 פורסם לציבור ביום 24.9.12. בנוסח לפרסום צוין במפורש כי התכנית כוללת "יעוד וסימון שטחים למסילת ברזל ולדרכים" ורשימת הגושים והחלקות כללה גם את השטחים הנדרשים להרחבת הדרך.

לעת הדיון להעברת התכנית להערות והשגות ביום 26.12.16 הוצג הנתיב הרביעי על ידי היזם בפירוט, כפי שעולה מתמליל הישיבה.

בהודעה בדבר פרסום התכנית להערות והשגות הציבור שפורסמה לציבור ברשומות ביום 1.11.17 ובעיתונים בין 8.11.17 לבין 10.11.17 נקבע במפורש שהתכנית כוללת הוספת נתיב רביעי בדרך מס' 1 לכיוון ירושלים וכי אחת ממטרות התכנית היא יצירת מסגרת תכנונית להוספת נתיב רביעי לדרך מס' 1 מתחנת תל אביב דרום ועד למחלף שפירים.

בנוסף נטען ע"י אדם טבע ודין כי הטעיית או אף הסתרת הנתיב הרביעי ממוסדות התכנון ומהציבור ומניעת הזכות לדעת מתחזקת מכוח העובדה שהות"ל לא כפופה לחובת הפרסום על שלט, מחייבת שהפרסום הנעשה על ידה יכלול פירוט אופטימלי של רכיבי התכנון.

גם אם אין הות"ל חייבת בפרסום שלטים כנטען, בסיוור שנערך על ידי החוקרת לאורך התוואי ביום 12.12.17 נצפו שלטים רבים בכל מקטעי המסילה/דרך שכללו פרסום התכנית להערות ולהשגות הציבור. השלטים הוצבו במקומות שבהם יש תנועה של נוסעים והולכי רגל, הם בלטו בסביבתם והאותיות שלהם היו גדולות וקריאות. אי אפשר היה שלא לראותם. למען סבר את האוזן, למעלה ממאה שלטים הוצבו לאורך התוואי הכלול בתחום התכנית וצילומי השלטים נשמרו בות"ל.

28. תכנית אחת לתשתיות

משפחת שיפרוט והועדה המקומית עמק לוד טענו שיש להכין תכנית אחת לכל מערך התחבורה שתביא במניין השיקולים את כל ההיבטים התכנוניים והתחבורתיים, וזאת לאור עריכתן במקביל של תתל/33, תמא/47/ב/1 לדרך 46 ממחלף שפירים למחלף

הטייסיים, תתל/202/ 26 להפרדה מפלסית כפר חב"ד ותמא/4/ 2/א/2 למחלף כניסה מערבי לנתב"ג.

ההמלצה היא לדחות את ההשגות. התכנון המפורט של תשתיות בתכניות מקבילות אכן מטיל קושי על בעלי מקרקעין, שנאלצים להתמודד עם שלל תכניות במוסדות תכנון שונים הן לעניין הגשת התנגדויות/השגות והן לעניין תביעות פיצויים.

תמא/3, תמא/23 ותממ/3/ 21 בחנו את צרכי התחבורה במחוז, יצרו מסגרת תכנונית כוללת שקבעה עקרונית את התוויית הדרכים והמסילות באזור זה, ואשר פורסמה לעת אישורן של תכניות אלה לפני שנים רבות. מערך תחבורתי זה נבחן היום מחדש במסגרת תמא/42, שאמורה להביא במניין השיקולים את כל ההיבטים התכנוניים והתחבורתיים המעודכנים.

רוב התכניות נשוא ההשגות הן תכניות מפורטות למקטעי דרכים ומסילות שהותוו עקרונית במסגרת התכנון הכוללני, והן אכן מצטלבות בנקודות שונות.

הות"ל מוסמכת לדון רק בתשתיות שהוכרזו כתשתית לאומית, ואין היא רשאית לכלול מרכיבי תשתית נוספים בתחום תכנית שבסמכותה. מאחר וקידום דרך מס' 46 כחלק מתשתיות העל התומכות בשטחי מחנות צה"ל המתפנים ובמחנות הקולטים לא הוכרזה כתשתית לאומית, אין אפשרות מעשית לתכנן אותה במשולב עם תכנית זו. דבר זה נכון גם לתמא/4/ 2/א/2.

תכנית מפורטת לתשתיות, שמכוחה ניתן להוציא היתרים/הרשאות מצריכה משאבי תכנון רבים (צוותים גדולים הכוללים בעלי מקצוע בנושאים שונים, תיאום תשתיות בתחום התכנית ומחוצה לה, תסקיר השפעה על הסביבה וכד'). בנוסף, תקציב המדינה אינו יכול לתת בבת אחת מענה לכל התשתיות הנדרשות. לכן, התכנון המפורט נערך על פי קצב בשלות מרכיבי התכנון ובהתאם לשלביות הביצוע.

על מתכנני תכנית מפורטת לתאם את התכנון המוצע עם תכניות נוספות בהכנה, ולהבנותי, מהלך זה בוצע במסגרת תכנית זו.

להרחבה ראה השגת משפחת שיפרוט.

29. טענות נוספות שהומלץ לקבלן

א. ההמלצה היא לקבל את השגת הוועדה המחוזית ברשימת מרחבי התכנון במקום "גלילית מחוז תל-אביב" יבוא "מרחב תכנון מקומי/מחוזי תל-אביב".

ב. ההמלצה היא לקבל את השגת משמר השבעה. אחרי "עמק לוד – חלק מתחום הרשות: גנות" יבוא: "אחיעזר, כפר חב"ד ומשמר השבעה", אלא אם נוהל מבא"ת אינו מאפשר זאת, שאז, הנוסח יהיה: "עמק לוד – חלק מתחום הרשות".

ג. ההמלצה היא לקבל את השגת במקום ולתקן: להוסיף לנספח עצים בוגרים, גיליון 3 את מקבצי העצים הבוגרים שלא נכללו בו בהתאם לתשריט להלן שהומצא על ידי עמותת במקום ולאחר בדיקתו.

ד. ההמלצה היא לתקן את התכנית, ככל הנדרש, ע"פ הדיון לפי ס' 106 (ב) לחוק התוה"ב, שטרם נערך.

30. הערה טכנית

בתשריט מצב מוצע ייוספו מספרי הגושים (מספרי החלקות מופיעים בתשריט).

ריכוז תיקונים בהוראות

1. **בדף הפתיחה :**
ברשימת מרחבי התכנון במקום "גלילית מחוז תל-אביב" יבוא "מרחב תכנון מקומי/מחוזי תל-אביב".
2. **סעיף 1.5.3 :**
אחרי "עמק לוד – חלק מתחום הרשות: גנות" יבוא: "אחיעזר, כפר חב"ד ומשמר השבעה", אלא אם נוהל מבא"ת אינו מאפשר זאת, שאז, הנוסח יהיה: "עמק לוד – חלק מתחום הרשות".
3. **סעיף 4.6.1 :**
ייוסף ס"ק ג': "יותר קווי וכבלי חשמל במתח עליון, גבוה ו/או נמוך, עמודים ותיילים מעל או מתחת לקרקע."
ייוסף ס"ק ד': "בתאי שטח 003 ו-004 תותר הקמת מבני דרך או מגלשים בדרך מס' 1 לצורך ניקוז".
4. **סעיף 4.7.1 :**
ייוסף ס"ק ג': "יותר קווי וכבלי חשמל במתח עליון, גבוה ו/או נמוך, עמודים ותיילים מעל או מתחת לקרקע".
5. **סעיף 6.1.1 :**
ייוסף ס"ק ח': "בקטע המסילה והדרך במרחב שבין גשר בבו לבין תחנת אזור, בין נ.צ. $X = 180400$ $Y = 660100$ לבין נ.צ. $X = 181100$ $Y = 661100$ יבוצעו מבני דרך או מגלשים בדרך מס' 1 לצורך ניקוז".
6. **סעיף 6.1.2 ז :**
אחרי "מעברים להולכי רגל (מעבר למותר בסעיף 6.1.1 ו.לעיל)" ייוסף "מעברים לכלי רכב".
7. **סעיף 6.1.2 ה :**
8. **יתוקן כדלקמן : "שימור, ככל הניתן, של מבנים היסטוריים, בכפוף לאילוצים הנדסיים וסביבתיים הנובעים מתכנית זו".**
9. **סעיף 6.2.2 א :**
בסוף הסעיף ייוסף: בשטחים המיועדים למסילה מוצעת, יעוד על פי תכנית אחרת והנחיות מיוחדות בתאי שטח 113, 114, 227 ו-253 יבוצע סקר מבנים היסטוריים, ותיבחן האפשרות להסיט את המסילה או המתקנים כדי למנוע פגיעה במבנים בעלי ערך לשימור. קו בניין במבנה לשימור יכול להיות 0 ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כדין.
10. **סעיף 6.3.3 ב :**
בסיפא ייוסף "בתיאום עם עיריית לוד".
11. **סעיף 6.7 ב :**
תיוסף רשימה של כל תאי השטח שבתחומם עובר קו חשמל.
12. **סעיף 6.7 ג :**
בסיפא של הסעיף: בשטח ישוב על פי תכנית מאושרת תוטמן תשתית החשמל בתת-הקרקע לצמצום הפגיעה במקרקעי התושבים. בנחלות 121 ו-123 לפי תכנית גז/314/7 יינקטו צעדים למזעור השפעות קו החשמל שיבטיחו עמידה בהיתרי הקרינה הרלוונטיים.
13. **סעיף 6.11 :**

- ייוסף ס"ק 17: "תיאום עם חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) לעניין חציית הקו האדום והקו הסגול של הרכבת הקלה את מסילת הברזל".
14. **בסעיפים הבאים:** 4.6.2 א, 6.1 ו, 6.5.1 ה, 6.5.1 ו, 6.7 א, 6.7 ד יתוקן הנוסח כך שבמקום "בעל המקרקעין" או "בעל המבנה" יירשם "בעל הזכויות במקרקעין" או "בעל הזכויות במבנה".
15. בדברי ההסבר: בפסקה החמישית, במקום המילים "וכן הסדרה סטטוטורית של דרך מס' 1" יבוא "במקטע המרכזי של התוואי, בין דרום תל-אביב לבין מחלף שפירים, מוסיפה התכנית לצד המסילות, נתיב רביעי לכיוון ירושלים בדרך מס' 1".
16. בדברי הסבר: בפסקה השביעית, אחרי "איגום מוגבר בפארק אריאל שרון" יבוא, לרבות מאגר לקליטת 6.2 מלמ"ק כפי שהוחלט במליאת הות"ל.

ריכוז תיקונים בתשריטים

תשריט מצב מוצע:

- א. ייוספו מספרי הגושים (מספרי החלקות מופיעים בתשריט).
- ב. לסמן את רצועת קווי החשמל להעתקה ביעוד מגבלות בניה ופיתוח, דרך מוצעת, דרך מאושרת ונחל/תעלה/מאגר, לפי סימונה בנספח תיאום תשתיות.
- ג. להוסיף את השטח הכלול בתכנית הניקוז "ריסון גאוויות נחל איילון בפארק אריאל שרון" (מס' מחוזי – תגפ/13 /1) אשר פורסמה לאישור בי.פ. 6620 ביום 2.7.2013, ולמעט השטחים הבאים: השטח שנמצא מדרום לדרך מס' 44 והשטח הכלול בתכנית תא/1358/ד.
- השטח הנוסף יסומן בתשריט מצב מוצע כשטח ביעוד על פי תכנית מאושרת אחרת והכל בתנאי ויערך הליך לפי סעיף 106 (ב) לחוק התוה"ב. לא ייערך הליך כאמור, תבוטל המלצה בסעיף קטן ג'.
- ד. מגבלות הבניה והפיתוח
- א. בתא שטח 020 יצומצמו לכדי 20 מ' מגבול מסילה מוצעת.
- ב. בתא שטח 016 ו-017 יצומצמו לכדי 60 מ' מגבול מסילה מוצעת.
- ג. בתא שטח 008 בתחום משמר השבעה ל- 20 מ' מדרום לציר התיל הקיצוני של קו החשמל המיועד להסטה ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כחוק, **ולמעט השטח בגוש 6796 חלקה 43 ממזרח לרחוב השיטה שבתחומו יסומן אתר ההתארגנות, שם יישאר רוחב הרצועה כמוצע בתכנית שפורסמה להשגות.**
- ד. בתא שטח 009, בתחום מושב גנות בנחלות 61-73, יצומצמו למרחק של 10 מ' מהצד הצפוני של הקיר האקוסטי.
- ה. שטח ההתארגנות בתא שטח 008 יצומצם לכדי 8 דונם. הצמצום יהיה בצידו המערבי של שטח ההתארגנות הסמוכים למבנים בנחלות 123 ו-124.

נספח הנוף:

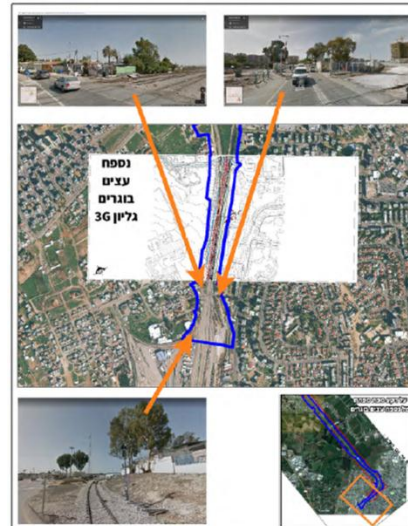
- ו. להאריך את שבילי ההליכה והרכיבה המגיעים עד לתחנת גני אביב מערבה, עד לשכונה המתוכננת בתמל/ 1087. הארכה זו תהיה מדרום לדרך השירות ובגבול רצועת המסילה.
- ז. לסמן את תא שטח 701 (המסילות לפירוק בתחום לוד) כשטח לשיקום נופי.

נספח למיגון אקוסטי :

ח. בשכונת עזרא בסמיכות לגוש/חלקה 6034/5 תתוקן טעות הסופר שנמצאה, כך שיוצג בו הקיר האקוסטי המתוכנן באורך מלא כפי שנקבע בעקבות החישובים בתסקיר.

נספח עצים בוגרים :

ככל הנדרש, ולאחר בדיקה, יעודכן נספח עצים בוגרים וייוספו לגיליון 3 מקבצי העצים הבוגרים שלא נכללו בו בהתאם לתשריט להלן שהומצא על ידי עמותת במקום.



הדוח המפורט

-17- נתיבי ישראל – גלעד צובנר

1. תוספת של סימון מבנה דרך לצורך ניקוז בתחום הרצועה התחבורתית של כביש 1 עם גמישות במיקומו, בתחום המקצה המערבי של הישוב אזור ועד כניסת נחל איילון לתוך נתיבי איילון, לצורך העברת מי נגר מפא"ש למקווה ישראל, וע"פ תכנית הניקוז.

המלצה: לקבל את ההשגה. בסעיף 4.6.1 "שימושים מותרים בתחום מגבלות בניה ופיתוח" ייוספ ס"ק ד': "בתאי שטח 003 ו-004 תותר הקמת מבני דרך או מגלשים מעל דרך מס' 1 לצורך ניקוז."

בסעיף 6.1.1 ייוספ ס"ק ח': "בקטע המסילה והדרך במרחב שבין גשר בבו לבין תחנת אזור, בין נ.צ. $X = 180400$ $Y = 660100$ לבין נ.צ. $X = 181100$ $Y = 661100$ יבוצעו מבני דרך או מגלשים מעל דרך מס' 1 לצורך ניקוז."

הנמקה: הוספת מבני דרך לניקוז נדרשת למימוש תכנית הניקוז, המהווה תנאי להפעלת המסילה.

2. הוספת סעיף קטן בסעיף 6.11 – חובת תיאום עם חברת נת"ע לעניין חצית הקו האדום והסגול את מסה"ב.

המלצה: לקבל את ההשגה. לסעיף 6.11 ייוספ ס"ק 17: "תיאום עם חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) לעניין חציית הקו האדום והקו הסגול של הרכבת הקלה את מסילת הברזל".

הנמקה: הקו האדום חוצה את מסילת הברזל בתחנת סבידור, והוא תואם הנדסית בין שני הגופים. הקו הסגול חוצה את מסילת הברזל בסמיכות לתחנת ההגנה. נכון להוסיף הוראה שתבטיח תיאום בין הגופים.

-11- נתיבי איילון – רויטל שגיא

ההשגה נמשכה בהודעה בכתב מיום 14.1.18.

-18- נת"ע – דנה ענר

1. הקו האדום:

- א. אישור נת"ע לעבודות כתנאי לאישור מסמכים מפורטים לביצוע בשל הקרבה בין המנהרות הקיימות לאלמנטים לביסוס.
- ב. תכנון המסילה לא יאפשר העברת עומסים מחלקי מבנה מתוכננים לתחום ההשפעה של המנהרות.
- ג. להרחיק את הכלונסאות ל- 5 מ' מגבול המנהרות.

עמדת המשיב: תכנון המסילה הרביעית כולל תכנון הנדסי שלוקח בחשבון את תוואי מנהרות הקו האדום.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: בדיון הובהר כי תתל/33 הביאה בחשבון את נתוני הקו האדום, וכי הממשק בקרבת הכלונסאות פתור ברמה ההנדסית.

2. הקו הסגול: יש לתאם את מיקום עמודי הגשר בהתאם לרציפים בתתל/70.

עמדת המשיב: תכנון המסילה הרביעית בתוואי התעלה שומר על מרחק מדופן עמודי הגשר כמו גם קיר נחל איילון מצד מזרח. ככל שהגשר המתוכנן ישמור על עקרונות אלו, אין כל קונפליקט. תכנון מסילה רביעית מרחיב את הרציף המזרחי בתחנת ההגנה, תוך יצירת גמישות לתימוך הקו הסגול.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: בנימוקי המשיב.

3. בסעיף 6.11 יש להוסיף כי יידרש אישור נת"ע לממשקים באזור המנהרות של הקו האדום (סבידור) והגשר במחלף ההגנה.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. לסעיף 6.11 ייוסף ס"ק 17: "תיאום עם חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) לעניין חציית הקו האדום והקו הסגול של הרכבת הקלה את מסילת הברזל".

הנמקה: הקו האדום חוצה את מסילת הברזל בתחנת סבידור, והוא תואם הנדסית בין שני הגופים. הקו הסגול חוצה את מסילת הברזל בסמיכות לתחנת ההגנה ונדרש תיאום נוסף. ההוראה המוצעת באה להבטיח תיאום בין הגופים.

4. להוסיף את תתל/70 א לתשריט מצב מאושר.

עמדת המשיב: תתל/70 א' (הקו הסגול המערבי) אושרה לאחר מועד דיון מליאת הות"ל להפקדת תתל/33, ולכן לא כלולה בתשריט מצב מאושר.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: מטרתו של תשריט מצב מאושר היא לשמש מסד לקבלת החלטות בתכנית, ולוודא כי אין התכנית מסכלת תכנון מאושר. לאחר הפקדת התכנית אין יותר צורך בתשריט מצב מאושר, וככל שיידרשו שינויים בתשריט מצב מוצע או בהוראות התכנית, הם ייערכו ע"י הות"ל לעת אישור התכנית במסמכיה הסטטוטוריים, ובהסתמך, בין היתר, על נתונים חדשים שהובאו במסגרת החקירה.

2- משרד החקלאות ופיתוח הכפר – בני יעקב

1. הפתרון של המובל אינו כלול בתכנית ולכן אין עמידה בסטנדרטים של תמא/34/ב/3. יש לכלול אותו בתשריט.

2. פתרון השלבויות בסעיף 7 אינו מספק פתרון מלא לניקוז.

א. מתן האפשרות לבצע את עבודות המסילה ולשקול הפעלתה ללא ביצוע פתרון השהייה ע"פ שלב 2, יחמירו את ההצפות בשטחים הצמודים. החשיפה לסכנת הצפות היא דווקא לעת ביצוע המסילה ולא בעת הפעלתה.

ב. הפתרון בפא"ש הוא לספיקות תכן נמוכות מתקופת חזרה של 100 שנים, בניגוד להנחיות תמא/34/ב/3, ויאפשר הולכה של 180-200 מק/שני' במקום 400-600 רצויים.

ג. ביצוע תכנית הניקוז כשלב א' בלבד מחייב העברת 2 מיליון מ"ק עפר לשטח מקווה

ישראל, בו אמורים לבצע את מתקן "פשט מקווה" ולבנות את העירום ע"פ התכנית. כלומר, מדובר בעבודה כפולה.

עמדת המשיב: המתווה המוצג במסגרת סעיף 7 בהוראות תתל/33 תואם את החלטת מליאת הות"ל מתאריך 26.12.16 (סעיף 5א), שהתקבלה פה אחד. נתיבי ישראל מקדמת במקביל את התכנון של המובל לים.

התכנית קובעת הוראות ופעולות נדרשות, ומחייבת תיאום עם רשות הניקוז/הנחל הרלוונטית, בהתאמה לנדרש עפ"י תמא/34/ב/3.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תמא/34/ב/3 קובעת שההסתברות לספיקת התכן תיקבע על פי רמת הסיכון לנפש ולרכוש במקרה של גלישת מים מתחום עורק ניקוז. סעיף 2.6 לנספח המנחה שלה קובע שבשטחים מבוניים בסמיכות לעורקי ניקוז ראשיים או במקרה של סיכון ממשי לחיי אדם, ספיקת התכן תהיה של 1:100, אולם התכנית מאפשרת למוסד תכנון הדן בתכנית לשקול ולצמצם את הדרישות המופיעות בנספח (ס' 11.3 לתמ"א). תמא/34/ב/3 מאפשרת למוסד תכנון להתיר כל שימוש בתחום פשט ההצפה אם הוא מביא בחשבון את תפקידו של השטח כמוסדת זרימה (ס' 7.3). לעת ההחלטה לפרסום תתל/33 להערות והשגות הוחלט על קידומה במקביל של תתל/33/א לפתרון ארוך טווח לניקוז, שתכלול את כל פתרונות הניקוז, אלא אם יתייטר הצורך הסטטוטורי בהם. ההחלטה קבעה כי תכנית זו תוגש לות"ל תוך שנה, אולם היא טרם הוגשה. נכון להיום, חלק מפתרונות הניקוז מקודמים במקביל במסגרות סטטוטוריות שונות, ועדיין יש להשלים את מערך הניקוז המלא לתקופת חזרה של 1:100.

המובל נשוא השגה זו הוא מרכיב בתכנית הניקוז המשולבת - תתל/33/א, וביצועו יחד עם המאגר בפארק אריאל שרון, פשט ההצפה במקווה ישראל ומאגרי הריסון וההחדרה במזרח, ייתן את הפתרון המלא לתכנית הניקוז, כנדרש על פי התמ"א ובהסתברות של 1:100. בישיבתה מיום 26.12.16 קבעה הות"ל כי המובל שייכלל בתכנית זו לא ייכלל בהתניות השלביות של תתל/33. נציג משרד החקלאות היה שותף לדיון.

מליאת הות"ל ראתה בתכניות הניקוז מרכיב מרכזי וחיוני לביצוע המסילה הרביעית באיילון והחליטה על איגום מוגבר בפא"ש. בעקבות החלטתה נקבע בסעיף 7.1 ס"ק 1 להוראות שתנאי לתחילת ביצועה של תתל/33 - עבודות להצרת תעלת האיילון, הוא "השלמת פתרון ניקוז בהתאם לתכניות מאושרות לפארק אריאל שרון", וזאת כדי למנוע את ההרעה במצב הניקוז כתוצאה מהתווית המסילה הרביעית.

בסעיף 7.1 ס"ק 2 נקבע כי תנאי להפעלת המסילה הוא ביצוע פשט ההצפה בשטחי מקווה ישראל ומאגרי הריסון וההחדרה. כן קבעה הות"ל כי למליאת הועדה תישאר גמישות לשנות את ההתניות לעת ההפעלה אם תהיה לכך הצדקה. החלטת השלביות של הות"ל לפיה יושלם פתרון הניקוז בפא"ש כתנאי לתחילת הצרת תעלת האיילון, משמרת למעשה את המצב הקיים, ואולי אף משפרת אותו קמעה. בכל שלב ביצוע נוסף – פשט הצפה במקווה וביצוע מאגרי הריסון - יחול שיפור ניכר ביחס לקיים.

באופן מעשי אזנה הות"ל בין צורך מיידי וממשי בפיתוח המסילות לשיפור השירות הרכבתי לבין הסיכונים להצפות שהצרת תעלת האיילון והבינוי המסיבי סביבה יוצרים, תוך שהיא יוצרת התניה בין קצב התקדמות העבודות לפיתוח המסילות לבין שלבי הביצוע של המערך לשיפור הניקוז ומניעת שטפונות. ביצועה של תכנית הניקוז בשלבים מביא לשיפור הדרגתי במערך הניקוז ומאריך את תקופת החזרה הקיימת היום. ביצוע

המובל, שהוא חלק מתתל/33/א יהיה בשלב מאוחר יותר, וביצועו אינו מהווה התנייה לתכנית זו.

המובל צורף לתכנית זו במסגרת נספח ניהול הנגר באגן האיילון, המציג את מרכיבי החלופה המשולבת, שנבחרה כחלופה מועדפת לפתרון הניקוז.

לעניין הטענה שהחשיפה לסכנת הצפות היא דווקא לעת ביצוע המסילה ולא בעת הפעלתה, יובהר כי סעיפים 6.2.2 ח' ו-ט' להוראות תתל/33 מחייבים הכנת תכנית ניקוז למקטע תעלת האיילון וכן פירוט של אמצעים לניהול ושימור מי נגר והשהייה קצרת מועד בפשטי ההצפה, לשיפור הספיקות באיילון, לרבות בחינת מובל ניקוז/מעקף כתנאי לאישור מסמכי התכנון המפורט לביצוע. בנוסף, סעיף 6.4.7 קובע כי ביצוע העבודות יהיה ככל הניתן בעונה היבשה ובתיאום עם רשויות הניקוז והנחל. התכנית קובעת תניות לפיהן שטחי עירום עפר ואתרי התארגנות לא יוקמו במרחק הקטן מ-25 מ' מערוץ הנחל או בתחום פשט ההצפה, אלא בתיאום עם רשות הניקוז ולאחר נקיטת אמצעים למניעת פגיעה בסביבה, לרבות מניעת גלישה לנחל של ציוד, דרדרת ופסולת באמצעות גידור מתאים.

לעניין עודפי העפר, סעיף 6.2.2 (ד) קובע כי תנאי לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע או הרשאות הוא קיומה של תכנית לניהול חומרי חפירה ומילוי ואופן הטיפול בהם.

נראה שהתכנית מאזנת היטב בין הצורך לבצע בהקדם את המסילה הרביעית באיילון לבין צמצום הסיכונים לנזקי שיטפונות, שאליהם היא נערכת באופן הדרגתי.

3. בתשריט מצב מוצע אין רצף ואחידות ביעוד הקרקע המיועד לנחל. חשש שלא ייוותר מקום לנחל בהיקף המתוכנן. אי השארת רצועה ברורה לנחל תגרום בעתיד לבעיות תחזוקה, חלוקת אחריות וכו'.

עמדת המשיב: תתל/33 הנה תכנית למסילה, והיא אינה קובעת מצב חדש ביחס לנחלים העוברים לאורך המסילה ו/או חוצים אותה, למעט באזורים בהם הרחבת המסילה / דרך מס' 1 מחייבת הסטה, הסדרה או הגנה על הנחלים. סוגיית האחריות לתחזוקת הנחלים אינה במסגרת תכנית זו.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תוואי האיילון בתחום מסדרון התחבורה בתל-אביב עובר בתעלת בטון שנבנתה בשנות ה-80 של המאה ה-20. תכנית זו אינה משנה את התווית התעלה, אולם מצרה ו/או מקרה אותה במקומות מסוימים, וזאת כדי לאפשר את העברת המסילה הרביעית במקום. התשריט, בהיותו דו ממדי, אכן אינו מראה את תוואי הנחל, אלא במקומות שבהם הוא אינו מקורה על ידי מובל סגור או תוואי מסילה, אולם התוואי אינו מתבטל.

תוואי נחל שפירים נותר בהתווייתו למעט בקטע באורך של כחמישה ק"מ בין לוד לבין כפר חב"ד שבו הוא יועתק צפונה בשיעור מירבי של 50 מ'. העקרונות להסדת הנחל שתואמו עם משרד החקלאות (תסקיר פרק ג' עמ' 306) הם העברת ספיקות תכן במהירויות זרימה נמוכות, שמירת פשט ההצפה של הנחל, שמירת ממדי מעבר המים הקיים בחציית כביש 1 ומניעת היווצרות סחף. רוחב הנחל לאחר ההטיה גדול מהרוחב הטבעי של הערוץ (תסקיר פרק ד' עמ' 328) ולאורך הקטע המוסט יפותחו שבילי הליכה ורכיבה.

התכנית אינה מונעת את תחזוקת הנחלים ואינה פוגעת בסמכויותיהן של רשויות הנחלים והניקוז.

4. בסעיף 6.3, בעניין נחל שפירים, יש לקבוע כי יידרש אישור רשות הניקוז בפשט ההצפה

המוכר, ולא התייחסות כפי שנכתב.

עמדת המשיב: התכנית קובעת הוראות ופעולות נדרשות, ומחייבת תיאום עם רשות הניקוז/ הנחל הרלוונטית, בהתאמה לנדרש עפ"י תמא/34/ב/3.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תמא/ 3/ב/34, המסדירה את הטיפול בנחלים ובעורקי ניקוז, קובעת כי מוסד תכנון הדן בתכניות או בהיתרים החלים בתחום עורק, רצועות המגן וההשפעה שלו, ידון בהם רק לאחר קבלת חוות דעת של רשות הניקוז הרלוונטית. אין בתמ"א דרישה לאישור תכנית על ידי רשות הניקוז. מוסד התכנון רשאי להפעיל שיקולים רחבים בתכנית ולפעול על פיהם גם אם אין הם עולים בקנה אחד עם חוות הדעת של רשות הניקוז, ובלבד שנימק את עמדתו. דרישה לאישור רשות הניקוז כמוה הטלת וטו משיקולים צרים על תכנית.

5. בסעיף 6.11 ס"ק 2 נקבעה חובת היוועצות עם רשות הניקוז. מי יישא באחריות לנזקי שיטפונות אם ההמלצות לא תתקבלנה.

עמדת המשיב: תכנית סטטוטורית מתוקף חוק התכנון והבניה אינה מסדירה חלוקת אחריות לנזקים.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: סוגיית האחריות נקבעת בהתאם לגורם שגורם לנזק, והיא אינה מאיינת את סמכות מוסד תכנון על פי חוק התכנון והבניה לאשר תכנית גם אם בתכנית קיימת מידה כלשהי של סיכון לצד יתרונותיה הרבים.

6. ככל שלא יהיה שינוי בתכנית הניקוז מבקשים כתב שיפוי רחב לטובת רשות ניקוז ירקון ומשרד החקלאות, על כל ההצפות שייתכנו.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תכנית זו, אם תבוצע כמתוכנן, מאריכה את תקופת החזרה מכ-10-7 שנים על פי המצב היום לתקופת חזרה של 12 שנים בשלב הראשון, ל- 35 שנים בשלב הביניים ואחת ל-100 שנים בשלב הביצוע המלא על פי תתל/33/א. לפיכך, בכל שלב התכנית משפרת את המצב הקיים, ומקטינה את הסיכון שחל על משרד החקלאות ורשות הניקוז.

1- תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ – אתי סופר, אביבה רחמים יניב

1. רצועת קו דלק שרוחבה 10 מ', עוברת בגושים 15,74,85 ו-6795/11-6889/42. יש לסמן רצועה זו בתשריט ולהוסיף הוראות בעניינים הבאים:

א. השארת רצועת בטיחות ברוחב של 5 מ' מציר קו הדלק.

ב. יש לאסור ביצוע עבודות חפירה או בניה במקרקעין וכן נטיעת עצים וגינון בשטח הרצועה. ניתן לשתול דשא או להניח כורכר בלבד.

ג. יש להותיר את רצועת קו הדלק פנויה, פתוחה ומגודרת כדי לאפשר נגישות רצופה ושוטפת לחברת תש"ן.

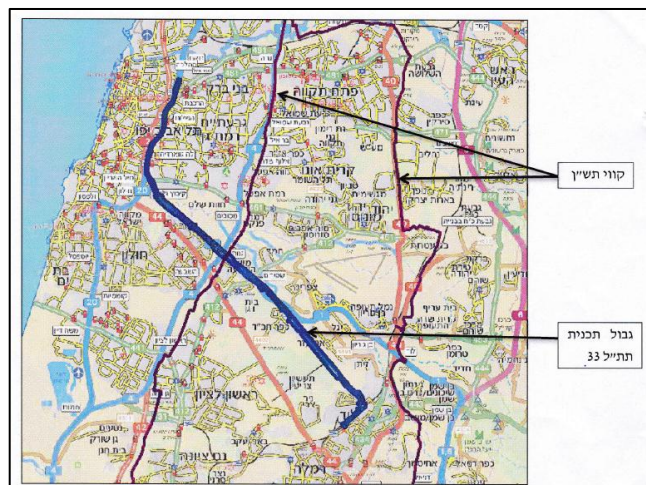
ד. יש לקבוע שלא יינתן היתר לכל פעילות של חפירה, בניה, נטיעה או שינוי פני הקרקע כדי לא לפגוע בצינור.

עמדת המשיב: קו הדלק חוצה את תתל/33 בייעודי קרקע "מגבלות בניה ופיתוח", "דרך מאושרת", "מסילה מאושרת", "מסילה מוצעת", ומופיע במסמכי תתל/33 במסגרת נספח "תאום תשתיות" (נספח מנחה). הוראות התכנית מחייבות תיאום בין היזם לבין גופי תשתית כחלק וכתנאי לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע ומבטיחות גישה חופשית לצורך תחזוקה שוטפת של קווי תשתית קיימים בתחום התכנית מבלי שתיגרם הפרעה להקמה ולתפעול של הדרך/המסילה.



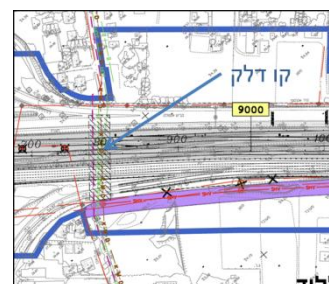
המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה לקו הדלק המערבי ואינה משפיעה על קו הדלק המזרחי. השגה זו מתייחסת לשני קווי דלק: קו הדלק המזרחי עובר במרחק רב מתחום התכנית, ולכן אינו משתנה או נפגע מתכנית זו, ואינו רלוונטי לדיון זה.



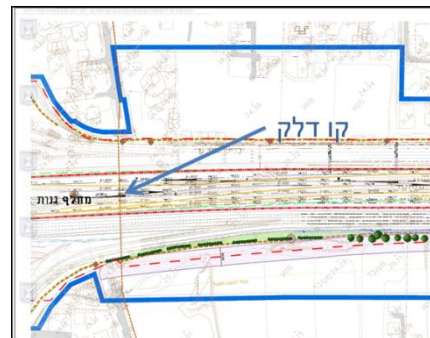
מקור: תשריט שהוגש על ידי המשיגה במהלך הדיון הפומבי.

קו הדלק המערבי, חוצה את תוואי הדרך והמסילה הקיימים במחלף גנות, ומסומן בתשריט תיאום תשתיות.



התכנית נותנת מענה לכל בקשות תשיין:

- א. שמירה על רצועת בטיחות ברוחב של 5 מ' משני צידי הקו: התכנית אינה משנה את רוחב רצועת הבטיחות של קו הדלק, והיא חלה מעל הקו.
- ב. איסור ביצוע חפירה ובניה או שינוי פני הקרקע בתחום רצועת הדלק: המסילות והדרך עוברות מעל רצועת הדלק, ומטבע הדברים תבוצע פעילות של חפירה, בניה ושינוי פני הקרקע כדי להרחיב את דרך מספר 1 ולהוסיף מסילות מעל צינור הדלק. לכן התכנית מחייבת בסעיף 6.7 א תיאום עם הרשויות המוסמכות, בעלי התשתית והקרקע כחלק מהתכנון המפורט לפני ביצוע, ובסעיף 6.11 ס"ק 1 תיאום עם כל חברות התשתית הרלוונטיות כתנאי למתן היתר בניה. בכך נותנת התכנית מענה לצורך לתאם את התכנון ולהימנע מפגיעה בתשתית תש"ן.
- ג. הבטחת גישה לקו הדלק לצורך תחזוקתו: סעיף 6.7 ה מחייב מתן גישה חופשית לצורך תחזוקה שוטפת של קווי תשתית בתחום התכנית.
- ד. מניעת נטיעות של עצים וגינון: צינור הדלק מסומן בנספח הנופי, ונספח זה מצביע על כך שבשטח זה, למעט מופע של שוברי רוח מדרום לרצועת הדרך, לא מתוכננים נטיעות או גינון בשטח מעבר קו הדלק.



לעניין הבקשה לתוספת הוראות תכנון לרצועות הדלק: אין מקום לקבוע, באמצעות תכנית זו, העוסקת במסילה ובדרך, הוראות והגבלות לקווי ומתקני תשתית שאינם נושא מנושאה, וזאת בהתחשב בכך שהתכנית כבר נותנת מענה לתיאום ולנושאים אחרים בין בעלי קווי התשתית כפי שצוין לעיל.

31- חברת החשמל – גיא גריצמן

1. **בקטע שממזרח לתחמ"ש ת"א מזרח ועד למחלף גנות:** הוראות התכנית אינן מתייחסות להוראות להקמת רצועת התשתית, והיא אינה מסומנת בתשריט המצב המוצע. יש להטמיע הוראות להקמת רצועת תשתיות עילית (הרחבת סעיף 6.7) וכן לסמן אותה בנוהל מבא"ת בתשריט ביעוד של מגבלות בניה ופיתוח ורצועת תשתיות עילית ותת-קרקעית לקווי חשמל.
2. **בקטע שבין מחלף גנות למחלף שפירים:** לא נקבעו בתכנית הוראות להסטת קו מתח עליון ככל שיידרש, והרצועה לא סומנה בתשריט מצב קיים. נדרש תיקון ס' 6.7 להוראות.
3. דרישה לעיגון שינויים והוצאת היתרי בניה לחברת החשמל (להלן: "חח"י").

עמדת המשיב: רצועה לשינויים בתשתיות חח"י בקטעים שונים לאורך תוואי הפרויקט מסומנת ברסטר הנחיות מיוחדות בתשריט מצב מוצע של התכנית.

הוראות התכנית כוללות התייחסות לאזורים בהם תתאפשר העתקת תשתית עילית או תת קרקעית לגבי מתח עליון. מקטעים אחרים יישארו עיליים בתחום הרצועה המיועדת לכך, כמסומן בנספח התשתיות.

ייכללו תאי שטח נוספים במסגרת סעיף 6.7 בהוראות לתוואי רצועת תשתיות לאורך תוואי נחל שפירים וחיבור לאזור מתקן חח"י בבית דגן.

בכל מקרה, תתל/33 הינה תכנית מפורטת.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה.

א. בתשריט מצב מוצע: לסמן את רצועת קווי החשמל להעתקה כרצועת קווי חשמל ביעוד מגבלות בניה ופיתוח, דרך מוצעת, דרך מאושרת ונחל/תעלה/מאגר, לפי סימונה בנספח תיאום תשתיות.

ב. בסעיף 4.6.1 ייוסף ס"ק ג: "יותר קווי וכבלי חשמל במתח עליון, גבוה ו/או נמוך, עמודים ותיילים מעל או מתחת לקרקע."

ג. בסעיף 4.7.1 ייוסף ס"ק ג: "יותר קווי וכבלי חשמל במתח עליון, גבוה ו/או נמוך, עמודים ותיילים מעל או מתחת לקרקע."

ד. לתקן את סעיף 6.7 ס"ק ב ולכלול בו את כל תאי השטח שבתחומם עובר קו חשמל כמוצג על ידי המשיב.

לדחות את ההשגה לעניין עיגון שינויים והוצאת היתרים. התכנית נותנת לכך מענה.

הנמקה: להקמת קו חשמל נדרשת תכנית שמכוחה ניתן לתת הרשאה או היתר. נספח תיאום תשתיות הוא נספח מנחה בלבד.

במגבלות בניה ופיתוח ובנחל/תעלה/מאגר מים לא נקבעו קווי/רצועת חשמל כשימושים מותרים, לכן מוצע לתקן את ההוראות כאמור לעיל.

בדרך מוצעת ומאושרת מותרים קווי תשתית ומתקני תשתית עיליים ותת-קרקעיים, ולפיכך לא נדרש להוסיף שימושים ביעודים אלה.

לעניין שינויים והיתרים: מאחר ותכנית זו היא תכנית מפורטת שמכוחה מוצאים היתרי בניה, ומאחר ומומלץ לסמן את רצועת/קווי החשמל בתשריט מצב מוצע, ומאחר וסעיף 6.2 ו דורש כי במסגרת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע או הרשאות יש להכין תכנית להעתקת תשתיות ואישור תיאום תשתיות, אין צורך בסעיף נוסף לעניין היתרים עבור רצועת החשמל.

שינויים טכניים הנובעים מתכנון בקנ"מ מפורט מותרים על פי סעיף 6.1.1 ג.

4. **תחמ"ש תל אביב מזרח:** התכנית גורעת שטחים מהתחמ"ש באופן שפוגע בפעילותו, חח"י הציגה חלופה למיקום המתקנים הנפגעים, אולם התכנית לא הטמיעה את השינוי באופן שיאפשר אישור סטטוטורי לשינויים הנדרשים.

5. כמו כן נפגעת הגישה לתחמ"ש ללא שהוצעה חלופה. על החלופה לאפשר תמרון למשאית כבדה.

עמדת המשיב: בהתאם לתגפ/597 התחמ"ש נדרש להתפנות ולחדול מפעילות. הגישה כיום מתבססת על גישה מדרך מהירה, באופן שאינו בטיחותי. תתל/33 אינה מאפשרת גישה לתחמ"ש מדרך מס' 1.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: שימושים והיתרים: תמא/4/10 קובעת כי תחנת משנה ת"א – מזרח תבטל. הוראת הביטול לא תיכנס לתוקפה אלא בתום שנה מיום הפעלת תחמ"ג גנות וחיבורה לרשת החשמל.



מקור: מנהל התכנון והשגת חח"י.

עד למועד האמור קובעת תמא/4/10 כי על אף שלא תותר בשטח התחמ"ג המיועד לביטול כל פעילות בינוי ופיתוח, תותרנה פעולות הנדרשות לתפקוד תקין וחידוש ציוד של התחמ"ג.

תמא/ 5 / 3 קובעת בסעיף 14.2.1 (ה) כי לא יאוחר מתום שנה מיום הפעלת תחמ"ג גנות, יחדל תחמ"ג ת"א מזרח לשמש ביעודו, המבנה הקיים יפורק והשטח ישוקם וייעד כשטח ציבורי פתוח אינטנסיבי. כן קובעת התמ"מ כי שימוש שנעשה כדין במתקני וקווי החשמל לא ייהפך לשימוש אסור מחמת אישורה (ס' 15.1).

על שטח התחמ"ג חלה תכנית תגפ/597. סעיף 10 להוראות תכנית זו מחיל עליה את הוראות תמא/4/10, כלומר, מותרות פעולות הנדרשות לתפקוד תקין וחידוש ציוד של התחמ"ג.

תגפ/ 597 גם קובעת כי פירוק התחמ"ג מכוחה של תמא/10 יבוצע תוך 4 שנים מיום הפעלת התחמ"ג והתחמ"ג בגנות וחיבורן לרשת החשמל.

עד לאחר גמר הפירוק, יעוד השטח הזמני הוא תחמ"ג, ולא כפי שנאמר בדיון הפומבי (שטח ציבורי אינטנסיבי), וזאת על פי סעיף 11.1.5 ד' להוראות התג"פ.

רוב המתקנים בתחום התחמ"ג הכלולים בתתל/33, נמצאים בשטח המיועד למגבלות בניה ופיתוח. סעיף 4.6.1 קובע כי יעודי הקרקע באזור המגבלות והשימושים המותרים בו יהיו כפי שנקבעו בתכניות תקפות. לפיכך, על המבנים בתחום זה חלה תגפ/597 והיעוד הזמני הוא תחמ"ג. ככל שיידרשו שינויים לתפקוד תקין וחידוש ציוד, רשאי מוסד תכנון להתירם מכוח ההוראות המשולבות של תמא/4/10 והתגפ.



מקור : Google Earth

לאור זאת, אין צורך בתכנית זו לקבוע הוראות שיאפרו אישור סטטוטורי לשינויים הנדרשים.

דרך הגישה : הוראות סעיף 6.1.4 לתת"ל זו קובעת כי : "לא תנותק דרך גישה סטטוטורית או דרך גישה למבנה או שימוש שהוקם על פי כל דין טרם הסדרת גישה חלופית."

הוראות תגפ/597 קובעות כי החיבור הישיר מדרך מס' 1 לתחמ"ש ת"א מזרח יבוטל רק לאחר סיום פירוק המבנים כלומר 4 שנים לאחר שתחדל התחמ"ש מפעולה. מאחר והדרך היא דרך גישה למבנה או שימוש שהוקמו כדן, על יזם תכנית זו להותירה על כנה או להסדיר גישה חלופית בהתאם לאמור בסעיף 6.1.4 הנ"ל.

הארכת השימוש בתחמ"ש ת"א מזרח : חברת החשמל טענה בדיון שהושגה הסכמה בינה לבין לשכת התכנון המחוזית להארכת תקופת התפעול של תחמ"ש זה ל-15 שנים נוספות מיום הפעלת התחמ"ש, ואף הציגה סיכום דיון מיום 12.7.16 לפיו על חברת החשמל וחברת פא"ש להעביר למתכננת המחוז מסמך המסכם את התועלות לרווחת הציבור אשר יתקבלו בשטחים הפתוחים בפא"ש "בגין הארכת משך הפעלת התחמ"ש במיקומו הנוכחי." על סמך מסמך זה ניתן יהיה לבחון את השארת התחמ"ש ל-15 שנים מיום הפעלת התחמ"ש.

מתכננת המחוז ציינה בסיכום הדיון כי במקרה כזה יידרש שינוי לתמא/4/ג/10 שבמסגרתו תשונה קצובת הזמן שנקבעה. תמא/4/ג/10 טרם שונתה.

בדיון הפומבי אמרה נציגת לשכת התכנון המחוזית כי העמדה המעודכנת של מחוז תל אביב היא שלאור הקונפליקט עם תתל/33, המחוז סבור שאין תועלת ציבורית מהשהיית הפינוי.

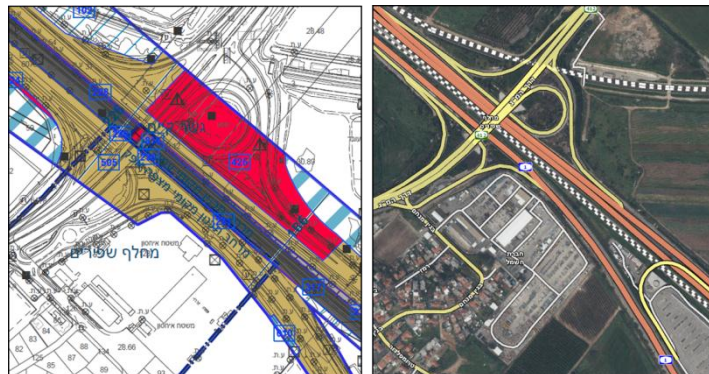
מכאן, המצב הסטטוטורי לעת הזו הוא שתחמ"ש ת"א מזרח יבוטל שנה לאחר הפעלת המתקנים במחלף גנות, והמתקנים הקיימים בשטח יפורק תוך 4 שנים מיום ההפעלה. עד לאותו מועד השילוב בין התכניות השונות נותן מענה לצרכי חברת החשמל.

6. **מחסן בית דגן :** התכנית חודרת לשטחים בבעלות חברת החשמל בגוש 6069 חלקות 73, 128. האתר צפוי לקלוט פונקציות שיבוטלו באזור ת"א, ובמקביל מקודמת בו תעסוקה.

עמדת המשיב : התכנית אינה פוגעת פיזית בשטחי מחסן בית דגן.

המלצה : לדחות את ההשגה.

הנמקה : מתקן חברת החשמל נמצא ברביע הדרום מזרחי של מחלף שפירים. במקום זה אין הרחבת דרך, ואין שינוי במצב הקיים סטטוטורית.



מקור : אתר המפות הממשלתי ותתל/33.

7. ס' 6.3.4 – **הסטת נחל שפירים**: יש לתאם את הסטת הנחל, החופפת לתוואי מתח עליון קיים, כך שתימנע אי יציבות לקו.

עמדת המשיב: בתחום האמור מסומן בתשריט מצב מוצע רסטר הנחיות מיוחדות וכן רצועת תשתיות המסומנת בנספח תשתיות להעתקת קו חח"י.

לעת התכנון המפורט אזור זה יתואם באופן פרטני, ללא כל סכנה לקיומו של קו חח"י.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: סעיף 6.7 ס"ק א להוראות התכנית נותן מענה לסוגיה זו, ומחייב כי שינויים שיבוצעו בקווי תשתית קיימים יתואמו עם הרשויות המוסמכות, בעל התשתית ובעלי הזכויות בקרקע.

9- הועדה המחוזית תל-אביב – רות רז שמולביץ

1. מאחר ולא נערכה הערכה כמותית של כמות המשתמשים ברכבת, יש לערוך בדיקת התכנות תחבורתית לעניין המשתמשים ברכבת, הולכי רגל וכד' ולהכין בה"ת, במטרה להעריך את כמויות הנוסעים לצרכים הבאים:

- א. רוחב ואורך הרציפים.
- ב. רוחב ומספר המעברים העיליים/ תת-קרקעיים/ דרגנועים/ מדרגות/ נתיבי מילוט/ מעליות וכד'.
- ג. הרחבת מדרגות בגשרים הצמודים לתחנות הרכבת ובגשרים החוצים את נתיבי איילון.
- ד. בחינת הממשק עם אמצעי תחבורה ציבורית משלימים.
- ה. בחינה פרוגרמטית של מבני התחנות.

2. יש להכין תכנית משלימה לתתל/33 למבני ומרחבי התחנות והגשרים הסמוכים, לייעול הקישוריות ולרווחת הנוסעים. יש דחיפות לקידום הבה"ת ותת"ל משלימה כך שלעת ביצוע תתל/33 ניתן יהיה לבצע עבודות משלימות.

עמדת המשיב: במסגרת פרויקט האב לאגן האיילון, מקדם משרד התחבורה תכנית משלימה למרחבי תחנות הרכבת לאורך ציר האיילון לטווחי זמן קצר, בינוני וארוך, בשיתוף הרשויות המקומיות הרלוונטיות, חברות התשתית התחבורתיות, מינהל התכנון ובעלי תשתיות עורקיות נוספות. התכנון המשלים יתמקד בעקרונות לתכנון מרחב עתיר משתמשי דרך, לטווחי זמן שונים, ומטרתו להביא לידי ביטוי סדרי עדיפויות שבראשם הולכי הרגל, רוכבי האופניים ומשתמשי התחבורה הציבורית.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: מטרתה של בחינת השלכות תחבורתיות (בה"ת) היא לספק למוסד התכנון הדן בתכנית ספציפית, מידע תומך החלטה לבחינת הפתרונות התחבורתיים המוצעים באותה תכנית והצעות לשיפור מערכות התחבורה המוצעות, ולהעריך את מידת ההלימה של התכנית המוגשת למדיניות התחבורה של משרד התחבורה.²

² משרד התחבורה, מינהל היבשה/אגף תכנון תחבורתי, מדריך להכנת בחינת השלכות תחבורתיות (בה"ת), דו"ח סופי, ינואר 2003.

תתל/33 שמטרתה, בתחום מחוז תל-אביב, לאפשר את הכפלת מספר הרכבות לשעה בציר האיילון נבחנה במוסד התכנון על פי התכנית האסטרטגית של רכבת ישראל לשנת 2040³; לפי מדיניות משרד התחבורה; ובהסתמך על תסקיר ההשפעה על הסביבה שבחן את השפעותיה של התכנית המוצעת על סביבתה והציג את המידע בפני מוסד התכנון כדי שזה יוכל לשקול את החלטותיו על בסיס מידע עדכני, מפורט, ובאופן מושכל.

התכנית אינה כוללת תכנון למבני תחנות הרכבת לאורך התוואי; אינה עוסקת בממשק עם אמצעי תחבורה ציבורית משלימים; ואינה מתייחסת להשלכות הנוספות הנובעות ממנה, ולמעט לעניין השפעתה על הניקוז.

לכן, גם אם לעת התכנון המפורט לביצוע ייערך בה"ת כמבוקש ובתחומים שפורטו, לא ניתן יהיה, במסגרת תכנית זו לממש את ממצאיו, אלא אם יורחב הקו הכחול של התכנית, (מה שעשוי להצריך הליך לפי סעיף 106(ב) לחוק התוה"ב).

עם זאת, אני סבורה שבשל ההשלכות המשמעותיות כתוצאה מתכניות שונות, לרבות תכנית זו, נדרשת תכנית כוללת משלימה לפיתוח מסדרון האיילון, שבמסגרתה ייבחנו החלופות להקמת המסילות החמישית והשישית; יוסדרו, יורחבו ויוגשו התחנות לקליטת הנוסעים; יינתנו פתרונות לממשק עם אמצעי תחבורה משלימים; וייקבעו הוראות ותנאים לתמרוץ שימושי קרקע מעורבים ואינטנסיביים באזור מוטת תחבורה ציבורית זה. מוסד התכנון שידון בתכנית המשלימה ישקול אם נדרש בה"ת ומה היקפו.

3. הרחבת מקטע כביש 1 והוספת נתיב לכיוון מזרח באה על חשבון פא"ש ומקווה ישראל ולפיכך אין לבצעה. ככל שיידרשו פיסוק המסילות והרחקת המיסעות צפונה, וככל שתתפנה רצועה דרומית עקב הסטת המיסעות הקיימות, רצועה זו תנוצל לטובת נטיעות אינטנסיביות בגבול אזור לצורך הפחתת בעיות זיהום האוויר ומניעת רעש.

עמדת המשיב: לצורך ביצוע תתל/33 נדרשת הסטה של הרצועה התחבורתית של כביש 1. מאחר והשינוי משמעותי, נדרשה הסדרה כוללת של החתך לכלל הצרכים התחבורתיים: כבישים, בטיחות הדרך, שוליים תקינים, מסילות, רצועה לתשתיות, קירות אקוסטיים וניקוז. הסדרת החתך בכביש מס' 1 כחלק מתתל/33 מתבססת על הנחייה של משרד התחבורה ושל חברת נתיבי ישראל, וכך קודם בות"ל.

המלצה: לדחות את ההערה. ראה דיון בהשגת אדם טבע ודין להלן.

4. קידומן של מסילות 5-6 בתת הקרקע עשוי לפגוע בגמישות להוספת מעברים ואמצעי קישור למבנים תת קרקעיים והרחבת התחנות. ראוי לבחון זאת במסגרת התכנית המשלימה. התת"ל צריכה להתייחס לחיבור התחנות אליהן.

עמדת המשיב: תכנון מסילות 5-6 נמצא בתכנון ראשוני. ההיתכנות היחידה לתחנות הינה תת קרקעית, כאשר טרם נקבע מיקומן הפיזי. בשלב מקדמי זה, לא ניתן לקבוע את אופן הקישוריות לתחנות הקיימות.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: בהתייחס לכך שרוב הגידול למגורים במטרופולין תל-אביב (מחוזות ת"א והמרכז) חל בטבעות המרכזית והחיצונית, ראוי לבחון חלופות להקמת המסילות החמישית והשישית במסגרת תכנית משלימה שתתייחס גם לחלופות מרחביות נוספות.

³ ראה גם: Israel Railways, The 2040 Strategic Development Plan, May 2017, וגרסה קודמת שהוצגה לות"ל ב-21.1.15.

מאחר וטרם נקבעה התוויה למסילות אלה אין התת"ל יכולה להתייחס לחיבור התחנות אליהן.

5. יש להוסיף לנספחי התכנית נספח לתחנת יצחק שדה.

עמדת המשיב: תתל/33 אינה כוללת את הקמת תחנת רכבת יצחק שדה מתוקפה. האפיון התפעולי של הרכבת אינו כולל תחנה במיקום זה. כל תוספת תחנה ברצועת האיילון מקשה על היעילות הרכבתית בצוואר הבקבוק של הרשת הארצית. הוראות תתל/33 מספקות גמישות להקמת התחנה בעתיד מתוקף תכנית אחרת שלא תחשב כשינוי לתת"ל (סעיף 6.1.2(ג)). ההתוויה הגיאומטרית הכלולה בתתל/33 מאפשרת את הקמת התחנה העתידית.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: תכנית זו אינה עוסקת בתכנון המפורט של מבני תחנה.

תממ/5 קבעה מספר מרכזי תחבורה לאורך תוואי דרך מס' 20, לרבות מרכז תחבורה במחלף אלוף שדה עם דרך מס' 20. הוראות התמ"מ קובעות כי תכנית הכוללת תכנונו של מרכז תחבורה תבטיח כי במסגרתה יישקלו הנושאים הבאים: דרכי גישה לרכב פרטי וציבורי; חניה לרכב פרטי ולתחבורה ציבורית; שילוב בין אמצעי התחבורה השונים ודרכי גישה ומעברים להולכי רגל ובכלל זה לאנשים עם מוגבלות ורוכבי אופניים.

הוספת תחנות והגדלת מספרן לאורך תוואי מסוים מאריכה את זמן הנסיעה, ולכן יש גם צורך לאזן בין רמת השירות המיטבי לנוסע לעומת הארכת זמן הנסיעה. קביעת תחנה נוספת צריכה להיבחן גם בהקשר זה במסגרת הבחינה הכוללת של התחנות.

הוספת נספח לתחנת יצחק שדה לא תיתן מענה לבחינה מתבקשת זו, שהיא חיונית לקבלת החלטות להסדרת זרימה של הולכי רגל ונוסעים באזור זה ולשילוב של אמצעים שונים להבטחת זרימת התנועה.

כפי שהבהיר המשיב, האופציה לתחנה זו נשמרת בתכנית זו בשני אופנים: התוויה גיאומטרית שמאפשרת הקמת תחנת רכבת בעתיד וכן על ידי סעיף 6.1.2 ג הקובע שהקמת תחנות לתחבורה ציבורית לא תיחשב כשינוי לתכנית זו.

הוספת מסילה רביעית באיילון, לכשעצמה אינה מספיקה למתן מענה כולל למערך תחבורה ציבורית יעיל ואפקטיבי בהתאם לצרכים הקיימים והצפויים במסדרון האיילון. וכפי שהמשיב הבהיר, שיקולי תפעול צריכים אף הם להילקח בחשבון לעת פריסת התחנות.

6. לצורך קירוי האיילון וגשרי האיילון יש להוסיף הוראות כדלקמן:

- א. תישמר רצועה להוספת סמכים ויסודות עבור הקירוי והגישור העתידיים.
- ב. יש לקחת בחשבון קירוי עתידי של האיילון במסגרת התכנון המפורט.
- ג. העדפה לביצוע הסמכים והיסודות הנ"ל לעת ביצוע התת"ל.
- ד. יש לתאם עם מהנדס העיר ת"א ועם מתכנת המחוז.

עמדת המשיב: מיקום עמודי תימוך לקירוי האיילון אינו חלק ממרכיבי התכנון שבמטרת תתל/33 ולכן לא טופל במסגרתה. תכנון הקירוי אינו בשל דיו, ולכן לא ניתן בשלב הנוכחי להטמיע אותו באופן כלשהו במסמכי התכנית. בפגישות עם עיריית ת"א לנושא זה לא נתקבלו דרישות הנדסיות ברורות. שיתוף מהנדסי הוועדות המקומיות בתכנון המפורט לפני ביצוע מעוגן בהליך קידום מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע בות"ל ואין צורך לצינו בהוראות.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: קירוי האיילון וגישור עתידי נשענים על ביצוע סמכים בתוואי האיילון, ולכן המצב האופטימלי הוא שילוב ביצוע עבודות ההכנה לקירוי עם עבודות ההקמה של המסילה הרביעית. עם זאת, הבעיה, כפי שהבהיר המשיב, היא העדר מידע הנדסי בכל הנוגע לסמכים אלה, מיקומם והיקפם, ולכן לא ניתן בשלב זה לשמור רצועה עבורם או לקבוע כי ביצועם יהיה לעת ביצוע התת"ל, שביצועה אמור להיות מיידי.

תכנית זו קובעת בסעיף 6.1.2 ד ובסעיף 6.1.2 ח בהתאמה כי תכנית לקירוי ולגישור מעל תוואי המסילה והכביש לא תהווה שינוי לתכנית זו ובלבד שתאושר על פי דין ובתנאי שמוסד התכנון יפקיד את התכנית לאחר שמצא שאין בה כדי לסכל את מטרות תתל/33 ולאחר היועצות עם היזם ורכבת ישראל.

7. בתכנית ייוסף תנאי שהפעלת המסילה תהיה רק לאחר הקמת תחנת שפירים.

עמדת המשיב: תחנת שפירים מאושרת ומעוגנת במח/ 150/ 1 ואין צורך לכלול אותה בתתל/33. בנספח תוואי המסילה כלולים הרציפים של התחנה. לא צריך להתלות בין השניים. לכל נושא הקמת התחנות יש משמעויות תפעוליות וכלכליות. האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה הוא הגורם האמון על כך. סעיף 6.1.2 ג. מאפשר גמישות להוספת תחנות.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: תחנת הרכבת שפירים תוכננה כחלק מתכנית לחניון "חנה וסע" ולנתיב המהיר בתכנית מח/ 150. סעיף 14.5 להוראות התכנית קבע כי מתחם "חנה וסע" יבוצע במקביל לביצועם של הנתיב המהיר ותחנת הרכבת. סעיף 14.8 להוראות קבע כי החניון לא יופעל עד להשלמת בניית תחנת הרכבת, הסדרי הנגישות התפעול והחניה, ולאחר שתאושר על ידי משרד התחבורה הפעלת קווי שאטל לפרויקט.

במסגרת תכנית מח/ 150/ 1 אושר שינוי שלביות מרכיבי הביצוע, ונקבע כי מתחם חנה וסע והנתיב המהיר יבוצעו במקביל, ואילו תחנת הרכבת תוקם במועד שייקבע על ידי משרד התחבורה. גם אלמלא הוראה זו בתכנית, האחריות והסמכות להחליט על פתיחת התחנה הייתה ונותרה של משרד התחבורה.

מבחינה מרחבית תחנת שפירים נותנת מענה מקיף יותר למשתמשי התח"צ מזה הניתן בתחנת כפר חב"ד. ראשית משום שתחנת שפירים נמצאת הן על תוואי מסילת ברזל והן על דרך מהירה, בעוד שתחנת כפר חב"ד נמצאת ממזרח לנקודת הפיצול בין דרך מס' 1 לבין המסילה ולכן נמצאת רק על תוואי המסילה.

שנית, תחנת שפירים כוללת כבר היום חניון "חנה וסע" המאפשר מעבר מהרכב הפרטי לתחבורה ציבורית.

שלישית, משום שתחנת שפירים מאפשרת שימוש במגוון של אמצעי תחבורה ציבורית, ומאפשרת שילוב בין תחבורה רבת קיבולת לתחבורה ציבורית אחרת (אוטובוסים, שאטלים, מוניות וכד').

כתוצאה מהנ"ל, השילוביות והקישוריות בין אמצעי תחבורה שונים, שהם מרכיבים חיוניים של תחבורה ציבורית יעילה, טובים יותר בתחנת שפירים ומקנים לה עדיפות על פני תחנת כפר חב"ד.

בנוסף, תחנת שפירים מאפשרת שירות טוב יותר למספר גדול יותר של משתמשים מאחר והיא משרתת אוכלוסייה גדולה יותר והיא נגישה יותר באמצעות רשת הדרכים הארצית (דרכים 1, 4, 412) לתושבי הישובים אור יהודה, אזור, בית דגן וחולון, וקרובה לאזור התעסוקה חולון.

האחריות והסמכות להחליט על פתיחת תחנת שפירים או העדפת תחנה זו על פני תחנת כפר חב"ד היא של משרד התחבורה. השיקולים שנשקלים על ידי משרד זה שונים מאלה הנשקלים על ידי מוסדות התכנון, וכוללים התייחסות ליעילות התפעולית של הקווים; ולאזון בין רמת השירות המיטבי לנוסע, שנמדדת בזמן הקצר ביותר להגעה ליעד, לעומת הארכת זמן הנסיעה, הנגרמת על ידי ריבוי תחנות ואיסוף נוסעים בתחנות משנה. נראה לי שגם בעניין זה קיימת עדיפות לתחנת שפירים, אולם לא ניתן לקבוע זאת בתכנית זו.

על אף שיש הגיון תכנוני ותחבורתי רב בהפעלה מיידית של תחנת הרכבת בשפירים, במטרה להגשים את מדיניות התכנון הארצית להגברת השימוש בתחבורה ציבורית ולצמצום השימוש ברכב הפרטי; ועל אף עדיפותה הברורה על פני תחנת כפר חב"ד, אין זה ראוי להתנות את ביצועה של תכנית זו לרצועת 4 מסילות ודרך בהפעלת תחנת שפירים.

ניתן להתנות את ביצוע המסילה או את הפעלתה בהשלמת ביצוע של מרכיבים שהם תנאי הכרחי להפעלתה. ואכן הות"ל התנתה את תחילת השלב הראשון של העבודות להצרת תעלת האילון בהשלמת פתרון הניקוז בפא"ש, ואת הפעלת המסילה בביצוע פשט ההצפה במקווה ישראל ובביצוע מאגרי הריסון. התניה זו מעוגנת בעובדה שאין אפשרות להימנע מפגיעה בכושר ההולכה של נחל אילון לעת ביצוע המסילה בלי לקיים הסדרים שימתנו את הפגיעה וימנעו נזקים לסביבה העירונית לאורך המסילה ולמסילה עצמה, גם אם ההסדרים האלה קבועים בתכנית אחרת.

הקמת תחנת רכבת בשפירים אינה תנאי הכרחי לביצוע המסילות השלישית והרביעית לאורך דרך מס' 1 או להפעלתן. ללא ספק הפעלת תחנת שפירים תאפשר קליטה של נוסעים רבים מהסביבה ומחניון חנה וסע, תגביר ותייעל את השימוש בתח"צ, ואף תבטיח שהנתיב הרביעי, אם יוקם, ישמש לתח"צ, אך היא אינה דרושה לביצוע וההפעלה של המסילות עצמן.

יצירת התניות שאינן הכרחיות מביאה בסופו של יום לחסמי ביצוע, המעודדים את עקיפת מוסדות התכנון.

8. תחנת אזור כלולה בתכנית הכוללת, ולצורך גמישות תכנונית יש להאריך את הפיסוק המוצע בין המסילות מהתחום שבו מוצעת תחנת אזור והארכתו לאורך הדופן לכיוון מזרח.

עמדת המשיב: תתל/ 33 כוללת התוויה גיאומטרית המאפשרת הקמת תחנת רכבת באזור. תכנון זה נעשה תוך תיאום עם ראש המועצה המקומית אזור ועם מתכנן תכנית האב של המועצה. נושא בחינת העתקת התחנה מזרחה הוצג מול הות"ל בדיון מיום 27.08.2015, במסגרתו נקבע המיקום כאופטימלי. יצירת גמישות נוספת, תהיה כרוכה בהכרח בהרחבת הקו בכחול של תתל/ 33 צפונה על חשבון שטחי פארק אריאל שרון ושטחים בבעלות מקווה ישראל או דרומה על שטחים מבונים של אזור.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: התכנית מאפשרת בסעיף 6.1.2 ג להרחיב תחנות קיימות או מאושרות. ההתוויה הגיאומטרית לתחנת אזור כלולה בתכנית זו, ולפיכך, ככל שיידרש, ניתן יהיה להרחיב את התחנה לכיוון המבוקש – במגבלות הסבירות.

9. ניקוז:
א. יש להרחיב את הקו הכחול של תכנית זו, כך שהיא תכלול את כל תחום הניקוז שקידמה רשות הניקוז ונדונה במחוז ב- 2013 (תגפ/ 13/ ו-599-0170134). ב. הצרת תעלת האיילון תהווה סיכון הצפות במחוז ת"א ובנתב"ג מעבר לסיכון הנוכחי. על כן, יש להתנות במסמכי התכנית את תחילת ביצוע העבודות להצרת תעלת האיילון בסיום ביצוע העבודות שתכליתן להסדיר את פתרונות הניקוז התקפים בתכנית מפורטת 599-0170134 לפא"ש ותכנית ניקוז/ תגפ/ 13/ 1 לריסון גאוויות נחל האיילון בפא"ש. התכנון יעשה ע"י מתכנני הנוף והניקוז של פארק אריאל שרון עם צוות התת"ל. ג. התכנון ההנדסי יתואם עם חברת פא"ש, ביה"ס החקלאי מקווה ישראל ועם מתכנת מחוז תל אביב, מתוקף היותה מהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בשטחים הגליליים.

עמדת המשיב: לא רואים סיבה לכך. פועלים לבצע את הפעולות הנדרשות בפארק. חושש שהרחבת הקו הכחול עלולה לעכב את הביצוע של פא"ש כי פותח מחדש להתנגדויות. יודעים איך נכנסים להליך אבל לא מה יקרה בסופו. עלולות להיות השלכות על ערכי קרקע ופזיוניים.

הדרישה כבר מוטמעת בסעיף 7.1 (1) בהוראות התכנית – "השלמת פתרון הניקוז בהתאם לתכנית מאושרות לפארק אריאל שרון". עבודות הניקוז בתחום פא"ש ומקווה מתוכננות על ידי נת"י בתאום עם מינהלת פא"ש ומתכנת המחוז.

המלצה: לקבל חלקית את ההערה.

א. לתשריט מצב מוצע ייוסף השטח הכלול בתכנית הניקוז "ריסון גאוויות נחל איילון בפארק אריאל שרון" (מס' מחוזי – תגפ/ 13/ 1) אשר פורסמה לאישור בי.פ. 6620 ביום 2.7.2013, ולמעט השטחים הבאים: השטח שנמצא מדרום לדרך מס' 44 והשטח הכלול בתכנית תא/1358/ד ובתחומו, למעט השטח המסומן כנחל.

ב. השטח הנוסף יסומן בתשריט מצב מוצע כשטח ביעוד על פי תכנית מאושרת אחרת ויעודי הקרקע יהיו ע"פ התכנית התקפות.

ג. ההוראות יתוקנו, ככל הנדרש, כך שיבטיחו ששינויי יעוד עתידיים לא יפגעו במערך הניקוז. נוסח ההוראות יגובש לאחר קיום הליך לפי 106 (ב).

ד. יקויים הליך לפי סעיף 106(ב) לחוק התכנון והבניה.

לדחות את ההערה לעניין חובת תיאום עם חברת פא"ש, ביה"ס החקלאי מקווה ישראל ועם מהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ובניה שטחים הגליליים.

הנמקה: תתל/ 33 מהווה בסיס סטטוטורי שיאפשר את הכפלת מס' הרכבות/לשעה הנעות במסדרון האיילון. בלעדי תכנית זו לא ניתן יהיה לתגבר את תנועת הרכבות, תדירותן וזמינותן, ולא ניתן יהיה לשפר את מערך התחבורה הרכבתית, המהווה את עמוד השדרה של התחבורה הציבורית במטרופולין תל-אביב והמשפיע על תנועת הרכבות הארצית.

תכנית הניקוז לריסון גאוויות נחל איילון בפארק אריאל שרון (מס' מחוזי תגפ/ 13/ 1) נועדה בעיקר למתן ספיקות שיא במורד האיילון ובנתבי איילון תוך יצירת התשתית המתאימה לביצוע המסילה הרביעית באיילון ומתן הגנה לשכונות הסמוכות לפא"ש. תחום תכנית

החשש התחדד לעת הדיון הפומבי בהשגות ובהערות ולכן מוצע ששינויי יעוד בתחום פא"ש, העלולים לפגוע בניקוז ובכושר ההולכה של נחל איילון ובאפשרות לבצע את המסילה הרביעית באיילון, יצריכו בחינה ואישור על ידי הות"ל. מוצע על כן להרחיב את הקו הכחול של תכנית זו ולכלול בתחומה את החלקים הרלוונטיים של התכנית לריסון גאוויות נחל איילון בפארק אריאל שרון ולסמנו ביעוד על פי תכנית מאושרת אחרת (קרי ללא שינוי בתכנית הניקוז או ביעודי הקרקע) ולהטיל מגבלות תכנון על שינוי היעוד בתחומה באופן שיבטיח את קיומו של מערך ניקוז ההולם את צרכי מסילת הברזל לעת הקמתה והפעלתה.

הכללת החלקים הקריטיים של תכנית הניקוז כמוצע לעיל בתחומה של תכנית זו תבטיח ששינוי יעוד בעתיד יאושר רק אם אין בו פגיעה במסילה הרביעית באיילון ובמטרות תכנית זו.

הרחבת הקו הכחול מחייבת פרסום לפי סעיף 106(ב) לחוק התוה"ב.

לעניין התיאומים: התכנית נותנת מענה לתיאום המבוקש.

סעיף 6.11 ס"ק 13 מחייב תיאום עם נציג מנהלת פארק אריאל שרון לעניין עבודות בשטח הפארק. סעיף 6א לחוק התכנון והבניה קובע שכל אימת שהות"ל דנה בתכנית, ששטחה, כולו או חלקו, בתחום ועדה מקומית, תזמין את מהנדס הועדה המקומית או את נציגו ותיתן לו הזדמנות להשמיע את דברו לפני שתחליט בעניין. בנוסף, נהלי הות"ל לתכנון מפורט לפני ביצוע מחייבים הפצת חומרי התכנון המפורט לביצוע לנוגעים בדבר מבעוד מועד ולפני הדיון בוועדת המשנה וזימון של מהנדסי הועדות המקומיות הנוגעות בדבר לישיבות ולסיורים.⁴

ד. יש לעדכן את מסמכי נספח הניקוז בהתאם לחו"ד רשות הניקוז. יש להוסיף נספח אשר מתאר את העבודות שיידרשו בעבור הקמת פשט הצפה רדוד בשטחי מקווה ישראל. יש להציג נספח שיכלול פיתוח נופי, חתכים, אמצעים לשמירה על הקרקע החקלאית והתאמת המתחם להמשך עיבוד חקלאי.

עמדת המשיב: תכנית מפעל הניקוז ו"פשט מקווה" אינם כלולים בתחום תתל/33. ביצוע התכניות לנושא ניקוז ייעשה עפ"י ההוראות ובכל מקרה מתואמות עם המחוז.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: פשט ההצפה במקווה ישראל הוא חלק מתכנית הניקוז לפארק אריאל שרון, ולפיכך מוצע לעיל לכלול אותו במסגרת תכנית זו ביעוד של שטח על פי תכנית מאושרת אחרת.

הוראות סעיף 6.2.2 מחייבות הכנת תכנון מפורט לפני ביצוע לניקוז מקטע תעלת האיילון, לרבות מתן פתרונות מקומיים לשיפור הספיקות בתעלה. במסגרת זו יפורטו העבודות שיידרשו להקמת פשט ההצפה והטיפול הנופי.

יתרה מזאת, בהשגת נתיבי ישראל הומלץ להוסיף בסעיף 4.6.1 לשימושים מותרים בתחום מגבלות בניה הקמת מבני דרך או מגלשים לצרכי ניקוז מעל דרך מס' 1 וכן להוסיף בסעיף 6.1.1 גמישות להוספת מבנים אלה.

ה. להוסיף - תנאי לאישור תכנון מפורט – הפקדת תכנית משלימה לתתל/33/א (המובל

⁴ משרד האוצר, מנהל התכנון, הועדה הארצית לתוה"ב של תשתיות לאומיות, תכנון מפורט לביצוע וליווי בתקופת ההקמה, הליך ונהלים, 2015.

לים).

עמדת המשיב: המתווה המתייחס לשלביות ביצוע פתרונות הניקוז המשלימים, המוצג במסגרת סעיף 7 בהוראות תתל/33, תואם את החלטת מליאת הות"ל מתאריך 26.12.16 (סעיף 5א), אשר התקבלה פה אחד. הפתרונות שנקבעו התקבלו על בסיס דיון מעמיק שבסופו הוחלט כי אין להתנות בין המסילה למובל לים. יצוין כי בימים אלה מקדמת נת"י את המשך פתרונות הניקוז המשלימים בהתאם להחלטת הוועדה הנ"ל.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: הפגיעה בכושר ההולכה של האיילון היא תוצאה של הבינוי והפיתוח במסדרון זה. המסילה הרביעית באיילון מחריפה את הפגיעה אולם אינה אחראית למלואה.

מאחר ואין אפשרות לבצע את המסילה הרביעית באיילון מבלי להחריף את בעיית כושר ההולכה, נכון להשית על התכנית את תיקון הנזק שהיא גורמת.

תכנית זו, אם תבוצע כמתוכנן, מאריכה את תקופת החזרה מכ-10-7 שנים על פי המצב טרם ביצוע המסילה לתקופת חזרה של 12 שנים בשלב הראשון (תנאי לתחילת עבודות להצרת התעלה), ול-35 שנים בשלב הביניים (תנאי להפעלת המסילה הרביעית במקטע איילון). כלומר, ביצוע התכנית אמור לשפר באופן ניכר את תפקודה של מערכת הניקוז.

תתל/33א, המתייחסת לתקופת חזרה של 100:1 שנים כנדרש על פי תמא/34ב/3, באה לתת מענה ארוך טווח למניעת שיטפונות בשטחים הבנויים במסדרון האיילון ובשכונות הדרומיות של תל-אביב וכמענה לבעיית ניקוז כללית שאינה נובעת מתכנית זו גרידא. לכן לא נכון להשית על תכנית זו את הפתרון ארוך הטווח, וזאת לאור העובדה שתכנית זו משפרת באופן ניכר את תקופת החזרה. לפיכך אין להתנות בין קידום תתל/33א לבין תכנית זו.

וראה גם סעיף 7 לעיל לעניין התניות בתכנית.

10. יש לתקן את ההוראות כך שיתווסף להם מרחב תכנון מחוזי (גלילי), שבו תחול חובת תיאום עם מתכנתת המחוז (בתוקף היותה מהנדסת הוועדה המקומית).

עמדת המשיב: כבר כלולה בתכנית.

המלצה: לקבל חלקית את ההערה. ברשימת מרחבי התכנון במקום "גלילית מחוז תל-אביב" יבוא "מרחב תכנון מקומי/מחוזי תל-אביב".

11. לחייב הטמנת קווי החשמל המיועדים להסטה לאורך דרך מס' 1, אזור המיועד ממילא למילוי עודפי עפר.

עמדת המשיב: תשתיות מתח עליון מאזור גשר החווה החקלאית ומערבה אינם מתוכננים להעתקה. ליתר תשתיות החשמל (מ.ע) הוראות תתל/33 מאפשרות הטמנת קווי חשמל. ראו סעיפים 6.7(ב) ו-6.7(ג). אין הצדקה לעיגון חובת הטמנה גורפת של קווים אלה.

המלצה: לקבל חלקית את ההערה. בסייפא של סעיף 6.7 ג ייוסף: "בשטחים בנויים תוטמן תשתית החשמל בתת-הקרקע לצמצום הפגיעה במקרקעי התושבים. בנחלות 121 ו-123 לפי תכנית גז/314/7 יינקטו צעדים למזעור השפעות קו החשמל שיבטיחו עמידה בהיתרי הקרינה הרלוונטיים."

הנמקה: בעוד שבשטחים פתוחים קווי החשמל הם מפגע ויזואלי, יש חשיבות מיוחדת להקמת הקו כקו תת קרקעי באזורים בנויים, ובעיקר לנוכח צפיפות הבינוי והתשתיות באזור זה. ראה גם הנמקה בעניין משמר השבעה.

12. תנאי לביצוע תכנית זו יהיה השלמת פינוי תחמ"ש ת"א מזרח והתחלת הפעלת תחמ"ש גנות.

עמדת המשיב: תגפ/597 כוללת הוראות מפורשות ומספקות בדבר הליך פינוי תחמ"ש תל-אביב מזרח. עפ"י סעיף 11.1.5 בתום שנה מיום הפעלת תחמ"ג "גנות", לרבות תחנת משנה וחיבורן לרשת החשמל (הולכה וחלוקה), תחדל תחמ"ש "תל אביב מזרח" מפעולה. המבנים והמתקנים בשטח תחנת המשנה יפורקו תוך 4 שנים, פני השטח ינוקו, מפלסם יותאם לפני הקרקע בסביבה. עם סיום עבודות אלה יבוטל החיבור הישיר מדרך מס' 1 למגרש בו קיים התחמ"ש. מתנגדים להוספת הוראה בעניין זה בהוראות תתל/33.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: תמא/4/10/ג קובעת בסעיף 9.1 כי תחנת המשנה "ת"א-מזרח" מיועדת לביטול וכי הוראת הביטול תיכנס לתוקפה בתום שנה מיום הפעלת תחמ"ג גנות וחיבורה לרשת החשמל הארצית. התמ"א גם מגבילה בתקופת הביניים את פעולות הבינוי והפיתוח בתחנה זו, למעט פעולות נדרשות לתפקוד תקין של התחנה. תגפ/597 חוזרת על הוראה זו ובנוסף קובעת כי המבנים והמתקנים בתחמ"ש ת"א מזרח יפוננו תוך 4 שנים מיום הפעלת התחמ"ג ויעוד השטח יהיה שצ"פ אינטנסיבי (עד לאחר גמר הפירוק, יעוד השטח הזמני הוא תחמ"ש, וזאת על פי סעיף 11.1.5 ד' להוראות התג"פ).

אין מקום לקבל את הבקשה שפינוי התחמ"ש יהיה תנאי לביצוע תכנית זו. ראוי להתנות ביצוע או הפעלה של מתקן תשתית במרכיב תכנוני כלשהו המאושר בתכנית אחרת, רק כאשר ביצועו של אותו מרכיב מהווה תנאי הכרחי לפעילותו או הפעלתו של מתקן התשתית. פינוי תחמ"ש ת"א מזרח אינו תנאי הכרחי לביצוע תכנית זו, ולפיכך אין לכרוך את השלמת פינוי התחמ"ש עם ביצוע תכנית זו.

וראה גם סעיפים 4-5 להשגת חברת החשמל.

13. שינוי מיקום עמודי החשמול כך שיוצמדו במרכז כל 2 מסילות באופן שיצמצם את המופע שלהם.

עמדת המשיב: עקרונות החשמול לכל הרשת המסילתית הארצית, נבחנו במסגרת תתל/18, ועל בסיסן מבוצעות עבודות כיום בכל הפרויקטים של הרכבת.

תתל/33 יוצרת מסגרת סטטוטורית לביצוע המסילות על מרכיביהן השונים. התכנית כוללת נספח מנחה המציג תנוחה וחתכים של מערכת החשמול, אך היא אינה מקבעת את מיקום עמודי החשמול. לעת הביצוע ניתן יהיה לבחון את יישומם בפועל על פי מכלול ההיבטים.

המלצה: לדחות את ההערה בנימוקי המשיב.

14. לאור גידול האוכלוסייה הצפוי, יש לקדם תכנית מתאר מחוזית המציעה חשיבה רב מפלסית בתוואי האיילון, למתן פתרונות למשתמשי הרכבת, הולכי רגל, נסיעה בנתיבי איילון, נתיבים מהירים, מסילות 5-6, תיעול מי נגר, השבת הנחל העילי באיילון, קירוי האיילון, מנהור תשתיות נוספות.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: הסמכות להגיש תכנית מתאר מחוזית מצויה בידי הועדה המחוזית, ומוסד תכנון אחר אינו מוסמך להחליט בעניין זה.

19- עיריית תל אביב-יפו – עודד גבולי, ניר כהן ותמי כורם

1. יש להבטיח בתכנית המחוללת תנועה את תכנון המרחב העירוני כך שמרחב זה ידע לקלוט את כל התנועה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הגישה אותה הציגה עיריית תל-אביב לפיה יש לתכנן את המרחב שסביב מסדרון האיילון כך שהוא ידע לקלוט ולשרת את עשרות אלפי הנוסעים שיעברו בו היא גישה נכונה. השאלה היא האם זה סביר להטיל על הות"ל, שהוקמה כגוף תכנון המתמחה בקידום סטטוטורי ותכנון של תכניות מפורטות לפני ביצוע, בלוח זמנים קצר, עבור תכניות תשתית בעלות חשיבות לאומית, להכין תכנית כוללת למרחב עירוני מורכב, הגובל במספר רשויות מקומיות, הכולל שימושים מעורבים ועמוס בתשתיות את התכנון הזה ועוד במסגרת תכנית לתשתית ספציפית. נראה לי שהתשובה לכך אינה חיובית. ויובהר, במהלך הכנת התכנית נערכו ישיבות תיאום עם העירייה, ובמסגרתן סוכם שהתת"ל לא תעסוק במרחב העירוני.

2. הקמת ניצבים לגשרים:

- א. לחייב תכנון של ניצבים במסגרת התכנון המפורט של תתל/33 מצפון ומדרום לכל הגשרים הקיימים באיילון ובמיוחד בגשרים המשמשים דרך גישה לתחנות קיימות.
- ב. לחייב הקמה של הניצבים ככל שהמסילה הרביעית תצא לביצוע טרם הרחבת גשרים אלה במסגרת אחרת.

3. פרויקט הקירוי:

- א. לחייב תכנון ניצבים של גשרים מוצעים אשר קיים עבורם תכנון מוקדם או מתקדם (גשר עמק ברכה, גשר המכנסיים).
- ב. לחייב תיאום עם מנהל ההנדסה לצורך הבטחת תיאום קירוי האיילון.
- ג. לסמן שטחים בתחום רצועת הרכבת שבהם ניתן יהיה להציב ניצבי קירוי.
- ד. להוסיף את קירוי המסילה כשימוש מותר.

עמדת המשיב: נושא מיקום עמודי תימוך לתכנון גשרים נוספים/הרחבת גשרים קיימים וכן נושא מיקום עמודי תימוך לקירוי האיילון אינם חלק ממרכיבי התכנון שבמטרת תתל/33 ולכן לא טופלו במסגרתה. בפגישות עם עיריית ת"א לנושאים אלה לא נתקבלו דרישות הנדסיות ברורות.

מאחר ותכנון הגשרים אינו קיים לא ניתן בשלב הנוכחי להטמיעו באופן כלשהו במסמכי התכנית. גישור נוסף מחייב הרחבת קו כחול של התכנית לטובת חיבורים למערך הדרכים, מיותר בעת הזו ואינו תורם לקידום התוואי המסילתי החשוב.

תכנון הקירוי אינו בשל דיו לא ניתן בשלב הנוכחי להטמיעו באופן כלשהו במסמכי התכנית. בהוראות התכנית מצוינים בסעיף 6.10 הנחיות מיוחדות לטובת זכויות בניה עיליות. בסעיף זה כלולים תאי שטח במספר יעודי קרקע ולא רק "מסילה מוצעת".

בהוראות התכנית קיים סעיף גמישות לפיו קירוי עילי מעל תוואי המסילה והכביש, לא יהווה שינוי לתכנית זו. (ס' 6.1.2, ס"ק ח').

המלצה: לדחות את ההשגה. להנמקה, ראה סעיף 6 בהשגת הועדה המחוזית תל-אביב.

4. תחנת יצחק שדה:

- א. להוסיף נספח של תחנת יצחק שדה.
- ב. יש להרחיב את הגבול התכנית לתוספת רציף.

עמדת המשיב: תתל/ 33 אינה כוללת את הקמת תחנת רכבת יצחק שדה מתוקפה. האפיון התפעולי של הרכבת אינו כולל תחנה במיקום זה. כל תוספת תחנה ברצועת האיילון מקשה על היעילות הרכבתית בצוואר הבקבוק של הרשת הארצית.

הוראות תתל/ 33 מספקות גמישות להקמת התחנה בעתיד מתוקף תכנית אחרת שלא תחשב כשינוי לתת"ל (סעיף 6.1.2(ג)). כמו-כן, ההתוויה הגיאומטרית הכלולה בתתל/ 33 מאפשרת את הקמת התחנה העתידית.

המלצה: לדחות את ההשגה. להנמקה ראה סעיף 5 להשגת הועדה המחוזית תל אביב.

5. נדרש תיאום תשתיות עם מנהל הבינוי של עת"א.

עמדת המשיב: שיתוף מהנדסי הוועדות המקומיות בתכנון המפורט לפני ביצוע מעגן בהליך קידום מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע בות"ל ואין צורך לציין בהוראות. מסמכי תכנון מפורט יועברו ע"י מנה"פ למהנדסי הוועדות המקומיות 10 ימים לפני הדיון בוועדת המשנה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה לטענה זו. סעיף 6.7 א להוראות קובע כי קווי תשתית ושינויים בקווי תשתית קיימים שיבוצעו כחלק מתכנית זו ייעשו בתיאום עם הרשויות המוסמכות, בעלי התשתית והקרקע.

סעיף 6.11 ס"ק 1 קובע כי תנאי למתן היתר, הרשאה או אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע יהיה תיאום תשתיות ומערכות עם חברות התשתית הרלוונטיות והרשויות המוסמכות.

סעיף 6.11 ס"ק 16 מחייב תיאום עם נציג עיריית תל-אביב לגבי עיצוב אדריכלי של מחלף המסילות.

סעיף 6א לחוק התכנון והבניה, הקובע שכל אימת שהות"ל דנה בתכנית, ששטחה, כולו או חלקו, בתחום ועדה מקומית, תזמין את מהנדס הועדה המקומית או את נציגו ותיתן לו הזדמנות להשמיע את דברו לפני שתחליט בעניין, כבר מחייב את שיתוף הועדה המקומית בהליכי התכנון. בנוסף, נהלי הות"ל לתכנון מפורט לפני ביצוע מחייבים הפצת חומרי התכנון המפורט לפני ביצוע לנוגעים בדבר, לרבות הוועדות המקומיות, מבעוד מועד ולפני הדיון בוועדת המשנה וזימון של מהנדסי הוועדות המקומיות הנוגעות בדבר לישיבות ולסיורים.⁵

⁵ משרד האוצר, מנהל התכנון, הועדה הארצית לתוה"ב של תשתיות לאומיות, תכנון מפורט לביצוע וליווי בתקופת ההקמה, הליך ונהלים, 2015.

6. העתקת תשתיות תמומן על ידי רכבת ישראל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: סעיף 6.2.2 (ו') קובע כי על היזם להגיש לאישור ועדת המשנה או מתכנתת הועדה תכנית להעתקת תשתיות עיליות ואישור תיאום תשתיות תת-קרקעיות. על היזם חלה חובה לממן העתקת תשתיות הנובעת ישירות מתכנית זו.

7. בסעיף 4.1.1 יש להוסיף שימוש של חניון תת-קרקעי לאופניים.

עמדת המשיב: בס' 4.1.1 קיים שימוש מותר לחניונים. בהוראות התכנית קיים בסעיף 6.1.2 ג' במסגרת הגמישויות שבתכנית לתכניות לחניונים, אשר לא יהיו שינוי לתכנית.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: תכנית זו אינה מונעת הקמת חניונים לאופניים, לרבות בתת-הקרקע.

השימוש של חניון מותר במסילה מוצעת (ס' 4.1.1), במסילה קיימת (ס' 4.2) ובמפגש דרך-מסילה (ס' 4.5).

התכנית מאפשרת שימושים של חניה גם באזור מגבלות בניה ופיתוח בהתאם לתכניות תקפות שנקבעו או ייקבעו (ס' 4.6.1) ופוטרת שימושי חניה מהצורך לקבל לשם כך את אישור מתכנתת הועדה. כן מאפשרת התכנית מימוש תכנון מאושר ביעוד על פי תכנית מאושרת אחרת (ס' 4.8.1).

בנוסף לכל אלה מאפשרת התכנית הקמת חניונים בתכנית שתאושר בעתיד ובלבד שאין בה כדי לסכל את מטרותיה של תכנית זו. תכנית כאמור לא תיחשב שינוי לתכנית זו (ס' 6.1.2 ג).

הניסוח הרחב מאפשר סוגים שונים של חניונים, לרבות לרכב דו-גלגלי ולאופניים.

8. יש לתאם את אתרי ההתארגנות עם עיריית ת"א, כולל קביעת מגבלות רעש, אבק ומניעת הפרעה לנופשים בפארק דרום.

9. האם תתל/ 18 חלה על תכנית זו?

עמדת המשיב: כל נושאי הסביבה לרבות רעש ואיכות אויר מעוגנים בהוראות התכנית. ס' 6.2 ס"ק יא, יב, יד, ס' 6.5.1 וכן 6.5.2. נושאים אלו מטופלים לעת התכנון המפורט וכוללים מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים, מסמך איכות אויר מפורט (כולל תכנית ניטור וסל פתרונות). לנושא אלמ"ג מפורט בהוראות התכנית בס' 6.6 את עמידת מסמכי התכנון בקביעות הממונה על הקרינה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה לתיאום כפי שצוין בסעיף 5 לעיל.

תתל/ 18 חלה על חשמול המסילות, ולרבות תכנית זו, ככל שהמסילות יחושמלו.

הוראות התכנית קובעות הנחיות לתכנון המפורט לפני ביצוע בכל התחומים שהוזכרו ונותנות מענה לסוגיות אלה:

- א. מניעת מפגעים בשלב ההקמה: ניתוח המפגעים הצפויים, קביעת פתרונות לצמצום, קביעת מנגנוני ניטור, בקרה ודיווח ובכלל זה לעניין רעש, רעידות, אבק, זיהום נחלים ומקורות מים, זיהום קרקע, מניעת פגיעה בערכי טבע, נגישות כלי רכב, הולכי רגל ובע"ח, מניעת מפגעים מאתרי קבלן (ס' 6.2.2 ז, 6.4.5, 6.4.6, 6.47).
- ב. רעש: מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים מעודכנים והמפרט אמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות, פתרונות מיגון, ניטור ובקרה (ס' 6.2.2 יא, 6.5.1).
- ג. זיהום אוויר: מסמך איכות אוויר מפורט, הכולל חישובים עדכניים של ריכוזי מזהמים צפויים, תכנית ניטור וסל פתרונות להפחתת זיהום אוויר (ס' 6.2.2 יב, 6.5.2).
- ד. קרינה אלמ"ג: נדרש היתר מהממונה על הקרינה (ס' 6.2.2 יד, 6.6.1).
- ה. מניעת הפרעה לנופשים: ס' 6.11 ס"ק 13 מחייב תיאום עם נציג מנהלת פא"ש לעניין עבודות בשטחי הפארק. סעיף 6.2.2 ז מחייב הבטחת גישה תקינה לסביבת העבודות בשלבי ההקמה.
- ו. גישה: ס' 6.1.4 קובע כי לא תנותק דרך גישה סטטוטורית או דרך גישה למבנה או שימוש שהוקם כדין לפני שתוסדר גישה חלופית.

10. החלופה המשולבת לניקוז, הנותנת מענה לתקופת חזרה של 1:100 צריכה להיות התניה להצרת תעלת איילון והפעלת המסילה ה-4 במקטע איילון.
11. במידה והשגה זו לא תתקבל, יש להמציא כתב שיפוי רחב לטובת העירייה בגין נזקי שיטפון והצפה.

עמדת המשיב: המתווה המוצג במסגרת סעיף 7 בהוראות תתל/33 תואם את החלטת מליאת הות"ל מתאריך 26.12.16 (סעיף 5א). ביצוע השלב הראשון עתיד לשפר את המצב הקיים, ולתת מענה לשלב העבודות. תתל/33 קובעת את שלביות הביצוע שהיא כשמה "שלביות ביצוע". ההנחיות הכלולות בתמא/34/ב/3 מופיעות בנספח המוגדר כנספח מנחה ולא בתוך הוראות התכנית. הוראות תמא/34/ב/3 (סעיף 2.6 הערות מתחת לטבלאות) מאפשרות למוסד התכנון גמישות בתקופות החזרה.

המלצה: לדחות את ההשגה. לעניין התניית תכנית זו בביצוע תכנית ניקוז לתקופת חזרה של 1:100, ראה הנמקה בסעיף 9.ה. להשגת הועדה המחוזית תל אביב.

הנמקה: לעניין כתב שיפוי: כתב שיפוי סטנדרטי כבר נמסר לות"ל. אין מקום לכתב שיפוי מלא שכן סוגיית האחריות נקבעת בהתאם לגורמים שגורמים לנזק בהתאם למידת הנזק ולאמצעי הזהירות שנקטו. המסילה הרביעית באיילון מחריפה בעיה קיימת, הנובעת מגורמים שונים, לרבות הבינוי המסיבי סביב מסדרון זה. דווקא הפעולה שנקטה הות"ל לשיפור הדרגתי בתקופת החזרה, וההתניות שנקבעו בתכנית זו יוצרות סיכוי ממשי לפתרון ארוך טווח של הבעיה.

21- עיריית חולון – מימי פלג

1. דרך מס' 1: יש לחבר את שדרות ירושלים בחולון באמצעות דרך חדשה בצמוד לדופן המזרחית של מקווה ישראל, כולל גשר מעל כביש 44 ומחלף בחיבור עם כביש 1, לשירות האזור. כן יש להוסיף מתחם תחבורה משולב (מתח"מ).

עמדת המשיב: אין בתכולת התכנית תכנון לחיבור העיר חולון עם כביש 1, לרבות מחלף. על כן, לא תוכנן כביש המחבר בין כביש 1 לכביש 44. הנושא אינו מגובש תכנונית ולכן לא יכול להיות מסומן כאופציה. נושא זה אינו ממטרות התכנית ולכן אינו בתכולתה.

המלצה : לדחות את ההשגה.

הנמקה : עיריית חולון מבקשת לכלול בתתל/33 תוואי ברמה מתארית המחבר בין שדרות ירושלים בעיר, לאורך הגבול בין חולון לבין מקווה ישראל, לבין דרך מס' 1. תוואי זה יכלול גשר מעל דרך 44. כן מבקשת העירייה לקבוע ברמה המתארית מתח"מ במיקום לא מוגדר בסמיכות לדרך מס' 1.



גם אם יש הגיון תכנוני ותחבורתי בהתוויה המוצעת על ידי העירייה, וגם אם התוואי והמתח"מ המוצעים עשויים להגביר ולייעל את השימוש בתח"צ, אין מקום לכלול אותם במסגרת תכנית זו.

ככלל, בדו"ח זה מוצע שלא להתנות בין ביצוע המסילות והדרך לבין מרכיבי תכנון אחרים הנדרשים באזור השירות של תתל/33, אלא אם מרכיבים מתוכננים אלה מהווים תנאי הכרחי למימושה של התת"ל. התוואי והמתח"מ המוצעים על ידי המשיגה אינם דרושים לביצוע וההפעלה של המסילות עצמן, והכללתם בתכנית זו רק תעכב את ביצועו של פרויקט חשוב זה.

אין הגיון לכלול בתכנית זו, שהיא תכנית מפורטת למסילות ולדרך, ואשר הוראותיה מאפשרות מתן היתר בניה או ביצוע עבודה לפיה, בלא צורך באישור תכנית נוספת, תכנון רעיוני. הות"ל אמנם רשאית לכלול בתכנית מקטע ברמה המתארית, שביצעו טעון תכנית נוספת, אבל אפילו לכך המוצע אינו בשל.

יובהר כי ההחלטה להתחברות לדרכים ראשיות היא בידי משרד התחבורה וראוי יעשה בחינה אם אכן היא נחוצה, ובמידת הצורך, תוכן תכנית לשם כך.

2. תחנת אזור יכולה לשרת את אזור התעסוקה והשכונות המזרחיות של חולון ובכך להפחית יוממות.

עמדת המשיב : תתל/33 כוללת התוויה גיאומטרית המאפשרת הקמת תחנת רכבת עתידית באזור. ישימות תחנת אזור נבדקה כפי שמופיע במסגרת נספח התחנה. בסיכום עם הות"ל הוחלט כי תחנת אזור תקודם במסגרת תכנית אחרת. ההתוויה המסילתית הכלולה בתתל/33, כוללת את הרציפים ותוואי מסילות בהתאמה לתחנה עתידית. הוראות תתל/33

מספקות גמישות להקמת מבנה התחנה בעתיד מתוקף תכנית אחרת שלא תחשב כשינוי לתת"ל (סעיף 6.1.2(ג)).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה למבוקש.

תחנת אזור אינה חלק מתתל/33, אולם התת"ל כוללת התווייה גיאומטרית של המסילות. תחנה זו עתידה לכלול שני רציפי צד למסילות הפרבריות, חניון חנה וסע, מבנה תחנה וגישה תת-קרקעית לרציפים (תסקיר, חלק ג' עמ' 294). המיקום המסומן בתתל/33, שנקבע בהתייעצות עם עורכי התכנית הכוללנית, הוא אופטימלי ויאפשר קישוריות גם לאזור התעסוקה של חולון.

בדיון הפומבי טענה נציגת הועדה המחוזית ת"א שתחנת אזור מקודמת בתכנית המתאר הכוללנית לשוב אזור, אולם במסגרת תכנית כוללנית זו טרם גובש מיקומה הסופי. הועדה ביקשה לקבוע בתת"ל זו גמישות מהמיקום המוצע בתשריט לכיוון מזרח, וזאת מאחר שהתחנה תהיה עוגן לא רק לפא"ש אלא גם לאזור התעסוקה של חולון. טרם גובשה מסוימות המיקום לתחנה זו, ולכן נקבעה רק התווייה הגיאומטרית שתאפשר הקמתה בעתיד.

תתל/33 מאפשרת בסעיף 6.1.2 ג להקים תחנות רכבת ותחנות לתחבורה ציבורית ולהרחיב תחנות קיימות או מאושרות מבלי שהן תהווה שינוי לה. לפיכך, הוספת התחנה באזור לא תהווה שינוי לתכנית זו, וככל שיידרש, ניתן יהיה להרחיב את רציפי התחנה לכיוון המבוקש על ידי המחוז במגבלות הנובעות מהתכנון הנוכחי.

3. על תתל/33 לקבוע באופן מתארי את הדרך מתחנת אזור לדרך מס' 44, וכן חניון חנה וסע ושירות של תח"צ.

4. יש להוסיף מפגש דרך מסילה בין הדרך הנ"ל לבין דרך מס' 1.

המלצה: לדחות את ההשגה מהטעמים שהובאו בסעיף 1 לעיל.

15- אדם טבע ודין – יעל דורי

1. יש לבטל את הנתבי הרביעי המוצע בנתיבי איילון ולהחריגו מהתכנית. נתיב נוסף יכול להיות רק עבור תח"צ, ויש להקצות אותו על חשבון נתיב קיים או לקדם תכנית מתואמת, משלימה כדוגמת תתל/33/א.

א. הנתבי המהיר הכלול בתכנית מקודם באופן בלתי ראוי ואינו מוצג באופן הולם כלל במסמכי התכנית המופקדים.

ב. הכללת הנתבי הרביעי לדרך 1 מחייב שיקול דעת והתייחסות פרטנית במיוחד לאור החשיבות הגדלה של הסדרתו הנאותה של נושא התחבורה – ולכן יש להוציאו מהתכנית.

ג. הכללת הנתבי הרביעי סותרת את מטרתה של התכנית – קידום התח"צ.

ד. אין להקל על משתמשי הרכב הפרטי אלא לעודד מעבר לשימוש בתח"צ.

ה. הנתבי הרביעי הוצג לראשונה בדיון להפקדת התכנית (26.12.16) למרות שאינו אמור להיות חלק ממנה.

ו. יש להוכיח את הצורך בנתבי המהיר, לבדוק חלופות לדרך ולשנות את ההכרזה.

ז. יש לשנות את שם התכנית.

ח. תוספת נתיב לאיילון לא אושרה מעולם ע"י מוסד תכנון או גוף אחר. גם הנתבי

הקיים לא קודם במסגרת תת"ל. לא בטוח שקידומו במסגרת זו חוקי.
ט. נתיב רביעי באיילון הוא פוגעני. נתיב מהיר משרת תח"צ באופן ניכור, אך מבחינה חברתית הינו פוגעני, וניתן לתעדף תח"צ בדרכים אחרות.
י. הטעיית או אף הסתרת הנתיב הרביעי ממוסדות התכנון ומהציבור ומניעת הזכות לדעת. העובדה שהות"ל לא כפופה לחובת הפרסום על שלט, מחייבת שהפרסום הנעשה על ידה יכלול פירוט אופטימלי של רכיבי התכנון.

עמדת המשיב: נתיב רביעי מהווה חלק ממסגרת תכנונית של הסדרת הרצועה התחבורתית כולה של כביש מס' 1. ההסדרה התחבורתית נועדה משיקולי בטיחות להרחבת השוליים וכן נובעת מהצורך בהסטת רצועת הרכבת צפונה, ומניעת הסטה נוספת בהמשך. טרם נקבע ייעודו של הנתיב הרביעי. התכנית עיקרה עידוד תחבורה ציבורית, ואין בנתיב הרביעי כדי לצמצם כוונות אלו.

לעניין בחינת חלופות עם ובלי הכביש, מעצם הכוונה למנוע הסטות של כביש 1, תוך שמירת מסגרת סטטוטורית לרצועה התחבורתית כולה, אין משמעות לדרישה זו.

לעניין הטענה שקידום הנתיב הרביעי נעשה באופן בלתי ראוי, למסמכי התכנית מצורף נספח תנועה המציג את המנח התנועתי של כביש 1. בהוראות התכנית מצוינת המסגרת הסטטוטורית לנתיב הרביעי במטרות התכנית (ס' 2.1 בהוראות). הנושא עלה בדיון מליאת הות"ל מ-03.2012, ונדון במסגרת מספר ישיבות עבודה מול הצוות המקצועי בות"ל משנת 2011 ואילך. שקף סכמטי למיקום הנתיב הרביעי אשר כלול בהשגה הוצג בדיוק באופן זהה בדיון מליאת הות"ל ב-12.03.2012. מאז דיון מליאת הות"ל, כאמור, הנושא נדון ע"י הות"ל והוטמע בהתאם במסמכי התכנית.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: השגה זו מעלה שתי סוגיות עיקריות לעניין הרחבתה המוצעת של דרך מס' 1 בתכנית זו: טענה אחת היא כי יש חשיבות רבה להרחבת התשתית לתחבורה ציבורית ולעידוד הציבור למעבר לשימוש בתחבורה זו, תוך צמצום ההשקעות בתשתית לרכב פרטי, ולפיכך יש לגרוע מהתכנית את הנתיב הרביעי לכיוון ירושלים, או לפחות לסמנו כנת"צ. והשנייה היא כי אישור הנתיב הרביעי בדרך מס' 1 לכיוון ירושלים נעשה תוך הולכת שולל של הציבור.

הבחינה שלהלן תתמקד תחילה בבחינת הטענה שהציבור הולך שולל מאחר והיא טענה מטרידה שלה השלכות רבות, ורק לאחר מכן תידון הטענה שיש לגרוע את הנתיב הרביעי מהתכנית.

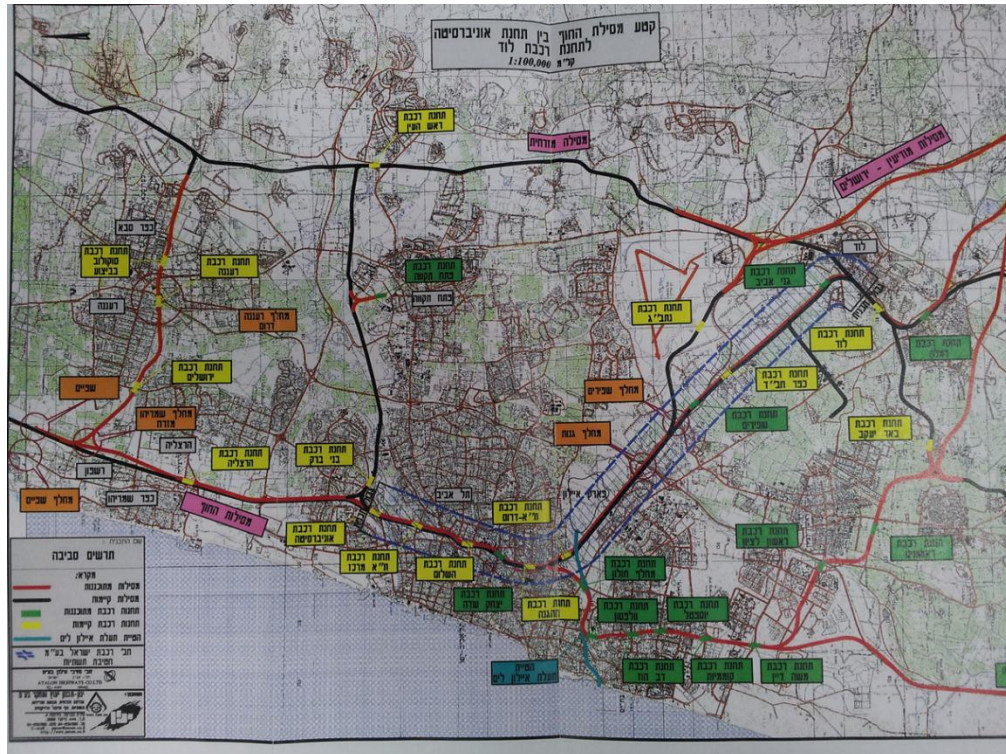
הוגנות ההליך ושקיפות:

המסקנה העולה מבחינת ההליכים בתכנית זו, כמפורט להלן, היא שתוספת נתיב בדרך מס' 1 הובאה לידיעת מליאת הות"ל, הועדויות המחוזיות והועדויות המקומיות הנוגעות בדבר כבר בשנת 2012 לעת הדיון בפרסום דבר הכנת התכנית, וכי ההליך התקיים בשקיפות ראויה.

ההכרזה

כמו כל פרויקט של תשתית לאומית, גם תכנית זו החלה בהכרזה מיום 5.6.2007 של ראש הממשלה ומ.מ. שר האוצר מר אהוד אולמרט ושר הפנים מר רוני בר-און של מסילת החוף מתחנת תל אביב האוניברסיטה ועד לתחנת לוד כעל תשתית לאומית.

מפת ההכרזה כללת רצועה רחבה דיה כדי לכלול תוספת מסילות ונתיבים בדרך מס' 1. ומכל מקום, מפת ההכרזה אינה מונעת סטייה ממנה לעת הפקדת תכנית, אם נוצר צורך תכנוני מהותי לעשות כן.



מפת ההכרזה.

הקונגרס

ביום 27.6.11 הוצג הפרויקט לבעלי עניין במסגרת "קונגרס". במצגת שהוצגה למשתתפים פורטו מרכיבי התכנית:

- * שדרוג מסילות קיימות והוספת מסילות חדשות.
- * **הסדרת החתך התחבורתי בתוואי כביש מס' 1 בין גשר קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים.** (הדגשה לא במקור, ת.ד.).
- * הרחבת תחנות רכבת קיימות, הוספת מסילות, רציפים ושיפור רמת השירות לנוסע.
- * הוספת תחנות רכבת.
- * הסדרת מערכת הניקוז לתוספת המסילה באילון.

לעניין דרך מס' 1 הובהר: "מקטע המקביל לכביש 1 (ת"א דרום עד גנות) – לשם הרחבת רצועת המסילה והעברת מסילה רביעית במקום נבחנו החלופות הבאות: הסטת כביש 1 דרומה לכיוון אזור, הסטת כביש 1 צפונה לכיוון פארק אריאל שרון, ויתור על נתיב מהיר/קיים לטובת מסילה. הובהר שהחלופה האחרונה אינה על דעת משרד התחבורה ונדרשה על ידי הות"ל".⁶

⁶ סיכום בהצעה ראשונית לתוכנית ("קונגרס") למסילה מתחנת האוניברסיטה בת"א ועד תחנת לוד (מסילה רביעית באילון) שהתקיים ב-27.6.11, סיכום ישיבה מיום 14.7.11.

מטרת התכנית :

- שדרוג התחבורה המסילתית - הגדלת קיבולת נסועה(הגדלת מס' רכבות נוסעים ביחידת זמן נתונה) וקבלת ביקושים עתידיים, מקווים קיימים וקווים חדשים, על מנת לתת מענה מיטבי לגידול הצפוי במספר הנוסעים ברשת המסילתית.
- מענה תנועתי ותפעולי לקווים מהירים : תל אביב- באר שבע, תל אביב- ירושלים (האומה), לשיפור השרות לנוסע.

מרכיבי התכנית :

- שדרוג מסילות קיימות והוספת מסילות חדשות .
- הסדרת החתך התחבורתי בתוואי כביש מס' 1 בין גשר קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים.
- הרחבת תחנות רכבת קיימות, הוספת מסילות , רציפים ושיפור רמת השירות לנוסע.
- הוספת תחנות רכבת.
- הסדרת מערכת הניקוז לתוספת המסילה באילון.



4

שקף 4 מתוך המצגת שהוצגה בקונגרס.

חלופות כביש 1

תכולת החלופות: 4 מסילות

3 נתיבים בסיסיים לרכב בכל מסלול
נתיב מהיר לכיוון ת"א

חלופה מס' 1: הרחבת הרצועה התחבורתית צפונה לשטח פארק אריאל שרון.

חלופה מס' 2: הרחבת הרצועה התחבורתית דרומה לשטח הישוב אזור.

הערה: חלופות אחרות / נוספות אינן על דעת משרד התחבורה.



40

שקף 40 מתוך המצגת שהוצגה בקונגרס.

כלומר, לעת הצגת התכנית לבעלי עניין, הוצגה אפשרות של **שינוי בהתוויה של דרך מס' 1**, אולם מהצגת הדברים ניתן היה להבין כי **אין מדובר בתוספת נתיבים** אלא בהסטה ובהסדרה של הדרך.

דיון מיום 12.3.12 במליאת הות"ל

ביום 12.3.12 קיימה מליאת הות"ל דיון ראשון בתכנית שמטרותיו הצגת הפרויקט ובחירת חלופות מאקרו למקטעיו העיקריים, ודיון בפרסום הודעה בדבר הכנת תכנית עפ"י סעיפים 77 ו-76 ג' (1) לחוק התו"ב.

מר שלום אייזיק הציג את הפרויקט כדלקמן: "אנחנו מדברים על שדרוג מסילות קיימות והוספה של מסילות חדשות. אנחנו מדברים על הסדרת החתך התחבורתי במקטע כביש 1 מהאזור של קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים וטיפול בתחנות חדשות בדגש על הרחבה והוספת רציפים והסדרת מערכת הניקוז למצב שנוכל להוסיף את המסילה במקטע אילון." (תמליל הישיבה בעמ' 5).

לאחר מכן תיאר היזם את התוואי באופן יותר מפורט, וביחס לקטע של דרך מס' 1 נאמר: "מקטע כביש 1 הוא המקטע הבא מתל אביב דרום ועד גנות. מה יש לנו במקטע הזה? אנחנו מדברים על תכולה של 4 מסילות ראשיות, 3 נתיבים בסיסיים לרכב בכל אחד מהמסלולים לתל אביב ולירושלים. נתיב מהיר לכיוון תל אביב ותוספת נתיב רביעי במסלול הנסיעה לירושלים. מבחינת החלופות במקטע הזה, אנחנו מדברים על 2 חלופות עיקריות. חלופה אחת דנה בהרחבת הרצועה התחבורתית לכיוון צפון לשטחים של פארק אריאל שרון. חלופה מספר 2 דנה בהרחבת הרצועה התחבורתית דרומה אל שטחי הישוב אזור." (תמליל 12.3.12 בעמ' 10- ההדגשה לא במקור, ת.ד.).

בהמשך הציג היזם ניתוח של החלופות, ובחינת משמעותן (עמ' 12-11 לתמליל 12.3.12):

חלופה 1 – ציר המסילה הרביעית בחלופה זו עולה על הנתיב המהיר, וישנה הסטה של הנתיבים לתל-אביב לכיוון צפון לשטחי פא"ש. חלופה זו כרוכה בפיצוי של מחזיקים בקרקע ובפיצוי של הזכין של הנתיב המהיר.

חלופה 2 – מותירה את הנתיבים לכיוון תל-אביב על כנם, אולם מסיטה את הנתיבים לכיוון ירושלים ומוסיפה נתיב. הוספה זו מחייבת הריסת מבנים באזור, ועלולה לגרור תביעות בשווי של עשרות מיליוני שקלים, ועיכוב משמעותי בשל הליכים משפטיים. גם מבחינת מפגעי רעש, חלופה זו נחותה.

חלופות כביש 1

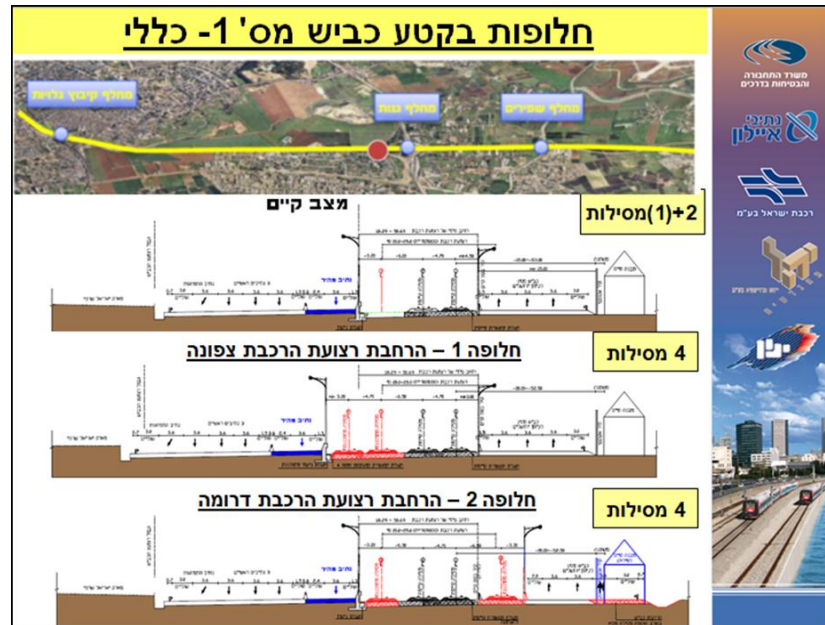
תכולת החלופות: 4 מסילות
3 נתיבים בסיסיים לרכב בכל מסלול
נתיב מהיר לכיוון ת"א
תוספת נתיב רביעי במסלול הנסיעה לירושלים

חלופה מס' 1: הרחבת הרצועה התחבורתית צפונה לשטח פארק אריאל שרון.

חלופה מס' 2: הרחבת הרצועה התחבורתית דרומה לשטח הישוב אזור.



51



מתוך מצגת שהוצגה במליאת הות"ל ביום 12.3.12 (פרויקט מסילה רביעית באיילון (תתל"ל 33), דיון במליאת ות"ל 12.03.2012, שקפים 51-52).

לאחר הצגת התכנית הגדירה יו"ר הוועדה את מטרות הדיון:

"מעבר להחלטה 77, הכרזה בדבר הכנת תכנית לפי סעיף 77 ו-76 אנחנו בעצם, הוצגו כאן בפנינו חלופות למקטע איילון, גישור מסילה, מנהור מסילה, גישור כביש במפלס הקיים ואנחנו נצטרך להכריע בהם... הוצגו חלופות עקרוניות למקטע כביש מספר 1, בחווה דרומה לכיוון הבתים של אזור, על שטח שמיועד למגורים ושטח של מקווה ישראל. שניים, הרחבה צפונה לכיוון פארק איילון והנושא השלישי שהוצג בפנינו זו שאלת הניקוז." (תמליל 12.3.12 בעמ' 15).

עיקר הדיון שהתפתח עסק בסוגיית הניקוז. איש מבין נציגי הוועדות המחוזיות והמקומיות שנכחו במקום לא העלה טענה כנגד הרחבת דרך מס' 1, על אף שהנושא הוצג בהרחבה.

באשר למקטע כביש 1 בדיון הפנימי, נוצרה "הסכמה סוחפת מקיר לקיר" (עמ' 26 לתמליל 12.3.12) והוסכם שמועדפת ההרחבה צפונה לכיוון הפארק ולא דרומה על חשבון בתים ביישוב אזור. הוספת נתיב רביעי בדרך מס' 1 עלתה במפורש במהלך הצגת הדברים, ואיש מהמשתתפים לא ערער עליה.

ההחלטה בעניין חלופות מקטע כביש 1 הייתה: "לוועדה הוצגו 2 חלופות עקרוניות. הרחבה צפונה לרצועה הקיימת לכיוון פארק איילון ודרומה לה על חשבון מגרשי מגורים באזור ושטחי מקווה ישראל. החלופות נבחנו בקריטריונים של רעש, זיהום אוויר, ישימות לוחות זמנים ושימושי קרקע ועלויות. עדיפות החלופה הצפונית נמצאה כמועדפת ולכן הוועדה מחליטה לבחור בחלופה הצפונית במקטע כביש מספר 1." (תמליל 12.3.12 בעמ' 33).

מכל האמור לעיל עולה כי הרחבת דרך מספר 1 הועלתה לדיון כבר בשלב בחינת החלופות, וכל מי שהיה שותף לדיון, לרבות חברי מליאת הות"ל ונציגי הוועדות המחוזיות והמקומיות בתחום התכנית היה מודע לכך שדרך מס' 1 מתוכננת כדרך בעלת 3 נתיבים ונתיב מהיר לכיוון תל-אביב, בין היתר, על חשבון שטחי פא"ש. לכיוון ירושלים הובהר כי מדובר ב-4 נתיבים.

פרסום דבר הכנת התכנית לפי סעיפים 77-78

דבר הכנת התכנית למסילה הרביעית באיילון כשהיא כוללת נתיב רביעי בדרך מס' 1 פורסם לציבור ביום 24.9.12. בנוסח לפרסום צוין במפורש כי התכנית כוללת "יעוד וסימון שטחים למסילת ברזל ולדרכים" ורשימת הגושים והחלקות כללה גם את השטחים הנדרשים להרחבת הדרך.

פניית משרד התחבורה

על אף שהוספת הנתיב הרביעי כבר נדונה במליאת הות"ל והוצגה בתשריטי התכנית כבר לעת ההחלטה על פרסום הכנת התכנית, הבקשה הפורמלית להוספת נתיב הגיעה 9 חודשים מאוחר יותר.

ביום 22.11.12 פנתה חברת נתיבי ישראל לות"ל בבקשה לשמור רצועת דרך סטטוטורית אשר תאפשר 4 נתיבי נסיעה והסדרת שול במסלול הרביעי של כביש מס' 1 בקטע קיבוץ גלויות – שפירים.⁷

במענה לפניה זו ענתה ראש צוות תכנון לנתיבי ישראל כי "מאחר וסוגיות תוספת נתיבים וההחלטה האם ליעדם לנת"צ/נתיב מהיר הן סוגיות של מדיניות תחבורתית, ביקש צוות הות"ל לקבל עמדה מסודרת של משרד התחבורה בנושא."⁸

ביום 12.12.12 הבהיר משרד התחבורה את עמדתו בנדון, לפיה יש לשמור רצועת דרך שתאפשר 4 נתיבים בכל כיוון, וזאת מאחר שמדובר בכביש מרכזי לכניסה לת"א ויציאה ממנה, וכן מאחר שתקן החניה בת"א לא הופחת, ומנגד קיימות תכניות לציפוף מהותי באופן שיגדיל את הביקושים לנסיעות לת"א וממנה.⁹

דיון מיום 26.12.16 במליאת הות"ל

ביום 26.12.16 נערך דיון להפקדת התכנית. הפרויקט הוצג על ידי נתיבי ישראל כדלקמן: "בנוסף כשאנחנו מדברים על הרצועה התחבורתית של כביש 1, המקטע האמצעי של הפרויקט הזה. מאחר ואנחנו נדרשים להרחיב את הרצועה הרכבתית, כול זה חייב להסית (כך במקור, ת.ד.). גם רצועות של כבישים, כאשר בכדי להסדיר את רצועות הכביש אנחנו כבר היום מייצעים נתיב נוסף במסלול הדרומי לכיוון ירושלים בדומה להסדרה שעשו במסלול הצפוני כשהסדירו את הנתיב המהיר, כך שתישמר אופציה לנתיב נוסף, כאשר השימוש שלו כרגע אנחנו שומרים על גמישות מבחינת היעוד שלו.

אנחנו מדברים על ההתאמה של המתקנים ורצועות הכבישים גם מבחינת גשרים, גם מבחינת שדרוג של אותו קטע כביש 1 כשיוצא מתל אביב עד האזור של מחלף שפירים." (תמליל ישיבה מיום 26.12.16, עמ' 62-63, ההדגשה לא במקור, ת.ד.).

⁷ מכתב לאפריים שלאין, מתכנן הות"ל מאת איתן שפרון, סמנכ"ל פיתוח נתיבי ישראל, מסילה רביעית באיילון, תת"ל 33, מקטע כביש מס' 1, מיום 22.11.12.

⁸ מכתב לאיתן שפרון, סמנכ"ל פיתוח נתיבי ישראל, מאת ליטל ידן, ראש צוות תכנון בות"ל, תת"ל 33 – מסילה רביעית באיילון – מקטע כביש מס' 1, נתיב רביעי מיום 2.12.12.

⁹ מכתב לליטל ידן ראש צוות תכנון בות"ל, מישי טלאור, המפקח על התעבורה, מחוז ירושלים והדרום ויעקב פרלשטיין, המפקח על התעבורה, מחוזות ת"א והמרכז תת"ל 33 מסילה רביעית – מקטע 1, מיום 12.12.2012.

תכולת התכנית	
•	הוספת מסילה רביעית במקטע באילון בין תחנת סבידור למתחם ת"א דרום.
•	הוספת מסילה שלישית ורביעית במקטע כביש 1 ובמקטע המזרחי.
•	הארכת רציפי תחנות והוספת רציפים במענה לתכנון התפעולי של הרכבת, והתאמת גישות לרציפים בתחנות הרכבת הקיימות מתוך מבני התחנות הקיימים, לשיפור השרות לנוסע.
•	שמירת מקום לרציפים עתידיים לתחנות רכבת עתידיות: יצחק שדה, אזור, שפירים.
•	הסדרת החתר התחבורתי בתוואי כביש מס' 1 בין גשר קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים, לרבות הוספת נתיב תנועה רביעי במסלול הדרומי של כביש 1 (לירושלים).
•	התאמת מתקני רצועת הכבישים והגשרים לשדרוג הרצועה הרכבתית.
•	התאמת מערכת הניקוז לתוספת המסילה באילון כתוצאה מהצרת חתר תעלת נחל איילון, והסגרת תוואי נחל שפירים.
•	הקמת מחלף מסילתי סמוך למחלף קיבוץ גלויות הכולל גישור בין צמד המסילות הפרבריות וצמד המסילות המהירות, לצורך "החלפת צד" לצורכי תפעול הרכבות.
•	שיפור ההתוואי המסילתי האופקית בכניסה ללוד תוך הסגרת רצועת הרכבת לכיוון צפון.
•	שיפור הקישוריות בין צידי המסילות בתחומי העיר לוד באמצעות מעברי גישור עיליים.

מתוך מצגת שהוצגה למליאת הות"ל מיום 26.12.16 שקף מס' 9.

ובהמשך מבהיר היזם כי לשם הכנסת המסילות השלישית והרביעית נדרשת הרחבה ועל פי החלטת הות"ל אומצה חלופה של הרחבת מקטע זה צפונה "כי אנחנו במסלול הדרומי שומרים את המיקום לנתיב נוסף בכביש 1 מסלול לכיוון ירושלים, מה שמאלץ אותנו להסית (כך במקור, ת.ד.). את המסלול הצפוני יחד עם הערכות נוספות גם של איגודן וגם של חברת החשמל. מבחינת הקטע הזו עברנו עליו, כדי לתת ביטוי לכול התכולה הזאת, אנחנו מראים פה את הישוב אזור, בהמשך בצהוב מוראה הנתיב הרביעי שאנחנו שומרים לו מקום כדי להרחיב את המסלול..." (תמליל ישיבה מיום 26.12.16 בעמ' 65, ההדגשה לא במקור, ת.ד.).

מקטע כביש 1, ת"א- מחלף גנות	
•	מצב קיים:
•	רצועת רכבת
•	2 מסילות פעילות.
•	מקום למסילה שלישית.
•	כביש 1 – 3 נתיבי נסיעה בסיסיים לכיוון.
•	נתיב מהיר.
•	השקה לפארק אריאל שרון מצפון.
•	השקה לשטחי הישוב אזור מדרום.
•	מתחם "חנה וסע".
•	חלופה מאקרו:
•	הוספת מסילות שלישית ורביעית לצד צפון, תוספת נתיב לכיוון מזרח.
•	מחלף קיבוץ גלויות – מחלף גנות:
•	תחנת אזור
•	הוספת נתיב רביעי בכביש 1 במסלול לירושלים.
•	מקטע גנות - מתחם "חנה וסע" שפירים – ללא חלופות.



מתוך מצגת שהוצגה למליאת הות"ל מיום 26.12.16 שקף מס' 16.

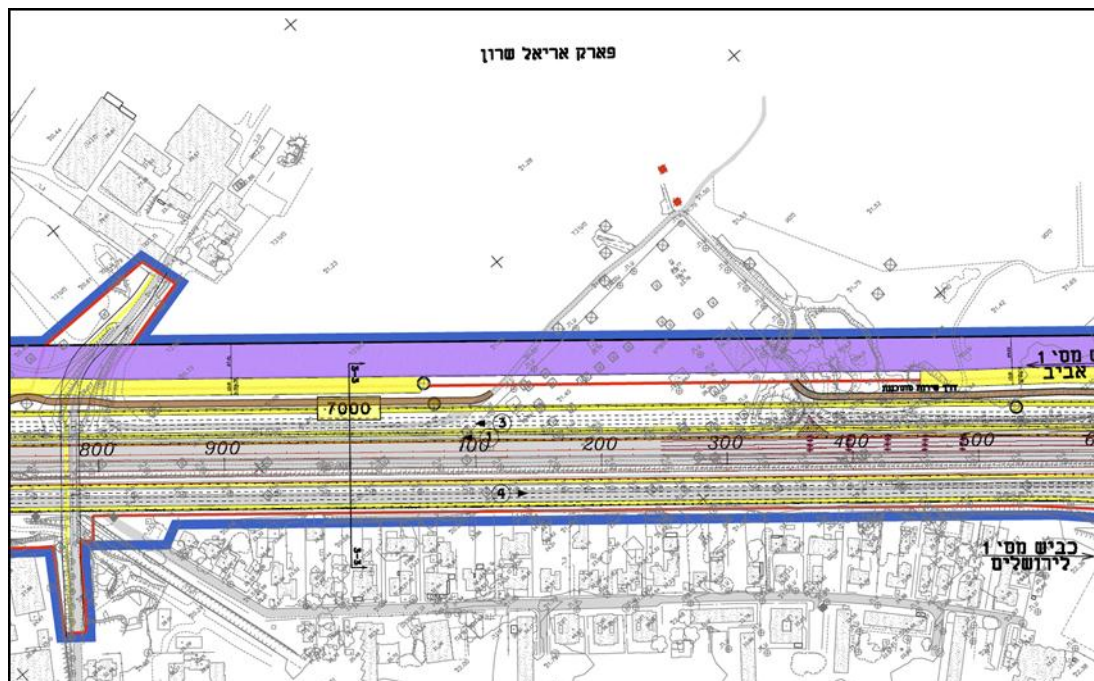


מתוך מצגת שהוצגה למליאת הות"ל מיום 26.12.16 שקף מס' 17.

הצגת הנתיב הרביעי במסמכי התכנית שהופקדו

תשריט מצב קיים: הרחבת הדרך מופיעה בסימון של דרך מוצעת ברוחבה המוצע הכולל נתיב רביעי.

נספח התנועה כביש מס' 1: מיסעת הדרך מופיעה כדרך קיימת באפור וסימון נתיבים בשטח ההרחבה על רקע לבן.



קטע מנספח תנועה כביש מס' 1

נספח חתך לאורך ותנוחה: הדרך מוצגת על פי רוחבה המוצע.

הוראות התכנית: במטרות התכנית נקבע: "וכן יצירת מסגרת תכנונית להוספת נתיב רביעי לדרך מס' 1 מתחנת תל אביב דרום ועד למחלף שפירים" (סעיף 2.1). בסעיף 2.2 א נקבע כי התכנית כוללת יעוד שטחים למסילת ברזל ולדרך.

בנוסף נטען כי הטעיית או אף הסתרת הנתיב הרביעי ממוסדות התכנון ומהציבור ומניעת הזכות לדעת מתחזקת מכוח העובדה שהות"ל לא כפופה לחובת הפרסום על שלט, מחייבת שהפרסום הנעשה על ידה יכלול פירוט אופטימלי של רכיבי התכנון.

גם אם אין הות"ל חייבת בפרסום שלטים כנטען, בסיוור שנערך על ידי החוקרת לאורך התוואי ביום 12.12.17 נצפו שלטים רבים בכל מקטעי המסילה/דרך שכללו פרסום התכנית להערות ולהשגות הציבור. השלטים הוצבו במקומות שבהם יש תנועה של נוסעים והולכי רגל, הם בלטו בסביבתם והאותיות שלהם היו גדולות וקריאות. אי אפשר היה שלא לראותם. למען סבר את האוזן, למעלה ממאה שלטים הוצבו לאורך התוואי הכלול בתחום תכנית זו.

פרסום התכנית להערות והשגות

בהודעה בדבר פרסום התכנית להערות והשגות הציבור שפורסמה לציבור ברשומות ביום 1.11.17 ובעיתונים בין 8.11.17 לבין 10.11.17 נקבע במפורש שהתכנית כוללת הוספת נתיב רביעי בדרך מס' 1 לכיוון ירושלים. בהודעת הפרסום, תחת הכותרת "מקום ותיאור התכנית" נאמר: "יעוד כוללת התכנית גשרים וחיבורים מסילתיים עם מסילות ורצועות מסילתיות ברשת הארצית דוגמת המסילה המזרחית, וכן הרחבה של דרך מס' 1 לצורך תוספת נתיב בנסיעה דרומה בין מתחנת תל אביב דרום למחלף שפירים." בהמשך נאמר: "**מטרת התכנית**: יצירת מסגרת תכנונית להוספת מסילת ברזל רביעית למסילת החוף מתחנת תל אביב מרכז (סבידור) ועד למתחם תל אביב דרום, ולהוספת מסילות ברזל שלישית ורביעית ממתחם תל אביב דרום ועד לוד, וכן יצירת מסגרת תכנונית להוספת נתיב רביעי לדרך מס' 1 מתחנת תל אביב דרום ועד למחלף שפירים." (ההדגשה לא במקור, ת.ד.).

לסיכום, דבר הכללתו של הנתיב הרביעי בדרך מס' 1 בתכנית, כמרכיב נלווה, היה ידוע החל מהדיון בחלופות התכנון ובפרסום דבר הכנת התכנית שהתקיים במליאת הות"ל ביום 12.3.12.

בבדיקה זו לא נמצא כי התכנון נעשה תוך "מניעת זכות הציבור לדעת ולהתנגד והולכת שולל, גם של מוסדות התכנון, אשר נעדרים את היכולת להגיב כהלכה לתכנית המוצעת" כדברי המשיגה.

כמו כן אין סימוכין לכך שהתכנון נעשה באופן בלתי גלוי ומטעה ומתוך כוונה "להגניב" לתכנית נושא שלא נדון ולא הוצג במהלך הדיונים בתכנית. הדברים נאמרו במפורש החל מיום 12.3.12.

גריעת הנתיב הרביעי בדרך מס' 1 או סימונו כנת"צ:

המשיגה טענה כי יש חשיבות רבה להרחבת התשתית לתחבורה ציבורית ולעידוד הציבור למעבר לשימוש בתחבורה זו, תוך צמצום ההשקעות בתשתית לרכב פרטי, ולפיכך יש לגרוע מהתכנית את הנתיב הרביעי לכיוון ירושלים, או לפחות לסמנו כנת"צ.

דרך מס' 1 תוכננה החל משנות ה-70 במקטעים, בין היתר, בתכניות מתא/4, מתא/7, מתא/9 וגז/508. במהלך השנים מאז, נפגעה הרצועה המשולבת של דרך מס' 1 והמסילה על ידי חדירה לתחומה של תכניות שגברו, אשר שינו את רוחבה. כך למשל, תכנית מאא/במ/26 לאזור שאושרה בשנת 1996 "עלתה" על חלק מהמסלול לכיוון ירושלים ופגעה ברוחב הרצועה. כתוצאה מכך, חלק מהמגרשים הפרטיים שאושרו על פי מאא/במ/26

נמצאים בתחום הרצועה המשולבת. הנתבי המהיר לפי מח/150 בוצע על שטח מסילת הברזל. כתוצאה מאישורן של תכניות אלה נפגעה הרצועה המשולבת של דרך מס' 1 ומסילה ונוצר אילוף תכנוני שמחייב הסטת נתיבי דרך ומסילה כדי לאפשר את רוחב הרצועה המשולבת הנדרש להסדרת דרך מס' 1 בתכנית זו. כמו כן מאחר ותעלת הניקוז ושול הדרך נפגעו, נדרשה הסדרת מרכיבים בטיחותיים אלה של הדרך. התכנון המפורט של דרך מס' 1 בקטע זה, הוא נלווה למסילת הברזל.

לטעמי, כעניין של מדיניות לניהול התכנון, עדיף לטפל בתכנית אחת במכלול בעיות, ולא ליצור נדבכי תכנון בתכניות נפרדות, שתמיד מתואמות פחות טוב מהתיאום שנעשה במסגרת תכנית אחת ותמיד מעלות חשש לסתירות בין תכניות. לפיכך, נכון לטפל ברצועה המשולבת לדרך ולמסילה בתכנית אחת שמסדירה את כל הבעיות שנוצרו ברצועת הדרך עם השנים, ומסדירה את השילוב בין המרכיבים השונים (הכוללים גם תשתיות נוספות), אגב השינויים המבוצעים עקב המסילה. לפיכך, עצם התכנון של הדרך כחלק מתכנית זו, הוא ראוי ונכון מנקודת המבט של ניהול התכנון ויעילותו.

השאלה האחרת היא לעניין הרחבת הדרך.

על פי תמא/42, בדרך מהירה, לרבות בדרך מהירה רבת קיבולת, מספר הנתבים המזערי הוא 4, ורוחב הרצועה ההנדסית הנדרש בתכנון המפורט לצורך נתיבים ומסילות במטרים לכל צד מהציר הוא 40 מ'. תתל/33, בקטע הרלוונטי להשגה זו כוללת רצועה ברוחב של 80 מ', ולכן עולה בקנה אחד עם ההנחיות העתידיות של התמ"א. תמא/42 היא תכנית בהכנה **שטרם נדונה במוסד תכנון**, עם זאת, הצעותיה בשלב זה מסמנות את המדיניות שעשויה להתגבש.

לולא הייתה הרחבת דרך מס' 1 כרוכה בשיפור ניכר של התחבורה הציבורית וביצירת מסדרון משולב של תשתיות, היה אולי מקום להרחיב את דרך מס' 1 במהלך תכנוני נפרד. אבל ביצוע הרחבת הדרך אגב הכפלת המסילות והסטת תשתיות חשמל, ביוב ותקשורת, מתוך הכרח שבהסדרת רצועת דרך מס' 1 כמובהר לעיל, נראה מהלך סביר אשר יחסוך את הצורך לבצע עבודות הכפלת המסילה ותשתית והוספת נתיב תחבורה במספר מהלכים תכנוניים וביצועיים נפרדים. בכך ייחסכו לא רק משאבי תכנון ומשאבים תקציביים אלא גם שיבושי תנועה ועומסים בדרך.

גם אני סבורה שאחת הבעיות התכנוניות האקוטיות היא העדרה של תחבורה ציבורית יעילה, תדירה, זמינה ובעלת מגוון של אמצעים משולבים. עם זאת, גם במצב אידיאלי שבו ישראל תדביק את הפער בינה לבין מדינות ה-OECD בשיעור ההשקעה בתחבורה ציבורית כשיעור מהתוצר המקומי, ברמת השירות וברמת השימוש, עדיין ייעשה שימוש ברכב הפרטי. ויובהר, היעד לשנת 2030 להיקף השימוש בתחבורה ציבורית מכלל התחבורה היבשתית (פיצול נסיעות) במטרופולין ת"א הוא 40%¹⁰. גם אם יושג יעד זה, שהוא יעד ריאלי, עדיין כ-60% מכלל הנסיעות יהיו ברכב פרטי.

יתרה מזאת, על פי תחזיות הלמ"ס, בשנת 2045 יהיו בישראל בין 13 ל-16 מיליון תושבים.¹¹ על פי התכנית האסטרטגית לדור, כ-49% מהבניה למגורים תהיה במרכז ובתל אביב, ומלאי יחידות הדור באזורים אלה בשנת 2040 יעמוד על 55% מכלל יחידות הדור

¹⁰ ד"ר יניב רונן, השקעות בתחבורה ציבורית בישראל ובעולם, הכנסת מרכז המחקר והמידע, 29.5.13 בעמ' 5, בהתבסס על התכנית האסטרטגית של משרד התחבורה משנת 2012.

¹¹ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח סיכום: אוכלוסייה בשנת הבסיס 2015 ותחזיות לשנים 2025, 2035, 2045, 2055, ו-2065 לפי קבוצת אוכלוסייה וחלופה.

בארץ.¹² במילים אחרות, עיקר הגידול הצפוי של האוכלוסייה יהיה במחוזות תל-אביב והמרכז, וכתוצאה מכך יגדל השימוש בדרכים.

לפיכך, בכל תסריט אפשרי, וגם אם כל ההשקעה בתחבורה תהיה בתח"צ, הגודש בדרכים לא צפוי לקטון. הקלה בעומסי התנועה של הרכב הפרטי, מעבר לחסכון בזמן, עשויה לתרום לשיפור זיהום האוויר והבריאות. לכן, לצד השקעות מסיביות בתח"צ יש מקום, במקרים מסוימים, כמו גם במקרה זה, להשקיע גם בדרכים.

קביעת נתיב ייעודי לתח"צ: בדיון הפומבי נטען שתמא/42 מסמנת את דרך מס' 1 כדרך רבת קיבולת ומכך עולה שיש לייעד את הנתיב הרביעי בדרך מס' 1 לפי תכנית זו כנתיב לתחבורה ציבורית.

סעיף 1.8 לתמא/42 בגרסתה האחרונה (1.11.16) כולל את ההגדרות הבאות:

דרך בלעדית לתח"צ מוגדרת כ"דרך המיועדת באופן בלעדי לתחבורה ציבורית לסוגיה, או לרכב שבו מספר נוסעים מינימאלי, כפי שייקבע על ידי רשות התמרון המרכזית או המיועד לשימושים האלו."

דרך רבת קיבולת כ"דרך בה קיים או מתוכנן נתיב רב קיבולת, למעט דרך בלעדית לתח"צ."

להבנת, ההבחנה בין שתי ההגדרות היא שבעוד שבדרך בלעדית לתח"צ ניתן יהיה לקבוע נתיבים לכל סוגי התח"צ (נת"צ) וכן לרכב פרטי שבו מס' מינימלי של נוסעים על פי שיקול דעת של רשות התמרון המרכזית, בדרך רבת קיבולת ניתן לאפשר נתיב ייעודי לתחבורה מסוג של אוטובוסים רגילים, BRT או LRT.

גם אני סבורה שהנתיב הרביעי בדרך מס' 1 לכיוון ירושלים צריך להיות נתיב המיועד לתחבורה ציבורית (נת"צ) או למצער נתיב מהיר. עם זאת, מוסד תכנון מוסמך לקבוע את יעוד הקרקע ואת השימוש בה לצרכי תחבורה. הסמכות לקביעת הסדרי התנועה בדרך היא של המפקח על התעבורה, וגם התמ"א, כפי שעולה מהגדרותיה, **מותירה את הסמכות הזו בידי.**

לעת הזו, תמא/42 מציעה לסווג את דרך מס' 1 בקטע הרלוונטי לדיון זה כדרך רבת קיבולת. סימון זה יאפשר לרשות התמרון לקבוע הסדרי לפיהם נתיב הרביעי יהיה נתיב ייעודי לתחבורה ציבורית או לרכב שבו מספר גדול של נוסעים. תכנית זו לא תמנע הסדר זה.

2. צרות המבט של התכנון אשר אינו מתייחס למסילה כאל חלק מרשת שלמה של תנועה בתחבורה הציבורית, ואינו כולל התניות לפתיחת תחנות הרכבת, בייחוד זו שאמורה וצריכה להיות בשפירים, וכן הוראות של תחנות רכבת אחרות, כך שרשת המסילות תהיה שלמה יותר ותשרת ציבור נרחב יותר באופן יעיל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הסמכות לקביעת התכנון הכולל במדינה היא של המועצה הארצית לתכנון ולבניה, שקבעה בתמא/3, תמא/23, תמא/35 ותמא/31 א את תפרוסת הדרכים והמסילות בישראל. בימים אלה עורכת המועצה הארצית את תמא/42 שמעדכנת את מדיניות התחבורה בישראל במבט כולל ומקיף תוך הדגשת החשיבות של התחבורה הציבורית.

¹² עופר רז-דרור, נועם קוסט, התכנית האסטרטגית לדיון לשנים 2017-2040, משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2015.

על אף שבענייני תכנון ובניה סעיף 6ב (א) לחוק התוה"ב מקנה לות"ל את כל הסמכויות והתפקידים של המועצה הארצית, מטרת תיקון 60 לחוק שהקים את הות"ל הייתה להקים גוף תכנון המתמחה בקידום סטטוטורי ותכנון של תכניות מפורטות לפני ביצוע, בלוח זמנים קצר, עבור תכניות תשתית בעלות חשיבות לאומית.

ואכן תכנית זו היא תכנית מפורטת הנסמכת על התכנון הארצי הכולל, והכוללת את הפרטים הדרושים לביצוע מסילת החוף בקטע שבין גשר ההלכה לבין מרכז לוד ואת הרחבת דרך מספר 1, על פי הקבוע בתמא/3 ובתמא/23.

תכנית מפורטת אינה נדרשת לחזור על השיקולים הכוללים שנשקלו כבר בתכנית הכוללת.

3. התחנות: אזור, שפירים וגני אביב אינן מופיעות בתכנית.

4. יש להתנות את מתן היתרי הבניה למסילה הרביעית בהפעלת התחנה במחלף שפירים.

עמדת המשיב: תחנת הרכבת בשפירים כלולה בתכנית מח/150. תכנית מח/150 קבעה כי תחנת הרכבת תוקם במועד כפי שיקבע ע"י משרד התחבורה (סעיף 12.3). מדובר בשיקולים תפעוליים וכלכליים, ובאחריות מת"ח ור"י להחליט על עיתוי הקמת והפעלת התחנה. אין הצדקה, ואף אין זה מיכולתנו ובסמכויותנו לקבוע תנאי כלשהוא לעניין הפעלת תחנת שפירים במסגרת הוראות תתל/33. הוראות תתל/33 מספקות גמישות להקמת התחנה בעתיד מתוקף תכנית אחרת שלא תחשב כשינוי לתת"ל (סעיף 6.1.2.2(ג)).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התחנות כלולות בנספח תנועה ובנספח חתך לאורך ותנוחה. בנספח התחנות מופיעות תחנות אזור וגני אביב. התכנון של תחנת שפירים נכלל במח/150 ובמח/150, 1, והחסם לביצועה אינו תכנוני.

לעניין הפעלת תחנת שפירים ראה הנמקה בסעיף 7 להשגת הועדה המחוזית תל אביב וכן בהשגת הועדה המקומית מצפה אפק.

5. יש להגדיל את הקו הכחול ולצרף תכנון של התחנות באזור ובאור יהודה, ולהתנות את פתיחת המסילה הרביעית בהפעלתן.

עמדת המשיב: תחנות נוספות, דוגמת תחנת אזור מותנות בבדיקות כלכליות של משרד התחבורה, ובמסגרת הות"ל הוחלט כי התחנה עצמה והשטחים התומכים ייקבעו בתכנית אחרת. אין בתוואי הפרויקט קשר לאור יהודה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: במסגרת דיון זה בקשה הועדה המחוזית תל-אביב להשאיר גמישות בקביעת המיקום של תחנת אזור, מאחר ולדעתה, בתכנית הכוללת לאזור, הנערכת בימים אלה, תתכן הסטה קלה של התחנה. מכאן שמיקומה הסופי של התחנה טרם נקבע, ואין מקום לדרוש את תכנונה המפורט בשלב זה.

בתשריט תכנית זו סומן הפיסוק של תחנת אזור. סעיף 6.1.2 ג קובע כי תכנית הכוללת הקמת תחנות רכבת או הרחבת תחנות קיימות או מאושרות לא תחשב שינוי לתכנית זו ובלבד שאין היא מסכלת תכנית זו וקוימה היועצות עם רכבת ישראל. מכאן, התכנית מאפשרת את בנית התחנה לכשיאושר תכנונה, וכן מאפשרת הוספת רציפים בתחנה זו, לרבות הארכת הפיסוק במידה ויהיה שינוי סביר במיקום התחנה.

תכנית התחנה באור יהודה אינה קשורה למסילה זו.

6- הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק – אדר' רויטל קסטרו

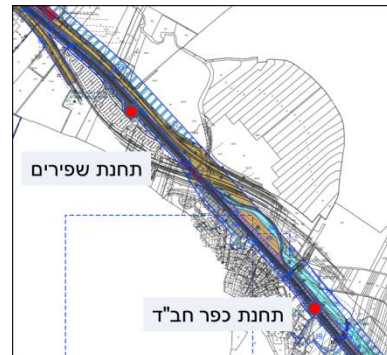
1. יש להבטיח הקמת תחנת רכבת בתחום מרכז התחבורה של הנתיב המהיר כדי לשרת את בית דגן, המיועד לתוספת של 2,000 עד 3,000 יחידות דיור. תחנה זו משרתת את המרחב טוב יותר, ולכן עדיפה על תחנת כפר חב"ד.
2. יש להבהיר מדוע מסומנת בתשריט התכנית הרחבת המסילה הקיימת בכפר חב"ד.

עמדת המשיב: תחנת הרכבת בשפירים כלולה בתכנית מח/150. תכנית מח/150 קבעה כי תחנת הרכבת תוקם במועד כפי שיקבע ע"י משרד התחבורה (סעיף 12.3). מדובר בשיקולים תפעוליים וכלכליים, ובאחריות מת"ח ור"י להחליט על עיתוי הקמת והפעלת התחנה. אין הצדקה, ואף אין זה מיכולתנו ובסמכויותינו לקבוע תנאי כלשהוא לעניין הפעלת תחנת שפירים במסגרת הוראות תת"ל 33.

תתל/ 33 כוללת התוויה גיאומטרית שמאפשרת הרחבה/הארכה עתידית של רציפים בתחנת רכבת קיימת כפר חב"ד. התוויית המסילות בתחום תחנת כפר חב"ד כוללת תוספת מסילות מהירות בלבד. ההרחבה של זכות הדרך לכיוון דרום מכילה אך ורק את הגישה ומגרש החניה הסמוך.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנון של תחנת שפירים נכלל במח/ 150 ובמח/ 150 /1, והחסם לביצועה אינו תכנוני. תחנת כפר חב"ד היא תחנה קיימת ופעילה, וההרחבה נועדה לצורך תוספת שתי מסילות מהירות. המרחק בין שתי התחנות הוא כ-1.5 ק"מ.



מבחינה מרחבית תחנת שפירים נותנת מענה מקיף יותר למשתמשי התח"צ מזה הניתן בתחנת כפר חב"ד. ראשית משום שתחנת שפירים נמצאת הן על תוואי מסילת ברזל והן על דרך מהירה, בעוד שתחנת כפר חב"ד נמצאת ממזרח לנקודת הפיצול בין דרך מס' 1 לבין המסילה ולכן נמצאת רק על תוואי המסילה.

שנית, תחנת שפירים כוללת כבר היום חניון "חנה וסע" המאפשר מעבר מהרכב הפרטי לתחבורה ציבורית וכלול בה מרכז תחבורתי.

שלישית, משום שתחנת שפירים מאפשרת שימוש במגוון של אמצעי תחבורה ציבורית, ומאפשרת שילוב בין תחבורה רבת קיבולת לתחבורה ציבורית אחרת (אוטובוסים, שאטלים, מוניות וכד').

כתוצאה מהנ"ל, השילוביות והקישוריות בין אמצעי תחבורה שונים, שהם מרכיבים חיוניים של תחבורה ציבורית יעילה, טובים יותר בתחנת שפירים ומקנים לה עדיפות על פני תחנת כפר חב"ד.

בנוסף, תחנת שפירים מאפשרת שירות טוב יותר למספר גדול יותר של משתמשים מאחר והיא משרתת אוכלוסייה גדולה יותר והיא נגישה יותר באמצעות רשת הדרכים הארצית (דרכים 1, 4, 412) לתושבי הישובים אור יהודה, אזור, בית דגן וחולון, וקרובה לאזור התעסוקה חולון.

על אף זאת, האחריות והסמכות להחליט על פתיחת תחנת שפירים או העדפת תחנה זו על פני תחנת כפר חב"ד היא של משרד התחבורה. השיקולים שנשקלים על ידי משרד זה שונים מאלה הנשקלים על ידי מוסדות התכנון, וכוללים התייחסות ליעילות התפעולית של הקווים; ולאיוון בין רמת השירות המיטבי לנוסע, שנמדדת בזמן הקצר ביותר להגעה ליעד, לעומת הארכת זמן הנסיעה, הנגרמת על ידי ריבוי תחנות ואיסוף נוסעים בתחנות משנה. נראה לי שגם בעניין זה קיימת עדיפות לתחנת שפירים, אולם לא ניתן לקבוע זאת בתכנית זו.

3. יש לעדכן את ההוראות בדבר קיום היועצות ותיאום עם המועצה המקומית ועם הועדה המרחבית.

עמדת המשיב: שיתוף מהנדסי הוועדות המקומיות בתכנון המפורט לפני ביצוע מעוון בהליך קידום מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע בות"ל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: סעיף 6א לחוק התכנון והבניה קובע שכל אימת שהות"ל דנה בתכנית, ששטחה, כולו או חלקו, בתחום ועדה מקומית, תזמין את מהנדס הועדה המקומית או את נציגו ותיתן לו הזדמנות להשמיע את דברו לפני שתחליט בעניין. בנוסף, נוהלי הות"ל לתכנון מפורט לפני ביצוע מחייבים הפצת חומרי התכנון המפורט לפני ביצוע לנוגעים בדבר לפחות 10 ימים לפני הדיון בוועדת המשנה וזימון של מהנדסי הוועדות המקומיות הנוגעות בדבר לשיבות ולסיורים.¹³

28- רשות מקרקעי ישראל – גיל טסלר

1. הצטרפות להערות הועדה המחוזית ת"א ועיריית ת"א.

ראה דיון בהערות הועדה המחוזית ובהשגות עיריית תל-אביב.

2. **מתחם 2000:** נדרש כי בתתל/ 33 יוגדר תיאום והקמת ניצבים לבעת ביצוע המסילה על מנת להבטיח את הביסוס והקירוי של פרויקט 2000.
3. תתל/ 33 מציעה מבנה מקשר בחלק המזרחי של מתחם 2000 אשר עומד בניגוד למוצע בפרויקט ויהווה חסם במידה וייבנה (תא/ 9076).
- א. תוספת של מבנה שמגשר בין גשר הולכי הרגל הקיים למבנה הכניסה הצפוני החדש, שנמצא היום בבניה.
- ב. התכנון המוצע בגשר מתעלם מקירוי האיילון ומהעברת המתח"מ אל שטח הקירוי.
- ג. התכנון המוצע אינו מאפשר את ניצול זכויות הבניה בשטחים האמורים להתפנות כתוצאה מהעברת המתח"מ אל שטח הקירוי.
- ד. החתך המוצע לתעלת האיילון אינו מתחשב בקו העמודים הדרוש לקירוי האיילון.

¹³ משרד האוצר, מנהל התכנון, הועדה הארצית לתוה"ב של תשתיות לאומיות, תכנון מפורט לביצוע וליווי בתקופת ההקמה, הליך ונהלים, 2015.

יש להתנות את ביצוע הפרויקט בתיאום בנושא זה.

עמדת המשיב: כפי שצוין לגבי פרויקטים אחרים של קירוי, ולאור חוסר הבשלות התכנונית, לא ניתן לשריין לכך תכנון הנדסי. התכנית אינה מונעת את ביצוע תכנית מתחם 2000 ומעגנת זאת בהוראותיה.

בנספח תחנת סבידור מוצג מבנה מקשר אשר הינו סכמטי בלבד, כלול בתכניות עתידיות של רכבת ישראל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: השגה זו נדונה בהעדר.

תכנית תא/9076 המבוססת על תכנית אב למרחב 2000, משתרעת על כ- 420 ד' סביב תחנת סבידור וכוללת מוקד תחבורה, מגדלי תעסוקה, מגורים ומסחר וכן שטח פתוח בהיקף של כ-200 דונם. לעת כתיבת דו"ח זה, התכנית טרם נקלטה במוסדות התכנון וטרם נדונה במסגרתם.



מקור: אתר האינטרנט של מנספלד-קהת¹⁴

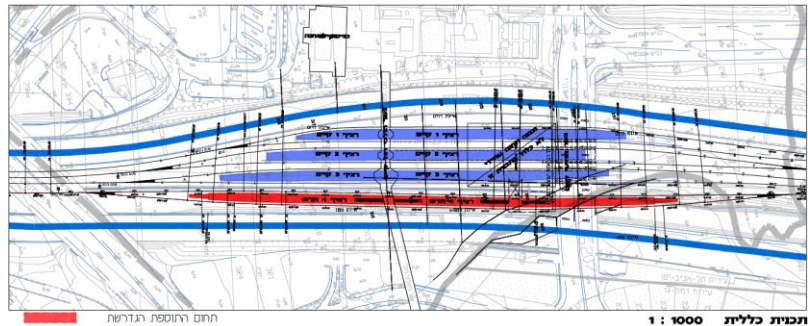
יצוין שסעיף 6.10 להוראות תתל/33 קובע כי בתאי השטח הכוללים את תחנת סבידור וסביבתה (001, 002, 201, 202, 601, 602 ו-801) יחולו ההוראות התקפות מתכנית תא/2000 ביחס ליעוד זכויות בניה עילית מעל רצועת דרך נתיבי איילון בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף. כך שתכנית זו, ככלל, מאפשרת את המוצע.

קירוי האיילון וגישור עתידי נשענים על ביצוע סמכים בתוואי האיילון, ולכן המצב האופטימלי הוא שילוב ביצוע עבודות ההכנה לקירוי עם עבודות ההקמה של המסילה הרביעית. עם זאת, הבעיה, כפי שהבהיר המשיב, היא העדר מידע הנדסי בכל הנוגע לסמכים אלה, מיקומם והיקפם, ולכן לא ניתן בשלב זה לשמור רצועה עבורם או לקבוע כי ביצועם יהיה לעת ביצוע התת"ל.

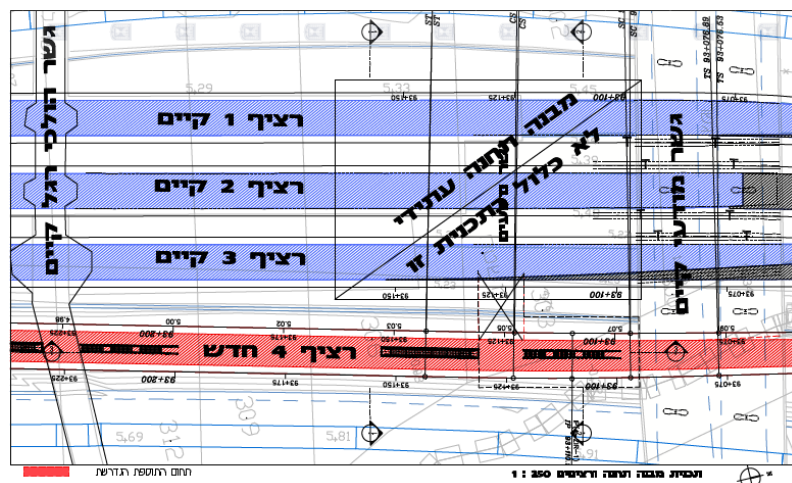
¹⁴ <http://www.mansfeld-kehat.co.il/project/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-2000>

תכנית זו קובעת בסעיף 6.1.2 ד ובסעיף 6.1.2 ח בהתאמה כי תכנית לקירוי ולגישור מעל תוואי המסילה והכביש לא תהווה שינוי לתכנית זו ובלבד שתאושר על פי דין ומוסד התכנון יפקיד את התכנית לאחר שמצא שאין בה כדי לסכל את מטרות תתל/33 ולאחר היועצות עם היזם ורכבת ישראל.

תכנית זו מסדירה את הוספת והארכת הרציפים בלבד, כפי שמוצג בתשריט שלהלן.



המבנה המקשר שמוצג באופן סכמתי בנספח התחנות אינו כלול בתכנית זו, וכמובן נתון לשינויים.



4. מתחם רכבת זרום : יש לתאם בין צוותי העבודה ולבצע שינויים בהוראות.

- יש לוודא שנספח ניהול הנגר ואתרי הניקוז כוללים היקף הבינוי המוצע בתכנית זו – 507-0535963.
- בסעיף 6.1.2 (ד) יש לשנות הנוסח כדלקמן: "מעברים להולכי רגל וכלי רכב והפרדות מפלסיות, עיליים ותת-קרקעיים".
- סעיף 4.6.1 – הוספת שימוש לדרכים וכבישים.

עמדת המשיב: עבודות הניקוז יבוצעו בהתאם לתכנית הניקוז המאושרת במקום. הוספת מעברים לרכב מקובל. סעיף 6.1.2 יעודכן. לעניין הוספת שימוש לדרכים וכבישים בתחום יעוד "מגבלות בנייה ופיתוח", ס' 4.6.1 אינו מונע שימוש לדרכים וכבישים מתוקף תכניות אחרות, בהתאם לתנאים המפורטים בו.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. להוסיף בסעיף 6.1.2 ד "מעברים לכלי רכב". לדחות את שאר הטענות.

הנמקה: תכנית 507-0535963 טרם נדונה במוסדות התכנון וטרם אושרה על ידי שרי החינוך והתרבות, החקלאות והפנים וכן ע"י וועדות החינוך והתרבות והפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לפיכך לא ניתן להתייחס לנתונייה בשלב זה.

תתל/ 33 קובעת כי היא מיישמת את תכנית הניקוז לפא"ש. השלמת פתרון הניקוז בהתאם לתכניות הניקוז המאושרות לפא"ש מהווה תנאי לתחילת העבודות להצרת תעלת האיילון, ולמעשה תנאי למימושה של תכנית זו. אין מקום לעכב תכנית זו, שחיונית למימוש מטרות מדיניות התכנון התחבורתית הארצית בשל פרויקט אחר.

יתרה מזאת, ראוי שהתכנית למתחם הרכבת דרום תביא בחשבון את תכנית הניקוז, ותימנע מפגיעה במערך חיוני זה שמהווה תנאי לביצוע והפעלת המסילה. יובהר, שיש להתייחס לתכנית הניקוז לא רק בטווח הקצר, דהינו לשלבי תחילת העבודות והפעלת המסילה, אלא גם לטווח הארוך - לכל תקופת תפעול המסילות, שכן הצפה באיילון עשויה לפגוע בתחבורה המסילתית ועלולה להשבית אותה.

לעניין סעיף 4.6.1: התכנית מאפשרת לאשר תכניות חדשות בתחום מגבלות הבניה והפיתוח באישור מתכנתת הועדה ולאחר היוועצות עם יזם התכנית ורכבת ישראל ובלבד שלא ייפגע כל שימוש במסילה, בדרך ובצרכיהן. לפיכך כל עוד יובאו מטרות תכנית זו בחשבון התכנון החדש, אין מניעה להוסיף דרכים מכוחן של תכניות אחרות.

12- חברת אחים שורגי ושות' – עו"ד עפר טויסטר

1. גוש 6030 ח"ח 2-6, גוש 6031 ח"ח 19-24, 26-28 בשטח של כ-100 ד'.
2. העברת גשר בעל שני נתיבים, שביל אופניים ומדרכות ברוחב של 16 מ' כעולה ממסמכי התכנית אינה כלולה במטרות התכנית, ועלולה לפגוע בחווה החקלאית, מאחר והוא מגיע עד לבתיה.
3. יש לקבוע כי אין לפגוע בגשר הקיים או להאריכו במינימום הנדרש או להתקין גשר חלופי ברוחב שלא יעלה על הגשר הקיים.
4. להסדיר ירידה מהגשר באופן שלא יפגע בתפקוד החווה.
5. לבטל את שינוי היעוד בקטע המיועד לדרך ממזרח לכביש 1.
6. הגשר שמשרת היום את משפחת שורגי יורחב ל-16 מ' ומחייב הפקעת שטח לכביש שפוגע במבנים של החווה ויביא לחיסולה. הגשר יוצר למעשה כביש גישה לפארק דרך החווה.
7. החווה היא לגיטימית והתכנית מבטלת אותה בדרך האחורית.

עמדת המשיב: הגשר המתוכנן נועד להחליף גשר שאינו מאפשר שינויים ברצועה התחבורתית של כביש 1, אשר מחויבים מתכנון המסילות והדרך.

תכנון הגשר הינו בסטנדרט מקובל, בדגש על תנועת הולכי רגל ואופניים. הגשר מאפשר נגישות לכל השימושים משני צידיו, בדגש על בטיחות המשתמשים.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: גשר החווה החקלאית הוא גשר צר המקשר בין אזור לבין פארק אריאל שרון והחווה החקלאית, והעובר מעל דרך מס' 1 ורצועת המסילה שנמצאת במרכז. הרחבת הרצועה המשולבת מחייבת הארכת והגבהת הגשר, ולפיכך מסמנת תכנית זו גשר חדש.



הגשר הירוק הקיים לפירוק
גשר פלדה צר עם נציבי קצה קטנים על גבי סוללה

מקור: תתל/ 33 חוברת מבני דרך.

במקום חלה תממ/ 5/ 3 לפארק איילון – שמטרויה, בין היתר, שיקום ושמירת שטח לפשטי ההצפה של הנחלים איילון ושפירים; שימור המורשת של מקווה ישראל; שיקום אתר חיריה ויעוד שטח שישמש כשטח פתוח לצרכי הפנאי של האוכלוסייה העירונית. תמ"מ זו מיעדת את שטח החווה כשטח ציבורי פתוח אינטנסיבי, המאפשר, בין היתר, עיבוד חקלאי, שטחים פתוחים, שבילים, מבני שירותים, חוות סוסים, משתלות, מתקנים פנאי ובילוי שונים ומוסדות ציבור (ראה סעיף 13.2).

כפי שנטען בדיון, תממ/ 5/ 3 כוללת הוראה הקובעת כי עד לאישור תכנית מקומית על פיה, ניתן להמשיך ולהשתמש במבנה שהוקם כדין טרם תחילתה ולעבד קרקע חקלאית (ס' 11.2.2). כן נקבע כי לא תאושר תכנית המתירה תוספת יחידות דיור מעבר ליחידות הקיימות במקום (ס' 14.2.1 ס"ק 2ד'). כלומר, תמ"מ זו שומרת על החווה במצב הבינוי הקיים ומתירה את המשך העיבוד החקלאי, אולם מאפשרת שימושים ציבוריים בשטחים הסמוכים לה.

תתל/ 33 אינה משנה את המצב הסטטוטורי הקיים על פי תמ"מ זו.

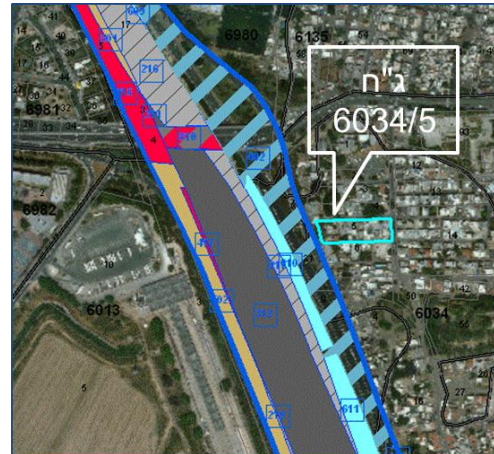
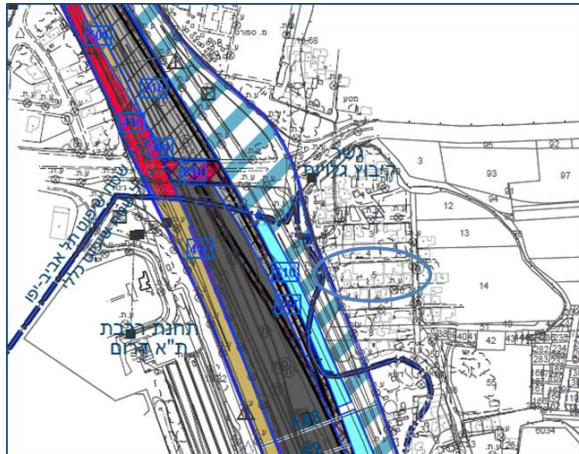
בתשריט התמ"מ מסומנת דרך פארק, המהווה את אחת הכניסות לפארק, והמחברת בין גשר החווה לחווה, וממנה מתפצלת דרך פארק היקפית הסמוכה לשטחי החווה והעוקפת אותה מדרום ומצפון מערב. דרך פארק זו מוליכה גם לשטח המיועד לחניה לבאי הפארק שנמצא מדרום לחווה. סעיף 13.9.2 להוראות התמ"מ קובע כי מיקומה המדויק של החניה ייקבע בתכניות מקומיות למתחמי התכנון, ויהיה סמוך ככל הניתן לכניסות לפארק ולדרך הפארק.

לאור זאת, הטענה לפיה תת"ל זו יוצרת כניסה חדשה לפארק, אינה עולה בקנה אחד עם התכנון המתארי התקף מאז 23.5.2005.



המלצה : לדחות את ההשגה.

הנמקה : חלקת המשיגה נמצאת ממזרח לרצועת המסילה והדרך וגובלת בנתיבי איילון. היעוד של השטח המסומן בקווים אלכסוניים בצבע תכלת הוא "מגבלות בניה ופיתוח" שבתחומו היעודים והשימושים הם כפי נקבעו בתכניות תקפות, ובמקרה זה, תכנית לדרך מס' 20 (מתא/7 מאושרת מיום 5.10.79).



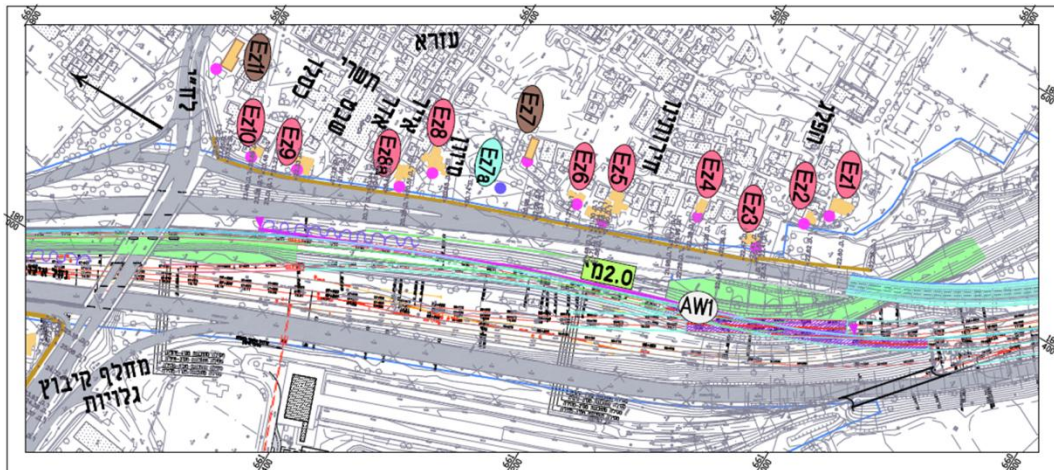
3. העבודות יגרמו לרעש, רעידות וזיהום אויר ולפגיעה באיכות החיים.

4. בנוסף, העבודה וכן הוספת המסילה יגרמו לירידת ערך הבית באופן משמעותי.

עמדת המשיב : הבית של המשיגה מצוי בשכונת עזרא בקו בניה נסוג. מפלס הרכבת משוקע בקטע זה. על הרעש הנגרם מנתיבי האיילון מגן קיר אקוסטי קיים הצמוד לרמפה העולה למחלף קיבוץ גלויות.

התרוממות הגשר המסילתי מתחילה מדרום לבית. לאורך הגשר המסילתי תוכנן קיר אקוסטי בגובה של 2 מ'. בעקבות השגת המתלוננת נמצאה טעות סופר, כאשר בתשריט המיגון האקוסטי לא הוצג הקיר באורכו המלא כפי שנקבע בעקבות החישובים בתסקיר. יש לתקן את תשריט המיגון האקוסטי הרלוונטי, שהינו חלק ממסמכי התכנית.

בסמיכות לבית המשיגה נלקחו בחשבון 2 בתים קדמיים יותר משני צידי הבית. כאשר לוקחים בחשבון הן את המיגון הקיים והן את המיגון החדש לאורך הגשר מוצאים שאין חריגה מהקריטריון בבתיים הקדמיים יותר. כאמור בית המתלוננת הוא בית עורפי וממוסד על ידי שני המבנים שמשני צידיו.



המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. לתקן את נספח המיגון האקוסטי כך שיוצג בו הקיר המתוכנן באורך מלא כפי שהציע המשיב.

הנמקה: מפגעים: התכנית נותנת מענה למפגעי רעש ורעידות, והיא כוללת נספח אקוסטי שמפרט את מיקומם וסוגיהם של האמצעים להפחתת מפלסי הרעש. במקטע האיילון תתל/ 33 כוללת רק את רצועת הרכבת, שהמפלס שלה משוקע. עיקר הרעש בקטע זה הוא מהדרך, שלאורכה כבר יש קיר אקוסטי שמגן מפני הרעש על פי הקריטריונים המקובלים. לאורך הגשר המסילתי תוכנן קיר אקוסטי בגובה של 2 מ'. בעקבות השגה זו נמצאה טעות בנספח האקוסטי שמומלץ לתקנה.

הוראות התכנית מחייבות שלעת התכנון המפורט לביצוע יוכן מסמך אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ומפרט את האמצעים למניעת מפגעי רעש והרעידות. ככל שיימצא, על פי מסמך זה, כי נדרשים אמצעים נוספים, יתוכננו מיגונים נוספים על אלה שנקבעו בתכנית, וייקבע אופן הניטור. ביצוע מתרסי הרעש יושלם עד פתיחת המסילה, ואם יידרש מיגון דירתי, הוא יושלם לא יאוחר מחצי שנה ממועד פתיחת המסילה לתנועה. בנוסף נקבע בתכנית כי בתום שנה ממועד פתיחת המסילה תבוצענה מדידות רעש בהתאם לתכנית ניטור, ובמידה ותימצא חריגה יבוצעו שיפורים במיגון האקוסטי.

גם בעניין זיהום האוויר, שעיקרו בקטע זה הוא מהדרך, ייערכו לעת התכנון המפורט לפני ביצוע חישובים עדכניים, ובמידה ורמת הזיהום תעלה על הרמה הנוכחית (חלופת האפס) ייקבעו אמצעים להפחתת פליטות מזהמים. חשמול המסילות צפוי להקטין את זיהום האוויר מהמסילה.

ירידת ערך: התרופה היא בפיצוי על פי דין. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה מאפשר לתבוע פיצוי בגין ירידת ערך הנכס כתוצאה מתכנית פוגעת.

4- הערות הועדה המחוזית - מחוז מרכז

1. יש להבטיח בהוראות שלביות הביצוע כי בטרם ביצוע כל שלב יינתן מענה לביצוע הניקוז, לרבות ניקוז לים.

עמדת המשיב: התכנית משפרת את תקופת החזרה ביחס למצב הקיים היום. למוסד התכנון עמדו נתונים בדבר התועלות הרבות שבקידום התכנית אל מול סיכונים בהיבט התשתיתי ובהיבט האנושי. המתווה המוצג במסגרת סעיף 7 בהוראות תתל/33 תואם את החלטת מליאת הות"ל מתאריך 26.12.16 (סעיף 5א), אשר התקבלה פה אחד. נתיבי ישראל מקדמת במקביל את התכנון של המובל לים. הוראות תמא/34/ב/3 מאפשרות למוסד התכנון גמישות בתקופות החזרה.

המלצה: לדחות את ההערה. להנמקה ראה השגת משרד החקלאות.

2. נכון לשקע את תוואי הרכבת בשטח העירוני של לוד כדי להבטיח חיבור בין שני חלקיה. מאחר והשיקוע לא אפשרי יש לבצע מספר חיבורים תוך קביעת שלביותם כדלקמן:

- א. הפרדה 129 תבוצע יחד עם הפרויקט.
- ב. הרחבת התוואי באזור גני אביב (גשר מיכה רייסר) צריכה לכלול את הנגישות ואת ביצוע הפארק כחלק מהשיקום הנופי למסילה.
- ג. על התכנית לכלול ביצוע שני מעברים לפחות מעל למסילה.

עמדת המשיב:

ביצוע הפרדה 129: מהתיאומים שנעשו עולה כי הפרדה 129 אינה עונה על הצרכים התנועתיים. לפיכך, הוחל בקידום הפרדה 129א'. הגמישות בתתל/33 מאפשרת לקדם/לבצע הפרדות מפלסיות במסגרת תכנית אחרת, שלא תהווה שינוי לתכנית זו.

ביצוע פארק ונגישויות: שטח הפארק המרכזי סומן ביעוד ל"תכנון עתידי" ויקודם מתוקף תכנית אחרת, שלא מהווה שינוי לתכנית זו. בהפרדה המפלסית בדרך מיכה רייסר שופרה הנגישות של הולכי הרגל בדגש על הצד הקרוב לפארק העתידי. הוראות התכנית כוללות גמישות לעניין מעברי הולכי רגל ואופניים, בתאום עם הות"ל ו"פורום העיר לוד". ראה בהוראות התוכנית סעיפים: 6.1.1 ו', ז'.

דרישה לכלול בתכנית 2 מעברים: תתל/33 כוללת ביצוע 2 מעברים החוצים את המסילות – גשר לד/751 וגשר המכללה, מהלך שבוצע בתאום עם עיריית לוד והות"ל. הוראות התכנית קובעות ביצוע מעברים נוספים להולכי רגל ואופניים באזור בו מתוכנן הפארק העתידי לפי תכנית המתאר של לוד (סעיף 6.1.1 ז). בנוסף קובעות ההוראות אפשרות להוספה עתידית של מעברים נוספים להולכי רגל ורוכבי אופניים באזור שבין תחנת רכבת גני אביב לבין המפגש עם המסילה המזרחית, מתוקף תכנית זו, גם אם לא סומנו בתשריטים (סעיף 6.1.1 ו).

המלצה: לקבל חלקית את ההערה. בנספח הנוף - להאריך את שבילי ההליכה והרכיבה המגיעים עד לתחנת גני אביב מערבה, עד לשכונה המתוכננת בתמל/1087. הארכה זו תהיה מדרום לדרך השירות ובגבול רצועת המסילה.

לדחות את שאר הטענות.

הנמקה: שיקוע המסילה: האפשרות לשקע את תוואי המסילה בלוד נבחנה בשלוש חלופות (התוויה על פני הקרקע, שיקוע חלקי בשיפוע של 1.3% ושיקוע מלא בשיפוע של 2.65%) ונשללה עקב בעיות של שיפועים, בטיחות, הגבלת תנועת רכבות משא, הצורך בתפיסת רצועת מסילה רחבה יותר והחשש מהריסת מבנים נוספים לעת יצירת מעקף לרכבת לצורך ביצוע.

להרחבה ראה השגת תושבי לוד המיוצגים ע"י עו"ד בנא.

הפרדה מפלסית: כפי שהשיב המשיב, הפרדה מפלסית מס' 129 אושרה בתכנית לד/מק/713, והיא מסומנת בתתל/33 על פי תכנית זו. הפרדה זו תבוצע על ידי גורם אחר.

הפרדה מפלסית 129א תוכננה בתכנית 406-0123018. ביום 2.3.15 דנה הועדה המחוזית מרכז והחליטה לסגור את התכנית, וזאת בעקבות הודעתה של עיריית לוד כי "היא אינה מעוניינת בתכנית ולכן מבקשת לא לדון בה". לפיכך, אין תכנון להפרדה מפלסית 129א, וכל עוד אין חלופה, נראה סביר להותיר בתשריט את הפרדה 129 המאושרת סטטוטורית.

סעיף 6.1.2 ד קובע כי תכנית הכוללת הפרדה מפלסית לא תיחשב כשינוי לתכנית זו אם אין היא מסכלת את מטרות התת"ל, ולאחר התייעצות עם רכבת ישראל. ככל שתוכן תכנית העומדת בתנאי תכנית זו, והמבטלת את ההפרדה המפלסית 129 ו/או קובעת הפרדה מסילתית אחרת, ניתן יהיה לבצעה, ותכנית זו לא תהווה מכשול לכך.

הרחבת התוואי: הרחבת התוואי כרוכה בשינוי הקו הכחול, מחייבת פרסום מחדש, ומקשה על אישור התכנית בלוח זמנים קצר. עם זאת, בהשגת עיריית לוד הומלץ לקבל חלקית את ההשגה ולהאריך בנספח הנוף את שבילי ההליכה והרכיבה המגיעים עד לתחנת גני אביב מערבה, עד לשכונה המתוכננת בתמל/1087. הארכה זו תהיה מדרום לדרך השירות ובגבול רצועת המסילה. המסילה, בין תחנת גני אביב לבין השצ"פ הכלוא, מלווה בשבילי הליכה ורכיבה, מתוך כוונה למתן את הנתק שנוצר בעיר בגין חציית המסילה. העיר עומדת להתרחב, ולכן מוצע להרחיב את השבילים גם לשטחי ההרחבה.

ביצוע מעברים: התכנית מסמנת 4 מעברים לכלי רכב. כפי שאמר המשיב, תתל/33 כוללת ביצוע 2 מעברים החוצים את המסילות: גשר לד/751 וההפרדה המפלסית בדרך מיכה רייסר.

בסיכומים שהושגו בין עיריית לוד לבין רכבת ישראל (מיום 27.3.17) סוכם שתכנון המעבר בכביש 200 יהיה על ידי דירה להשכיר ויבוצע על ידי רכבת ישראל.

כן הובהר כי במסגרת תכנית זו יבוצעו מעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים: גשר המכללה ושני מעברים לשצ"פ הכלוא.

3. תחנת שפירים: לכלול בנספח ולחייב ביצוע כתחליף לתחנת כפר חב"ד. על התכנית לקבוע תנאי להכפלתו של חניון שפירים.

עמדת המשיב: תחנת הרכבת בשפירים כלולה בתכנית מח/150. תכנית מח/150 קבעה כי תחנת הרכבת תוקם במועד כפי שיקבע ע"י משרד התחבורה (סעיף 12.3). מדובר בשיקולים תפעוליים וכלכליים, ובאחריות מת"ח ור"י להחליט על עיתוי הקמת והפעלת התחנה. אין הצדקה, ואף אין זה מיכולתנו ובסמכותנו לקבוע תנאי כלשהוא לעניין הפעלת תחנת שפירים במסגרת הוראות תתל/33.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: הסמכות לפתיחת והפעלת תחנות היא של משרד התחבורה.

להרחבה ראה סעיף 7 בהשגת הועדה המחוזית תל אביב.

4. יש לצמצם את הקו הכחול של התכנית באזור הברך מול גני אביב למינימום נדרש.

עמדת המשיב: הקו הכחול באזור זה נקבע לכ-120 מ', בהתאם להנחת העבודה המתואמת מול הות"ל על פיה במקומות בהם אין תכנית מאושרת הקובעת אחרת, קווי הבניין יהיו מקסימליים (עד 120 מ' מכל צד של המסילה) בהתאם להוראות תמא/23, ועל פיה ניתן לצמצם למינימום של 60 מ'.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע - מגבלות הבניה והפיתוח בתא שטח 020 יצומצמו לכדי 20 מ' מגבול מסילה מוצעת, בתא שטח 016 ו-017 ל-60 מ'.

הנמקה: ת.ש. 020 נמצא באזור שיש בו בניה רבה שאינה מוסדרת. צמצום המגבלות יאפשר לבעלי הנכסים להכין תכניות ללגיטימציה של הבניה הבלתי חוקית, בהתאם לתכנית לד/10000 שהופקדה.

ת.ש. 016 ו-017 גובלים בתכניות בהליכים ומיועדים להיות שטח המיועד לבינוי. צמצום לכדי 60 מ' יאפשר הרחבת אזור הבניה.

ההבחנה בין שני תאי השטח היא פועל יוצא של המצב בפועל. בעוד שבתא שטח 020 קיימת בניה, והצמצום נועד למנוע פגיעה במבנים קיימים, בתאי שטח 016 ו-017 אין תכנית או בניה.

5. להוסיף הוראות לעניין שיקום נחל שפירים, ולכלול מעברי בעל חיים. לנספח הנוף יש להוסיף את מעבר בעלי החיים גם למקטע כפר חב"ד-לוד; התייחסות לשבילי הליכה ורכיבה, נטיות מקבצי עצים לאורך הנחל לצורך שהייה מוצללת ומיסוך ממגורים ותעשייה.

עמדת המשיב: ראה האמור בסעיפים בהוראות התכנית אשר מסדירים את הטיפול בנחל שפירים: סעיף 6.3.4, סעיף 6.4.8 וסעיף 6.11 (5). כמו כן נספח הנוף כולל שיאפשרו את שיקומו הנופי והאקולוגי של הנחל, והנגשתו למטיילים.

המלצה: לדחות את ההערה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה לסוגיית נחל שפירים.

כפי שהבהיר המשיב, סעיף 6.2.2 ט מחייב הכנת תכנית ניקוב בנחל שפירים ונקיטת אמצעים למניעת זיהום הנחל בתיאום עם רשות הניקוז.

סעיף 6.3.4 בהוראות תתל/33 קובע כי הסטת נחל שפירים ושיקומו הנופי ייעשו בהתאם למסמך הידרולוגי-נופי (בתיאום עם אקולוג) שיוגש לאישור הוועדה. הנחל ישוקם נופית בתיאום עם רשות הניקוז, ולאורכו יפותחו שבילי הליכה ואופניים כחלק ממערך הדרכים החקלאיות באזור. אפיון חתך הנחל (סוג קרקע ושיפועים) ואמצעי ייצוב הקרקע, יאפשרו התפתחות צמחיית נחלים.

בשטחים הפתוחים של נחל שפירים, בתחום שבין לוד לכפר חב"ד, תתוכנן תאורה שתמנע את זליגת האור אל עבר ערוץ הנחל. תכנית התאורה באזור נחל שפירים תתואם עם האקולוג.

סעיף 6.4.7 קובע הנחיות לשלב ההקמה תוך מניעת פגיעה בנחל שפירים.

סעיף 6.4.8 בהוראות תתל/33 קובע כי בציר נחל שפירים לא יותקנו מכשולים, גדרות או מפלים העלולים להקשות על מעבר בעלי החיים, תכנון מעביר המים - BC-10 בין אדמות מקווה ופארק אריאל שרון ומעביר המים BC-A23 בנחל שפירים יבטיח מעבר לבע"ח קטנים ובינוניים.

סעיף 6.11 ס"ק 2 מחייב תיאום עם רשות הניקוז/הנחל לעת ביצוע עבודות בנחל שפירים. סעיף 6.11 ס"ק 5 קובע בין היתר חובת התייעצות עם רט"ג לעניין מעברי בע"ח בנחל שפירים.

בנוסף, סעיף 6.2 ז קובע כי גם לעת ביצוע עבודות ההקמה יובטחו גישות תקינות למעבר כלי רכב, הולכי רגל ובעלי החיים.

- מעבר לכך, במקטע זה מסומנים בנספח הנוף 3 מעבירי מים: 12+500, 13+200, 13+500. נספח הנוף קובע, בין היתר, את העקרונות הבאים לשיקום הנחל המוסט והנגשתו לציבור:
- פיתוח שבילי הליכה ושביל אופניים משולב עם הדרך החקלאית, לאורך הנחל בין כפר חב"ד ולוד, ופיתוח מוקדי שהיה לאורכו.
 - נטיעת מקבצי עצים לאורך הנחל להגדרת מקומות שהייה מוצלים ומוקדי שהייה נוספים לאורך התוואי.
 - יצירת חתך נחל בעל דופן בשיפועים מתונים בצד החקלאי.
 - שחזור מופע הנחל ע"י שתילת צמחיית גדות נחלים, בתיאום עם אקולוג.
 - שילוב מעברי הולכי רגל לקישוריות טובה יותר לסביבה הקרובה.
- נראה שבעניין זה התכנית נותנת מענה מקיף.

16- עיריית לוד – סימוני מזרחי

תתל/33 היא אחת מ-7 תת"לים החוצים את לוד.

העיר לוד מהווה צומת מסילות ברזל מרכזי, ובמהלך השנים האחרונות נוספו בתחומה מסילות ברזל והורחב מתחם התחזוקה והתפעול של רכבת ישראל. לפיתוח המסילתי השפעה רבה על העיר, מאחר והמסילות עוברות בתוך מרקם עירוני רגיש, ויוצרות נתק בין השכונות. לאור זאת תואם התכנון עם עיריית לוד, ורוב בקשותיה הופנמו במסמכי התכנית.

שצ"פים

1. השצ"פים הלינאריים.

- הוראות בדבר פיתוח המעברים בשצ"פים בתכנית – על היזם לתכנן ולבצע את המעברים העיליים באופן שיאפשר נגישות להולכי רגל ורכבי האופניים בתיאום עם עיריית לוד.
- יש להוסיף הוראה המאפשרת שימושי משחק וספורט על הקירות האקוסטיים.
- יש לסמן את כל השצ"פים בתשריט.
- ביצוע הקירות יהיה בתיאום ובאישור לוד.

עמדת המשיב: השצ"פים הלינאריים הינם חלק מרצועת המסילה ומוצגים ביעוד "מסילה מוצעת". משמעותם הפיזית מתוארת בנספחי התכנית.

מערך תכנוני כוללני שתואם עם עיריית לוד מתייחס לשצ"פים ורצועות לינאריות לאורך התוואי המסילתי, הפרדה מפלסית לד/751, מעבר המכללה וכן סימון הנגישויות לשטח לתכנון בעתיד שישמש לפארק. כל המרכיבים, כפי שתואמו מספר רב של פעמים עם עיריית לוד, והוצגו לות"ל ואושרו בהתאם כלולים במסמכי התכנית.

מעבר להתייחסויות נקודתיות אלה התכנית מאפשרת הוספת מעברים להולכי רגל מתוקף התכנית, וכן מעברים לרכב מתוקף תכניות נוספות, שלא יהיו שינוי לתכנית זו.

מגבלות שעיקרן סמיכות למבנים קיימים מחייבות מיגון אקוסטי ע"י קירות אקוסטיים. שילוב מרכיבי ספורט - הנושא אינו ברור ואינו מצריך שינוי בהוראות.

שיתוף מהנדסי הוועדות המקומיות בתכנון המפורט לפני ביצוע מעוגן בהליך קידום מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע בות"ל.

המלצה : לדחות את ההשגה.

הנמקה : ביצוע עבודות השיקום והפיתוח הנופי הן חלק מהמטלות של יזם התכנית.

הוראות התכנית קובעות במפורש כי תחילת העבודה בשטח תותר רק לאחר אישור המסמכים המפורטים לפני ביצוע (ס' 6.2.1 א). בין המסמכים המפורטים לביצוע שעל היזם להגיש כלולים תכנון אדריכלי נופי מפורט של המסילה, תכנית נופית לביצוע עבודות עפר ותכנית שיקום ופיתוח נופי. תכניות מפורטות לביצוע אלה מתבססות על מסמכי התכנית, לרבות הנספח הנוף.

נספח הנוף קובע את העקרונות העיקריים הבאים (להרחבה ופירוט ראה נספח הנוף) :

- א. שמירה ושיפור הקישוריות בין שני צידי המסילה – ביצוע מעברים עיליים ותחתיים להולכי רגל ורוכבי אופניים ולבע"ח.
- ב. שימור עצים קיימים לאורך התוואי והוספת מקבצי נטיעות במיני צומח מקומי או צומח היוצר המשכיות עם הנוף הסמוך.
- ג. טיילת אורכית במקביל למסילות מצפון ומדרום להן.
- ד. הטיילת תכלול שביל הולכי רגל, שביל אופניים ורצועת גינן ונטיעות ברוחב של 6.5 מטרים, למעט במקומות בהם זכות הדרך אינה מאפשרת זאת, שבהם הרוחב לא יפחת מ-3.5 מ'.
- ה. צמצום רוחב רצועת הרכבת בתחום לוד.
- ו. יצירת נגישות לפארק הכלוא.

לפיכך התכנית נותנת מענה למבוקש בס"ק א. לעיל.

המשיגה הציגה תמונות של מתרסים אקוסטיים בפריז שבתחומם שולבו מתקני ספורט. הרעיון של הוספת שימושי משחק וספורט על הקירות האקוסטיים ומידת ישימותו לא נבחנו לעת הכנתה של תכנית זו, אולם התכנית אינה מונעת לבחון זאת במסגרת מסמכי התכנון האדריכלי והנופי לעת התכנון המפורט לפני ביצוע.

לעניין הדרישה לאישור על ידי עיריית לוד של התכנון המפורט: תכנית זו היא תכנית מפורטת שמכוחה ניתן להתיר בנייה. במהלך הכנתה התכנית תואמה עם עיריית לוד. התכנון המפורט לפני ביצוע כפוף לתכנית זו.

סעיפים 6ב (ב) ו-6ג (ג) לחוק התוה"ב מאפשרים למגיש תכנית לתשתית לאומית, המגיש בקשה להיתר על פי תכנית מאושרת לתשתית לאומית, לבחור בין שתי חלופות: להגיש את הבקשה להיתר לות"ל, או להגיש לווועדה המקומית שבמרחב התכנון שלה חלה התכנית האמורה. לגוף הנבחר לעניין היתר – הות"ל או הוועדה המקומית – הוענקו כל הסמכויות לעניין מתן ההיתר (ובוועדה מקומית, למעט בקשה להרשאה לפי סעיף 261(ה)).

היזם רשאי איפוא לבחור את הדרך הנוחה לו להגשת בקשה להיתר.

לפי הוראות החוק, סעיף 6א(ו), מוזמן מהנדס הוועדה המקומית לדיונים בתכנית, לרבות בוועדת המשנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, ומקבל את כל חומרי התכנון המוצגים לות"ל במסגרת זו. הוראות הנוהל של הות"ל מחייבות להעביר לוועדות המקומיות את התכנון המפורט מבעוד מועד, והרשות המקומית תוזמן לדיון ותהא רשאית להציג את עמדתה בעניין.

התכנית קובעת חובת תיאום עם לוד לעניין פיתוח דרך ו/או טיפול נופי (ס' 4.10.2 א), בכל הקשור לקטעים המסומנים בסימון של הנחיות מיוחדות בתחום העיר לוד (ס' 6.1.1 ו) וכן לעניין תאי שטח 901, 902, 250 ו-326, בהם יבוצעו מעברים להולכי רגל ואופנים בתיאום עם לוד (ס' 6.1.1 ז).

על אף האמור לעיל, טענות ההשגה נבחנו לגופן, וההמלצות הן בהתאם לממצאים.

2. השצ"פ הכלוא :

- א. יש לסמן שטח זה ביעוד לשצ"פ. ההוראות יחייבו את היזם לבצע את השצ"פ.
- ב. יש לבחון את צמצום השטח להרחבת המסילות ולצמצמו למינימום הנדרש.
- ג. יש לבצע בחינה של יועץ אקוסטי כך שלא יימנע שימוש בפארק ולעדכן את התסקיר. אם יידרש מיסוד, יש לדאוג לכך.
- ד. אין לקבוע במקום שטח התארגנות. יש למצוא שטח התארגנות חלופי. יש לתאם עם לוד.

עמדת המשיב: תכנון בשטח עירוני מוטב שיעשה ע"י הרשות המקומית. נושא השצ"פ עומד על הפרק בקידום תכנית המתאר. הפארק הכלוא טרם אושר ולא נלקח בחשבון בבדיקה בתסקיר. עיריית לוד דרשה להוסיף שטחי בינוי תוך צמצום השצ"פ. בהתאם מתאפשרת גמישות בסימון של "שטח לתכנון בעתיד".

התכנית המסילתית קבעה את רוחב הרצועה באופן אופטימלי, מתוך כוונה לצמצמו, ככל שניתן. רוחב רצועת הרכבת נקבע בהתאם לאלמנטים הנדסיים מתוכננים בשילוב אלמנטים אקוסטיים ונופיים, כמו גם הצורך בשילוב דרכי שרות וכן שביל ה"ר/אופניים.

סוללות בשצ"פ הכלוא - לא חלק ממיגון מוצע בתתל/33. שימוש עתידי בסוללות יצמצם עוד יותר את אזור הפארק היעיל לשימוש, לעומת שימוש באלמנטים קשיחים למיגון אקוסטי.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: לסעיף א': בתשריט התכנית סומן השצ"פ הכלוא כשטח ביעוד שטח לתכנון בעתיד, שעל חלקו הנחיות מיוחדות.

חוק התכנון והבניה מגדיר מהי תשתית לאומית, והגדרה זו אינה כוללת שצ"פ. לפיכך, לא ניתן לסמן בתשריט התכנית יעוד קרקע של שצ"פ, ולכן גם לא ניתן בתכנית זו לחייב את היזם לבצע את השצ"פ. כל שניתן לעשות הוא לחייב את היזם לשקם את השטח בהתאם לעקרונות הכלולים בתכנון הנופי.

כמו כן לא ניתן לסמן שטח זה על פי תכנית אחרת, כי התכנית הכוללת את השצ"פ, לד/10000, אמנם הופקדה אך טרם אושרה, ואין במקום תכנית אחרת המייעדת את השטח.

בשטח ההנחיות המיוחדות יבוצעו על ידי יזם התכנית מעברים להולכי רגל ואופנים בתיאום עם עיריית לוד.

לסעיף ב': עקרונות התכנון הכלולים בנספח הנוף כבר קובעים כי "צמצום רוחב רצועת הרכבת בתחום העיר לוד ככל הניתן, כך שתכלול אך ורק את התחום המינימלי הנדרש לתפעולה." כפי שהובהר בדיון, צמצום הרצועה לאחר התכנון המפורט לפני ביצוע, יתאפשר ככל שהשטח לא יידרש למטרות התכנית.

לסעיף ג': פארק אינו שימוש רגיש לרעש. בשטח לשיקום נופי ניתן יהיה לטעת עצים ושיחים, בהתאם לאמור במסמכי התכנית.

לעניין סעיף ד' - שטח ההתארגנות – ראה להלן.

3. **שצ"פ לינארי - שטח המסילה לביטול ושיקום נופי:** בתא שטח 701 (מסילות לביטול) להגדיר בתשריט התכנית ביעוד שצ"פ ולהתאים לגבולות בתכניות תקפות או בהליכים, בתיאום עם לוד.

עמדת המשיב: השצ"פים הלינאריים הינם חלק מרצועת המסילה ומוצגים ביעוד "מסילה מוצעת". משמעותם הפיזית מתוארת בנספחי התכנית. שטח המסילה לביטול סומן בהתאם להנחיית הות"ל בשטח לתכנון בעתיד, בהתאם לסיכום מול הות"ל. לנושא זה ניתן דגש בהוראות התוכנית בסעיף 6.3.3 לרבות נושא השיקום הנופי.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בנספח הנוף לסמן את תא שטח 701 כשטח לשיקום נופי. בסיפא של סעיף 6.3.3 ב. ייוספ "בתיאום עם עיריית לוד".

הנמקה: סימון השטח כשצ"פ בתשריט מצב מוצע אינו אפשרי, להנמקה ראה סעיף 2 לעיל. עם זאת, בנספח הנוף יש לסמן את השטח לשיקום. השיקום יבוצע בהתאם לקבוע במסמכי התכנית ובתיאום עם עיריית לוד.

4. **שצ"פ לינארי - הארכת התכנון הנופי מערבה:** יש להאריך מערבה את התכנון הנופי בדופן הדרומי של המסילה, ולכלול שבילי הליכה ורכיבה עד לשכונת ניר צבי וחיבור לשצ"פ המתוכנן במסדר תכנית זו.

עמדת המשיב: רצועות נופיות סומנו בהתאם לדרישת הות"ל לחיבור אזור תחנת גני אביב עם תחום העיר. דרישות נוספות ידרשו הרחבת תחום רצועת המסילות. בכל מקרה דפנות רצועת המסילות מטופלות במסגרת השיקום הנופי.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בנספח הנוף - להאריך את שבילי ההליכה והרכיבה המגיעים עד לתחנת גני אביב מערבה, עד לשכונה המתוכננת בתמל/1087. הארכה זו תהיה מדורג לדרך השירות ובגבול רצועת המסילה.

הנמקה: המסילה, בין תחנת גני אביב לבין השצ"פ הכלוא, מלווה בשבילי הליכה ורכיבה, מתוך כוונה למתן את הנתק שנוצר בעיר בגין חציית המסילה. העיר עומדת להתרחב, ולכן מוצע להרחיב את השבילים גם לשטחי ההרחבה.

מעברים

5. **השצ"פ הכלוא:**

- א. יש לסמן את המעברים המאפשרים נגישות לשצ"פ בתשריט התכנית.
ב. יש לחבר את השצ"פ הכלוא לרח' אבו חצירה (מעבר ז).

עמדת המשיב: בהמשך לדרישות שעלו מצד לוד, ובמסגרת הישיבות שהתקיימו בנושא בות"ל, סוכם כי במסגרת הפרויקט יבוצעו מעברים להולכי רגל אל השצ"פ המרכזי (הכלוא). תשריט התכנית עודכן על מנת לספק המסגרת התכנונית לביצוע המעברים. להוראות התכנית הוסף סעיף 6.1.1(ז) ע"פ סיכום ישיבה עם הות"ל מתאריך 21.5.17.

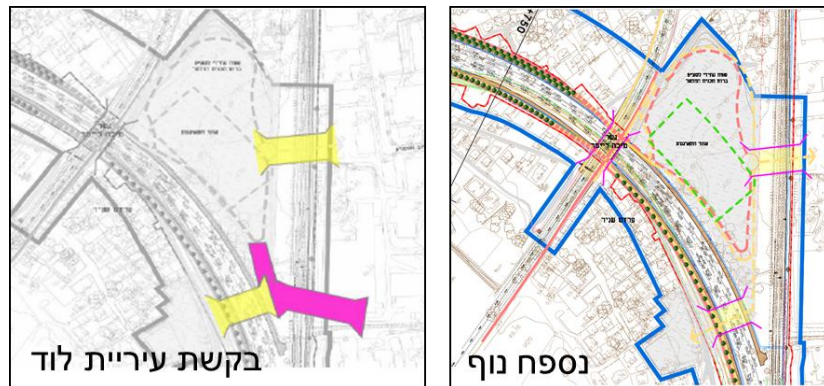
ע"מ לאפשר גמישות בצורה ובמיקום המעברים, סומנו הנגישויות בסימון "הנחיות מיוחדות". בנוסף, אותרו תאי שטח סמוכים לטובת נגישויות בתשריט מצב מוצע.

החיבור הכלול בתכנית מתואם עם עיריית לוד להמשך רחוב פלומניק. הוראות התכנית כוללות גמישות לעניין מעברי ה"ר ואופניים, בתאום עם הות"ל וכפי שסוכם בדיונים הרבים לעניין "פורום העיר לוד", ראה בהוראות התוכנית סעיפים: 6.1.1 ו'ז' (תאי שטח 901, 902).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: סעיף 6.1.1 קובע במפורש כי באזור השצ"פ הכלוא יבוצעו מעברים להולכי רגל ואופניים בתיאום עם עיריית לוד ורכבת ישראל. סימון המעברים מופיע בנספח הנוף, ומאחר והוא נספח מנחה הוא מקנה את הגמישות הנחוצה. לפיכך התכנית נותנת מענה לעניין זה.

בקשת עיריית לוד חורגת מהקו הכחול של תכנית זו, ולכן, ככל שתוכן תכנית אחרת, ניתן יהיה לבצע את המעברים מכוחה, ובלבד שיתקבל אישור הועדה.



6. הוראה מחייבת עבור המעברים המוצעים בנספח הנופי:

- א. יש לקבוע כי מספר המעברים אשר יבוצעו לא יפחת ממספר המעברים המסומנים בנספח הנופי.
- ב. תנאי לאישור התכנון המפורט לביצוע יהיה התכנון המפורט של המעברים על ידי העירייה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

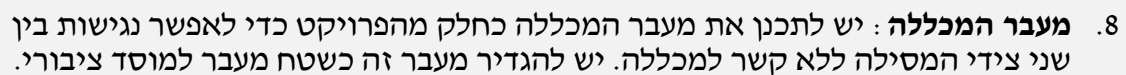
הנמקה: המעברים המוסכמים מסומנים במסמכי התכנית, ולמעט המעברים לשצ"פ הכלוא. בעניין אחרון זה ראה לעיל.

7. **הוספת מעבר:** לסמן מעבר נוסף משטח גני אביב לאזור התעסוקה החדש.

עמדת המשיב: הוראות התכנית כוללות גמישות לעניין מעברי ה"ר ואופניים, בתאום עם הות"ל וכפי שסוכם בדיונים הרבים לעניין "פורום העיר לוד", ראה בהוראות התכנית סעיפים: 6.1.1 ו'ז'.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: סעיף 6.1.1 מאפשר הוספת מעברים להולכי רגל בלא שהדבר ייחשב כשינוי תכנית זו. בתכנית עתידית שתאושר, ניתן יהיה לסמן מעבר זה, ולבצעו.



המלצה: לדחות את ההשגה.

הפרדות מפלסיות

עמדת המשיב: הסימון של מפגש 129, כמו גם של מפגשים, הפרדות וגשרים אחרים, קיימים / מאושרים סטטוטורית (שאינם מבוצעים במסגרת הפרויקט) מפנים אל המצב הסטטוטורי המאושר. הפמ 129 אושרה במסגרת תכנית לד/מק/713.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הפרדה מפלסית 129א תוכננה בתכנית 0123018-406. ביום 2.3.15 דנה הועדה המחוזית מרכז בתכנית והחליטה לסגור את התכנית, וזאת בעקבות הודעתה של עיריית לוד כי "היא אינה מעוניינת בתכנית ולכן מבקשת לא לדון בה." לפיכך, אין תכנון להפרדה מפלסית 129א, וכל עוד אין חלופה, נראה סביר להותיר את הפרדה 129 המאושרת סטטוטורית בתשריט.

לעניין הטענה שהועלתה בדיון הפומבי לפיה בתשריט מצב מוצע חסר מקום לאחד מעמודי הסמך, הרי שסעיף 6.1.1 ג' נותן מענה לעניין זה.

85

והליכה.

עמדת המשיב: המעבר תואם עם עיריית לוד, כולל הרחבת ושיפור ניתוב הולכי הרגל על מדרכות מוגבהות, כמו גם מעבר אפשרי לשטח המיועד לשצ"פ הכלוא.

המלצה: לדחות את ההשגה בנימוקי המשיב.

שטח התארגנות ומעבר משאיות

11. שטח ההתארגנות:

- א. אין לאפשר את הקמת שטח ההתארגנות בתחום השטח המיועד לשצ"פ הכלוא.
ב. יש לתאם את סימון אתר ההתארגנות ולו"ז מוגדר להקמתו, פינויו ושיקומו עם עיריית לוד.

עמדת המשיב: שטח ההתארגנות מחויב לצורך בינוי מעבר מיכה רייסר הסמוך.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: למיקום שטח ההתארגנות – בנימוקי המשיב.

לתיאום – ראה מענה בסעיף 1 לעיל.

12. מעבר משאיות: יש להוסיף הוראה המחייבת את היזם לתאם את דרכי המעבר והגישה לצורך התארגנות, ולקבל את אישור העירייה לכך. היתר יינתן רק בדרכים עוקפות.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה לנושא זה.

סעיף 4.6.1 ב מתיר ביצוע דרכים זמניות לצורך התארגנות, לרבות בתא שטח 018.

סעיף 6.2.2 ד מחייב את היזם להכין מסמך ביצוע אשר יפרט, בין היתר, את דרכי הגישה לצורך התארגנות ולפרט בו את ההשפעות השליליות כתוצאה מהפעלת האתר.

סעיף 6.4 ד קובע כי דרכי הגישה לאזור העבודה תתבססנה על דרכים קיימות או מתוכננות במסגרת התכנית.

לפי הוראות חוק התוה"ב, סעיף 6א(ו) ונהלי הות"ל, מוזמן מהנדס הועדה המקומית לדיונים בתכנית, לרבות בוועדת המשנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, ומקבל את כל חומרי התכנון המוצגים לות"ל במסגרת זו.

מגבלות בניה

13. צמצום שטח מגבלות הבניה בת.ש. 020 כדי לאפשר פיתוח.

עמדת המשיב: הקו הכחול באזור זה נקבע לכ-120 מ', בהתאם להנחת העבודה המתואמת מול הות"ל על פיה במקומות בהם אין תכנית מאושרת הקובעת אחרת, קווי הבניין יהיו מקסימליים (עד 120 מ' מכל צד של המסילה) בהתאם להוראות תמא/23. בהתאם, ועל פי התמ"א, ובאישור הות"ל- ניתן לצמצם את קו הבניין למינימום של 60 מ'. סעיף 4.6 ("מגבלות בניה ופיתוח") קובע כי יותרו כל השימושים המאושרים או העתידיים, ואינו מונע בניה. לא יותרו שימושים שיפגעו בכל שימוש במסילה, בדרך ובצרכיהן.

הסעיף מתנה את אישור השימושים השונים באישור מתכנתת הועדה והיוועצות עם יזם התכנית ורכבת ישראל.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע - מגבלות הבניה והפיתוח בתא שטח 020 יצומצמו לכדי 20 מ' מגבול מסילה מוצעת.

הנמקה: אזור זה הוא אזור שיש בו בניה רבה שאינה מוסדרת. צמצום המגבלות יאפשר לבעלי הנכסים להכין תכניות ללגיטימציה של הבניה הבלתי חוקית, בהתאם לתכנית לד/ 10000 שהופקדה.

14. בתאי שטח 016 ו-017: לצמצם את שטח המגבלות כדי לאפשר פיתוח ע"פ תמל/1053.

עמדת המשיב: סעיף 4.6 ("מגבלות בניה ופיתוח") קובע כי יותרו כל השימושים המאושרים או העתידיים. לא יותרו שימושים שייפגעו בכל שימוש במסילה, בדרך ובצרכיהן. הסעיף מתנה את אישור השימושים השונים באישור מתכנתת הועדה והיוועצות עם יזם התכנית ורכבת ישראל.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע - מגבלות הבניה בתאי שטח 016 ו-017 יצומצמו ל-60 מטרים.

הנמקה: מגבלות הבניה בתאי שטח אלה נקבעו ל-120 מ' מציר המסילה על פי תמא/23 ובהתאם לייעודו החקלאי של השטח. תמא/23 מאפשרת בסעיף 7.4 לקבוע בתכנית מפורטת רצועה צרה יותר אם אין בכך כדי לפגוע במטרות התמ"א. מאחר והאזור כולו עומד בפני פיתוח, ניתן לצמצם את מגבלות הבניה בתכנית זו, ולהתאימן לצרכי העיר.

15. יש לתקן את סעיף 4.6 כך שמגבלות הבניה יחולו מעל פני הקרקע ולא מתחתיה, וכי יותרו חניות בתת הקרקע עד גבול מקרקעי הרכבת.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת להשגה זו מענה. התכנית מאפשרת שימושים של חניה גם באזור מגבלות בניה ופיתוח בהתאם לתכניות תקפות שנקבעו או ייקבעו (ס' 4.6.1) ופוטרת שימושי חניה מהצורך לקבל לשם כך את אישור מתכנתת הועדה. עם זאת, תידרש היוועצות עם היזם כדי להבטיח שלא ייפגעו מטרותיה של תכנית זו.

תחנת גני אביב

16. הרחבת התחנה לכניסה חדשה מצפון אינה כלולה בתכנית זו, ויש לסמנה בתשריט ולקבוע לה הוראות.

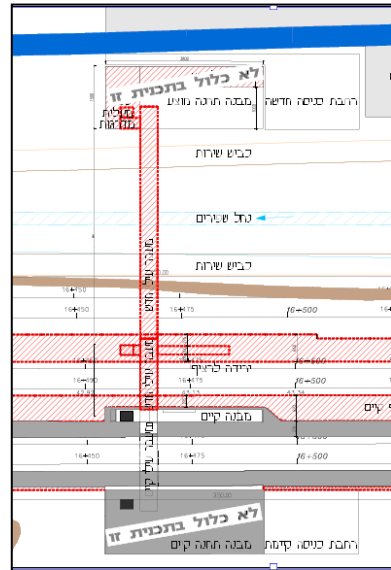
17. בתכנית הבינוי מוצגים חתכים לא ברורים ומוצג חתך של 6 מסילות במקום 4. העיריה מתנגדת לתוספת המסילות.

עמדת המשיב: המבנה הצפוני אינו חלק מהתכנית מאחר ואזור זה אינו מתוכנן כלל. הוראות התכנית כוללות גמישות להוספת מבני תחנה בהמשך. מדובר בשיקולים תפעוליים וכלכליים, ובאחריות מת"ח ור"י להחליט על עיתוי הקמת והפעלת התחנה בצד הצפוני.

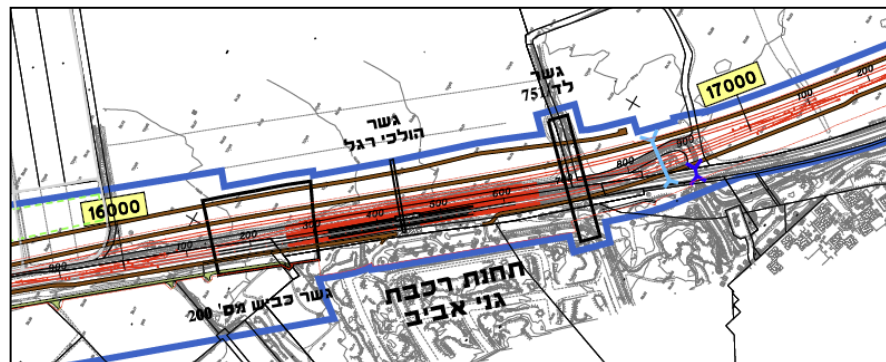
מספר המסילות בתחנת גני אביב הינו פועל יוצא של האפיון התפעולי של רכבת ישראל, המהווה מסמך פרוגרמתי לתכנון התוואי המסילתי כולו. מסמך זה קובע 6 מסילות, משיקולים תפעוליים בהיבט הרחב של הרשת המסילתית.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: מבני התחנה בגני אביב אינם כלולים בתכנית זו, כפי שנקבע במפורש בנספח התחנות.



תוספת המסילות מתייחסת לאזור התחנה בלבד, ולצרכים תפעוליים כפי שעולה מנספח חתכי תנועה. בכניסה וביציאה מהתחנה קיימות 4 מסילות בלבד.



מפגעי רעש וקרינה

18. יש לקבוע כי תנאי להוספת תנועת רכבות במסילות הוא חשמולן בהדרגה עד לחשמול מלא.

יש להוסיף הוראות:

- לא תותר תוספת תנועת רכבות מעבר לנפח הקיים בהינע דיזל על תוספת המסילות המתוכננות.
- בסעיף 7: התנייה אשר מאפשרת הגדלת נפח רק לאחר חשמול וכתנאי לאישור היתר הפעלה.
- תוספת סעיף להוראות לפיו האחריות לצמצום ומניעת מטרדים סביבתיים הן בתחום גבולות התכנית והן בשימושים הגובלים, תהיה על יזם התכנית.

עמדת המשיב: לא יותרו מגבלות תפעוליות על תנועת הרכבות. יצויין כי רשת הרכבות כולה בתהליך מעבר להפעלה בחשמול, וכך גם תוכנן פרויקט זה. הנושא מעוגן בסעיף 6.5.2 בהוראות (מניעת זיהום אויר בשלב ההפעלה).

מניעת מפגעים מפורטת בהרחבה בהוראות התכנית, ואין צורך להרחיב בנושא.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: ניתן להתנות את ביצוע המסילה או את הפעלתה בהשלמת ביצוע של מרכיבים שהם תנאי הכרחי להפעלתה. חשמול המסילות אינו תנאי הכרחי לביצוע המסילות השלישית והרביעית בתחום לוד או להפעלתן.

על רכבת ישראל לעמוד בתנאי מניעת זיהום אוויר על פי חוק אוויר נקי תשס"ח – 2008, ולפיכך קובע סעיף 6.5.2 כי לעת התכנון המפורט לפני ביצוע ייערכו חישובים עדכניים של מזהמי האוויר הצפויים בהתאם להנחיית המשרד להגה"ס, ויובטח כי היקף הפליטות לאחר ביצוע התכנית לא יעלה על חישוב ערכי הפליטות בחלופת 0. ס"ק ב ו- ג מחייבים את היזם לבצע ניטור ברציפות במשך שנתיים לאחר הפעלת המסילה לצורך הפעלת האמצעים הנדרשים לצמצום הפליטות.

תתל/ 18 לחשמול מערך הרכבות אושרה, והיא תבוצע בהדרגה.

על פי הוראות תכנית זו, יזם התכנית אחראי לצמצום ומניעת מטרדים סביבתיים הן בתחום גבולות התכנית והן בשימושים גובלים קיימים ומאושרים.

בכל פרויקט תשתית ננקטת הגישה שמיגון הנדרש כתוצאה מהשפעת התכנית על סביבתה חל על יזם ובלבד שהתכנית הגובלת מאושרת. הסיבה לכך היא שתכנית התשתית פוגעת במצב קיים, ושניתן לדעת מראש מה נדרש לעשות כדי למתן את השפעותיה השליליות של התשתית. כאשר אין תכנית בתוקף, גם אם היא בהכנה, ואפילו אם הוחלט כבר להפקידה, לא ניתן לעשות כן, כי פרטי התכנית העתידית אינם ידועים ועשויים להשתנות בגין התנגדויות או החלטות אחרות של מוסד תכנון. לכן מוחלת החובה למיתון השפעות סביבתיות על תכנית שמאושרת לאחר אישור התשתית על התכנית המאושרת.

19. מפגעי רעש:

- א. בהוראות ייקבע כי המיגון האקוסטי ייעשה בתיאום ובאישור העירייה.
- ב. עיריית לוד דורשת כי מבנים שאינם מוסדרים סטטוטורית ובהם צפויות חריגות ממפלסי הרעש יפוננו כתנאי לביצוע התכנית.
- ג. לגבי מבנים שנבנו בהיתר יש להוסיף סעיף שיפוי בגין ירידת ערך הנכס.

עמדת המשיב: למבנים קיימים בהם עפ"י התכנון, יש צורך במיגון דירתי, יינתן מיגון. ראה ס' 6.5 ה בהוראות התכנית. הופקד כתב שיפוי בות"ל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: לעניין תיאום ואישור ראה מענה בסעיף 1 לעיל.

מבנים שאינם מוסדרים סטטוטורית, כמו גם מבנים בהיתר, המיועדים להריסה בתכנית זו ייהרסו רק אם הריסתם תהיה חיונית לביצוע התכנית. התכנית מאפשרת מיגון של מבנים אולם מסייגת זאת בתנאי שהם נבנו כחוק. אני סבורה שיש למגן מבנים קיימים בשכונת הרכבת, ככל שהם הוקמו עוד לפני חוק התכנון והבניה.

לעניין מבנים בכרם אלנקיב, התכנית החדשה ללוד לד/10000, עם אישורה, תאפשר הגשת תכניות לבניה וללגיטימציה בשכונה זו. לאוכלוסייה הערבית בלוד אין אלטרנטיבות דוור ראיות, ויש לאפשר לה להמשיך לחיות על מקרקעיה ככל שהתכנון המפורט לפני ביצוע יאפשר זאת. ככל שתכניות הלגיטימציה, בתחום ההשפעה של מסילה זו, יאושרו לאחר אישורה של תכנית זו הן יידרשו לכלול מיגון.

כפי שהבהיר המשיב, כתב שיפוי נמסר לות"ל.

20. רעש מתחנת גני אביב :

- א. יש להרחיק את דרכי הגישה והחניון מבתי המגורים וליצור חיץ בינם שבו ניתן יהיה להקים מתרס רעש מגונן.
- ב. ליישם אמצעים להקטנת רעש מערכות הכריזה לאורך הרציפים, לרבות הקמת מתרס רעש לאורכם.
- ג. לתכנן את המערכות המכניות כך שהרעש לא יחרוג מהתקנות.
- ד. יש להכין מסמך סביבתי למניעת מפגעים מתחנות הרכבת בשלב התכנון המפורט.
- ה. נושאים אלה יהיו תנאים להיתר הבניה לתחילת העבודות.

עמדת המשיב: מיגונים אקוסטיים נבחנו, ובהתאם לנדרש מופיעים בנספח האקוסטי. הנושא ייבחן לעת התכנון המפורט כמצוין בהוראות התכנית. בסעיף 6.5 ההוראות מפרטות את קריטריוני התכנון הנדרשים לנושא אקוסטי. מערכות כריזה ומערכות מכניות יושבות ברציפים ולכן יבחנו בהקשר הנדרש.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הוראות התכנית לעניין המיגון האקוסטי הן הוראות מפורטות הקובעות דרישה להכנת מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים מעודכנים והמפרט אמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות, פתרונות מיגון, ניטור ובקרה (ס' 6.2.2 יא). סעיף 6.5.1 קובע קריטריונים והנחיות למדידת רעש, הנחיות לביצוע מיגונים, ניטור ובקרה.

על היזם מוטלת החובה למצוא פתרונות למניעת מפגעי רעש וליישם.

משכך, אין מקום להתנות היתרי בניה לתחילת העבודות במסמך סביבתי נוסף או בתנאים אחרים.

21. קרינה אלמ"ג :

- א. אין לאפשר מיגון מפני קרינה במבנים שנבנו ללא היתר. מבנים שנבנו בהיתר ונופלים בתחום השפעת הקרינה תידרש בחינה ספציפית מול העיריה לכל מבנה באופן פרטני.
- ב. יש להוסיף להוראות הוראה המתייחסת לעיתוי ואופן ביצוע ניטור הקרינה וסעיף של נוהל חריגה מסף הקרינה המגביל.
- ג. יש להבין כבר בשלב זה מהן מגבלות החלות על אזורים סמוכים למסילות כתוצאה מקרינה אלמ"ג.
- ד. להוסיף להוראות הוראה לפיה ר"י תהיה אחראית לצמצום ולמניעת מטרדים הן בתחום התכנית והן בשימושים גובלים לה.

עמדת המשיב: אופן הטיפול בקרינת אלמ"ג יהא בהתאם לדרישות הממונה על הקרינה שיקבע את סף הקרינה לעת ההיתר. הפעילות תעשה בהתאם להנחיות הממונה על הקרינה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הגורם המוסמך למתן היתרים ולקביעת המיגון הנדרש לפי חוק הקרינה הבלתי מיינת הוא הממונה על הקרינה במשרד להגה"ס.

הוראות התכנית בסעיף 6.6.1 קובעות כי מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע יבטיחו עמידה בקביעות הממונה על הקרינה ויכללו את כל האמצעים הנדרשים על ידו. ההחלטה אם יש צורך במיגון של מבנה או בתוך מבנה מסורה לממונה זה.

גם מערך הניטור ייקבע על ידי הממונה.

על היזם יהיה לעמוד בביצוע התנאים שייקבעו על ידי הממונה. לעיריית לוד אין עדיפות על הממונה בעניין זה.

היועצות

22. בסעיף 6.11 ייוסף כי תנאי למתן היתר יהיה אישור עיריית לוד לתכנון המעברים העיליים והתחתיים, לתכנון השצ"פים הליניאריים, לעיצוב האדריכלי של הקירות האקוסטיים ולתכנון דרכי הגישה לשטח הכלוא.

23. אישור העירייה לדרכי המעבר והגישה לצורך ההתארגנות וביצוע התכנית בשטחה. לא יאושר מעבר משאיות וכלי עבודה בצירים פנימיים, אלא רק בדרכים עוקפות.

עמדת המשיב: שיתוף מהנדסי הוועדות המקומיות בתכנון המפורט לפני ביצוע מעוגן בהליך קידום מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע בות"ל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: לנימוקים ראה סעיף 1 לעיל.

-20- דירה להשכיר – אריאל וכסלר

1. תמל/1087 מחליפה את תמל/1053 שבגינה התקבלו הסכמות שהוחלו על תתל/33.
2. יש לצמצם את תחום מגבלות הבניה והפיתוח בתאי שטח 16 ו-17 ל-60 מ' (בהתאם לצמצום בגני אביב).

עמדת המשיב: הקו הכחול באזור זה נקבע לכ-120 מ', בהתאם להנחת העבודה המתואמת מול הות"ל על פיה במקומות בהם אין תכנית מאושרת הקובעת אחרת, קווי הבניין יהיו מקסימליים (עד 120 מ' מכל צד של המסילה) בהתאם להוראות תמא/23. בהתאם, ועל פי התמ"א, ובאישור הות"ל- ניתן לצמצם את קו הבניין למינימום של 60 מ'.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע - מגבלות הבניה בתאי שטח 016 ו-017 יצומצמו ל-60 מטרים.

הנמקה: מגבלות הבניה בתאי שטח אלה נקבעו ל-120 מ' מציר המסילה על פי תמא/23 ובהתאם לייעודו החקלאי של השטח. תמא/23 מאפשרת בסעיף 7.4 לקבוע בתכנית מפורטת רצועה צרה יותר אם אין בכך כדי לפגוע במטרות התמ"א. מאחר והאזור כולו עומד בפני פיתוח, ניתן לצמצם את מגבלות הבניה בתכנית זו, ולהתאימן לצרכי העיר.

3. יש לאפשר בסעיף 4.6 חניונים תת-קרקעיים ולפיכך לקבוע כי המגבלות יחולו ע"פ הקרקע ולא בתת-הקרקע. חניות בתת-הקרקע יותרו עד גבול מקרקעי הרכבת.

עמדת המשיב: סעיף 4.6 ("מגבלות בניה ופיתוח") קובע כי יותרו כל השימושים המאושרים או העתידיים. לא יותרו שימושים שייפגעו בכל שימוש במסילה, בדרך ובצרכיהן. הסעיף מתנה את אישור השימושים השונים באישור מתכנת הועדה והיוועצות עם יזם התכנית ורכבת ישראל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה להשגה זו. התכנית מאפשרת שימושים של חניה גם באזור מגבלות בניה ופיתוח בהתאם לתכניות תקפות שנקבעו או ייקבעו (ס' 4.6.1) ופוטרת שימושי חניה מהצורך לקבל לשם כך את אישור מתכנת הועדה. עם זאת, תידרש היוועצות עם היזם כדי להבטיח שלא ייפגעו מטרותיה של תכנית זו.

4. יש להחיל את מגבלות הרעש והקרינה כמו בשטח עירוני מאוכלס.
5. ככל שיימצא כי נדרשים קיר אקוסטי או סוללה בתחום התמ"ל, יש לבצעו ברגישות נופית ולמנוע מפגע חזותי לשכונה. יש לאפשר שימוש בתחום בין הקיר לשכונה.

עמדת המשיב: אזור הזכאי למיגון אקוסטי מתוקפה של תתל/33 מוגדר במסמכי התכנית. בתאום שנעשה מול עורכי התכנית, ככל שתתאשר תכנית אחרי מועד אישורה של תתל/33, חובת המיגון האקוסטי תחול עליה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תמל/1053 הופקדה במאי 2017, וטרם אושרה. תמל/1087 טרם התקבלה במערכת המקוונת, ולפיכך עדיין לא ברור אם היא תאושר, ואם כן, מה יכללו הוראותיה. לכן, אי אפשר בשלב זה להסתמך עליה.

בכל פרויקט תשתית ננקטת הגישה שמיגון הנדרש כתוצאה מהשפעת התכנית על סביבתה חל על יזם ובלבד שהתכנית הגובלת מאושרת. הסיבה לכך היא שתכנית התשתית פוגעת במצב קיים, ושניתן לדעת מראש מה נדרש לעשות כדי למתן את השפעותיה השליליות של התשתית. כאשר אין תכנית בתוקף, גם אם היא בהכנה, ואפילו אם הוחלט כבר להפקידה, לא ניתן לעשות כן, כי פרטי התכנית העתידית אינם ידועים ועשויים להשתנות בגין התנגדויות או החלטות אחרות של מוסד תכנון. לכן מוחלת החובה למיתון השפעות סביבתיות על תכנית שמאושרת לאחר אישור התשתית על התכנית המאוחרת.

תכנון המיגון האקוסטי ואמצעים להפחתת הקרינה בתמל/1087 ראוי שיהיה במסגרתה.

6. יש להאריך את ההנחיות הנופיות מערבה בדופן הדרומי של המסילה ולכלול שבילי הליכה ורכיבה לצד שצ"פ לינארי מלווה למסילה עד לשכונת ניר צבי וחיבור לשצ"פ המתוכנן בסמיכות למסילה במסגרת תכנית זו.

עמדת המשיב: רצועות נופיות סומנו בהתאם לדרישת הות"ל לחיבור אזור תחנת גני אביב עם תחום העיר. דרישות נוספות ידרשו הרחבת תחום רצועת המסילות. בכל מקרה דפנות רצועת המסילות מטופלות במסגרת השיקום הנופי. לא נראה שיש צורך בהרחבה נוספת. מקומות בהם הדבר לא התאפשר, בשל מגבלות סטטוטוריות, לא בוצעו.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בנספח הנוף - להאריך את שבילי ההליכה והרכיבה המגיעים עד לתחנת גני אביב מערבה, עד לשכונה המתוכננת בתמל/1087. הארכה זו תהיה מדורגת לדרך השירות ובגבול רצועת המסילה.

7. יש להבהיר כי כניסה צפונית עתידית לתחנת גני אביב לא תהיה חלופה לכניסה הדרומית, שהיא הכניסה הראשית.

המלצה : לדחות את ההשגה.

26- במקום – סזאר יהודקין

1. תתל/ 33 פוגעת בקהילות בשכונות כרם אלנקיב והרכבת, ולכן לא ניתן לומר שמדובר בתכנית שמקדמת אינטרס ציבורי הגובר על אינטרס הפרט.
2. לא כל 35 המבנים להריסה בשכונת כרם אלנקיב ו-15 המבנים בשכונת הרכבת אכן נדרשים להריסה לצורך הסלילה. חלק מהמבנים נמצאים מחוץ לתוואי עצמו.
 - א. חלק מהמבנים נמצאים מחוץ לרצועת המסילה.
 - ב. חלק אחר נמצאים בתוך הרצועה אך אינם מהווים הפרעה, משום שאינם חודרים לרצועת מסילה מוצעת, אלא לתוואי דרך השירות.
3. התכנית סותרת את התכנית הכוללת (לד/10000) ומונעת את האפשרות לייצר מרקם עירוני אחיד ורציף. אי שיקוע המסילות, מונע אפשרות לקרות אותן, ובכך לשפר את התפקוד העירוני. התסקיר אינו חד משמעי בעניין זה, ונראה שהוחלט להימנע משיקוע בגין סיבות תפעול, הנדסה ועלות ביצוע.
4. כן מונעת התכנית מימוש הוראות לד/10000, בכל הקשור לשיפוץ ושיקום השכונות.

עמדת המשיב: תכנון הפרויקט כולל נקיטה בפתרונות המינימליים האפשריים מבחינת תפיסת שטח.

התכנון המסילתי כורך בכניסה ללוד את הרצועה של המסילה המזרחית הכוללת 2 מסילות וכן 4 מסילות מרצועת תתל/33, כמו גם חיבורים מסילתיים ותפעוליים. תכנון זה מסתמך על רצועת רכבת קיימת.

בשלב זה לא ניתן לדעת בוודאות האם כל המבנים המסומנים להריסה יידרשו להריסה מלאה או חלקית בפועל. התכנית מאפשרת להרוס את המבנים ככל שיידרש (סעיף 4.1.1(ו) בהוראות התכנית). ראה גם סעיף 4.1.2(ב).

ככל שהשטח עליו ממוקם המבנה נדרש לטובת ביצוע הפרויקט הוא יופקע בהתאם לחוק (סעיף 6.8).

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע יצומצם רוחב מגבלות הבניה והפיתוח ל-20 מ' מגבול המסילה המוצעת בשכונת כרם אלנקיב (ת.ש. 020 בקשת המסילה).

לדחות את שאר הטענות.

הנמקה: הריסת ביתו של אדם, גם אם הוא נבנה ללא היתר, וגם אם הדבר נדרש לצורך ציבורי חיוני, היא פעולה שלטונית דרסטית, שיש לה השלכות כבדות משקל על התא המשפחתי והקהילה. לכן כל פעולה כזו צריכה להיבדק בשבע עיניים ולהיערך בזהירות רבה, תוך מתן משקל לצרכי הדיור של אותו נפגע.

בתחום המסילה המוצעת בשטחה של לוד מסומנים 56 מבנים להריסה: 39 בתחום שכונת כרם אלנקיב (קשת המסילה) ו-17 מבנים בשכונת הרכבת. ראוי לנקוט במהלך התכנון המפורט לביצוע בדיקה פרטנית לגבי כל מבנה המשמש למגורים. המשיב התייחס לסוגיה זו בכובד ראש במהלך הדיון הפומבי, ובשלב זה, בהעדר אלטרנטיבות ריאליות להעברת המסילה מבלי לגרום לאותו נזק לצד אחר, יש לקוות שהבדיקה אכן תיעשה.

תתל/ 33 מקדמת אינטרס ציבורי חשוב של צמצום השימוש ברכב פרטי על ידי חיזוק התחבורה הציבורית בכלל, והתנועה המסילתית בפרט. כפועל יוצא מכך לתכנית תועלות ציבוריות נוספות והיא תורמת גם לחסכון בקרקע, לחסכון באנרגיה, למניעת מפגעים, לשיפור הבריאות ואיכות הסביבה, למאבק בשינויי אקלים, להפחתת התלות בדלק פוסילי

ולעמידה בהסכמים בינלאומיים באשר למעבר לכלכלה דלת פחמן. לכן התכנית גוברת על אינטרסים פרטיים.

התכנית אכן מסמנת בתחום השכונות כרם אלנקיב והרכבת בלוד 56 מבנים להריסה, ופוגעת באחרים, וראוי לצמצם את מספרם ככל הניתן, הן על ידי צמצום השטחים בתחום מגבלות בניה ופיתוח והן לעת התכנון המפורט לפני ביצוע, ע"י צמצום מירבי של שטחי המסילה המוצעת, דרכי השירות והמתקנים.

תתל/33, בהיותה תכנית ארצית, גוברת על תכניות מקומיות מאושרות וכן על לד/10000, שטרם אושרה, ולכן אינה יכולה לעמוד בסתירה לה כנטען. העיר לוד מהווה צומת מסילות ברזל מרכזי, ובמהלך השנים האחרונות נוספו בתחומה מסילות ברזל והורחב מתחם התחזוקה והתפעול של רכבת ישראל. לפיתוח המסילתי השפעה רבה על העיר, מאחר והמסילות עוברות בתוך מרקם עירוני רגיש, ויוצרות נתק בין השכונות. לאור זאת תואם התכנון עם עיריית לוד, וחלק מבקשותיה הופנמו במסמכי התכנית. במסגרת התכנון של תתל/33 נעשה מאמץ למתן את הפגיעה בעיר הן על ידי הכללת מעברים לכלי רכב, להולכי רגל ולרוכבי אופניים בגישור/מנהור מעל המסילה או מתחתיה, והן על ידי יצירת זיקה לשטחים הפתוחים בלד/10000.

המשיב הבהיר במהלך הדיון הפומבי כי לעת ביצוע הפרויקט ייעשה מאמץ נוסף לצמצום הריסת המבנים.

סעיף 6.9 להוראות התכנית קובע כי הריסת מבנים במסגרת התכנית תעשה לפי הצורך ובשים לב למכלול הנסיבות ובעיקר בהתאם לצרכי המסילה הממשית. כל שימוש שהיה מותר במבנים אלה כדן ערב אישור תכנית זו, יהיה מותר עד למתן הודעה על הריסת המבנה.

במקום בו רק חלק מהמבנה או הגדר מסומנים להריסה, ההחלטה אם להרוס אותו תתקבל לאחר נקיטת כל הפעולות הנדרשות לצמצום הפגיעה ולמניעת הריסת חלקי מבנה שאינם נדרשים לצורך המסילה בכפוף לבטיחות המבנה.

התכנית אינה מונעת את מימושן של הוראות לד/10000, בכל הקשור לשיפוץ ושיקום השכונות. ואגב, סימון אזור מגורים בלד/10000 מאפשר שימוש עיקרי למגורים, ושימושים נלווים של מסחר קמעונאי, משרדים ומרפאות, וכן הוספת שימושים משניים כגון שצ"פים, תשתיות, חניונים וכד'. תמהיל השימושים ייקבע במסגרת התכנון המפורט.

שכונת הרכבת

5. בתחום שכונת הרכבת אין צורך להרחיב את רצועת המסילה לכיוון מערב משום שמדובר במתחם היסטורי.
6. המבנים המוצעים להריסה בתוך מתחם הרכבת מיועדים לשימור שכונת הרכבת, ויש להכין עבורם סקר שימור, ולפעול ביתר זהירות כדי לא למחוק בהינף יד ערכי תרבות, אדריכלות ותכנון אורבני ייחודי.

עמדת המשיב: מבנים בתוך אזור סימון לשימור בתכנית מתארית מופקדת. תכנית המתאר לוד הועברה להפקדה מחודשת. נושא מבנים לשימור נדון במסגרת הערות המועצה לשימור אתרים.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בסוף סעיף 6.2.2 ס"ק א' ייווסף: בשטחים המיועדים למסילה מוצעת, יעוד על פי תכנית אחרת והנחיות מיוחדות בתאי שטח 113, 114, 227 ו-253 יבוצע סקר מבנים היסטוריים, ותיבחן האפשרות להסיט את המסילה או המתקנים

כדי למנוע פגיעה במבנים בעלי ערך לשימור. קו בניין במבנה לשימור יכול להיות 0 ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כדין.

הנמקה: שכונת הרכבת בלוד הוקמה על ידי הבריטים בשנות ה-30 של המאה העשרים לסגל העובדים של הרכבת. חלק מהמבנים, הבנויים בסגנון כפרי בריטי קלאסי, שרדו. תכנית המתאר הנערכת בימים אלה ללוד – לד/10000 קבעה כמטרה לשמר את אתרי המורשת האלה ולנצלם לחיזוק מרכז העיר והגדרת ייחודיותו.

ראוי לעשות מאמץ ולמנוע פגיעה במבנים אלה כדי להבטיח את השימור ההיסטורי של לוד כמרכז וצומת רכבתי עיקרי בתקופת המנדט, לפיכך מוצע לפעול, גם במסגרת תכנית זו לשימור המבנים ההיסטוריים ככל שיתאפשר.

ויובהר, ככל שמבנים אלה נבנו לפני פקודת בניין ערים, הם ייחשבו למבנים כדין.

כרם אלנקיב

7. בתחום שכונת אלנקיב יש הסדרה במסגרת לד/1330 /4. יש צורך לתאם את תתל/33 עם 406-0441675.

8. מגבלות בניה ופיתוח בת"ש 020, המאפשרות גישה לכלי רכב כבד לצרכי עבודות הרכבת בקרקע הצמודה לרצועת מסה"ב, פוגעות ללא צורך באפשרות להכין ולקדם תכנית מפורטת בצד הצפון מזרחי של שכונת כרם אלנקיב.

9. במקום לסייע לפתור את בעיות השכונה, התכנית מוסיפה מגבלות.

10. יש מקום לכלול בתכנית דרכי גישה חלופיות בתחום שכונת כרם אלנקיב.

עמדת המשיב: לעניין מגבלות הבניה: הקו הכחול באזור זה נקבע לכ-120 מ', בהתאם להנחת העבודה המתואמת מול הות"ל על פיה במקומות בהם אין תכנית מאושרת הקובעת אחרת, קווי הבניין יהיו מקסימליים (עד 120 מ' מכל צד של המסילה) בהתאם להוראות תמ"א 23. בהתאם, ועל פי התמ"א, ובאישור הות"ל- ניתן לצמצם את קו הבניין למינימום של 60 מ'.

סעיף 4.6 ("מגבלות בניה ופיתוח") קובע כי יותרו כל השימושים המאושרים או העתידיים, ואינו מונע בניה.

הסעיף מתנה את אישור השימושים השונים באישור מתכנתת הועדה והיועצות עם יזם התכנית ורכבת ישראל.

חסימת דרכי גישה למגורים: דרכי גישה למגורים תואמו מול מתכנן תכניות לד/1300. לא מוכרת חסימת דרכי גישה.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה כאמור בסעיף 1 לעיל.

לדחות את שאר הטענות.

הנמקה: לעניין מגבלות הבניה והפיתוח, ראה סעיף 1 לעיל.

תתל/33 מתואמת עם תכנית לד/1330 /4. תכנית 406-0441675 אינה תכנית מאושרת. יהיה צורך לתאם תכנית זו עם תתל/33 ככל שהאחרונה תקודם.

תתל/33 קובעת בסעיף 6.2.2 ד כי לעת הכנת התכנון המפורט לפני ביצוע ייערך מסמך אשר יפרט את דרכי הגישה, מיקום ותכנון מפורט של אתרי ההתארגנות לרבות פירוט אמצעים לצמצום ההשפעות השליליות שלא אתרים אלה. כן מחייבות ההוראות לשקם את שטחי ההתארגנות עם תום העבודות. במסגרת זו יטופל גם ת.ש. 020.

כן קובעת התכנית כי דרכים סטטוטוריות או דרכי גישה למבנה או שימוש שהוקמו כדין לא ינותקו לפני שתוסדר גישה חליפית (ס' 6.1.4).

נספח הנוף

11. פגיעה בקהילות הערביות בעיר לוד – הפרק הנופי של התסקיר מתייחס באופן מזלזל אל התושבים, וכתוצאה מכך המענה שניתן בתכנית והיקפי ההריסה פוגעים בחיים קהילתיים שהתגבשו לאורך מאות בשנים.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: לא ברורה לי התשתית העובדתית לטענה שהתסקיר מתייחס באופן מזלזל לתושבים.

המצב העובדתי הוא שיש צורך להעביר מסילה במקום מושבם של תושבי כרם אלנקיב, כשם שהעברת המסילה המשולבת בהרחבת דרך מס' 1 על פי תכנית זו נעשית בקרבה לבתי התושבים ביושבים אזור, גנות ומשמר השבעה. בשני המקרים מטילה התכנית מגבלות הכרחיות על מקרקעי התושבים, ובשני המקרים עלולה להיות פגיעה במרקם החיים הקהילתיים ועשויה להיות פגיעה בתא המשפחתי. פגיעה מוכחת על ידי תכנית מקנה זכות לפיצויים.

12. חוסר שלמות של מסמכי התכנית: נספח נוף (גיליון 8) ונספח עצים בוגרים (גיליון 3) לא מתייחסים כלל לקטע התכנית שבסמוך לתחנת הרכבת.

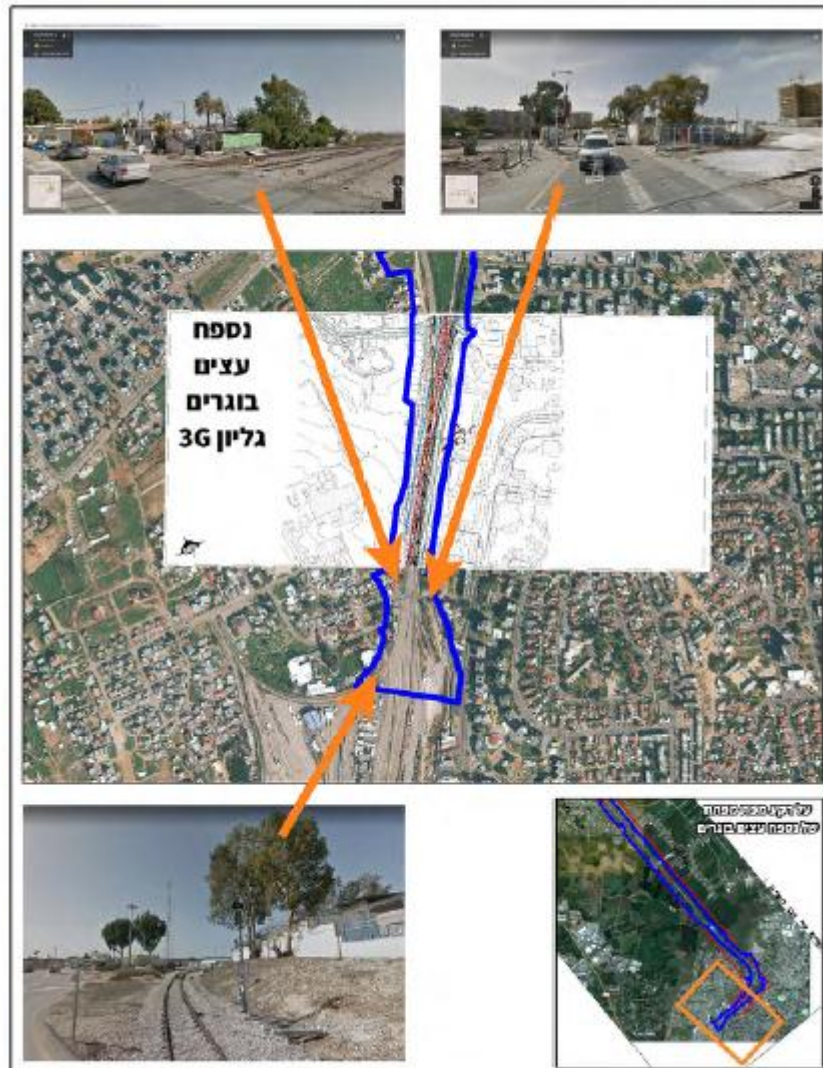
א. נספח הנוף אינו נותן פתרונות נופיים באזור זה.

ב. נספח עצים בוגרים אינו מסמן את כל העצים הבוגרים, אף אם בסופו של דבר הם יידרשו לכריתה.

עמדת המשיב: השלמות לתכנון נופי, סקר עצים וכו'. המסמכים הנופיים במעמד מנחה בלבד. בשלב הביצוע יערכו מסמכים מפורטים ויועברו לאישור וועדת המשנה.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. ככל הנדרש, ולאחר בדיקה, נספח עצים בוגרים יעודכן וייוספו לגיליון 3 מקבצי העצים הבוגרים שלא נכללו בו בהתאם לתשריט להלן שהומצא על ידי במקום.

לדחות את ההשגה לעניין נספח הנוף.



הנמקה : נספח הנוף מאפשר קיום מרחב אורבני רציף ופעיל משני עברי המסילה ולאורכה. הנספח מתווה את העקרונות הבאים, שיהוו בסיס לתכנון המפורט לביצוע: טיילת אורכית במקביל למסילות מצפון ומדרום להן, שילוב של שבילי אופניים לאורך המסילה, רצועות גינון לאורך המסילה, ושימור הרצף האורבני על ידי מעברים לכלי רכב, להולכי רגל ולרכבי אופניים. בנוסף כוללת התכנית נגישות לפארק הכלוא בין המסילות על ידי חיבור שבילי האופניים והולכי הרגל אל הפארק.

מוצע לתקן את הטעות בנספח עצים בוגרים ככל שנדרש.

13. מוצע :

- א. הימנעות מהריסה שלא לצורך, ע"י ויתור על הריסת מבנים אשר אינם פוגעים באופן ממשי במסילה החדשה.
- ב. יש למצוא פתרונות לשילוב דרכי השירות שלאורך מסה"ב עם תכניות הפיתוח המפורטות המקודמות היום עבור חלקה המערבי של שכונת אלנקיב.
- ג. לבטל את סעיף 6.1.2 ה אשר עלול לפגוע בשיקול הדעת ומאילוץ לא ענייניים בעת עריכה של בחינה מחודשת של כלל המבנים להריסה.
- ד. צמצום מגבלות בניה ופיתוח.
- ה. יש לשמור על הגישה לכלל המבנים הקיימים תוך הקפדה על צנעת הפרט.

- ו. קביעת פתרונות דיור חלופיים מוסכמים בתחום השכונות הנפגעות כחלק בלתי נפרד ממרכיבי התכנית הנדונה.
- ז. יש להשלים את מסמכי התכנית המופקדת, ולהורות על הפקדה מחדש.
- ח. יש לתאם את התכנון עם לד/ 10000.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. סעיף 6.1.2 ה יתוקן כדלקמן: שימור, ככל הניתן, של מבנים היסטוריים, בכפוף לאילוצים הנדסיים וסביבתיים הנובעים מתכנית זו.

לעניין צמצום מגבלות הבניה ראה סעיף 1 לעיל. לעניין תיקון נספח עצים בוגרים ראה סעיף 12 לעיל.

לדחות את שאר הטענות.

הנמקה: להנמקות ראה בסעיפים לעיל. לעניין דיור חלוף:

אכן, לעת ביצוע התכנית, יהיה כורח להרוס חלק מהמבנים המסומנים בתכנית זו. סעיף 194 לחוק התוה"ב קובע כי "בהליכי הפקעה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנית להריסה אלא לאחר שהועמד שיכון חלוף סביר למי שהיה דר בבית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר במועד פרסום ההודעה על הכוונה לרכוש את המקרקעין, או, אם רצה הדייר בכך, לאחר ששולמו לו או לזכותו פיצויים כדי השגת שיכון חלוף סביר". לפיכך ניתן יהיה לאפשר דיור חלופי רק במקרים בהם המבנה נבנה כדין על פי חוק התוה"ב או במקרה שהמבנים נבנו לפני 1936. מאחר ורוב המבנים נבנו ללא היתר או שלא כדין, לא ניתן יהיה לספק דיור חלופי. עם זאת, הפקעה מחייבת פיצוי על פי דין.

לא ניתן במסגרת תכנית תת"לית לתכנן אזור מגורים חליפי, כי הות"ל מוגבלת לתכנון תשתיות לאומיות בלבד ואין זה בסמכותה לעסוק בתכניות לדיור. עם זאת אני סבורה שעל הרשויות המוסמכות להיערך למתן פתרון הוגן למי שביתו ייהרס עקב ביצועה של תכנית זו, אולם אין זה בסמכות הות"ל לחייב זאת.

27- 43 השגות של תושבי שכונת כרם אלנקיב והרכבת בלוד – עו"ד עאוני בנא

מס"ד	שמות המתנגדים	גוש	חלקה	שכונה	חלקה במ"	מבנה במ'	שימוש לא למגורים	היעוד בתתל/ 33	להריסה?
33	רמזי אלנקיב	3870	56	כרם אלנקיב	20,000		הגוש לא נמצא	הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
2	סברי ונוהא אלמראחלה	3971	8	כרם אלנקיב	500			הרחבת מס"ב	
4	עבד אלרחמן עלי וסאלמה אלצ	3971	8	כרם אלנקיב	500	140		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
11	ג'מאל ונדא אלמראחלה	3971	8	כרם אלנקיב	300	70		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
12	תיסיר ועביר אלמראחלה	3971	8	כרם אלנקיב	330	70		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
13	ח'אלד אלצאנע	3971	8	כרם אלנקיב	250	120		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
14	איאד אלצאנע	3971	8	כרם אלנקיב	250	120		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
15	סברי מראחלה ונוהא אלצאנע	3971	8	כרם אלנקיב	500		מטע זיתים	הרחבת מס"ב	
16	מראחלה עטא ואלסאנע היבא	3971	8	כרם אלנקיב	500	150		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
17	עטא וח'אית מראחלה	3971	8	כרם אלנקיב	1,000	300		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
18	אלאא' איברהים אלנקיב	3971	8	כרם אלנקיב	500		מטע זיתים	הרחבת מס"ב	
19	ג'דאא וד'חיש תרתיר	3971	8	כרם אלנקיב	800			הרחבת מס"ב	
20	רנד איברהים אלנקיב	3971	8	כרם אלנקיב	500		מטע זיתים	הרחבת מס"ב	
21	מחמוד איברהים אלנקיב	3971	8	כרם אלנקיב	1,000	100		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
22	מחמד איברהים אלנקיב	3971	8	כרם אלנקיב	1,000	100		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
30	עבד אלרחמן ופתח'ה אלנקיב	3971	8	כרם אלנקיב	500	200		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
31	ג'מאל ורבהק אלנקיב	3971	8	כרם אלנקיב	500	200		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
					1,500		מבנה תעשייה	הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
10	סבח והינד אבו מרחאל	3971	9	כרם אלנקיב	500	150		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
24	סמיר ופאתן אלנקיב	3971	8-9	כרם אלנקיב	1,100	90		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
25	נביל זוכיה אלנקיב	3971	8-9	כרם אלנקיב	1,600	260		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
26	מוחמד ונאי אלנקיב	3971	8-9	כרם אלנקיב	1,100	70		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
27	אחמד נביל אלנקיב	3971	8-9	כרם אלנקיב		70		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
28	סעידה זק' וסעידה מנאר	3971	8-9	כרם אלנקיב	600	150		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
29	אברהים נבילה חסונה	3971	8-9	כרם אלנקיב	700			הרחבת מס"ב	
1	ג'והר אלנקיב	3971	10	כרם אלנקיב	2,500			הרחבת מס"ב	
23	מוחמד וזהירה אלנקיב	3971	15	כרם אלנקיב		290		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
5	סמי ומג'דולין אבו סוחין	3971	17	כרם אלנקיב	2,600		חקלאי	הרחבת מס"ב	
39	זאהר ורשא אלנקיב	3971	17	כרם אלנקיב	2500	350		מגבלות בניה ופיתוח	מסומן להריסה ???
3	אשרף וג'אדא אלנקיב	3971	18	כרם אלנקיב	500			מגבלות בניה ופיתוח	
					700	70		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
6	עוסמאן והיאם אלנקיב	3971	18	כרם אלנקיב	500	130		מגבלות בניה ופיתוח	
7	עבד וריהם אלנקיב	3971	18	כרם אלנקיב		100		מגבלות בניה ופיתוח	
8	מהא וסמיר דח'ול	3971	18	כרם אלנקיב	700		חקלאי	הרחבת מס"ב	
9	אוסאמה ומרבת אלעג'ו	3971	19	כרם אלנקיב		100		מגבלות בניה ופיתוח	
40	חסן סלים וזהירה אלעג'ו	3971	19	כרם אלנקיב		100		מגבלות בניה ופיתוח	
41	מחפוזיה ומוחמד אבו סוחין	3971	19	כרם אלנקיב	2600	150		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
						150		הרחבת מס"ב	?
42	סלים חסן ושרה אלעג'ו	3971	19	כרם אלנקיב	1,600	140		מגבלות בניה ופיתוח	
34	עלי אבו קטיפאן	3972	6	כרם אלנקיב	300	בית		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
32	כאמל וראנייה אזברגה	4027	43	הרכבת		80	דירות מוגנת עמידר	הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
35	שאדי ושרה אזברגה	4027	43	הרכבת		80	דירות מוגנת עמידר	הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
36	אמג'ד וסאוסן אזברגה	4027	43	הרכבת		80	דירות מוגנת עמידר	הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
37	אעתדאל אלבאסל	4027	43	הרכבת	1,000	148	מחצית מהזכיות	בגבול התכנית	מסומן להריסה
38	סמירה ג'עסוס	4027	43	הרכבת		120		הרחבת מס"ב	מסומן להריסה
43	עדלה אלבאסל	4027	43	הרכבת	1,000	140	מחצית מהזכיות	בגבול התכנית	מסומן להריסה

1. יש לבטל את התכנית או לערוך בה שינויים מהותיים, לרבות שינוי התוואי באופן שמונע ולמצער מפחית למינימום הכרחי את הפגיעה בקניין המשיגים ושאר תושבי השכונה, או להוסיף הוראה המתנה את מימוש התכנית בהבטחת דיור חלופי ראוי לתושבים שבתיהם מיועדים להריסה.

2. הטעמים לביטול או שינוי התכנית :

א. פגיעה בזכות לקורת גג על ידי הריסת עשרות מבנים למגורים. אין לייעד בית מגורים של אדם להריסה מבלי להבטיח לו ולמשפחתו דיור חלופי. הפגיעה מתעצמת על ידי כך שהתכנית אינה כוללת הוראות כלשהן להבטחת דיור חלופי.

ב. פגיעה במרקם הקהילתי.

ג. פגיעה בלתי מידתית בקניין : אין להפקיע מקרקעין אם ניתן להגשים את מטרת ההפקעה באמצעי הפוגע פחות בזכות הקניין. ההכללה הגורפת של שטחי מקרקעין נרחבים, ובתוך כך הריסתם של עשרות בתים בשכונות, משום שהדבר אינו הכרחי

ואינו דרוש לשם השגת יעדי התכנית.

ד. העדר חלופות: התכנית אינה כוללת כל התייחסות לחלופות תוואי שפגיעתן בתושבים פחותה. לא נערכה בדיקה באשר לאפשרות של צמצום רוחבה והיקפה של רצועת פסי הרכבת המוצעת בתכנית כדי להפחית את הפגיעה. אי בחינת חלופות מהווה הפרה של כללי הפעלת שיקול הדעת המנהלי והתכנוני. העדר בחינה זו מעלה חשש לשיקולים פסולים.

ה. פגיעה באוכלוסיות מוחלשות: התכנית פוגעת באוכלוסיות מוחלשות ומוזנחות, הסובלות מאפליה והזנחה תכנונית לאורך שנים. חובתן של הרשויות לבחון את השלכות התכנית על קבוצות אוכלוסייה אלה. על הרשויות במקרה זה לנקוט במדיניות של צדק חלוקתי מתקן.

התנהלות הרשויות יצרה מציאות של שכונות ערביות מוזנחות ונעדרות כל תשתית תכנונית וציבורית, ושכונות יהודיות מפותחות. התועלת לציבור שצמח מהרחבת המסילה אינה שקולה לפגיעה החמורה שתיגרם.

3. התושבים לא שותפו בתכנון במשך כל הליכי התכנון. שיתוף הציבור מקבל חשיבות ייחודית בתכנית זו נוכח ההשלכות הדרסטיות של התכנית על קניינם, מערך חייהם ועתידם של התושבים.

עמדת המשיב: דרכי גישה למגורים תואמו מול מתכנן תכניות לד/1300.

חלופות התוואי מפורטות באריכות בתסקיר. חלופות אלו נדונו ונבחרה החלופה המומלצת בהליך תכנוני ארוך מאוד וסדור במוסד התכנון. תכנון הפרויקט כולל נקיטה בפתרונות המינימליים האפשריים מבחינת תפיסת שטח.

התכנון המסילתי כורך בכניסה ללוד את הרצועה של המסילה המזרחית הכוללת 2 מסילות וכן 4 מסילות מרצועת תתל/33, כמו גם חיבורים מסילתיים ותפעוליים. תכנון זה מסתמך על רצועת רכבת קיימת.

בשלב זה לא ניתן לדעת בוודאות האם כל המבנים המסומנים להריסה יידרשו להריסה מלאה או חלקית בפועל. התכנית מאפשרת להרוס את המבנים ככל שיידרש (סעיף 4.1.1(ו) בהוראות התכנית). ראה גם סעיף 4.1.2(ב).

ככל שהשטח עליו ממוקם המבנה נדרש לטובת ביצוע הפרויקט הוא יופקע בהתאם לחוק (סעיף 6.8).

לעניין אי שיתוף הציבור: התכנית נדונה בדיונים ארוכים ומעמיקים בשיתוף גורמי עיריית לוד. דיונים רבים עסקו בהיבטים התכנוניים של התוואי בממשק לעיר לוד.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה.

א. בתשריט מצב מוצע יצומצם רוחב מגבלות הבניה והפיתוח בת.ש. 020 ל-20 מגבול המסילה המוצעת.

ב. בסוף סעיף 6.2.2 ס"ק א' ייוסף: בשטחים המיועדים למסילה מוצעת, יעוד על פי תכנית אחרת והנחיות מיוחדות בתאי שטח 113, 114, 227 ו-253 יבוצע סקר מבנים היסטוריים, ותיבחן האפשרות להסיט את המסילה או המתקנים כדי למנוע פגיעה במבנים בעלי ערך לשימור. קו בניין במבנה לשימור יכול להיות 0 ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כדן.

ג. במסגרת סקר המבנים, על היזם לאתר את המבנים שהוקמו כדן במסגרת שכונת הרכבת שנבנתה לסגל עובדי הרכבת המנדטורי. מבנים אלה, ככל שנבנו לפני 1936, זכאים למיגון אקוסטי ולמיגון מפני השפעות הקרינה האלמ"ג.

לדחות את שאר הטענות.

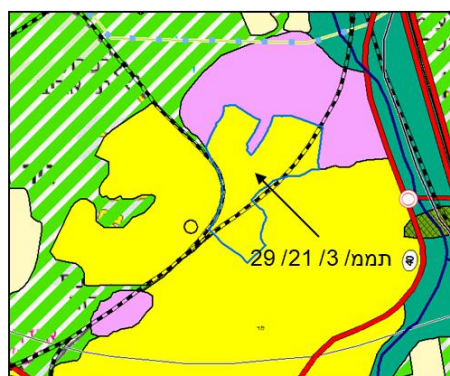
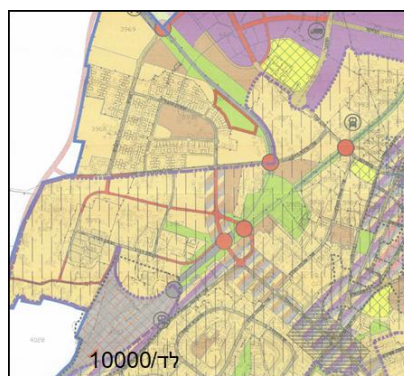
הנמקה: הריסת ביתו של אדם, גם אם הוא נבנה ללא היתר, וגם אם הדבר נדרש לצורך ציבורי חיוני, היא פעולה שלטונית דרסטית, שיש לה השלכות כבדות משקל על התא המשפחתי והקהילה. לכן כל פעולה כזו צריכה להיבדק בשבע עיניים ולהיערך בזהירות רבה, תוך מתן משקל לצרכי הדיור של אותו נפגע. על הרשויות המוסמכות להיערך למתן פתרון הוגן למי שביתו ייהרס עקב ביצועה של תכנית זו, אולם אין זה בסמכות הות"ל לחייב זאת.

בתחום המסילה המוצעת בשטחה של לוד מסומנים 56 מבנים להריסה: 39 בתחום שכונת כרם אלנקיב (קשת המסילה) ו-17 מבנים בשכונת הרכבת. ראוי לנקוט במהלך התכנון המפורט לביצוע בדיקה פרטנית לגבי כל מבנה המשמש למגורים. המשיב התייחס לסוגיה זו בכובד ראש במהלך הדיון הפומבי, ובשלב זה, בהעדר אלטרנטיבות ריאליות להעברת המסילה מבלי לגרום לאותו נזק לצד אחר, יש לקוות שהבדיקה אכן תיעשה.



מקור: תתל/ 33 תסקיר ההשפעה על הסביבה.

שכונת אלנקיב: שכונת אלנקיב נמצאת בקשת המסילה, ובנויים בה כמה עשרות מבנים, שנבנו על קרקע פרטית, ללא היתרים או הסדרה. ביום 2.6.15 נכנסה לתוקפה תממ/ 3 /21/ 29 אשר שינתה את יעוד הקרקע מאזור תעסוקה לאזור פיתוח עירוני, ובכך סללה את הדרך לתכנית לד/10000 אשר מייעדת את השטח לאזור מגורים.

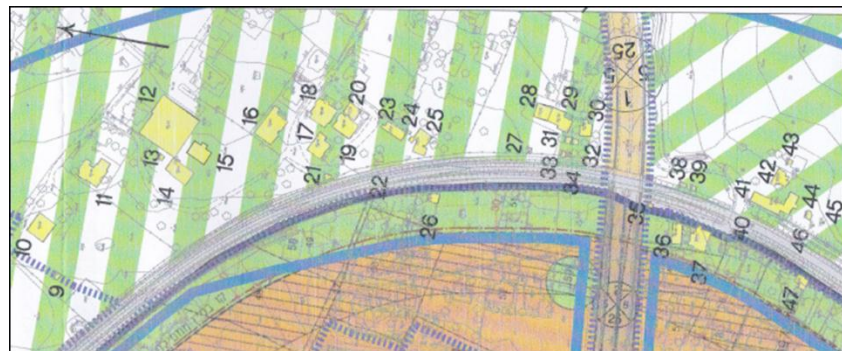


מקור: מנהל התכנון.

לד/10000 הופקדה ביום 10.8.15. ביום 14.2.16 החליטה הועדה המחוזית כי בתכנית יש שינויים המחייבים פרסום לפי ס' 106 (ב), והורתה לערוך את הנושאים עליהם היא עמדה בדיון לצורך הפרסום. הפרסום טרם בוצע.

לפיכך, יעוד השטח הוא עדיין חקלאי, ורצועת המגבלות סומנה בו ברוחב של בין 100 ל-120 מ'.

באזור זה מומלץ לצמצם את רוחב הרצועה ל-20 מגבול רצועת המסילה. צמצום זה אפשרי לאור העובדה שמדובר בשטח שכבר עתה הוא אזור פיתוח עירוני (בתממ/3/21/29) ושעתיד להיות ביעוד למגורים. צמצום הרצועה יפחית את מספר המבנים הנפגעים, אבל לא ימנע את הריסתם של המבנים הכלולים ביעוד מסילה מוצעת.

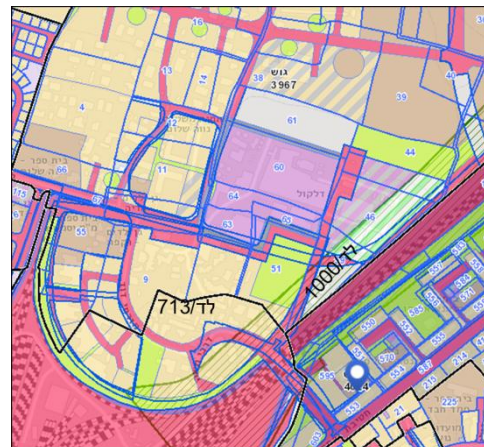


מקור: תסקיר השפעה על הסביבה, מבנים המסומנים להריסה בתתל/33 בכרם אלנקיב.

לעניין מבנים בכרם אלנקיב, התכנית החדשה ללוד/10000, עם אישורה, תאפשר הגשת תכניות לבניה ותעניק לגיטימציה לשכונה זו. לאוכלוסייה הערבית בלוד אין אלטרנטיבות דיור ראויות, ויש לאפשר לה להמשיך לחיות על מקרקעיה ככל שהתכנון המפורט לפני ביצוע יאפשר זאת. ככל שתכניות הלגיטימציה, בתחום ההשפעה של מסילה זו, יאושרו לאחר אישורה של תכנית זו הן יידרשו לכלול מיגון.

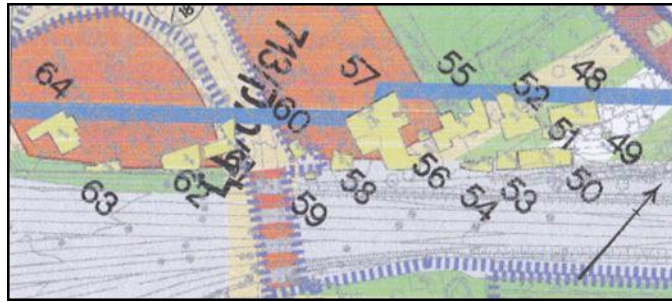
שכונת הרכבת: שכונה זו הוקמה בשנות ה-30 של המאה ה-20 כמתחם מגורים עבור סגל הרכבת. בשנות ה-50 העבירה הרכבת את הנכסים לעמידר וסביב המבנים ההיסטוריים התפתחו מבנים נוספים ללא היתרים או הסדרה.

בשכונה זו אושרו בין השנים 2014-2016 מס' תכניות מפורטות (לד/1300/8-2), אולם היעוד לאורך המסילה, במקטע הרלוונטי לתתל/33, הוא אזור מגורים, שצ"פ ודרך לפי לד/713 וכן שטח חקלאי לפי לד/1000.



מקור: GIS, מנהל התכנון.

המבנים להריסה מוצגים בתשריט הבא:



מקור: תסקיר השפעה על הסביבה, מבנים המסומנים להריסה בתתל/33 בשכונת הרכבת.

בשכונה זו יישארו המבנים על כנם רק ככל שהתכנון המפורט למסילה ולמתקניה יאפשר זאת, ולאחר שיבוצע סקר מבנים היסטוריים, ותיבחן האפשרות להסיט את המסילה או המתקנים כדי למנוע פגיעה במבנים בעלי ערך לשימור. ויובהר, מבנים שהוקמו כדין במסגרת שכונת הרכבת שנבנתה לסגל עובדי הרכבת המנדטורי, יהיו זכאים למיגון אקוסטי ואלמ"ג.

המשיב הבהיר במהלך הדיון הפומבי כי לעת ביצוע הפרויקט ייעשה מאמץ נוסף לצמצום הריסת המבנים.

סעיף 6.9 להוראות תתל/33 קובע כי הריסת מבנים במסגרת התכנית תעשה לפי הצורך ובשים לב למכלול הנסיבות ובעיקר בהתאם לצרכי המסילה הממשיים. כל שימוש שהיה מותר במבנים אלה כדין ערב אישור תכנית זו, יהיה מותר עד למתן הודעה על הריסת המבנה.

במקום בו רק חלק מהמבנה או הגדר מסומנים להריסה, ההחלטה אם להרוס אותו תתקבל לאחר נקיטת כל הפעולות הנדרשות לצמצום הפגיעה ולמניעת הריסת חלקי מבנה שאינם נדרשים לצורך המסילה בכפוף לבטיחות המבנה.

לעניין ביטול התכנית: זוהי תכנית, שאף המשיגים מודים, שהיא למטרה ראויה. המסילות השלישית והרביעית נחוצות לשיפור הנדרש בהיקף, בזמינות ובתדירות התחבורה הציבורית בכלל, והמסילתית בפרט. לכן לא ניתן לבטלה. עם זאת, כאמור לעיל, ניתן להכניס בה שינויים קלים שימתנו את הפגיעה הצפויה.

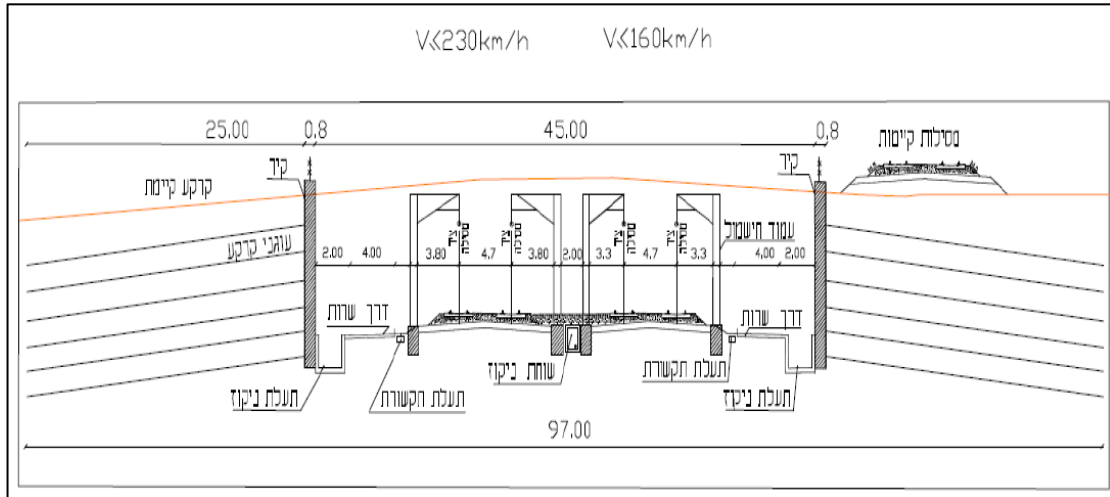
בחינת חלופות: ההתוויה העקרונית והמערכתית של מסילות הברזל בתחום לוד נבחנה במסגרת התכנון הכולל של פריסת המסילות בתמא/23, ולאחרונה בתכנית האסטרטגית של רכבת ישראל לשנת 2040.¹⁵ אפשר לחשוב על חלופות מערכתיות לפריסה הנוכחית, אולם לא ניתן לעשות כן בתכנית מפורטת שאמורה לפרט את התכנון לקו ספציפי שקבוע בתמ"א. בימים אלה נערכת תמא/42 למערך התחבורה המשולב של ישראל, ומקומה של בחינת החלופות המערכתיות היא במסגרת תמ"א זו.

בחינת החלופות לקו קיים היא מטבעה בחינה מצומצמת יותר, ובחינה כזו נערכה במסגרת תכנית זו, הנשענת על קו הקיים.

בדיקת חלופות נערכה במקטעים השונים של המסילה הכלולים בתכנית זו, הן כדי להבטיח את צמצום רוחבה והיקפה של רצועת המסילה והן כדי לבחון שילוב תשתיות, או מניעת פגיעה אחרת בציבור. פירוט החלופות במקטעים השונים מפורט בחלק ב' של התסקיר ובדיון בות"ל ביום 12.3.12.

¹⁵ Israel Railways, The 2040 Strategic Development Plan, May 2017 וגרסה קודמת שהוצגה לות"ל ב-21.1.15.

תכנית זו מייעדת שטח להכפלת מספרן של מסילות הברזל הקיימות משתיים לארבע בתחומי לוד. בתחום לוד נבחרה חלופה של הצמדת שתי מסילות חדשות לשתי מסילות קיימות על פני הקרקע, בין היתר, כדי לצמצם את רוחב רצועת המסילה ל-40 מ' במקום 100 מ' במסילה משוקעת במקטע הרלוונטי לשכונת כרם אלנקיב.



מקור: ד"ר ארקדי רבינוביץ', מצגת שיקוע לוד, ללא תאריך.

למעשה, נבחנו שלוש חלופות בשטח שבין תחנת גני אביב למפגש עם המסילה המזרחית¹⁶:

א. התוויית המסילה על פני הקרקע.

ב. שיקוע חלקי של המסילות בשיפוע של 1.3%.

ג. שיקוע מלא של המסילות בשיפוע של 2.65% עם או בלי קירוי.

שיקוע חלקי יוצר קיטוע בין שכונות ללא תרומה לרציפות העירונית. השיקוע המלא בשיעור של 2.65% מאפשר קירוי ורציפות עירונית. עם זאת, שיקוע בשיעור כה ניכר יוצר בעיות תפעוליות קשות ועלול לפגוע בבטיחות הנוסעים.

הפגיעות של השיקוע המלא: פגיעה במהירות הרכבת, סכנת התדרדרות של רכבת נוסעים, חוסר יכולת לתחילת תנועה של רכבת משא במקרה של עצירה בעליה.

מעבר לכך, לשיקוע החלקי והמלא יש שני חסרונות נוספים: הראשון, לעת ביצוע השיקוע יש לתפוס שטחים למסילות זמניות ולהרוס מבנים לצורך כך; והשני – בחתך של 4 מסילות משוקעות רוחב הרצועה עולה ל-100 מ' במקום רוחב רצועה של 40 מ' על פני הקרקע. שני חסרונות אלה, מבטלים את ההיגיון שבשיקוע המסילות, ככל שהדבר נוגע לחסכון בקרקע ולמניעת פגיעה במבנים קיימים.

לאור זאת, נבחרה חלופת פני הקרקע.

פגיעה במרקם הקהילתי: פינוי של כ-200-300 תושבים מבתיים אינו מעשה של מה בכך, ואכן עשויות להיות לו השפעות על המרקם הקהילתי. יש רק לקוות שעיריית לוד, בסיוע מוסדות התכנון, תמצא מענה אנושי לפגיעה זו.

פגיעה בזכות לקורת גג: אכן, לעת ביצוע התכנית, יהיה כורח להרוס חלק מהמבנים. סעיף 194 לחוק התוה"ב קובע כי "בהליכי הפקעה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנית להריסה אלא לאחר שהועמד שיכון חלוף סביר למי שהיה דר בבית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר במועד פרסום ההודעה על הכוונה לרכוש את המקרקעין, או, אם

¹⁶ מקורות: ד"ר ארקדי רבינוביץ', שיקוע לוד, ללא תאריך; תתל/ 33 תסקיר השפעה הסביבה, כרך ב' עמ' 247-256.

רצה הדייר בכך, לאחר ששולמו לו או לזכותו פיצויים כדי השגת שיכון חלוף סביר". לפיכך ניתן יהיה לאפשר דיור חלופי רק במקרים בהם המבנה נבנה כדין על פי חוק התוה"ב או במקרה שהמבנים נבנו לפני 1936. מאחר ורוב המבנים נבנו ללא היתר או שלא כדין, לא ניתן יהיה לספק דיור חלופי. עם זאת, הפקעה מחייבת פיצוי על פי דין.

לא ניתן במסגרת תכנית תת"לית לתכנן אזור מגורים חליפי, כי הות"ל מוגבלת לתכנון תשתיות לאומיות בלבד.

פגיעה בלתי מידתית בקניין: אין ספק שתתל/33 נערכה למטרה ראויה. לעניין המידתיות, תתל/33 קושרת היטב בין האמצעים הננקטים על ידה לבין מטרתה שהיא לשפר את תנועת הרכבות ולהגביר את זמינותן ותדירותן תוך צמצום הפגיעה בבעלי הקניין ובחוכרים.

ראשית, המשיב הבהיר במהלך הדיון, כי ככל שניתן יהיה לצמצם את שטח המסילות והמתקנים במהלך התכנון המפורט, הדבר ייעשה.

הוראות התת"ל קובעות מספר אמצעים לצמצום הפגיעה הקניינית, כך למשל:

א. התכנית נערכה על פי העקרון של איחוד תשתיות, במטרה לצמצם את השטח הנדרש לכל אחת מהתשתיות בתחומה, אילו תוכננה בנפרד.

ב. סעיף 4.1.1 קובע כי לאחר ביצוע המסילה המוצעת יגיש היזם למתכננת הועדה תשריט מתקן והוראות עם רשימת גושים וחלקות מעודכנת. על היזם תוטל החובה להחליף את התשריטים באופן שיבטא החזרת השטחים שאין צורך בהם לייעודם ערב אישור התכנית. התשריט המתוקן יפורסם ברשומות וישלח למוסדות התכנון והוא יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.

ג. סעיף 4.6.1 קובע כי בשטח מגבלות בניה ופיתוח יחולו היעודים והשימושים שנקבעו בתכניות תקפות או שייקבעו בתכניות שתאושרנה על פי דין. שינוי יעוד יתאפשר בכפוף לאישור מתכננת הועדה, ולאחר היוועצות עם היזם, ובתנאי שלא תיפגע מטרת תכנית זו.

ד. סעיף 4.8.1 קובע כי בשטח המסומן כיעוד ע"פ תכנית אחרת יותרו השימושים המותרים על פי תכנית תקפה או תכנית שתאושר על פי כל דין.

ה. סעיף 6.1.4 קובע כי לא תנותק דרך גישה סטטוטורית או דרך גישה למבנה או שימוש שהוקם על פי כל דין טרם הסדרת גישה חלופית.

ו. השיקול של צמצום הפגיעה הקניינית היווה שיקול בבחירת חלופות.

ז. סעיף 6.9 להוראות התכנית קובע כי הריסת מבנים במסגרת התכנית תעשה לפי הצורך ובשים לב למכלול הנסיבות ובעיקר בהתאם לצרכי המסילה הממשיים. כל שימוש שהיה מותר במבנים אלה כדין ערב אישור תכנית זו, יהיה מותר עד למתן הודעה על הריסת המבנה.

במקום בו רק חלק מהמבנה או הגדר מסומנים להריסה, ההחלטה אם להרוס אותו תתקבל לאחר נקיטת כל הפעולות הנדרשות לצמצום הפגיעה ולמניעת הריסת חלקי מבנה שאינם נדרשים לצורך המסילה בכפוף לבטיחות המבנה.

ככל שניתן יהיה לצמצם בשלב הביצוע את שטח המסילה המוצעת, הדבר ייעשה.

פגיעה באוכלוסייה מוחלשת ומוזנחת: תחבורה ציבורית נגישה, זמינה ותדירה עשויה לתרום לכל שכבות האוכלוסייה, כמו גם לאוכלוסייה מוזנחת ומוחלשת. לכן, על אף הפגיעה הצפויה במספר לא מבוטל של תושבים, התכנית תורמת לשיפור מצבם של תושבי לוד.

בדיון הפומבי העלו התושבים טענות קשות על הזנחה מתמשכת מצד עיריית לוד, שמתבטאת בהעדרם של תכניות דיור ומוסדות ציבור בשטחים המיועדים לאוכלוסייה הערבית בעיר, והעדר שירותים עירוניים כגון איסוף אשפה באזורי המגורים של אוכלוסייה זו ואי טיפוח סביבת המגורים. טענת ההזנחה צריכה להיות מופנית בראש ובראשונה לרשות המקומית, שתושבי כרם אלנקיב ושכונת הרכבת הם תושביה. חובתה של עיריית לוד לדאוג לצרכיהם של כלל תושביה באופן הוגן וסביר. סמכותה של הות"ל חלה רק ביחס לתשתיות לאומיות. אין זה בסמכותה של הות"ל לטפל בבעיות היסוד שהועלו על ידי המשיגים.

שיתוף הציבור : חוק התכנון והבניה אינו כולל הליך מסודר של שיתוף הציבור, ואינו מטיל חובה לקיומו של הליך אוניברסלי שבמסגרתו מוצגות לציבור חלופות תכנוניות שהציבור רשאי ויכול להשמיע את עמדותיו לגביהן. החוק אינו מאפשר, למעשה, לתושבים לעצב את סביבתם. החוק מקנה את זכות הטיעון, שמקורה בכללי הצדק הטבעי, למי שעלול להיפגע מתכנית. זכות הטיעון כוללת ארבעה מרכיבים: חובת פרסום דבר הכנת התכנית, פרסומה של תכנית להערות והשגות, מתן מידע תכנוני לציבור וקיום הליך לשמיעת השגותיו של מעוניין בקרקע העלול להיפגע מתכנית או של גוף ציבורי או מקצועי שאושר לכך בדרך כלל על ידי שר האוצר בצו ברשומות ושיש לו ענין ציבורי בתכנית.

במקרה של תתל/33 דבר הכנת התכנית פורסם ביום 24.9.12, התכנית פורסמה להערות והשגות ביום 1.11.17 ברשומות, וכן בעיתונים ובמודעות גדולות לאורך התואי. ביום 8.2.18 נשמעו המשיגים באופן מפורט בדיון הפומבי בהשגות.

-7- חסונה עבד אל רחמן / -8- חסונה אנוור

1. גו"ח 3791/18 : התכנית פוגעת במבנה המגורים ומותירה את המשיג ללא קורת גג וללא פתרון דיור.
2. התכנית תביא לעקירת זיתים ועצים אחרים.

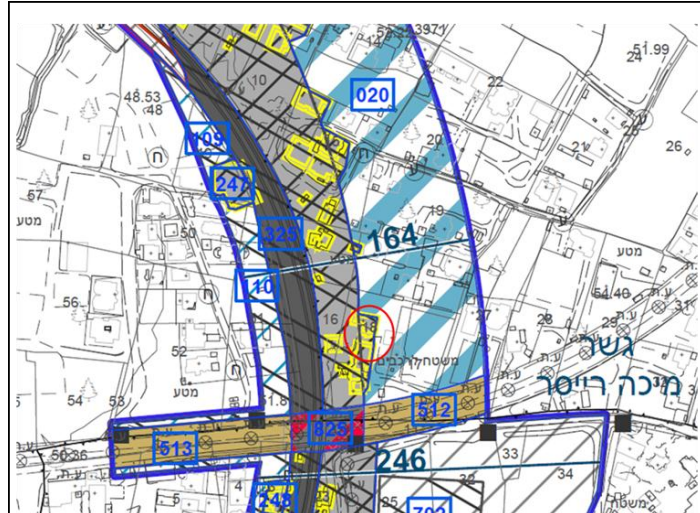
עמדת המשיג: מההשגה לא ניתן לדייק את מיקום המשנה בו מתגוררים המשיגים. בכל מקרה, בשלב זה לא ניתן לדעת בוודאות האם כל המבנים המסומנים להריסה יידרשו להריסה בפועל. התכנית מאפשרת להרוס את המבנים ככל שיידרש (סעיף 4.1.1(ו) בהוראות התכנית).

ככל שהמבנה הנדון נמצא בתחום שטח המסומן גם ב"הנחיות מיוחדות", הריסת המבנה – ככל שתידרש – לא תכלול הפקעה קבועה של הקרקע. בתום ביצוע הפרויקט יבוטל יעוד הקרקע כ"מסילה מוצעת" וייעודה יהיה בהתאם ליעודה ערב אישורה של תכנית זו (סעיף 4.1.2(ב)).

ככל שהשטח עליו ממוקם המבנה נדרש לטובת ביצוע הפרויקט הוא יופקע בהתאם לחוק (סעיף 6.8).

המלצה : לדחות את ההשגה.

הנמקה : גם לעת הדיון הפומבי לא זוהו בתי המשיגים בוודאות. המיקום המשוער מוצג בתשריט שלהלן.



עם כל הצער הכרוך בדבר, ככל שבית המשיגים נמצא בתחום מסילה מוצעת, הוא מיועד להריסה.

המשיב הבהיר במהלך הדיון הפומבי כי לעת ביצוע הפרויקט ייעשה מאמץ נוסף לצמצום הריסת המבנים. הבחינה תיערך במסגרת התכנון המפורט לפני ביצוע. ככל שיימצא כי השטח אינו דרוש למסילה, ניתן יהיה על פי סעיף 4.1.1 להוראות להגיש למתכנתת הועדה תשריט מתקן והוראות עם רשימת גושים וחלקות מעודכנת. על היזם תוטל החובה להחליף את התשריטים באופן שיבטא החזרת השטחים שאין צורך בהם לייעודם ערב אישור התכנית. התשריט המתוקן יפורסם ברשומות וישלח למוסדות התכנון והוא יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.

סעיף 6.9 להוראות התכנית קובע כי הריסת מבנים במסגרת התכנית תעשה לפי הצורך ובשים לב לכלול הנסיבות ובעיקר בהתאם לצרכי המסילה הממשיים. כל שימוש שהיה מותר במבנים אלה כדן ערב אישור תכנית זו, יהיה מותר עד למתן הודעה על הריסת המבנה.

במקום בו רק חלק מהמבנה או הגדר מסומנים להריסה, ההחלטה אם להרוס אותו תתקבל לאחר נקיטת כל הפעולות הנדרשות לצמצום הפגיעה ולמניעת הריסת חלקי מבנה שאינם נדרשים לצורך המסילה בכפוף לבטיחות המבנה.

3. יש למצוא דרך חלופית להתוויית המסילה, כגון גישור מעל השכונה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: בדיקת חלופות נערכה במקטעים השונים של המסילה הכלולים בתכנית זו, הן כדי להבטיח את צמצום רוחבה והיקפה של רצועת המסילה והן כדי לבחון שילוב תשתיות, או מניעת פגיעה אחרת בציבור. פירוט החלופות במקטעים השונים מפורט בחלק ב' של תסקיר ההשפעה על הסביבה ובדיון בות"ל ביום 12.3.12.

תכנית זו מייעדת שטח להכפלת מספרן של מסילות הברזל הקיימות משתיים לארבע בתחומי לוד. בתחום לוד נבחרה חלופה של הצמדת שתי מסילות חדשות לשתי מסילות קיימות על פני הקרקע, בין היתר, כדי לצמצם את רוחב רצועת המסילה ל-40 מ' במקום 100 מ' במסילה משוקעת במקטע הרלוונטי לשכונת כרם אלנקיב.

למעשה, נבחנו שלוש חלופות בשטח שבין תחנת גני אביב למפגש עם המסילה המזרחית¹⁷:

- א. התוויית המסילה על פני הקרקע.
 - ב. שיקוע חלקי של המסילות בשיפוע של 1.3%.
 - ג. שיקוע מלא של המסילות בשיפוע של 2.65% עם או בלי קירוי.
- שיקוע חלקי יוצר הפרדה ללא תרומה לרציפות העירונית ולמעשה חלופה זו אינה משיגה שום הטבה במצב. השיקוע המלא בשיעור של 2.65% מאפשר קירוי ורציפות עירונית. עם זאת, שיקוע בשיעור כה ניכר יוצר בעיות תפעוליות קשות ופוגע בבטיחות הנוסעים.
- הפגיעות של השיקוע המלא: פגיעה במהירות הרכבת, סכנת התדרדרות של רכבת נוסעים, חוסר יכולת לתחילת תנועה של רכבת משא במקרה של עצירה בעליה.
- מעבר לכך, לשיקוע החלקי והמלא יש שני חסרונות נוספים: הראשון, לעת ביצוע השיקוע יש לתפוס שטחים למסילות זמניות ולהרוס מבנים לצורך כך; והשני – בחתך של 4 מסילות משוקעות רוחב הרצועה עולה ל-100 מ' במקום רוחב רצועה של 40 מ' על פני הקרקע. שני חסרונות אלה, מבטלים את ההיגיון שבשיקוע המסילות, ככל שהדבר נוגע לחסכון בקרקע ולמניעת פגיעה במבנים קיימים.
- לאור זאת, נבחרה חלופת פני הקרקע.

4. בתכנית נפלו פגמים ושיקולים זרים והיא חסרת סבירות.
5. האיזון שבין זכות המשיג למגורים לבין צרכי הכלל הופר שלא לצורך, לטובת צרכי הכלל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תתל/ 33 מקדמת אינטרס ציבורי חשוב של צמצום השימוש ברכב פרטי על ידי חיזוק התחבורה הציבורית בכלל, והתנועה המסילתית בפרט. כפועל יוצא מכך לתכנית תועלות ציבוריות נוספות והיא תורמת גם לחסכון בקרקע, לחסכון באנרגיה, למניעת מפגעים, לשיפור הבריאות ואיכות האוויר, למאבק בשינויי אקלים, להפחתת התלות בדלק פוסילי ולעמידה בהסכמים בינלאומיים באשר למעבר לכלכלה דלת פחמן. לכן התכנית גוברת על אינטרסים פרטיים.

המשיגים לא הצביעו על פגמים קונקרטיים או על שיקולים זרים, וככל שבדיקתי מעלה, התכנית הוכנה ברגישות לפגיעה העלולה להיגרם על ידה ובסבירות.

3- רוברט מעווד, מיוצג ע"י עו"ד קונסטנטין זעור

1. ביתו של המתנגד (גוש 3967/51) מיועד להריסה על פי תכנית זו, ולכן הוא נפגע על ידי התכנית.

עמדת המשיב: תקינות פרסום התכנית: התכנית פורסמה בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה על שילוט לאורך התוואי וכן בעיתונות הארצית והמקומית (בעברית ובערבית). אישור על פרסום תקין התקבל ממזכירות הות"ל.

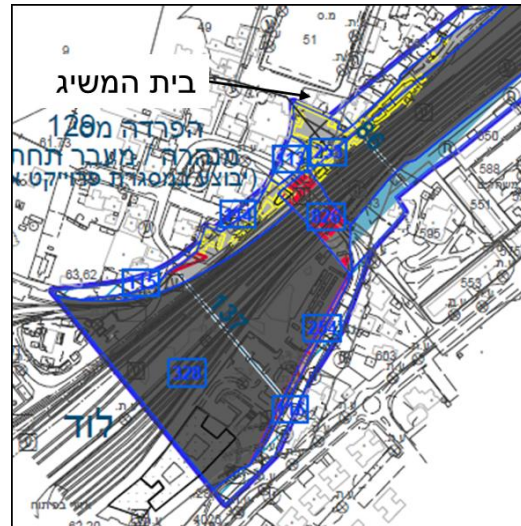
תכנון הפרויקט כולל נקיטה בפתרונות המינימליים האפשריים מבחינת תפיסת שטח.

¹⁷ מקורות: ד"ר ארקדי רבינוביץ', שיקוע לוד, ללא תאריך; תתל/ 33 תסקיר השפעה הסביבה, כרך ב' עמ' 247-256.

לעת ביצוע הפרויקט ייעשה מאמץ נוסף לצמצום הריסת המבנים. הוראה בעניין זה כלולה בהוראות תת"ל 33, סעיף 6.9 (הריסת מבנים במסגרת התכנית תעשה לפי הצורך ובשים לב למכלול הנסיבות. כל שימוש שהיה מותר במבנים אלה כדין ערב אישור תכנית זו, יהיה מותר עד למתן הודעה על הריסת המבנה, ינקטו כל הפעולות הנדרשות לצמצום פגיעה ולהריסה מינימאלית של כל מבנה/גדר).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: במהלך הדיון הפומבי הצביע המשיג על ביתו, והתברר שהבית גובל בקו הכחול של התכנית, ונמצא מחוץ לתחומה.



עם זאת, ככל שהמשיג סבור שהוא נפגע, הוא רשאי לתבוע פיצוי בגין פגיעה על ידי התכנית.

לעניין הפרסום, התכנית פורסמה כדין הן ברשומות ביום 1.11.17 בעיתונים בעברית ובערבית בין 8.11.17 לבין 10.11.17, והן באמצעות שלטים במקומות רבים לאורך התוואי.

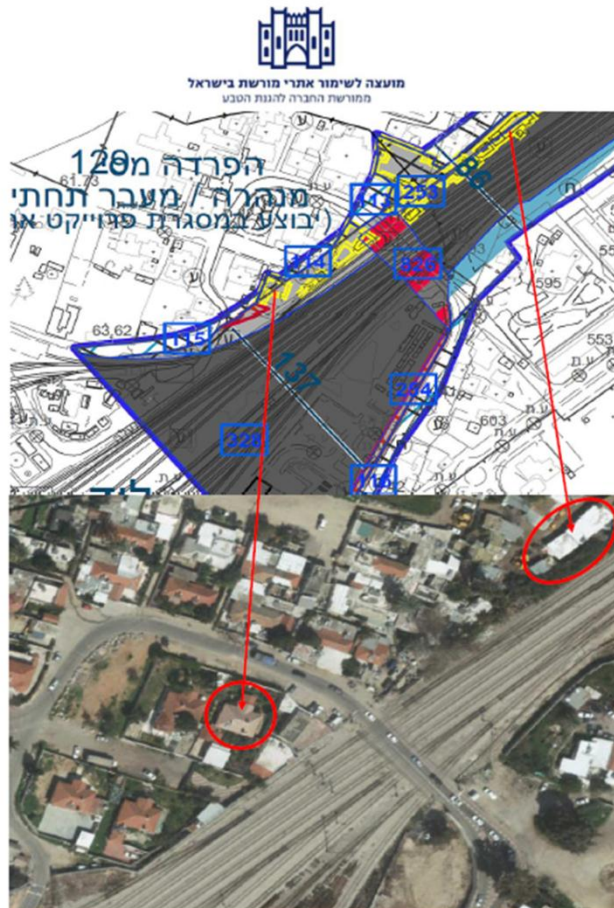
-14- המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל – טל בן נון גלז

1. המועצה לשימור אתרים מתנגדת להריסתו של בית אלבאסל ומבנים נוספים במסגרת תתל/33.
2. המבנים הם חלק משכונת הרכבת שהוקמה בשנות ה-30 של המאה ה-20 בסגנון כפרי בריטי קלסי.
3. תכנית לד/10000 מייעדת שכונה זו לשימור.
4. לפיכך יש לשמור על המבנים, לערוך סקר תיעוד מפורט ולדאוג להמשך קיומם.

עמדת המשיב: התכנון המסילתי יסודו באפיון תפעולי של רכבת ישראל, המהווה חלק ממסמכי התכנית. מסמך זה הינו הפרוגרמה התכנונית לתכנון המסילתי. המבנים להריסה אשר בשכונת הרכבת, צד R של המסילה מושפעים מהתווייה מסילתית, מתקני המסילה ומעבר אליה מתכנון של קיר אקוסטי.

בית הקטר – המסילה עולה על חלק מהבית. כרגע אין קונסטרוקטור שיכול לאשר הרס של רק חלק מהבית. אבל ייעשה סקר בשלב התכנון המפורט עם מדידה מפורטת ואז נבדוק אם אפשר להצטמצם.

מציעים התייחסות בהוראות ביחס למבנים להריסה.



המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בסוף סעיף 6.2.2 א ייוסף: בשטחים המיועדים למסילה מוצעת, יעוד על פי תכנית אחרת והנחיות מיוחדות בתאי שטח 113, 114, 227 ו-253 יבוצע סקר מבנים היסטוריים, ותיבחן האפשרות להסיט את המסילה או המתקנים כדי למנוע פגיעה במבנים בעלי ערך לשימור. קו בניין במבנה לשימור יכול להיות 0 ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כדין.

הנמקה: שכונת הרכבת בלוד הוקמה על ידי הבריטים בשנות ה-30 של המאה העשרים לסגל העובדים של הרכבת. חלק מהמבנים, הבנויים בסגנון כפרי בריטי קלאסי, שרדו. תכנית המתאר הנערכת בימים אלה ללוד – לד/10000 קבעה כמטרה לשמר את אתרי המורשת האלה וניצולם לחיזוק מרכז העיר והגדרת ייחודיותו.

ראוי לעשות מאמץ ולמנוע פגיעה במבנים אלה כדי להבטיח את השימור ההיסטורי של לוד כמרכז וצומת רכבתי עיקרי בתקופת המנדט.

23- מועצה אזורית וועדה מקומית עמד לוד – שאל צבעון

1. בסמיכות לשובים כפר חב"ד, אחיעזר וצפריה וכן הישובים משמר השבעה וגנות מתוכננות מספר תכניות למערכת התחבורה, כל אחת בתכנית נפרדת, וללא שניתן

לדעת מהו התיאום, אם בכלל ביניהן.

2. יש להכין תכנית אחת לכל מערך התחבורה שתביא במניין השיקולים את כל ההיבטים התכנוניים והתחבורתיים.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: בתחום המועצה האזורית עמק לוד אכן מתוכננות במקביל מספר תכניות מפורטות לתשתיות שונות ועל ידי מוסדות תכנון שונים. כך למשל, מעבר לתתל/33 ותתל/33/א, מתוכננת דרך 46 ממחלף שפירים למחלף הטייסים במסגרת תמא/47/ב/1, הפרדה מפלסית כפר חב"ד בתתל/202/26, מחלף כניסה מערבי לנתב"ג בתמא/4/2/א/2 וכד'.

תמא/3, תמא/23 ותממ/3/21 בחנו את צרכי התחבורה במחוז, יצרו מסגרת תכנונית כוללת שקבעה עקרונות את התוויית הדרכים והמסילות באזור זה, ואשר פורסמה לעת אישורן של תכניות אלה לפני שנים רבות. מערך תחבורתי זה נבחן היום מחדש במסגרת תמא/42, שאמורה להביא במניין השיקולים את כל ההיבטים התכנוניים והתחבורתיים המעודכנים.

צרכי השעה של התחבורה, ובעיקר של התחבורה הציבורית, אינם יכולים להמתין לאישורה של תמא/42. וגם אם אפשר היה להמתין, לא היה בכך די, שכן לצורך מימוש התמ"א נדרש תכנון מפורט, שלעיתים סוטה מהתכנון הכולל על פי שיעור הגמישות הקבוע בתכנית הכוללת בשל שינוי בצרכים או בשל אילוצים טופוגרפיים, נופיים, ארכיאולוגיים או הנדסיים.

הות"ל מוסמכת לדון רק בתשתיות שהוכרזו כתשתית לאומית, ואין היא רשאית לכלול מרכיבי תשתית נוספים בתחום תכנית שבסמכותה. מאחר וקידום דרך מס' 46 כחלק מתשתיות העל התומכות בשטחי מחנות צה"ל המתפנים ובמחנות הקולטים לא הוכרזה כתשתית לאומית, אין אפשרות מעשית לתכנן אותה במשולב עם תכנית זו. דבר זה נכון גם לתמא/4/2/א/2.

תכנית מפורטת לתשתיות, שמכוחה ניתן להוציא היתרים/הרשאות מצריכה משאבי תכנון רבים (צוותים גדולים הכוללים בעלי מקצוע בנושאים שונים, תיאום תשתיות בתחום התכנית ומחוצה לה, תסקיר השפעה על הסביבה וכד'). בנוסף תקציב המדינה אינו יכול לתת בבת אחת מענה לכל התשתיות הנדרשות. לכן, התכנון המפורט נערך על פי קצב בשלות מרכיבי התכנון ובהתאם לשלבויות הביצוע.

על מתכנני תכנית מפורטת לתאם את התכנון המוצע עם תכניות נוספות בהכנה, ולהבנותי, מהלך זה בוצע במסגרת תכנית זו.

3. אמצעי המיגון האקוסטי הנדרשים והעיצוב הנופי מחייבים התייחסות למרחב בו פועלת התכנית בהתאמה לנוף הייחודי ליישובי המועצה.

4. יש לקבוע במסגרת תכנית זו (ולא במסגרת תנאים להיתר) את הפתרונות האקוסטיים.

5. בתכנון האקוסטי אין לאפשר גמישות, כי מדובר בתכנון מפורט לפני ביצוע.

עמדת המשיב: התכנית כוללת פתרונות אקוסטיים כמפורט בנספח האקוסטי המנחה הכלול במסמכי התכנית. לעת התכנון המפורט לפני ביצוע יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ובו יפורטו האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות כתוצאה מהפרויקט, בהתאם לתכניות מאושרות ובינוי קיים. המסגרת הנוכחית של התכנית,

משמרת מסגרת סטטוטורית. המסמך יכול את החישובים על פיהם יתוכננו המיגונים לרבות מיגון דירתי, וכן את מנגנוני הניטור והבקרה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תכנון המיגון האקוסטי בשלב התכנון המפורט וכן העיצוב הנופי ייערכו על פי עקרונות התכנון שפורטו הן בהוראות התכנית, הן בנספח המיגון האקוסטי והן בנספח הנוף.

נספח הנוף מתייחס לעקרונות תכנון מנחים, והוא מבחין בין אזורים בנויים לבין שטחים חקלאיים ופתוחים.

בשטחים בנויים העקרון המוביל הוא מיסוך האזורים בקרבת המסילה על ידי נטיעת עצים, שיקום הסוללות, שמירה על רצועת גינון בקדמת הקירות האקוסטיים ומזעור ההשפעות הוויזואליות של הקירות האקוסטיים באמצעות חומרי גמר ונטיעות.

בשטח הפתוח בתחום המועצה, יישמרו מבטים פתוחים לנוף, יצומצמו ככל הניתן עבודות העפר, ויעוצבו מדרונות בשיפועים המאפשרים חיפוי באדמת גן או אדמה מקומית ללא שימוש באמצעים הנדסיים לתמיכה בקרקע.

לאורך נחל שפירים ישוחזר מופע הנחל על ידי שתילת צמחיית גדות נחלים. כן יבוצעו שבילי הליכה ורכיבה, יינטעו מקבצי עצים להגדרת מקומות שהייה מוצלים לאורך התוואי ויפותחו מוקדי שהייה נגישים לציבור.

התכנון האקוסטי אינו גמיש. מפלסי הרעש המותרים קבועים בתקנות, והתכנית מכפיפה עצמה לתקנות אלה. ככלל, בתכנית מסומן המיגון האקוסטי בכל מקום שהמדידות העלו כי קיים חשש לחריגה מהמפלסים הקבועים בתקנות. היקף המיגון בפועל ייבדק שנית בחישובים עדכניים לעת התכנון המפורט לפני ביצוע, והוא נתון לניטור ובקרה, שבהתאם להם ישופר המיגון האקוסטי, ככל הנדרש.

6. בתכנית לא הובאו בחשבון נזקי רעש, זיהום אוויר, שינוי צביון האזור והנוף וכן את הנזקים שייגרמו לתושבי הישובים.

עמדת המשיב: מתנגדים לטענה הכללית. התוואי המסילתי מבוסס על רצועת קיימת, אשר מתוכננת להרחבה. יש לפנות לתסקיר ההשפעה על הסביבה ולמסמכי התכנית השונים- נספחי נוף, מיגון אקוסטי וכד'.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תסקיר ההשפעה על הסביבה התמקד בנזקי הרעש, זיהום האוויר והשפעת התוואי המשולב של דרך ומסילות על הנוף וצביון האזור. הוראות התכנית נותנות ביטוי מקיף לממצאי התסקיר.

7. בישובים אחיעזר וכפר חב"ד יש בתים במרחק של 35-40 מ'. תמא/ 23 קובעת קו בניין של 120 מ' מציר המסילה ומאפשרת הקלה בשיעור של עד 60 מ'.

עמדת המשיב: לא ברורה הטענה/דרישה. הדברים ידועים.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: בשטח הבנוי של כפר חב"ד צומצם רוחב רצועת מגבלות הבניה והפיתוח לכדי 20 מ'. בגבול השטח הבנוי של מושב אחיעזר צומצם רוחב רצועת מגבלות הבניה והפיתוח לכדי 40 מ' בהתאם למיקום הנחלות. מדרום לאחיעזר השטח הוא חקלאי וכולל יעוד למאגר מי קולחין ספריה.

סעיף 4.6.1 להוראות התכנית מאפשר לקבוע בתכנית מקומית, בכפוף לאישור מתכנתת הועדה ולאחר היוועצות עם יזם התכנית ורכבת ישראל שינוי יעוד, שיאפשר פיתוח ובניה בתנאי שמטרות תכנית זו לא יפגעו.

8. יש להגדיר רצועה ירוקה שתכלול שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך קטע המסילה שבין כפר חב"ד לעיר לוד משני צידיה כדי למתן את מראה עמודי החשמול.

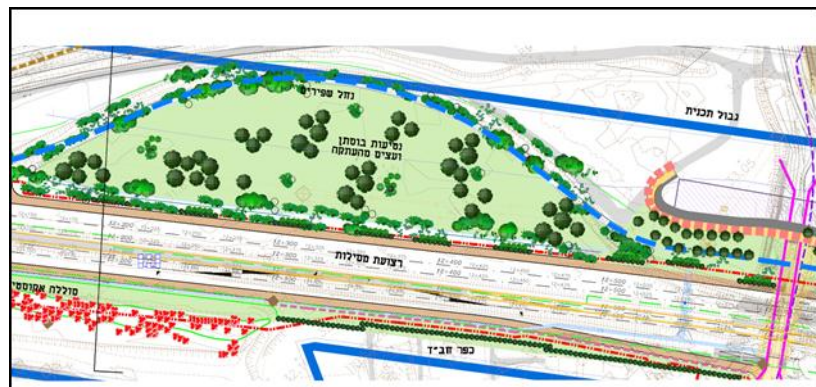
עמדת המשיב: מסמכי התכנית נותנים מענה לדרישות שעלו בדיוני הות"ל ליצירת שבילי חיבור באזור הנדון, כמוצג בנספח הנוף המנחה. בצד הצפוני מוצעת דרך משולבת לרכב חקלאי, הולכי רגל ורוכבי אופניים. בצד הדרומי- נשמרת דרך חקלאית.

בכל מקרה, על פניו יצירת שבילים נוספים, דבר שיצריך הרחבה של רצועת המקרקעין והפרה של שטחים נוספים, לא תביא תועלת במרחב המבוקש.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: נספח הנוף כולל שבילי הליכה ורכיבה בצד הצפוני של הדרך ולאורך נחל שפירים. שבילים נוספים על פי תכנית זו יכולים להתבצע רק ככל שהם כלולים בתחום הקו הכחול שלה. רצועה ירוקה לאורך המסילה מצידה הדרומי תחייב הרחבת הקו הכחול של תכנית זו, ועלולה לדרוש הפקעת שטחים מכפר חב"ד.

מצפון לשטח הבנוי של כפר חב"ד מסומן בנספח הנוף שטח לנטיעת בוסתן ועצים מהעתקה. כן מסומן גשר/מעבר עילי המאפשר מעבר מכפר חב"ד לחלקו הצפוני.



בהמשך, בין כפר חב"ד לבין לוד, מצפון למסילה יבוצע שיקום נחל שפירים הכולל גם שביל להליכה ורכיבה.

לעניין החשמול, תתל/ 33 יוצרת מסגרת סטטוטורית לביצוע המסילות על מרכיביהן השונים. התכנית כוללת נספח מנחה המציג תנוחה וחתכים של מערכת החשמול, אך היא אינה מקבעת את מיקום עמודי החשמול. לעת הביצוע ניתן יהיה לבחון את יישומם בפועל על פי מכלול ההיבטים. היתרונות של החשמול הם גדולים ועולים על הנזק הוויזואלי של עמודי החשמול.

9. אין הקפדה על טווחי הבטיחות לבתי המשפחות שפרוט וועקנין במשמר השבעה.

קו החשמל התת-קרקעי עובר מתחת לבית המגורים של משפחת שפרוט.
קו החשמל העילי עובר בסמיכות רבה לבית המגורים של משפחת ועקנין.
10. בשני המקרים לא נשמר המרחק המינימלי של 20 מ' מבתי מגורים אלה. יש לדאוג לתיקון התכנית כך שקווים אלה יעמדו במרחקים הקבועים.

עמדת המשיב: לעת התכנון המפורט לביצוע של תתל/33 ייעשה מאמץ במכלול השיקולים ההנדסיים לשמר את מיקומם הנוכחי של עמודי החשמל הקיימים.

בכל מקרה, וכפי שצוין, הוראות תתל/33 משמרות אפשרות לשיקוע של תשתיות החשמל, ונושא זה ייבחן וייקבע לעת התכנון המפורט, תוך שמירת מרחקי הבטיחות הנדרשים מבתי מגורים. בחלק המזרחי, יידרש בכל מקרה להעתיק תשתיות מתח עליון הממוקמות בתוך רצועת הרכבת דהיום. העתקת התשתיות תעשה בתאום עם חח"י ובכפוף להוראות כל דין.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בסייפא של סעיף 6.7 ג ייוסף: "בשטח ישוב על פי תכנית מאושרת תוטמן תשתית החשמל בתת-הקרקע לצמצום הפגיעה במקרקעי התושבים. בנחלות 121 ו-123 לפי תכנית גז/314/7 יינקטו צעדים למזעור השפעות קו החשמל שיבטיחו עמידה בהיתרי הקרינה הרלוונטיים."

לדחות את שאר הטענות.

להנמקה ראה השגת משמר השבעה.

11. יש להורות על ביטול מגבלות הבניה והשימושים ברצועת הקרקע בחלקו הצפוני של מושב משמר השבעה שרוחבה כ-70 מ' ובמקומות מסוימים 0 מ'. נגיסה ב-24 נחלות באורך של 1,500 מ' ובשטח של 100 ד'.

12. תא שטח 008 יועד כשטח התארגנות. יש לבטל את אזור ההתארגנות הזה בשל קרבתו לבית משפחות שפרוט וסירוטה.

עמדת המשיב: הוראות תתל/33 כוללות הנחיות מפורטות לעניין הקמה, תפעול, מניעת מפגעים סביבתיים, פירוק ושיקום של אתרי ההתארגנות הכלולים בתכנית. לעניין זה ראה סעיפים –

6.2.2(ב) – לעניין הגשת מסמך המפרט את האמצעים למניעת מפגעים סביבתיים בשלב ההקמה, לרבות מאתרי הקבלן. המסמך יובא לאישור הות"ל.

6.2.2(ג) לעניין הגשת תכנית לשיקום ופיתוח נופי המבוססת על העקרונות שנקבעו בנספח הנופי, לרבות לכל שטחי העבודות ואתרי ההתארגנות. המסמך יובא לאישור הות"ל.

6.2.2(ה) לעניין הגשת מסמך ביצוע שיפרט את דרכי הגישה, מיקום ותכנית אתרי ההתארגנות, לרבות הגידור, התאורה ופירוט האמצעים לצמצום ההשפעות השליליות כתוצאה מהפעלת האתר. המסמך יובא לאישור הות"ל.

6.4.4(ב) ו-6(ג) לעניין שיקום האתרים לאחר סיום העבודות בהתאם לעקרונות השיקום הנופי וההנחיות המיוחדות לכל אתר.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה.

צמצום שטח המגבלות: בתשריט מצב מוצע יצומצם שטח המגבלות בתא שטח 008 בתחום משמר השבעה, וגבול התכנית יעבור 20 מ' מדרום לציר התיל הקיצוני של קו החשמל המיועד להסטה ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כדן, ולמעט השטח בגוש 6796 חלקה 43 ממזרח לרחוב השיטה שבתחומו יסומן אתר ההתארגנות, שם יישאר רוחב הרצועה כמוצע בתכנית שפורסמה להשגות.

צמצום שטח ההתארגנות: בתשריט מצב מוצע ובנספח הנוף, יצומצם שטח ההתארגנות בתא שטח 008 לכדי 8 דונם. הצמצום יהיה בצידו המערבי של שטח ההתארגנות כדי לצמצם את פגיעת התכנית באזור המגורים של הנחלה.

לדחות את שאר הטענות.

להנמקה ראה השגת משמר השבעה והשגת משפחת שיפרוט.

13. נדרש שיפוי מלא למועצה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: במסגרת תכנית זו הועבר לות"ל כתב שיפוי מטעם היזם לפיהם מתחייב היזם לשפות את הועדות המקומיות ב-70% מתשלומי הפיצויים שבהם יחויבו, אם יחויבו, לפי סעיף 197 עקב אישורה של תכנית זו. על התחייבות זו חלות הוראות סעיף 119ד (א) – (3א) ו-(ב) לחוק.

תיקון 115 לחוק התכנון והבניה קובע כי ועדה מקומית במועצה אזורית רשאית לפנות לוועדת השיפוי שהוקמה ע"פ סעיף 119ד (א)2(1) ולבקש את הגדלת שיעור השיפוי. ועדת השיפוי תחליט בבקשה כאמור בהתחשב בתועלת הכלכלית הנובעת מההשבחה העתידית הצפויה במקרקעין עקב ביצוע התכנית.

24- אג"ש משמר השבעה – רן פוני

1. סעיף 1.5.3: נשמט אזכור משמר השבעה.

עמדת המשיב: אין מניעה להוספת שם הישוב. יתוקן, ככל שיתאפשר מבחינה טכנית.

המלצה: לקבל את ההשגה. בסעיף 1.5.3 אחרי "עמק לוד – חלק מתחום הרשות: גנות" יבוא: "אחיעזר, כפר חב"ד ומשמר השבעה", אלא אם נוהל מבא"ת אינו מאפשר זאת, שאז, הנוסח יהיה: "עמק לוד – חלק מתחום הרשות".

הנמקה: מתן פומביות לתכנית ויידוע הציבור מחייבים ששמות הישובים הכלולים בקו הכחול של התכנית יוזכרו.

2. אי הקפדה על טווחי הבטיחות מקווי חשמל לבתי משפחות ועקנין ושפרוט. המרחק המינימלי הדרוש בין קו מתח עילי לבין מבנה מאוכלס לא יפחת מ-20 מ', והמרחק בין קו מתח תת-קרקעי למבנה מאוכלס לא יפחת מ-10 מ'.

א. בבית שפרוט רצועת החשמל עוברת מתחת לבית המגורים.

ב. בבית משפי ועקנין עובר הקו בסמיכות לבית המגורים ולא נשמר המרחק המינימלי.

ג. בתכנית מקומית גז/508 – מיועדים למגורים.

עמדת המשיב: לעת התכנון המפורט לביצוע של תתל/33 ייעשה מאמץ במכלול השיקולים ההנדסיים לשמר את מיקומם הנוכחי של עמודי החשמל הקיימים. בכל מקרה, וכפי שצוין, הוראות תתל/33 משמרות אפשרות לשיקוע של תשתיות החשמל, ונושא זה ייבחן וייקבע לעת התכנון המפורט. בחלק המזרחי, יידרש בכל מקרה להעתיק תשתיות מתח עליון הממוקמות בתוך רצועת הרכבת דהיום. העתקת התשתיות תעשה בתאום עם חח"י ובכפוף להוראות כל דין.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. ראה התייחסות בסעיפים שלהלן.

3. ביטול מגבלות הבניה והשימושים ברצועת הקרקע בחלקו הצפוני של המושב.
 - א. למגבלות החשמול נדרשים 10 מ' מהמסילה וטווח זה נבלע ברצועת הכביש.
 - ב. גם קו החשמל מטיל מגבלות ברצועה של 20 מ'.
 - ג. הגבלות על קרקע פרטית מוצדקות רק אם הן נובעות מאילוצים תכנוניים או בטיחותיים ורק במידה הנדרשת ודבר זה אינו מתקיים כאן.
 - ד. בגז/508 להסדרת דרך מס' 1 עומד קו ההגבלות על 30 מ'.
 - ה. לרצועת ההגבלות ברוחב כזה אין הצדקה נופית או תחבורתית.
 - ו. רצועת הגבלות כזו לא נדרשה במקטעים סמוכים.
- התכנית לא רק שמרחיבה את רצועת המגבלות לעומת גז/508 אלא שהיא גם מטילה מגבלות נוספות לאלו שנקבעו בתכנית המקומית, ומכפיפה כל היתר או שימוש בתחומה לאישור מתכנת הות"ל ובהיוועצות עם היזם ור"י.

עמדת המשיב: מגבלות הבניה נקבעו בהתאם לקווי בניין בתכניות מאושרות או בהתאם להנחיות תמא/23. הרצועה תצומצם למינימום הנדרש תוך שמירת מרווח בטיחות של 20 מ' מעבר לרצועת התשתיות לחח"י (שבסימון הנחיות מיוחדות). בהתאם לכך יוסט הקו הכחול למרחק של 20 מ' מדרום לרצועת חח"י/הנחיות מיוחדות. ליד המבנים הקיימים, שם הקו הכחול מצומצם, לא יבוצע שינוי.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע יצומצם שטח המגבלות בתא שטח 008 בתחום משמר השבעה, וגבול התכנית יעבור 20 מ' מדרום לציר התיל הקיצוני של קו החשמל המיועד להסטה ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כדין, ולמעט השטח בגוש 6796 חלקה 43 ממזרח לרחוב השיטה שבתחומו יסומן אתר ההתארגנות, שם יישאר רוחב הרצועה כמוצג בתכנית שפורסמה להשגות.

הנמקה: אזור משמר השבעה הוא אזור עתיר תשתיות. הצרכים הציבוריים לתשתיות מצדיקים לעיתים פגיעה בקניין הפרטי, אבל כל פגיעה כזו צריכה להיות מצומצמת ככל הניתן.

4. יש להצמיד את קו החשמל לחומה האקוסטית כדי להימנע מפגיעה במקרקעין פרטיים.
5. יש להורות על הטמנת קו המתח העליון המיועד לעבור בקרקעות המושב מדרום לדרך מס' 1. תכנון הקו בתחום המושב הוא עילי, בעוד שבמזרח, בסמיכות לבית שפרוט הוא הופך לתת-קרקעי. קיימת הצדקה להטמינו לכל אורכו.
 - א. קו מוטמן מטיל פחות מגבלות וקו הבניין ממנו הוא 10 מ' בלבד.
 - ב. עמודי החשמל יימנעו עיבוד של הקרקע סביבם.
 - ג. מפגע סביבתי.

עמדת המשיב: לעת התכנון המפורט לביצוע של תתל/33 ייעשה מאמץ במכלול השיקולים ההנדסיים לשמר את מיקומם הנוכחי של עמודי החשמל הקיימים. בכל מקרה, וכפי שצוין, הוראות תתל/33 משמרות אפשרות לשיקוע של תשתיות החשמל, ונושא זה ייבחן וייקבע לעת התכנון המפורט. בחלק המזרחי, יידרש בכל מקרה להעתיק תשתיות מתח עליון הממוקמות בתוך רצועת הרכבת דהיום. העתקת התשתיות תעשה בתאום עם חח"י ובכפוף להוראות כל דין.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בסייפא של סעיף 6.7 ג ייוסף: "בשטח ישוב על פי תכנית מאושרת תוטמן תשתית החשמל בתת-הקרקע לצמצום הפגיעה במקרקעי התושבים. בנחלות 121 ו-123 לפי תכנית גז/314/7 יינקטו צעדים למזעור השפעות קו החשמל שיבטיחו עמידה בהיתרי הקרינה הרלוונטיים."

הנמקה: מדיניות התכנון המחוזית קובעת כי תשתיות באזורים בנויים תהיינה, ככל הניתן, תת-קרקעיות (תממ/3/21 בסעיף 4.3.3 (3)). תתל/33 גוברת אמנם על התכניות המחוזיות בתחומה, אולם המדיניות התכנונית, לפיה יש לטמון תשתיות בתת-הקרקע רלוונטית ויפה גם למקרה זה.

במרכז הארץ שבו האוכלוסייה מצטופפת בקצב מהיר והדרישה לתשתיות תחבורה ואחרות הולכת וגוברת מיום ליום יש חשיבות מיוחדת לנקיטת צעדי מדיניות שמטרתם לחסוך במשאבי הקרקע המתכלים במהירות, לרבות יצירת מסדרונות תשתית משולבים או הצמדת תשתיות והטמנה ככל האפשר של תשתיות בתת-הקרקע.

הטמנת קו החשמל המועתק כמוצע לעיל תביא לא רק למיתון הפגיעה במקרקעין ולחסכון במשאבי קרקע ותאפשר לצמצם את אזור מגבלות הבניה והפיתוח על פי תכנית זו, אלא גם תסייע בצמצום ההשפעות של רצועת החשמל.

6. שטחי התארגנות:

- א. אין לאפשר אזור התארגנות בסמיכות גדולה לבתי התושבים.
- ב. תמא/16/4 קובעת כי לא יותרו מתקנים לטיפול בפסולת לרבות פסולת בניין אלא בכפוף לבדיקות מחמירות ותנאים מגבילים. טרם נערכו בדיקות לפי הנדרש בתמ"א זו.
- ג. הרס מטע זיתים שקיים בשטח זה.
- ד. אין סימון של דרכי הגישה לאתר ההתארגנות וקיים חשש לפגיעה נוספת בישוב. הדרכים הקיימות במושב אינן ערוכות לקלוט את התנועה שתיווצר עקב הצורך להגיע לאתרי ההתארגנות.
- יש לבטל את שטח ההתארגנות ולחילופין לצמצמו ולצמצם את השימושים המותרים בו.

עמדת המשיב: הוראות תתל/33 כוללות הנחיות מפורטות לעניין הקמה, תפעול, מניעת מפגעים סביבתיים, פירוק ושיקום של אתרי ההתארגנות הכלולים בתכנית. לעניין זה ראה סעיפים –

6.2.2(ב) – לעניין הגשת מסמך המפרט את האמצעים למניעת מפגעים סביבתיים בשלב ההקמה, לרבות מאתרי הקבלן. המסמך יובא לאישור הות"ל.

6.2.2(ג) לעניין הגשת תכנית לשיקום ופיתוח נופי המבוססת על העקרונות שנקבעו בנספח הנופי, לרבות לכל שטחי העבודות ואתרי ההתארגנות. המסמך יובא לאישור הות"ל.

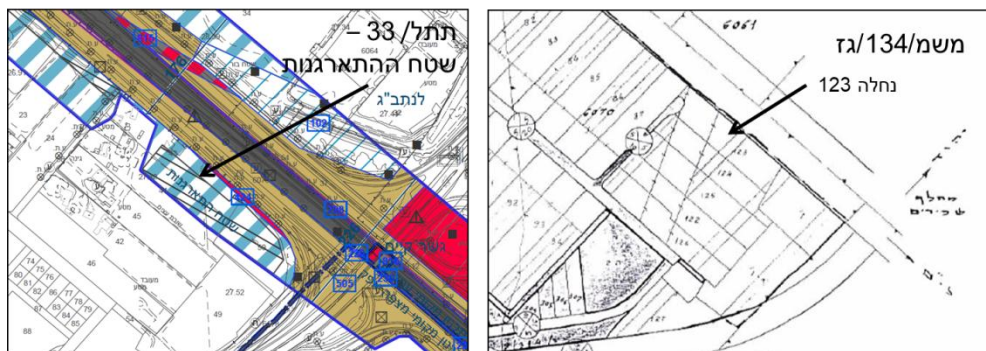
6.2.2(ה) לעניין הגשת מסמך ביצוע שיפרט את דרכי הגישה, מיקום ותכנית אתרי ההתארגנות, לרבות הגידור, התאורה ופירוט האמצעים לצמצום ההשפעות השליליות כתוצאה מהפעלת האתר. המסמך יובא לאישור הות"ל.

6.4.4(ב) ו-ו(ג) לעניין שיקום האתרים לאחר סיום העבודות בהתאם לעקרונות השיקום הנופי וההנחיות המיוחדות לכל אתר.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע ובנספח הנוף, יצומצם שטח ההתארגנות בתא שטח 008 לכדי 8 דונם. הצמצום יהיה בצידו המערבי של שטח ההתארגנות.

הנמקה: אתרי ההתארגנות, ההכרחיים לביצוע המסילה והדרך, נבחרו בהתאם לצרכי ההקמה של מסילות הברזל והדרך, ובהתאם לזמינות המצומצמת של שטחים מופרים.

גודלו של שטח ההתארגנות במשמר השבעה עומד (במדידה גרפית) על כ-11.2 ד', ותופס חלק ניכר מנחלה 123 ומנחלה 124 הסמוכה. מוצע לצמצם את שטח ההתארגנות כך ששטחו יהיה 8 ד'. הצמצום יהיה בצד הקרוב יותר לבתי המגורים, וזאת במטרה לצמצם את המטרדים, לאפשר אורח חיים תקין ולאפשר, ככל הניתן, את הפעילות המשקית בנחלות.



הות"ל הייתה ערה לקושי שיוצרים אזורי התארגנות אלה, ולכן הוראות התכנית קובעות הנחיות מפורטות להקמת אזורי התארגנות, שמטרתן לצמצם את המפגעים שעלולים לנבוע מההקמה.

בתחום מגבלות בניה ופיתוח בתא שטח 008 יותרו שימושים זמניים עבור שטחי ההתארגנות וכן דרכים זמניות, וזאת על ידי ביצוע הפקעה זמנית ושיקום השטח לאחר סיום העבודות (ס' 4.6.1 ב).

לעת התכנון המפורט לפני ביצוע (סעיפים 6.2.2 ס"ק ב, ג, ד, ה, ז), על היזם להגיש לאישור הות"ל מסמכים המפרטים את אופן ניהול חומרי החפירה והמילוי, העירוס, פינוי חומרים לאתר מורשה, פירוט דרכי הגישה לאתר ההתארגנות, גידור השטח, תאורה וכד'. כן נדרש מסמך המפרט את האמצעים למניעת מטרדים ומפגעים בשלבי העבודה, לרבות לעניין רעש, רעידות, אבק, זיהום מים, זיהום קרקע, מניעת פגיעה בערכי טבע, הבטחת גישות תקינות למעבר כלי רכב ואנשים וכד'. בנוסף, על היזם להגיש תכנית שיקום ופיתוח נופי והחזרת המצב לקדמותו ותכנית לניטור ובקרה במהלך תקופת ההקמה.

סעיפים 6.4.5, ו-6.4.6 קובעים כי יימנעו מטרדי אבק בשלבי הביצוע על ידי הרטבה, הגבלת מהירות נסיעה בדרכים לא סלולות וכד'. התכנית מפרטת את ההנחיות למניעת מפגעי רעש ורעידות בעת העבודות הן ביחס למפלס הרעש המותר והן ביחס לשעות העבודה המותרות (ס' 4.6.1).

ד. מיגון אקוסטי:

- א. יש לתקן את סעיף 6.5 (ז) כך ששיפור המיגון האקוסטי יידרש בכל מקרה בו תימצא חריגה מהקריטריון ולא רק במקרים בהם החריגה עולה על 1 dB.
- ב. תיקון סעיף 6.5 (ז) כך שנתוני תוצאות המדידה יועברו גם למשרד להגה"ס וגם למשיג.
- ג. יש לקבוע בהוראות את הגורם האחראי לחידושו של האספלט השקט בתדירות נדרשת או לתקן את הנספח האקוסטי כך שינטרל את ההפחתה המיוחסת לאספלט שקט.

עמדת המשיב: לעת התכנון המפורט לפי ביצוע יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ובו יפורטו האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות כתוצאה מהפרויקט.

המסמך יכלול את החישובים על פיהם יתוכננו המיגונים לרבות מיגון דירתי, וכן את מנגנוני הניטור והבקרה. נדחית הדרישה לשינוי הטולרנס, שגם כך זניח לחלוטין.

המיגון האקוסטי המתוכנן נבחן גם עם וגם ללא אספלט שקט והוכח כמפחית את הרעש. איכות האספלט השקט כיום משופרת מתקופות עבר, והקיום שלו דומה לתשתית אספלט רגילה.

בהוראות התכנית בסעיף 6.5.1 מצוין המנגנון לתכנון, לבקרת תהליך התכנון, הניטור והבקרה. הנתונים יובאו לאישור וועדת המשנה בות"ל.

נדחית הדרישה לשיתוף תושבים במתן עמדה מקצועית.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה להשגה זו.

על היזם לעמוד בתקנים למניעת רעש על פי החוק, התקנות והנחיות המשרד להגנת הסביבה.

במתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים שפורסמה ב-2011 ע"י המשרד להגה"ס נקבע שבדרך קיימת, עלייה של פחות מ-3 dB במפלס הרעש לאחר סך כל השינויים המתוכננים בה, אינה מוגדרת כשינוי מהותי. הסייג לכך הוא שכאשר מפלס הרעש החזוי עולה על 70 dB עליה במפלס הרעש של 1 dB עקב השינוי בדרך, תביא לשקילת השימוש באספלט שקט. לפיכך הוראת סעיף 6.5.1 ז' לפיה עליה של 1 dB תגרור שיפור במיגון היא הוראה מקלה ביחס לאמור במסמך.

לעניין פרסום תוצאות מדידות הרעש בתום שנת הפעלה של הדרך, הרי שסעיף 6.5.1 ז' קובע שתוצאות הניטור תהיינה זמינות לציבור. אין מניעה לפנות לות"ל ולקבל אותן.

לעניין האספלט השקט, ככלל, תכנית הכוללת התוויה של דרך קובעת הנחיות תכנון והקמה אבל אינה קובעת הנחיות לתחזוקה (ממש כשם שבעל דירה אינו מחויב בתחזוקתה), ולכן אין אפשרות בתכנית זו לחייב חידוש תקופתי של האספלט. תחזוקת דרכים נקבעת על ידי בעל התשתית, במקרה זה נתיבי ישראל. המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל קובע כי "כדי שתערובת תא"נ (תערובת אספלטית נקבובית) תשמור על תכונות הפחתת הרעש ותכונות הניקוז שלה, נדרשת תחזוקה שוטפת של המיסעה" אולם אין הנחיות לעניין תקופת התחזוקה.¹⁸ מאחר ובעל התשתית מודע

¹⁸ נתיבי ישראל, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, פרק 51, תת פרק 4, מאי 2016, בעמ' 11.

לצורך בתחזוקה שוטפת, יש לקוות שהוא גם יבצע אותה. בכל מקרה לא ניתן לכפות ביצוע תחזוקה שוטפת באמצעות תכנית זו.

10- תושבי כפר חב"ד ע"י רבקה סטמבלר / -32- כפר חב"ד

1. מיגון אקוסטי (תושבי כפר חב"ד):
 - א. ממזרח לתחנת הרכבת קיים מקטע בו לא סומן מיגון אקוסטי. יש להוסיף.
 - ב. יש לדאוג לתושבים שגרים על קו הרכבת לחלונות עם זכוכית מחוסמת מבודדת מרעש.
 - ג. סוג אמצעי המיגון ועיצובם האדריכלי יתוכנן בתיאום עם התושבים, ומבלי שיביא להכבדה חזותית ופגיעה בתחושת המרחב.
2. מטרדים אקוסטיים (כפר חב"ד):
 - א. התכנון המוצע מביא למטרדי רעש ורעידות בתחום הישוב ובפרט בבתי המגורים הסמוכים לתחנות הרכבת. הפתרון לקירות אקוסטיים אינו מעוגן בהוראות התכנית. מפלסי הרעש חורגים מ-64 dB בשעות היום ומ-55 dB בשעות הלילה.
 - ב. רעש מכריזה בשתי תחנות המצויות ליד הכפר.
 - ג. יש לעגן פתרונות למטרדי הרעש המצרפיים הצפויים בתיאום מלא עם נציגי המושב.
3. יש לקבוע כי לא יינתנו היתרים להקמת הקו עד למציאת פתרון כדוגמת מיגון אקוסטי לכל אורך מקטע המסילה העובר בסמוך לכפר חב"ד.

עמדת המשיב: לעת התכנון המפורט לפני ביצוע יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ובו יפורטו האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות כתוצאה מהפרויקט כמפורט בהוראות בסעיף 6.5. ההוראות מפרטות את קריטריוני התכנון הנדרשים לנושא אקוסטי. המסמך יכלול את החישובים על פיהם יתוכננו המיגונים לרבות מיגון דירתי, וכן את מנגנוני הניטור והבקרה.

תכנון המיגון האקוסטי בשלב התכנון המפורט וכן עיצוב האלמנטים השונים הכלולים בפרויקט נעשה על ידי אדריכל נוף, תוך שימת לב לסביבה האנושית ולאופי הבניה והמרחב האורבאני בסביבת המסילה.

הוראות התכנית קובעות כי ביצוע מתרסי הרעש יושלם עד פתיחת קטע המסילה ו/או קטע הדרך הרלוונטיים. באחריות היזם להשלים את המיגון הדירתי לא יאוחר מחצי שנה ממועד הסכמת בעלי המבנה (בכתב) למיגון המוצע ולא יאוחר מחצי שנה מפתיחת קטע לתנועה, אלא אם אישרה הוועדה אחרת. " (סעיף 6.5.1(ו)).

עוד נקבע כי "בתום שנה ממועד פתיחת הכביש/המסילה לתנועה תבוצענה מדידות רעש על-ידי יזם התכנית להערכת מפגעי הרעש בפועל. המדידות תבוצענה בהתאם לתוכנית שתתואם ותאושר על ידי היועץ הסביבתי של הוועדה. במידה ומפלסי הרעש המדודים יחרגו מהקריטריונים המפורטים לעיל ביותר מ-1 dBa יבוצעו שיפורים במיגון האקוסטי כפי שידרשו על ידי הוועדה. ממצאי הבדיקות יהיו זמינים לציבור. " (סעיף 6.5.1(ז)).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: אין חולק על כך שרעש בלתי סביר הוא מפגע העלול להשפיע על האדם ותפקודו כמו גם על ערכי המקרקעין, וכי על מוסד התכנון חלה החובה לצמצם את מפגע הרעש הבלתי סביר לערכי המקסימום הקבועים בתקנות או לתת פתרון חלופי, כשאינן דרך לצמצמו.

התכנית נותנת מענה לצמצום מפגעי הרעש. הפתרון האקוסטי מגובש לעת התכנון המפורט לפני ביצוע והוא תנאי להיתרים/הרשאות.

כפי שהבהיר המשיב הפתרון האקוסטי מעוגן במסמכי התכנית, והתכנית נותנת מענה מפורט למיגון האקוסטי לרבות מיגון דירתי כשנדרש. התכנית יוצרת מסד לעדכון הנתונים במהלך התכנון המפורט לביצוע, ומחייבת ניטור ובקרה הן לעת שלב ההקמה והן בתום שנה ממועד פתיחת הכביש או המסילה לתנועה. כמו כן קובעת התכנית כי אם, לעת הניטור, תימצא חריגה מהקריטריונים המחייבים הקבועים בתקנות, יבוצע שיפור במיגון האקוסטי. ממצאי הבדיקות יהיו פתוחים לציבור.

הבחינה האקוסטית שנכללה בתסקיר לא הצביעה על צורך במיגון ממזרח לתחנת הרכבת. ככל שהחשובים המעודכנים לעת התכנון המפורט לביצוע יצביעו על צורך או אם תימצא חריגה לעת הניטור, ניתן יהיה לנקוט באמצעים לשיפור המיגון האקוסטי.

סוג אמצעי המיגון נקבע על פי מידת הרעש הצפויה מהתשתית המבוצעת ועל פי הקריטריונים הקבועים בתקנות וההנחיות במסמך המתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים שהוכן על ידי המשרד להגנת הסביבה. החלפת חלונות ניתנת רק במצבים המוגדרים במסמך.

עיצובם האדריכלי של אמצעי המיגון, כמו גם העיצוב הנופי הכולל נקבע על פי עקרונות העיצוב בנספח הנוף. במקרה הנוכחי, הנוף הכפרי הוא החזות הסביבתית המנחה, והעקרונות על פי נספח לאזור בנוי הם:

- א. מיסוך אזור המגורים/תעסוקה על ידי נטיעת עצים.
 - ב. שיקום סוללה אקוסטית – עצים וצמחיית כיסוי.
 - ג. שמירת רצועת גינות בקדמת הקירות האקוסטיים ומזעור ההשפעות הוויזואליות של הקירות האלה לתושבים באמצעות חומרי גמר ונטיעות.
- בשטח הפתוח העקרונות על פי הנספח הם:

- א. חיבור לנוף החקלאי.
 - ב. שמירה על מבטים פתוחים לנוף.
 - ג. בשטח שבין המסילה לדרך מס' 1 – ביעור צמחיה פולשנית וקליטת עצים מההעתקה.
 - ד. שחזור מופע הנחל בתיאום עם אקולוג.
 - ה. פיתוח שבילי הליכה ואופניים בשילוב עם דרך השירות.
 - ו. נטיעת מקבצי עצים לאורך הנחל, הגדרת מקומות שהייה מוצלים ופיתוח מוקדי שהייה.
 - ז. מזעור עבודות עפר ושילוב מדרונות בשיפועים המאפשרים חיפוי באדמת גן או מקומית.
 - ח. שילוב מעברים להולכי רגל, ככל הניתן.
 - ט. שמירה מירבית על עצים.
- לאור זאת, נראה שיינתן מענה למניעת הכבדה חזותית ולמזעור הפגיעה בתחושת המרחב.

על פי סעיף 6.5.1 ז להוראות התכנית ממצאי הבדיקות האקוסטיות יהיו זמינים לציבור.
על פי סעיף 6.5.1 ד נדרשת הסכמת בעל המבנה למיגון דירתי.
לעניין תיאום עם נציגי הישוב, ראה להלן.

4. בתכנית נקבע, בניגוד לתסקיר כי בדיקת הרעידות תערך רק לעת התכנון המפורט. יש לקבוע בתכנית כי תנאי למתן היתרים הינו מתן מענה למטרדי הרעידות (כפר חב"ד).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הממצאים לעניין רעידות כלולים בתסקיר השפעה על הסביבה, חלק ד' בעמ' 362-395.

על בסיס ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה סומנו האזורים החשופים למטרדי רעידות בסמל מסולסל בצבע סגול בנספח המיגון האקוסטי. הוראות התכנית קובעות כי לעת התכנון המפורט יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים שיפרט את האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות, בו יפורטו המיגונים הנדרשים וכן מנגנוני ניטור ובקרה (ס' 6.2.2 יא).

סעיף 6.5.1 ב קובע כי האמצעים למיגון מפני רעש ורעידות יוכנו בהתאם לקריטריונים המפורטים בטיוטת תקנות מסילת הברזל (רעש ורעידות שמקורם במעבר רכבת), המפרט את האופן בו יחושבו הרעידות. תוצאות החישובים יקבעו את האמצעים הסופיים למיגון מפני רעידות.

סעיף 6.5.1 ז קובע כי ממצאי בדיקת רעש ורעידות יהיה זמינים לציבור.

5. אין בתסקיר בחינה ביחס למטרדים אלמ"ג. לא נבחנו השפעות הקרינה על הישוב. יש לגבש פתרונות בטרם קידום התכנון (כפר חב"ד).

עמדת המשיב: אמצעי המיגון מפני קרינת אלמ"ג נקבעים בהתאם לדרישות העולות מתוך בחינת רמות קרינת האלמ"ג הצפויה כתוצאה מהפעלת המסילה ועמידתה ביחס לקביעות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה בנושא סף הקרינה המגביל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הגורם המוסמך למתן היתרים ולקביעת המיגון הנדרש לפי חוק הקרינה הבלתי מיינת הוא הממונה על הקרינה במשרד להגה"ס.

הוראות התכנית בסעיף 6.6.1 קובעות כי מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע יבטיחו עמידה בקביעות הממונה על הקרינה ויכללו את כל האמצעים הנדרשים על ידו. הקביעות אם יש צורך במיגון של מבנה או בתוך מבנה ואופן הניטור גם הם מסורים לממונה זה. על היזם יהיה לעמוד בביצוע האמצעים והתנאים שייקבעו.

6. תיאום בין יזם התכנית והמבצע לבין התושבים לאמצעי המיגון מקרינה אלמ"ג ולחזות מערך החשמל.

עמדת המשיב: מהנדסי הוועדות המקומיות משמשים כנציגי התושבים מול הות"ל במסגרת קידום מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע. שיתופם מעוגן בהליך קידום מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע בות"ל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: בנימוקי המשיב.

7. התניות (תושבי כפר חב"ד):

נדרש להתנות את תוספת תנועת הרכבות בתשתית המסילתית והמתוכננת בחשמול המסילות בהדרגה עד לחשמול מלא.

עמדת המשיב: לא יותרו מגבלות תפעוליות על תנועת הרכבות. יצויין כי רשת הרכבות כולה בתהליך מעבר להפעלה בחישמול, וכך גם תוכנן פרויקט זה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: באיזון שבין הצורך בהגברת השימוש התחבורה הציבורית לשם יישום החלטות ממשלה לצמצום היקף השימוש ברכב פרטי, לבין השבתת רכבות בהעדר חשמול, ניתנת עדיפות להגברת השימוש בתח"צ. הטעמים לכך רבים, לרבות חסכון בקרקע, חסכון באנרגיה, מניעת מפגעים, שיפור הבריאות ואיכות האוויר, מאבק בשינויי אקלים, הפחתת התלות בדלק פוסילי ועמידה בהסכמים בינלאומיים באשר למעבר לכלכלה דלת פחמן.

תתל/18 לחשמול הרכבות אושרה ביום 15.12.14, וחשמול הרכבות נערך בהדרגה בהתאם לתקציב, קצב הביצוע וההצטיידות בצידוד הנייד.

8. חשמול הרכבת יוצר מפגעים אסטטיים (כפר חב"ד).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: באיזון שבין חישמול תנועת הרכבות לבין המפגעים האסטטיים, עדיף חשמול על הפגיעה האסטטית. ללא חשמול המסילות יהיו קושי להפחית את זיהום האוויר, ולשפר את הבריאות.

9. פיתוח סביבתי:

א. יש לבחון ייעוד רצועה ירוקה בחזית הדרומית של הרכבת, לאורך כל תוואי המסילה בכפר חב"ד.

ב. הרצועה, שתהיה כעין טיילת, תכלול שביל להולכי רגל ולרוכבי אופניים ופיתוח סביבתי נוסף, ותשמש להגדלת הקישוריות מהכפר למעברים ולדרכים קיימות ומתוכננות (תושבי כפר חב"ד).

עמדת המשיב: דפנות רצועת הרכבת מטופלים במסגרת הטיפול הנופי. דרישות נוספות ידרשו הרחבת תחום רצועת המסילות.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: נספח הנוף (גיליונות 6-7) קובע כי בחלק המערבי של כפר חב"ד מדרום למסילה מתוכננת רצועת נטיעות. כדי להוסיף טיילת בחזית הדרומית של המסילה בכפר חב"ד, נדרשת הרחבת רצועת המסילה שמשמעה הפקעת קרקע מכפר חב"ד.

מצפון לכפר מוצעות נטיעת בוסתן ועצים מהעתקה. לשטח זה מוביל גשר או מעבר עילי.

ממזרח לגשר העילי ובחלק המזרחי של כפר חב"ד מתוכנן שיקום נופי והמבטים ייפתחו לנוף החקלאי שמצפון. לאורך נחל שפירים מתוכננים מוקדי שהייה ושבילי הליכה ורכיבה.

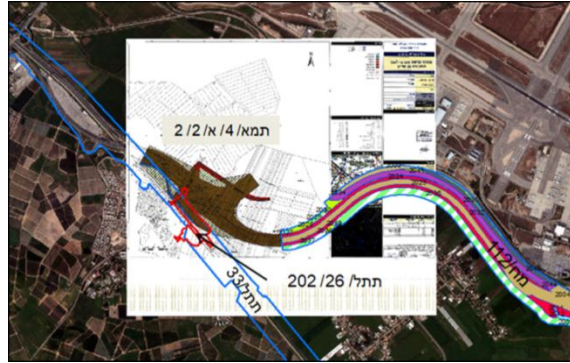
לעקרונות התכנון הנופי ראה סעיף 1 לעיל.

10. יש להתייחס להשפעה המצרפית של תכניות התשתית לסוגיהן: תתל/33, מח/112, תתל/26/202 ותמא/4/א/2/2: כרסום בשטחים פתוחים, נוף וחזות, נגישות ורעש

איכות אוויר (תושבי כפר חב"ד).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: בסביבת כפר חב"ד, שנמצא בלב הרשת התחבורתית, מתוכננות דרכים ומסילות בארבעה פרויקטים שונים. כל תשתית מכרסמת בשטחים פתוחים ויוצרת מפגעים, אולם בה בעת משפרת לעין ערוך את הנגישות התחבורתית באזור.



מקור: מנהל התכנון.

נקודת ההשקה בין תתל/33 לבין שאר הפרויקטים מצומצמת, ולא ניתן להטיל על תתל/33 את כל השיקום והטיפול במפגעים הנובעים משלל התכניות. התת"ל נותנת מענה הן לצמצום המפגעים באזור זה והן לפיתוח הנופי בשטחים הגובלים בה.

11. יש ספק אם התכנית מוכנה להפקדה בהעדר בחינה כוללת על השפעתה על כפר חב"ד. למושב נגרמת פגיעה כלכלית בגין ירידת ערך. יש לבחון אם הפגיעה עולה בערכה על התועלת שהיא מביאה. בפועל לא בוצעה הערכה של היקף הפגיעות מול התועלת. יש להשלים את בחינת העלויות כתוצאה מסעיף 197 לחוק (כפר חב"ד).

עמדת המשיב: שיקולי כדאיות כלכלית אינם מפורטים במסמכי התכנית. הפרויקט הינו נדבך חשוב ברשת הארצית ותרומתו מהותית ביותר לכך, הן מבחינת קווים קיימים והן מבחינת קווים חדשים. הפרויקט הוכרז כפרויקט תשתית לאומית ע"י ממשלת ישראל.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: תתל/33 נועדה לאפשר התווייה של 4 מסילות בין גשר ההלכה בתל אביב לבין מרכז לוד, כדי להגביר את תדירות הרכבות ולתת מענה תפעולי לרשת המסילות הארצית, עד לשנת יעד 2040. למערך מוגבר של רכבות יש חשיבות כלכלית עצומה משום שהוא יוצר תשתית לפיתוח ישובים ואזורי תעסוקה ומאפשר קשר בין מוקדי תעסוקה ותרבות לבין אזורי המגורים. תחבורה מסילתית חוסכת קרקע, דלק, ואת העלויות הכרוכות בטיפול במפגעים הנוצרים על ידי הרכב הפרטי. הפגיעה בכפר חב"ד, אם תוכח, היא קטנה ביחס לתועלות הכלכליות העצומות של התוויית המסילות האלה.

תכנית זו היא ראויה ומתאימה לצרכים הכוללים של מטרופולין תל אביב. חוק התכנון מאפשר פיצוי בגין פגיעה על ידי תכנית.

30- מושב אחיעזר

1. יש לפצות את בתי המושב הסמוכים למסילה בגין ירידת ערך, מטרדי רעש, זיהום אוויר וכד'.

עמדת המשיב: התכנית כוללת מסגרת תכנונית ואינה דנה בפיצוי כספי.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הדיון נערך בהעדר.

חוק התכנון והבניה כולל מנגנון לפיצוי בגין פגיעה על ידי תכנית. ככל שתוכח פגיעה בגין תכנית זו, ישולמו פיצויים.

2. יש להקים בסמיכות לבתי המושב קירות אקוסטיים לצמצום מפגעי הרעש.

3. יש להתקין זכוכית בידודית במבני המגורים על מנת להפחית את הרעש.

עמדת המשיב: התכנית כוללת פתרונות אקוסטיים כמפורט בנספח האקוסטי המנחה הכלול במסמכי התכנית. לעת התכנון המפורט לפי ביצוע יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ובו יפורטו האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות כתוצאה מהפרויקט. ראה המפורט בהוראות בסעיף 6.5. המסמך יכלול את החישובים על פיהם יתוכננו המיגונים לרבות מיגון דירתי, וכן את מנגנוני הניטור והבקרה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: התכנית נותנת מענה להשגה. אין חולק על כך שרעש בלתי סביר הוא מפגע העלול להשפיע על האדם ותפקודו כמו גם על ערכי המקרקעין, וכי על מוסד התכנון חלה החובה לצמצם את מפגע הרעש הבלתי סביר לערכי המקסימום הקבועים בתקנות או לתת פתרון חלופי, כשאין דרך לצמצמו.

על היזם לעמוד בתקנים למניעת רעש על פי החוק, התקנות והנחיות המשרד להגנת הסביבה.

תכנית זו מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה המציע פתרונות למפגעים שנוצרים בגינה. פתרונות אלה שולבו במסמכי התכנית. לעת התכנון המפורט לפני ביצוע יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ובו יפורטו האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות כתוצאה מהפרויקט. המסמך יכלול את החישובים על פיהם יתוכננו המיגונים, לרבות מיגון דירתי, וכן מנגנוני ניטור ובקרה (ס' 6.2.2 יא).

התכנית קובעת כי בתום שנה ממועד פתיחת הדרך/המסילה לתנועה תבוצענה מדידות רעש להערכת המפגעים בפועל. התכנית קובעת שאם יידרש שיפור של המיגון האקוסטי הוא יבוצע. כן קובעת התכנית כי ממצאי הבדיקות יהיו זמינים לציבור (סעיף 6.5.1 ז).

התכנית נותנת מענה לצמצום מפגעי הרעש. הפתרון האקוסטי מגובש לעת התכנון המפורט לביצוע והוא תנאי להיתרים/הרשאות.

הקריטריונים למיגון דירתי קבועים במסמך המתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים שהוכן על ידי המשרד להגנת הסביבה. במסמך זה נקבעו סוגי אמצעי המיגון על פי מידת הרעש הצפויה מהתשתית המבוצעת ועל פי הקריטריונים הקבועים בתקנות. ע"פ מסמך זה החלפת חלונות בשימושים רגישים ניתנת רק במצבים המוגדרים במסמך.

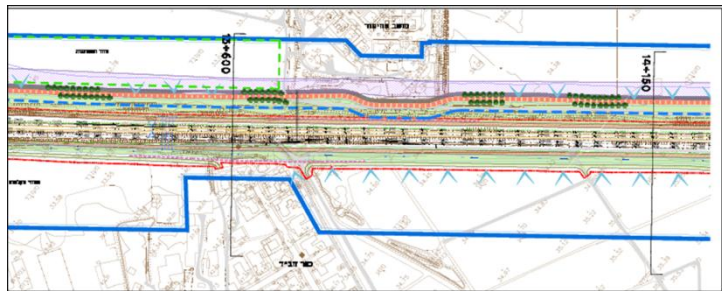
4. יש לתכנן שדרת עצים ירוקה לאורך תוואי המסילה וכן טיילת להולכי רגל ורוכבי אופניים.

עמדת המשיב: במסגרת הטיפול בהעתקת תוואי נחל שפירים, הנספח הנופי כולל רצועה בדופן הנחל הכוללת שביל הולכי רגל/אופניים וכן פיתוח נופי צמוד דופן.

המלצה : לדחות את ההשגה.

הנמקה : התכנית נותנת מענה למבוקש.

נחל שפירים עובר מדרום לאחיעזר. נחל זה ישוקם תוך הדגשת אופיו הנופי והאקולוגי ויונגש לציבור. לאורך הנחל, על פי נספח הנוף המנחה, מתוכנן פיתוח שבילי הליכה ורכיבה בשילוב עם דרך השירות, נטיעת מקבצי עצים, שיקום הצמחייה בדגש על צמחייה מקומית, הגדרת מקומות שהייה מוצלים ופיתוח מוקדי שהייה. שבילים אלה ביחד עם מקבצי העצים ומוקדי השהייה מהווים טיילת לאורך המסילה.



5. יש להביא לידיעת המושב את כל המידע הקשור לאמצעי הגנה מקרינה אלמ"ג וחזות מערך החשמל.

עמדת המשיב : נושא הקרינה האלמ"ג מפורט בהוראות התכנית בס' 6.6 המחייב את עמידת מסמכי התכנון בקביעות הממונה על הקרינה.

המלצה : לדחות את ההשגה.

הנמקה : הגורם המוסמך למתן היתרים ולקביעת המיגון הנדרש לפי חוק הקרינה הבלתי מיינת הוא הממונה על הקרינה במשרד להגה"ס.

הוראות התכנית בסעיף 6.6.1 קובעות כי מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע יבטיחו עמידה בקביעות הממונה על הקרינה ויכללו את כל האמצעים הנדרשים על ידו. ההחלטה אם יש צורך במיגון של מבנה או בתוך מבנה מסורה לממונה זה. גם מערך הניטור ייקבע על ידי הממונה.

על היזם יהיה לעמוד בביצוע התנאים שייקבעו על ידי הממונה.

6. יש להבטיח את חשמול המסילות, לרבות אלה הקיימות.

עמדת המשיב : עקרונות החשמול לכל הרשת המסילתית הארצית, נבחנו במסגרת תתל/18, ועל בסיסן מבוצעות עבודות כיום בכל פרויקטי הרכבת. תתל/33 יוצרת מסגרת סטטוטורית לביצוע המסילות על מרכיביו השונים. התכנית כוללת נספח מנחה המציג תנוחה וחתכים של מערכת החשמול.

המלצה : לדחות את ההשגה.

הנמקה : תתל/18 לחשמול הרכבות אושרה ביום 15.12.14, וחשמול הרכבות נערך בהדרגה בהתאם לתקציב, לקצב הביצוע וההצטיידות בצידוד הנייד.

33- מושב גנות – רננה ירדני-גולן

1. במושב בוצעה בעבר הפקעה לצורך סלילת דרך מס' 1, ללא מתן פיצוי. בתכנית זו אין

הפקעה נוספת.

2. במש"מ/64/גז נקבע קו בנין של 150 מ' מציר הדרך למגורים ו-100 מ' למבנים חקלאיים. בגז/508 הופקעה רצועה נוספת מחלקו המשיגים ונתנה הקלה מקו הבניין במרחקים משתנים 0-113 מ' מציר הדרך. כדי להגן על הישוב מרעש הוקם קיר אקוסטי.
3. התכנית קובעת מגבלות בניה ופיתוח. הניצול של הקרקע על פי תכניות תקפות מותר, אך רוב חלקות המשיגים לא נצלו את מלוא זכויות הבניה על פי תכניות מתאריות ומפורטות, ויש להתחשב בבניה עתידית מתוכננת על פי זכויות מוקנות אלה.
4. מבקשים הקלה מקו בנין לאורך כביש מס' 1: מבוקש לצמצם את קווי הבנין לכדי 0 מהקיר האקוסטי, משום שאין מניעה בטיחותית או בריאותית, וזאת כדי לאפשר מיצוי הזכויות. קו ה-0 יחול על כל המשיגים המנויים בסעיף 4 להשגה.

עמדת המשיב: סעיף 4.6 ("מגבלות בניה ופיתוח") קובע כי יותרו כל השימושים המאושרים או העתידיים. לא יותרו שימושים שייפגעו בכל שימוש במסילה, בדרך ובצרכיהן. הסעיף מתנה את אישור השימושים השונים באישור מתכנת הועדה והיוועצות עם יזם התכנית ורכבת ישראל. ניתן לקבל את ההשגה בחלקה ולקבוע את הקו הבנין בהיסט של 20 מ' מעבר לגבול רצועת הדרך.

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע שטח מגבלות בניה ופיתוח בתא שטח 009 ובתחום נחלות 61-73 במושב גנות יצומצם למרחק של 10 מ' מהצד הצפוני של הקיר האקוסטי.

הנמקה: נחלותיו הדרומיות של מושב גנות גובלות בדרך. תתל/33 אמנם אינה מרחיבה את המיסעה על חשבון הנחלות, אולם קובעת תחום מגבלות בניה ופיתוח שבחלק מהנחלות מגיע עד כ-120 מ' מגבול רצועת הדרך, ובחלק אחר עד כ-40 מ'.

כבר היום בשטח המגבלות מצויים בתי מגורים ומבני משק בקרבה ניכרת לדרך.

מטעמים של חסכון בקרקע ואי פגיעה בקניינם של בעלי הנחלות, מוצע לצמצם את תחום המגבלות כמוצע לעיל.

5. יש לציין את המופיע בסימבול בנספח המנחה לעניין הבדיקה לרעידות בשלב התכנון המפורט בסעיף 6.5 בהוראה מפורשת ולהבטיח יידוע המושב טרם הביצוע בפועל.

עמדת המשיב: לעת התכנון המפורט לפי ביצוע יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ובו יפורטו האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות כתוצאה מהפרויקט. ראה המפורט בהוראות בסעיף 6.5.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הממצאים לעניין רעידות כלולים בתסקיר השפעה על הסביבה, חלק ד' בעמ' 362-395.

על בסיס ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה סומנו האזורים החשופים למטרדי רעידות בסמל מסולסל בצבע סגול בנספח המיגון האקוסטי. הוראות התכנית קובעות כי לעת התכנון המפורט יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים שיפרט את האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות, בו יפורטו המיגונים הנדרשים וכן מנגנוני ניטור ובקרה (ס' 6.2.2 יא).

סעיף 6.5.1 ב קובע כי האמצעים למיגון מפני רעש ורעידות יוכנו בהתאם לקריטריונים המפורטים בטיטות תקנות מסילת הברזל (רעש ורעידות שמקורם במעבר רכבת), המפרט את האופן בו יחושבו הרעידות. תוצאות החישובים יקבעו את האמצעים הסופיים למיגון מפני רעידות.

סעיף 6.5.1 ז קובע כי ממצאי בדיקת רעש ורעידות יהיה זמינים לציבור.

6. יש לבצע אספלט שקט לאורך כל קטע כביש מס' 1 בין מחלף גנות לבין מחלף משמר השבעה.

עמדת המשיב: התכנית כוללת פתרונות אקוסטיים כמפורט בנספח האקוסטי המנחה הכלול במסמכי התכנית. ראה להלן

לעת התכנון המפורט לפי ביצוע יוכן מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ובו יפורטו האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות כתוצאה מהפרויקט. ראה המפורט בהוראות בסעיף 6.5.

המסמך יכלול את החישובים על פיהם יתוכנו המיגונים לרבות מיגון דירתי, וכן את מנגנוני הניטור והבקרה.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: השימוש באספלט שקט כאמצעי למיגון מפני רעש של כבישים נקבע במסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים" שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה במאי 2011.

המסמך קובע כי במידה ומפלס הרעש החזוי מדרך לאחר השינויים המתוכננים בה יגרום לעליה של 3 dB ומעלה העלייה תיחשב כשינוי מהותי, המצריך טיפול אקוסטי. כאשר מפלס הרעש החזוי עולה על 70 dB, וכאשר השינוי המתוכנן בדרך יגרום לעליה ברעש של 1 dB לפחות, יישקל השימוש באספלט שקט.

כן קובע המסמך מצבים בהם יתוכן השימוש באספלט שקט כאמצעי מיגון יחיד או בשילוב עם אמצעים נוספים:

א. כאשר מיגון באמצעות מתרסי רעש אינו יעיל או כאשר יש צורך בהנמכת גובה המתרס בשל סיבות נופיות.

ב. כאשר החריגה המחושבת מקריטריון הרעש ללא מיגון אינה עולה על 1.5 dB.

כמו כן קובע המסמך מתי לא ייעשה שימוש באספלט שקט:

א. כאשר יעילות המיגון באמצעות מתרסי רעש הינה 7 dB או יותר.

ב. כאשר קטע הכביש נמצא בחפירה של 3 מ' לפחות.

מאחר וההוראות התת"ל קובעות שפתרונות המיגון בתכנית זו יהיו על פי הקבוע במסמך הנ"ל, גם ביצוע או אי ביצוע של אספלט שקט יהיה בהתאם.

7. יש להביא לידיעת המשיגים דוח ניטור קבוע, בד בבד עם יתר התיאומים הנדרשים על פי סעיף 6.11, כדי להבטיח את יעילות ההגנות שיוצעו רק בשלב התכנון המפורט. יש להגדיר בסעיף 6.5.1 את מיקום הניטור בסמיכות למושב גנות.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: כפי שהובהר לעיל, לעניין רעש ורעידות הנתונים יהיו זמינים לציבור.

לעניין תיאומים, ייעול ההליך התכנוני אינו מאפשר תיאום וידוע כל גורם בנפרד, ולכן התיאומים נערכים מול הועדות המקומיות, המייצגות את התושבים במרחב התכנון שלהן.

סעיף 6א לחוק התכנון והבניה קובע שכל אימת שהות"ל דנה בתכנית, ששטחה, כולו או חלקו, בתחום ועדה מקומית, תזמין את מהנדס הועדה המקומית או את נציגו ותיתן לו הזדמנות להשמיע את דברו לפני שתחליט בעניין. בנוסף, נהלי הות"ל לתכנון מפורט לפני ביצוע מחייבים הפצת חומרי התכנון המפורט לביצוע לנוגעים בעוד מועד לפני הדיון בוועדת המשנה וזימון של מהנדסי הועדות המקומיות הנוגעות בדבר לשיבות ולסיוור.¹⁹

מיקום הניטור ייקבע על פי תכנית הניטור והבקרה שתוכן לעת התכנון המפורט לפני ביצוע לפי סעיף 6.2.2 יא.

8. הגנה מפני קרינה אלמ"ג: יש להוסיף לס' 6.6.1 פירוט האמצעים שיש לבדוק ולבצע בקטע דרך מס' 1 ולא להשאיר נושא כה אלמנטרי לממונה על הקרינה במשרד להגה"ס. יש ליידיע את התושבים על האמצעים שיינקטו.

עמדת המשיב: אופן הטיפול בקרינת אלמ"ג יהא בהתאם לדרישות הממונה על הקרינה שיקבע את סף הקרינה לעת ההיתר.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הגורם המוסמך למתן היתרים ולקביעת המיגון הנדרש לפי חוק הקרינה הבלתי מיינת הוא הממונה על הקרינה במשרד להגה"ס.

הוראות התכנית בסעיף 6.6.1 קובעות כי מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע יבטיחו עמידה בקביעות הממונה על הקרינה ויכללו את כל האמצעים הנדרשים על ידו. ההחלטה אם יש צורך במיגון של מבנה או בתוך מבנה מסורה לממונה זה.

גם מערך הניטור ייקבע על ידי הממונה.

על היזם יהיה לעמוד בביצוע התנאים שייקבעו על ידי הממונה.

13- משפחת שפרוט – עפר טויסטור

1. גוש 6796 חלקה 43 (נחלה 123 במושב משמר השבעה, 9.6.ד'). תכניות חלות: גז/314/9, גז/314/9, גז/1000.
2. התכנית מפקיעה חלקים המיועדים לעיבוד וכן מטילה מגבלת בניה ופיתוח קבועות או זמניות וכן שימוש כשטח התארגנות.
3. בנוסף, תמא/47/ב/1 לדרך מס' 46 – מחלף שפירים-מחלף הטייסים מטילה אף היא מגבלות בניה ופיתוח על אותם מקרקעין.
4. שתי התכניות יוצרות פגיעה חמורה באופן שאינו מידתי בין אם ע"י הטלת מגבלות ובין אם ע"י הפקעה.
5. יש להסדיר את היחס בין תמא/47/ב/1 לבין תכנית זו ולבצע תיאום בין התכניות הפוגעות ע"מ לצמצם את הפגיעה, בין אם ע"י ביטול ההפקעה והמגבלות, ובין אם ע"י איחוד ההפקעות ומגבלות הבנייה, והסדרת שתיהן במסגרת תכנית זו.
6. קידומן של שתי תכניות במקביל בו זמנית הוא הליך בלתי תקין המטיל קושי בלתי

¹⁹ משרד האוצר, מנהל התכנון, הועדה הארצית לתוה"ב של תשתיות לאומיות, תכנון מפורט לביצוע וליווי בתקופת ההקמה, הליך ונהלים, 2015.

הוגן על הפרט, שנאלץ להתמודד עם שני הליכים נפרדים. לכן יש להורות על הכנת תכנית אחת שלה תוגשנה ההשגות ותביעות הפיצויים.

עמדת המשיב: מדובר בשני פרויקטים שונים, כאשר נקודת המפגש ביניהם הינה נקודתית. לאורך פרויקט המסילה הרביעית ממוקמים עוד כמה וכמה פרויקטים תחבורתיים חוצים ומקבילים (ראה למשל תכניות הרק"ל).

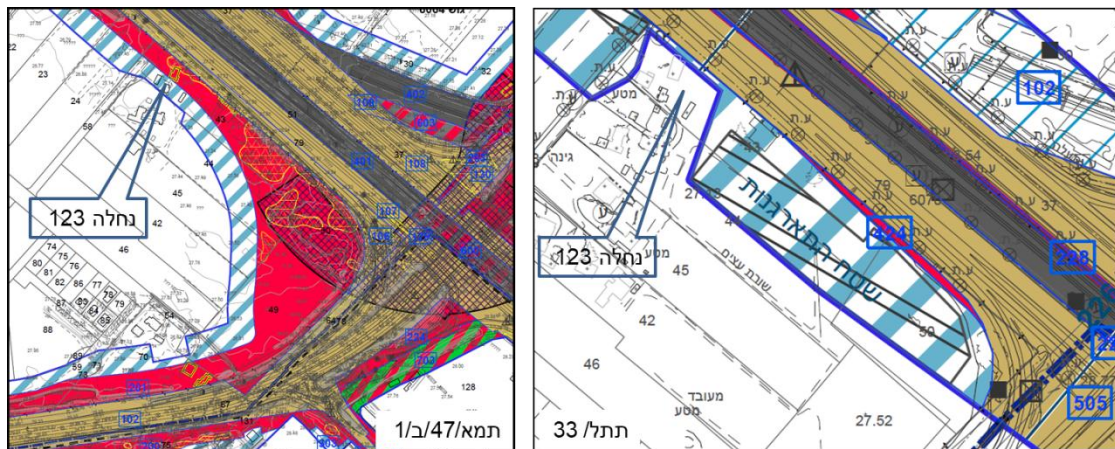
התכנית אינה יכולה לכלול בתחומה כל פרויקט תחבורתי החוצה אותה, אחרת לא ניתן יהיה להביאה לכדי מימוש. גם המשיגים מציינים כי לוח הזמנים של שתי התכניות איננו אחיד.

קידום תתל/ 33 מלווה בהליך תיאום מתמשך ופורה מול עורכי תמא/ 47. התכניות מתואמות בכל הנושאים הרלוונטיים לצורך קידומן.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הנחלה נשוא דיון זה גובלת בדרכים מס' 1 ו-412 ובמסילה העוברת בדרך מס' 1, וכל הרחבה של דרכים ומסילות אלה משפיעה עליה, ועלולה לפגוע בה.

בימים אלה מקודמות במקביל שתי תכניות. תתל/ 33, שמטרתה הוספת מסילות והרחבת דרך למימוש מדיניות התכנון הארצית לתגבור ושיפור התחבורה הציבורית ולצמצום השימוש ברכב הפרטי, מקודמת בות"ל; ותמא/ 47/ב/1, שמטרתה להתוות תשתיות על שיתמכו במתחם הדיור בבסיס המתפנה של תל השומר ובקידום התכנון במרחב בקעת אונו, והכוללת את שדרוג מחלף שפירים, מקודמת במועצה הארצית.



שתי התכניות מצטלבות נקודתית במחלף שפירים ופוגעות בנחלה. תתל/ 33 מרחיבה באופן מזערי את הדרך על שטח הנחלה, מטילה מגבלות בניה ופיתוח וקובעת שטח התארגנות בשטח הנחלה. בתמא/ 47/ב/1 מתוכננים נתיבי עליה/ירידה ממחלף שפירים ונקבע יעוד של דרך על חלק ניכר משטח הנחלה, והגבלות בניה ופיתוח על יתרת שטחה.

שתי התכניות טרם אושרו. תתל/ 33 פורסמה להשגות ביום 10.11.17 ואילו המועצה הארצית החליטה לפרסם את תמא/ 47/ב/1 ביום 7.11.17 ומינתה חוקר ביום 2.1.18.

מאחר ושתי התכניות פוגעות במשיגה נטען שקידומן של שתי תכניות במקביל בו זמנית הוא הליך בלתי תקין וכי יש להורות על איחודן.

אין מקום לקבל טענה זו. מדובר בשתי תכניות מפורטות שעוסקות במטריה שונה ומושגות על התכנון הכולל שנקבע בתמא/ 3, בתמא/ 23 ובתממ/ 21. תכניות מתאר אלה יצרו מסגרת תכנונית כוללת שבחנה את מערך הדרכים והמסילות, ובמסגרתן סומן

מחלף שפירים. כלומר הצורך בקיומו של מחלף בראיה כוללת כבר הוכרע ופורסם לעת אישורן של תכניות אלה לפני שנים רבות.

הות"ל מוסמכת לדון רק בתשתיות שהוכרזו כתשתית לאומית, ואין היא רשאית לכלול מרכיבי תשתית נוספים בתחום תכנית שבסמכותה. מאחר וקידום דרך מס' 46 כחלק מתשתיות העל התומכות בשטחי מחנות צה"ל המתפנים ובמחנות הקולטים לא הוכרזה כתשתית לאומית, אין אפשרות מעשית לתכנן אותה במשולב עם תכנית זו.

הטענה לפיה אופן התכנון שנבחר מטיל קושי בלתי הוגן על הפרט, שנאלץ להתמודד עם שני הליכים נפרדים היא נכונה, אולם אין בה כדי לשנות את סמכות הממשלה לנתב את התכנון למוסד התכנון המתאים. ביטול ההכרזה על פרויקט זה כעל תשתית לאומית או הכרזת דרך 46 כפרויקט תשתית לאומית הוא בסמכות הממשלה, ואין הות"ל מוסמכת לבטל הכרזה זו או לספח את תכנית דרך 46 לתכנית זו.

הפגיעה הנטענת במשיגה עלולה להיות פגיעה מצטברת. תתל/33 מפקיעה שטח קטן מהנחלה, ועיקר פגיעתה הוא הטלת מגבלות בניה ופיתוח על שטח ניכר מהנחלה וקביעת שטח התארגנות בתחום המזרחי של הנחלה. תמא/47 תפקיע למעשה חלק משמעותי משטח הנחלה ותטיל מגבלות בניה ופיתוח על היתרה.

תרופתה של המשיגה הוא בפיצוייה הראוי.

במהלך הדיון הפומבי הועלתה הטענה שעל המדינה לרכוש, כבר לעת הזו, את הנחלה, כדי למנוע את הצורך להתמודד עם שני הליכים משפטיים נפרדים. ייתכן שפתרון זה הוא פתרון סביר, אולם הדין הישראלי מאפשר הפקעה ופיצוי מכוחן של תכניות רק לאחר אישורן. זה נכון שהמדינה רשאית לרכוש מקרקעין בכל עת, אולם אין זה בסמכות מוסד התכנון להורות על מהלך כזה.

7. קביעת מירב שטח הנחלה כשטח ההתארגנות מהווה פגיעה בלתי מידתית. לא ברור אם ההסכמה הנדרשת לשימוש זמני במקרקעין מכוונת של בעל הקרקע מכוונת לרמ"י או לחוכר.

עמדת המשיב: במסגרת הליך התכנון נעשתה בחינת חלופות שונות למיקום אפשרי של אתרי התארגנות והדבר מקבל ביטוי בפרק 3 בתסקיר. שטח ההתארגנות בדופן הדרומית של הרצועה התחבורתית אותר לטובת הרחבתה וכן לטובת עבודות תשתית של חח"י בדופן זו.

השימוש בשטח כאתר התארגנות ייעשה ככל שיידרש, ובכל מקרה, התכנית קובעת הוראות מפורטות לצמצום השפעות סביבתיות שליליות כתוצאה מהפעלת אתרי ההתארגנות ודרכי הגישה (ראה למשל סעיפים 6.4.5, 6.4.6(א)) ולשיקום נופי של אתרי ההתארגנות (סעיף 6.4.4). בנוסף, הנושאים הנ"ל מחויבים לקבל ביטוי במסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע שיוגשו לעת הביצוע לאישור הות"ל (סעיפים 6.2.2 ד, 6.2.2ה).

המלצה: לקבל חלקית את ההשגה. בתשריט מצב מוצע ובנספח הנוף, יצומצם שטח ההתארגנות בתא שטח 008 לכדי 8 דונם. הצמצום יהיה בצידו המערבי של שטח ההתארגנות כדי לצמצם את פגיעת התכנית באזור המגורים של הנחלה.

בסעיפים הבאים: 4.6.2 א, 6.1 ו, 6.5.1 ה, 6.5.1 ו, 6.7 א, 6.7 ד יתוקן הנוסח כך שבמקום "בעל המקרקעין" או "בעל המבנה" יירשם "בעל הזכויות במקרקעין" או "בעל הזכויות במבנה".

הנמקה: אתרי ההתארגנות, ההכרחיים לביצוע המסילה והדרך, נבחרו בהתאם לצרכי ההקמה של מסילות הברזל והדרך, ובהתאם לזמינות המצומצמת של שטחים מופרים.

גודלו של שטח ההתארגנות במשמר השבעה עומד (במידה גרפית) על כ-11.2 ד', ותופס חלק ניכר מנחלה 123 וחלק מנחלה 124 הסמוכה. מוצע לצמצם את שטח ההתארגנות כך ששטחו יהיה 8 ד'. הצמצום יהיה בצד הקרוב יותר לבתי המגורים, וזאת במטרה לצמצם את המטרדים, כדי לאפשר, ככל הניתן, אורח חיים תקין ופעילות משקית בנחלות.

הות"ל הייתה ערה לקושי שיוצרים אזורי התארגנות אלה, ולכן הוראות התכנית קובעות הנחיות מפורטות להקמת אזורי התארגנות, שמטרתן לצמצם את הנזקים שעלולים לנבוע מההקמה.

בתחום מגבלות בניה ופיתוח בתא שטח 008 יותרו שימושים זמניים עבור שטחי ההתארגנות וכן דרכים זמניות, וזאת על ידי ביצוע הפקעה זמנית ושיקום השטח לאחר סיום העבודות (ס' 4.6.1 ב).

לעת התכנון המפורט לפני ביצוע (סעיפים 6.2.2 ס"ק ב, ג, ד, ה, ז), על היזם להגיש לאישור הות"ל מסמכים המפרטים את אופן ניהול חומרי החפירה והמילוי, העירום, פינוי חומרים לאתר מורשה, פירוט דרכי הגישה לאתר ההתארגנות, גידור השטח, תאורה וכד'. כן נדרש מסמך המפרט את האמצעים למניעת מטרדים ומפגעים בשלבי העבודה, לרבות לעניין רעש, רעידות, אבק, זיהום מים, זיהום קרקע, מניעת פגיעה בערכי טבע, הבטחת גישות תקינות למעבר כלי רכב ואנשים וכד'. בנוסף, על היזם להגיש תכנית שיקום ופיתוח נופי והחזרת המצב לקדמותו ותכנית לניטור ובקרה במהלך תקופת ההקמה.

סעיפים 6.4.5, ו-6.4.6 קובעים כי יימנעו מטרדי אבק בשלבי הביצוע על ידי הרטבה, הגבלת מהירות נסיעה בדרכים לא סלולות וכד'. התכנית מפרטת את ההנחיות למניעת מפגעי רעש ורעידות בעת העבודות הן ביחס למפלס הרעש המותר והן ביחס לשעות העבודה המותרות (ס' 4.6.1).

22- ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן III - עו"ד תמר מגדל וליאור לוי

1. למרות ששטחו של המשיג מיועד בתממ/5 לאזור עירוני בדגש מגורים, ובתכנית האב לאזור הם מיועדים למגורים, במסגרת הנספח האקוסטי, נמנעו עורכי התכנית מלספק מיגון אקוסטי למתחם, והתייחסו אליו כאל מגרש תעשייתי שאינו מהווה שימוש רגיש לרעש.
2. ע"פ תכנית למיגון אקוסטי, המיגון האקוסטי בחלק ממקרקעי המשיגה נקטע (באזור המיועד לתעשייה). כלומר לאחר ביצוע התכנית כמחצית משטח המגרש תיוותר ללא מיגון אקוסטי.
3. יש לתקן את מסמכי התכנית ולהורות על כך שהקיר האקוסטי ייבנה גם למתחם המיועד למגורים במשולב עם שטחי ציבור, וברציפות לאורך כל המקרקעין.

עמדת המשיב: עקרונות התכנון למיגון אקוסטי מפורטים בתסקיר, לרבות הגדרת האזורים הצפויים למיגון זה. הוראות התכנית קובעות הליך סדור לתכנון אקוסטי אשר יעשה בשלב התכנון המפורט. לתכנית אב אין מעמד לפי חוק התכנון והבנייה.

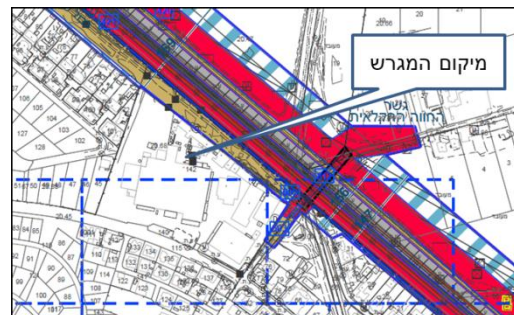
המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הנחיות המשרד להגנת הסביבה קובעות את מיקום קולטי רעש לצורך חיזוי הרעש בשלב התכנון המוקדם על פי תכניות מאושרות **שבהן ניתן לקבוע את מיקום וגובה המבנים**. לקולטים אלה, במידה ויימצאו חריגות מהקריטריונים, יתוכננו המיגונים האקוסטיים הנדרשים על מנת לעמוד בקריטריונים. בתכניות מאושרות שטרם מומשו בהן לא ניתן לקבוע מיקום וגובה מדויקים של המבנים, תיערך בדיקה של מפלסי הרעש החזויים, אולם במידה ויימצאו חריגות מהקריטריונים, לא יבוצע תכנון של מיגונים אקוסטיים, אלא בדיקת היתכנות למיקום המיגון ברצועת הדרך או במיגון דירתי או אחר.²⁰

על פי ההנחיות, המיגון האקוסטי מבוצע רק במבנים רגישים לרעש, דהיינו במבני ציבור המשמשים כבית חולים, בית הבראה, בית אבות עם מחלקה סיעודית או מוסד חינוך, וכן ביחידת דיור שהוקמה כחוק, המשמשת למגורים באזור המותר למגורים על פי תכנית מפורטת תקפה.

הרציונל לכך הוא שמיתון השפעות סביבתיות יעיל ואפקטיבי של תשתית מוצעת על שימושים רגישים אפשרי רק במצבים שבהם ניתן לדעת מראש באילו אמצעים יש לנקוט. כאשר אין תכנית הכוללת הוראות מפורטות בתוקף, גם אם היא בהכנה, ואפילו אם הוחלט כבר להפקידה, לא ניתן לעשות כן, כי פרטי התכנית העתידית אינם ידועים ועשויים להשתנות בגין התנגדויות או החלטות אחרות של מוסד תכנון. לכן, במקרים אלה מוחלט החובה למיתון השפעות סביבתיות על תכנית שמאושרת לאחר אישור התשתית על התכנית המאוחרת.

במקרה דנן, השימוש המאושר במגרש הוא שימוש לתעשייה על פי תגפ/370 משנת 1957.



לתכנית האב של אזור אין מעמד סטטוטורי. הועדה המחוזית דנה בתכנית זו ביום 31.10.11 וקבעה שהיא רואה בתכנית האב ובעבודת הפרוגרמה לצרכי ציבור "בסיס נאות להנעת הכנת תכנית מתאר מקומית כוללת לאזור ותכנית אב לתחבורה", אולם בכך אין התייחסות לפרטיה ולייעודי הקרקע שבה.

תכנית המתאר הכוללת לאזור טרם אושרה.

לפיכך לא ניתן להסתמך על תכניות אלה כאל תכניות שבהן ניתן לקבוע את מיקום המבנים, לא כל שכן את פרטיהם הנחוצים לצורך תכנון יעיל ואפקטיבי של מיגון אקוסטי.

המשיגה טענה שדי בכך שבתממ/5 נקבע יעוד המגרש כאזור עירוני בדגש מגורים כדי לחייב מיגון המגרש.

אזור עירוני בדגש מגורים על פי תממ/5 הוא אזור מעורב שיכול לכלול כשימושים ראשיים מגורים, מוסדות, שטחים ציבוריים, וכן שימושים נוספים: מסחר, משרדים, שירותי הסעדה, מלונאות, מתקני ספורט ונופש, מרכזי תחבורה ותחנות רכבת (ס' 4.2.2). על אלה

²⁰ המשרד להגנת הסביבה, מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים, מאי 2011.

נוספים שימושים המותרים בכל ייעודי הקרקע, ולמעט בשטחים הפתוחים: מתקני תשתית, דרכים, מקלטים ציבוריים ושירותים לוגיסטיים עירוניים (ס' 4.1.5).

התכנית אמנם קובעת כי באזור זה "לא יותר שימוש תעשייה מכל סוג שהוא", אולם עצם קביעה זו אינה אומרת מה כן יותר, ורשימת השימושים המותרים האפשריים היא רחבה. תמהיל השימושים המותרים ייקבע על ידי מוסד תכנון בהתאם לתנאים המפורטים בתמ"מ (ס' 4.1.1).

יתרה מזאת, התמ"מ קובעת מספר עקרונות לניהול התכנון:

א. אין בתכנית זו כשלעצמה, משום מתן אישור לתכנון הכלול בתשריטים, כל עוד לא אושר התכנון בתכנית אחרת על פי החוק ועל מנת לתת תוקף לתכנון זה, יהיה צורך לנקוט לגבי כל תכנית, בהליכים הנדרשים על פי כל דין (ס' 9.2.1).

ב. היתרי בניה יינתנו רק על פי תכנית מפורטת (ס' 9.2.2).

ג. תכנית מתאר מקומית או מפורטת שאושרה עובר לאישורה של תממ/5 תישאר בתוקפה והוראותיה גוברות (ס' 9.5.2).

ד. שטח שעל פי תכנית זו ייעודו אינו זהה לייעוד הנוכחי שלו על פי תכנית בת תוקף או שאין לגביה תכנית בת תוקף כלל, לא יחול שינוי בייעודו מכוח כניסתה לתוקף של תכנית זו (ס' 9.5.3).
(ההדגשות לא במקור, ת.ד.).

תממ/5 קובעת למעשה כי תכנית שתאושר אחרי אישורה צריכה להתאים להוראותיה, אך אין היא פוגעת או גוברת על תכנית שאושרה לפני כניסתה לתוקף. לאור זאת, היעוד שעדיין תקף הוא היעוד לתעשייה על פי תגפ/370, שאינו יעוד רגיש המצריך מיגון.

4. בנספח הבינוי של תחנת אזור ניתן לראות כי המקרקעין מסומנים ביעוד של מגורים ותעסוקה לפי תכנית האב.

עמדת המשיב: נספח תחנת אזור הינו מנחה בלבד, ונותן התייחסות/היתכנות כללית לתכנון תחנה עתידית ברקע התפתחות הישוב. נספח זה נערך בתאום עם עורך תכנית האב של הישוב אזור. כל קשר בין נספח התחנה לדרישה של המשיגים אינו ענייני.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: לתכנית האב, כפי שהובהר לעיל, אין מעמד סטטוטורי, ובוודאי שאינה כוללת תכנון ברמה מפורטת המאפשרת תכנון יעיל של מיגון אקוסטי.

5. הות"ל לעת הדיון בתתל/22 קבעה כי המיגון האקוסטי נעשה ביחס לתכניות מאושרות ולא רק ביחס לבינוי הקיים ואף קיבלה השגה והורתה על הארכת הקיר האקוסטי. יש לגזור גזרה שווה מעניינה של תתל/22 לתכנית זו.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: בשני המקרים שהובאו על ידי המשיגה כתקדימים להוכחת טענתה, התכניות המאושרות התייחסו למגורים, המהווים שימוש רגיש לעניין מיגון אקוסטי.

במקרה זה, כפי שהובהר בניתוח לעיל, התכנית המאושרת הקיימת בשטח היא תכנית לתעשייה, שאינה שימוש רגיש המצריך מיגון אקוסטי.

6. במסגרת תכנית זו מוצע קיר אקוסטי לשטחים פתוחים (פא"ש).

עמדת המשיב: אין מיגון אקוסטי לדופן של שטחים פתוחים. מיגון זה נועד מגן על הישוב אזור מרעש המסלול הצפוני של כביש 1.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: עורכת התכנית למיגון האקוסטי הבהירה בדיון הפומבי שהמיגון מצפון לרצועת המסילה והדרך לא נועד להגן על הפארק אלא מהווה חלק מהמיגון על מבני המגורים של אזור המצויים ממערב למגרשה של המשיגה.

-25- רשות הטבע והגנים – אד' נוף, שירה בנארי כהן

1. במסגרת תתל/33/א הוצגו פתרונות של הטיה, איגום והחדרה לניהול הנגר באיילון, שעשויה להיות להם השפעות אקולוגיות בתחומי מחצבת נשר, מחצבת מודיעין/נחל בית עריף ובמוצא לים.

עמדת המשיב: עבודות הניקוז יבוצעו בהתאם לתכנון מפורט המבוסס על תכניות מאושרות. במחצבת נשר קיימת תכנית מאושרת תמא/14/1, מפעל ניקוז (הסדרת נחל והקמת מאגר ויסות והחדרה). במחצבת מודיעין קיימת תכנית בהליך הפקדה (נחל בית עריף, מתקן ריסון מחצבת מודיעין).

עבודות אלה אינן בתחום תכנית זו (תתל/33).

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: הות"ל החליטה ביום 26.12.16 לפצל בין תתל/33, שהקו הכחול שלה אינו כולל תכניות ניקוז, לבין תתל/33/א, שבמסגרתה מתוכנן מערך הניקוז לנחל איילון.

כן החליטה הות"ל להתנות את תחילת העבודות להצרת תעלת האיילון בהשלמת פתרון הניקוז לפא"ש, הכלול בתכנית מאושרת לריסון גאויות האיילון. הביצוע יהיה לפי תכנית מאושרת זו.

הפעלת המסילה מותנית בביצוע פשט ההצפה במקווה ישראל הכלול בתכנית הניקוז הנ"ל לפא"ש, וכן בביצוע מאגר הריסון במחצבת נשר, המאושר בתמא/14/1.

מאגר מודיעין, שאף הוא מהווה תנאי להפעלת המסילה, כלול בתכנית 424-0249540 (שהוחלט להפקידה). התכנון המפורט של מאגר זה נערך מכוחה של תמא/34/ב.4.

המוצא לים מתוכנן כרגע בתתל/33/א, ואינו כלול בקו הכחול של תכנית זו.

2. יש לכתוב בהוראות בצורה ברורה שפתרונות הניקוז יהיו במסגרת תכנית ארצית אחרת ולא במסמכי ביצוע או תנאים להיתר, וכי לא ניתן יהיה מתוקף תכנית זו להוציא היתר לביצוע עבודות ניקוז מחוץ לקו הכחול.

עמדת המשיב: פתרונות הניקוז כמצוין בהוראות התכנית בסעיף 6.2 הינם חלק מתכנון השינויים הניקוזיים בתעלת האיילון ומופיעים בנספח לתכנית. אלה מהווים חלק ממרכיבי התכנית.

פתרונות הנקובים בהוראות התכנית בסעיף 7.1 מבוססים על תכניות מאושרות או בשלבי אישור.

המלצה: לדחות את ההשגה.

הנמקה: למחצבת נשר יש תכנית מאושרת (תמא/14 /4 /1), למחצבת מודיעין יש תכנית ניקוז בהכנה (5-9306 שכבר הוחלט להניחה להתנגדויות). הבעיה היא עם מאגר משמר איילון, המסומן בתמא/34 /ב/4 כמפעל החדרה קיים, ובתממ/3 /21 כמאגר החדרה. שתי תכניות אלה קובעות כי לא ניתן להוציא היתרים מכוחן אלא מכוח תכנית מפורטת שתוכן. מכאן גם החשיבות הרבה בהשלמת תתל/33/א.